



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

#### DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 21/2010 (19957.010281/2019-56)

**Data do julgamento:** 15/10/2019

**Diretor Relator:** Carlos Alberto Rebello Sobrinho

**Acusados:** Abramo Douek

Alphastar Investment Fund LLC.

Aristides Campos Jannini

Banco Mizuho do Brasil S.A. [sucessor do Banco WestLB do Brasil S.A.]

Banco Rendimento S.A.

BCS Asset Management S/A

Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

BMC Asset Management DTVM Ltda.

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.

Celso da Costa Teixeira

Edalbrás Indústria e Comércio Ltda.

Emílio Klarnet

Eric Davy Bello

Estre Saneamento S.A. [sucessora da Estre Ambiental Ltda.]

Ezra Harari

Felipe Neira Lauand

Fenel Serviços Ltda.

Flavio Nunes Ferreira Rietmann

Francisco Alarcon Coelho Filho

Gisele Mara de Moraes

Global Equity Administradora de Recursos S/A [anteriormente  
Globalvest Asset Management S/A]

Global Trend Investment LLC

Hélio Renato Laniado

Horácio Pires Adão

Infinity CCTVM S.A. [sucessora da Quality CCTVM S.A.]

Jorge Gurgel Fernandes Neto

Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Lúcio Bolonha Funaro

Luís Felipe Índio da Costa

Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa

Luis Roberto Aché Maia Fragali

Luiz Mezavilla Filho

Márcio Rogério Teixeira Francisco  
Marco Antonio Souza Alho  
Marcos Cesar de Cassio Lima  
Martônio Eurípedes Avelar  
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.  
Norival Wedekin  
Patrícia Araujo Branco  
Patrícia Matalon  
Paulo Alves Martins  
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro  
Perimeter Administracao de Recursos Ltda  
Sergio Guaraciaba Martins Reinas  
Spread Consultoria Ltda.  
Teletrust de Recebiveis S.A.

**Ementa:** Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários. Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Falta de diligência na administração de carteiras. Falta de diligência de Diretor Responsável de Corretora. Atuação indevida como agente autônomo de investimentos. Infração ao item I, conforme descrito no item II, letra a, da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao item I, conforme descrito no item II, letra d, da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao inciso II, Parágrafo único, art. 2º do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616/95. Infração ao inciso II, art. 14 da Instrução CVM nº 306/99 c/c os incisos IX e XV, art. 65 da Instrução CVM nº 409/04. Infração ao parágrafo único, art. 4º da Instrução CVM nº 387/03. Infração ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385/76 c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355/01. Absolvições. Multas.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11, da Lei nº 6.385/76, decidiu:

**1.** Pela condenação de **Abramo Douek** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) pelas operações irregulares realizadas em nome do Banco Rendimento, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea a, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**2.** Pela condenação de **Banco Rendimento S.A.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) pela realização de operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**3.** No tocante à **Alphastar Investment Fund LLC:**

**3.1.** pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 18.274.898,21** (dezoito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**3.2.** pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais) 107 pelas operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

**4.** Pela condenação de **Fenel Serviços S/C Ltda** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**5. No tocante a Felipe Neira Lauand:**

**5.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Fenel Serviços, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**5.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**5.3.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 3.654.979,64** (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**6. No tocante a Francisco Alarcon Coelho Filho:**

**6.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, nas quais restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**6.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 2.741.234,73** (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**7. No tocante à BCS Asset Management S.A.:**

**7.1.** pela condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 15.069.124,94** (quinze milhões, sessenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**7.2.** pela condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais) pela realização de operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

**8. No tocante a Flávio Nunes Ferreira Rietmann:**

**8.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**8.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 2.260.368,74** (dois milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**9. No tocante a Luís Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa:**

**9.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**9.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 3.013.824,99** (três milhões, treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

**10.** Pela condenação de **Banco Mizuho do Brasil S.A. (sucessor do Banco WestLB do Brasil S/A)**, na qualidade de gestor do Stuttgart FITVM, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**11.** Pela condenação de **Aristides Campos Jannini**, na qualidade de



diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros do WestLB, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de R\$ **175.000,00** (cento e setenta e cinco mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**12.** Pela condenação de **Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de R\$ **250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), pela realização de operações em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**13.** Pela condenação de **Luiz Mezavilla Filho** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ **250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), pelas operações realizadas em nome da Belmeq Engenharia, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**14.** Pela condenação de **BMC Asset Management DTVM LTDA.**, na qualidade de gestor do Titânio FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ **350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**15.** Pela condenação de **Norival Wedekin**, na qualidade de diretor responsável junto à BMC Asset, gestora do Titânio FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ **175.000,00** (cento e setenta e cinco mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**16.** Com respeito ao **BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.:**

**16.1.** pela sua **absolvição**, na qualidade de administrador fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de violação ao disposto no art. 65, incisos IX e XV, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, pelo não cumprimento da obrigação de fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada;

**16.2.** pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de R\$ **500.000,00** (quinhentos mil reais), **(a)** na qualidade de gestor do Mellon Pride FIA e do Mellon Mamoré FIA, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999; **(b)** na qualidade de gestor do Mellon Rio Negro FIM, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004; e **(c)** na qualidade de gestor do Mellon Post FIF, por violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2º, do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18 de setembro de 1995 (13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005).

**17.** No tocante a **José Carlos Lopes Xavier de Oliveira:**

**17.1.** pela sua **absolvição**, na qualidade de diretor responsável junto ao BNY Mellon, administrador fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de violação ao disposto no art. 65, incisos IX e XV, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, pelo não cumprimento da obrigação de fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada;

**17.2.** pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), **(a)** na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Pride FIA e pelo Mellon Mamoré FIA, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999; **(b)** na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Rio Negro FIM, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004; e **(c)** na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Post FIF, por violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2º, do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18 de setembro de 1995 (13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005).

**18.** Pela condenação de **Mercatto Gestão de Recursos S/C Ltda.**, na qualidade de gestora do Stuttgart FITVM, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**19.** Pela condenação de **Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro**, na qualidade de diretor responsável junto à Mercatto, gestora do Stuttgart FITVM, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 175.000,00** (cento e setenta e cinco mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**20.** Pela condenação de **Celso da Costa Teixeira** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 732.471,48** (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**21.** Pela condenação de **Edalbrás Indústria e Comércio Ltda.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**22.** Pela condenação de **Ezra Harari** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), pelos negócios realizados em nome da Edalbrás em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**23.** Pela condenação de **Emílio Klarnet** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 800.472,13** (oitocentos mil, quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**24.** Pela **absolvição** de **Eric Davy Bello** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**25.** Pela condenação de **Estre Ambiental S.A.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), pela realização de operações em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**26.** Pela condenação de **Gisele Mara de Moraes** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Estre Ambiental, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**27.** No tocante à **Global Trend Investment LLC**:

**27.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**27.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 10.627.287,26** (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**28.** No tocante a **Sérgio Guaraciaba Martins Reinas**:

**28.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Global Trend, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

**28.2.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 1.594.093,09** (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, noventa e três reais e nove centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da Global Trend, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

**29.** Pela condenação de **Global Equity Administradora de Recursos S.A. (anteriormente, Globalvest Asset Management S/A)** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 2.486.995,81** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos

suportados pelos fundos exclusivos da Copel, Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**30.** Pela condenação de **Patrícia Araújo Branco**, na qualidade de diretora responsável pela gestão dos fundos Copel no âmbito da Globalvest, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 2.486.995,81** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos suportados pelos fundos Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**31.** Pela condenação de **Hélio Renato Laniado** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais) pela realização de negócios que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**32.** Pela condenação de **Horácio Pires Adão** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 740.937,07** (setecentos e quarenta mil, novecentos e trinta e sete reais e sete centavos), a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**33.** Pela condenação de **Infinity CCTVM S.A. (anteriormente, Quality CCTVM S.A.)**, na qualidade de gestora do Hamburg FITVM, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**34.** Pela condenação de **Marcos Cesar de Cassio Lima**, na qualidade de diretor responsável junto à Quality, gestora do Hamburg FITVM, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais), por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

**35.** Pela condenação de **Lúcio Bolonha Funaro** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**36.** No tocante a **Luís Felipe Índio da Costa**, na qualidade de diretor responsável da CSCM:

**36.1.** Pela sua condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), por descumprimento ao parágrafo único, do art. 4º da Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003; e

**36.2.** Pela **absolvição** da acusação de criação de condições

artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**37. No tocante a Marco Antônio Souza Alho:**

**37.1.** Pela condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais) por ter atuado como agente autônomo de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em infração ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355, de 1º de agosto de 2001;

**37.2.** Pela condenação à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 2.175.272,54** (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**38.** Pela condenação de **Spread Consultoria Ltda.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), por ter atuado como agente autônomo de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em infração ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355, de 1º de agosto de 2001;

**39.** Pela condenação de **Márcio Rogério Teixeira Francisco** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 695.757,15** (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**40.** Pela **absolvição** de **Martônio Eurípedes Avelar** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**41.** Pela condenação de **Patrícia Matalon** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**42.** Pela condenação de **Paulo Alves Martins**, na qualidade de gerente de investimento da Prece, à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 3.414.980,92** (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos suportados pelos fundos Stuttgart FITVM e Hamburg FITVM, atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**43.** Pela **absolvição** de **Perimeter Administração de Recursos Ltda.** na qualidade de gestora do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item

I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**44.** Pela **absolvição** de **Luís Roberto Aché Maia Fragali**, na qualidade de diretor responsável da Perimeter, gestora do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**45.** Pela condenação de **Teletrust de Recebíveis S.A.** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

**46.** Pela condenação de **Jorge Gurgel Fernandes Neto** à penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pelas operações irregulares realizadas em nome da Teletrust, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

O Colegiado decidiu, por fim, pela comunicação do resultado do julgamento: (i) à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº10/2015; (ii) à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº11/2015; (iii) ao Banco Central do Brasil, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº12/2015; (iv) à PREVIC, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº13/2015; (v) à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em resposta ao OFÍCIO/DELECOR/Nº 2262/2017-IPL/0048/2016-11/SR/PF/RJ; e (vi) à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, em resposta ao OFÍCIO Nº 0939/2018 - IPL 0204/2015-11/SR/PF/SP.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Presentes na Sessão de Julgamento os seguintes advogados:

1. *Alfredo Lazzaresch*, representando os acusados Luiz Roberto Aché Maia Fragali e Perimeter Administração de Recursos Ltda.
2. *Antonio Carlos Verzola*, representando os acusados BMC Asset Management DTVM Ltda., Edalbras Indústria e Comércio Ltda. e Ezra Harari;
3. *Cássio Torres*, representante dos acusados Estre Ambiental S.A. e Gisela Mara de Moraes;
4. *Dominique Amaral*, representando o acusado Norival Wedekin;
5. *Fernanda Carneiro*, representando o acusado José Carlos Lopes Xavier de Oliveira;
6. *Luis Hermano Spalding*, representante da Mercatto Capital Partners Ltda. – sucessora da Mercatto Gestão e Recursos Ltda. – e Paulo Roberto da

Veiga Cardoso Monteiro;

7. *Marcelo Ignácio Pinheiro de Macedo*, representando o acusado Horácio Pires Adão, também presente na sessão de julgamento;
8. *Marcus de Freitas Henriques*, representante da BNY Mellon D.T.V.M. S.A.;
9. *Paulo Lazzaresch*, representante dos acusados Abramo Douek e Banco Rendimento S.A.;
10. *Rodrigo Bittencourt*, representando o acusado Lúcio Bolonha Funaro.

Presente a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão

Ausentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Flávia Sant'Anna Perlingeiro.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 03/12/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 04/12/2019, às 14:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 09/12/2019, às 17:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **0876222** e o código CRC **C31861A1**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **0876222** and the "Código CRC" **C31861A1**.*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 21/2010

Reg. Col. 9868/2015

#### Acusados:

Abramo Douek  
Alphastar Investment Fund LLC  
Aristides Campos Jannini  
Banco Mizuho do Brasil S.A.  
[sucessor do Banco WestLB do Brasil S.A.]  
Banco Rendimento S.A.  
BCS Asset Management S/A  
Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.  
BMC Asset Management DTVM Ltda.  
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.  
Celso da Costa Teixeira  
Edalbrás Indústria e Comércio Ltda.  
Emílio Klarnet  
Eric Davy Bello  
Estre Saneamento S.A.  
[sucessora da Estre Ambiental Ltda.]  
Ezra Harari  
Felipe Neira Lauand  
Fenel Serviços Ltda.  
Flavio Nunes Ferreira Rietmann  
Francisco Alarcon Coelho Filho  
Gisele Mara de Moraes  
Global Equity Administradora de Recursos S/A  
[anteriormente Globalvest Asset Management S/A]  
Global Trend Investment LLC  
Hélio Renato Laniado  
Horácio Pires Adão  
Infinity CCTVM S.A.  
[sucessora da Quality CCTVM S.A.]  
Jorge Gurgel Fernandes Neto  
Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira  
Lúcio Bolonha Funaro  
Luís Felipe Índio da Costa  
Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa  
Luis Roberto Aché Maia Fragali  
Luiz Mezavilla Filho





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Márcio Rogério Teixeira Francisco  
Marco Antonio Souza Alho  
Marcos Cesar de Cassio Lima  
Martônio Eurípedes Avelar  
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.  
Norival Wedekin  
Patricia Araujo Branco  
Patrícia Matalon  
Paulo Alves Martins  
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro  
Perimeter Administracao de Recursos Ltda.  
Sergio Guaraciaba Martins Reinas  
Spread Consultoria Ltda.  
Teletrust de Recebiveis S.A.

**Assunto:**

Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, da Instrução CVM Nº 8, de 8 de outubro de 1979), prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra d, da Instrução CVM Nº 8), falta de diligência na administração de carteiras (em descumprimento ao Inciso II, Parágrafo único, Art. 2º do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18.09.1995, ao Inciso II, Art. 14 da Instrução CVM Nº 306, de 5 de maio de 1999, combinado com o Inciso IX e XV, Art. 65 da Instrução CVM Nº 409, de 18 de agosto de 2004), falta de diligência de Diretor Responsável de Corretora (em descumprimento ao Parágrafo único, Art. 4º da Instrução CVM Nº 387, de 28 de abril de 2003), atuação indevida como agente autônomo de investimentos (infração ao art. 16, Inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM Nº 355, de 1º de agosto de 2001).

**Diretor Relator:** Carlos Alberto Rebello Sobrinho



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### RELATÓRIO

#### I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), instaurado para a apuração de irregularidades em negócios intermediados pela Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda. (“CSCM”) no mercado de contratos futuros de índice Ibovespa (“IND”) e dólar (“DOL”) na BM&F no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005, envolvendo diversos comitentes.

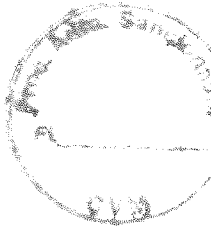
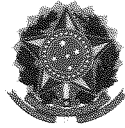
2. A SPS e a PFE (“Acusação”) sustentam que, em decorrência de falhas no ambiente operacional e nos controles internos da CSCM, seria possível que seus operadores privilegiassem certos clientes em detrimento de outros. De acordo com inspeção realizada na CSCM<sup>1</sup>, verificou-se que o registro das ordens no sistema SINACOR<sup>2</sup> não correspondia ao horário de sua recepção, o que permitia que a distribuição de operações de compra e venda de contratos futuros no segmento BM&F não obedecesse à cronologia de recebimento das ordens provenientes dos clientes, possibilitando a especificação de comitentes após o resultado (lucro ou prejuízo) dos negócios já ser conhecido, sem restrições de tempo para que isto fosse realizado<sup>3</sup>.

3. Desse modo, a suposta irregularidade teria como *modus operandi* a distribuição de compras e vendas realizadas, com a escolha sistemática dos comitentes que receberiam resultados favoráveis ou desfavoráveis, o que se daria a partir da manipulação dos registros no sistema SINACOR, com a associação entre ordens supostamente emitidas e operações executadas.

<sup>1</sup> Com base no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº008/2004 e no Relatório de Auditoria Interna RAA – 30/09/2003 da BM&F.

<sup>2</sup> O Sistema Integrado de Administração de Corretoras (SINACOR) é um sistema de pós-negociação fornecido pela entidade administradora de mercado de bolsa aos intermediários para tratamento de atividades operacionais e de controle. Este sistema é dividido em módulos, sendo um deles destinado ao controle e tratamento de ordens de compra e venda de valores mobiliários nas condições especificadas pelos clientes, associando as execuções (casamento) entre ordens e negócios, calculando o montante financeiro associado ao cliente e confirmando as execuções das ordens. Este sistema é utilizado até hoje pelos intermediários e mais informações podem ser obtidas no site da B3 em [http://www.b3.com.br/pt\\_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/sinacor/](http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/sinacor/).

<sup>3</sup> À época dos fatos não havia na Instrução 220/1994 nem na Instrução CVM 387/2003 regra semelhante à do § 2º do art. 22 da Instrução CVM 505/2011, segundo a qual “O intermediário deve identificar o comitente final dos negócios comandados por intermédio de sua mesa de operações no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

4. A Acusação apresenta grupos de clientes da CSCM para os quais há coincidência no período de atuação e nos horários de envio de ordens e execução de negócios e grande disparidade de desempenho em termos de ajustes diários<sup>4</sup> pagos e recebidos em contratos futuros de IND e DOL no segmento BM&F, isto é, a “taxa de sucesso” de alguns clientes seria muito baixa e a de outros seria muito elevada ou mesmo “flagrantemente improvável”, em comparação ao desempenho tipicamente esperado de participantes destes mercados.

5. O conceito de “taxa de sucesso” na negociação de um determinado contrato futuro utilizado pela Acusação é a razão entre o número de pregões nos quais o ajuste diário de um investidor é positivo e o número de pregões nos quais o investidor teve resultado bruto diferente de zero. Nesta definição, toma-se como pressuposto a atuação de um investidor como sendo predominantemente um *day-trader*, negociando contratos futuros dentro do mesmo pregão, com vistas a evitar o chamado risco de carregamento, no qual incorreria se mantivesse a posição durante dois ou mais pregões.

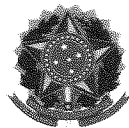
6. Nesse contexto, a Acusação aponta que teriam sido orquestrados dois tipos de esquemas em operações intermediadas pela CSCM.

7. Em primeiro lugar, a Acusação descreve um esquema conhecido como “operação com seguro”, normalmente implementado por um ou mais agentes responsáveis pelo controle da execução ou especificação dos beneficiários destas operações, os quais buscam garantir seu resultado positivo por meio da transferência parcial ou total do risco de mercado para outra operação realizada por um terceiro, que pode ou não ser prejudicado em detrimento do beneficiário da operação segurada. Assim, o terceiro assume, involuntariamente, o papel de “segurador” da operação.

8. Em precedentes desta CVM<sup>5</sup>, a “operação com seguro” foi enquadrada como prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo Item I,

<sup>4</sup> Ao final de cada pregão, o investidor que negocia um contrato futuro irá pagar ou receber um ajuste diário segundo a fórmula  $AD = (PA_t - PO) \times M \times n$ , onde AD = ajuste diário, PA<sub>t</sub> = preço em pontos do ajuste do dia, PO = preço em pontos da operação, M = valor em reais de cada ponto do contrato, n = número de contratos (fl. 4).

<sup>5</sup> A conduta chegou a ser considerada operação fraudulenta (cf. PAS 09/04, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. 20 jun. 2006), mas foi pacificada sua classificação como prática não equitativa em uma série de precedentes posteriores, cf. PAS 20/2005, Rel. Dir. Eli Loria, j. 12 abr. 2011; PAS CVM 08/04, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 6 dez. 2012; PAS 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 11 dez. 2012; PAS 05/2008, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 12 dez. 2012; PAS 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 9 jul. 2013; PAS 04/2010, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 23 set. 2014; PAS RJ2016/1465, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. 15 mai. 2018; PAS 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 20 ago. 2018.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

conforme descrito no Item II, letra d, todos dispositivos da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979 (“ICVM 8/79”).

9. O segundo esquema identificado pela Acusação envolveria o direcionamento de negócios cujo resultado seria previamente ajustado a fim de transferir recursos entre comitentes que eram clientes da CSCM segundo um mecanismo conhecido como “esquenta-esfria”<sup>6</sup>, o que consubstanciaria a prática do ilícito de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, todos dispositivos da ICVM 8/79.

10. Nos termos da Deliberação CVM nº 14/1983, temos que “*operações a futuro e de opções de compra de ações, que configurem negócios com resultados adrede acertados, por provocarem alterações indevidas no fluxo de ordem de compra e venda de valores mobiliários e, conseqüentemente, no volume de negócios e na formação regular de preços, são capituladas pela Instrução CVM nº 08, de 08.10.79, que vedou a prática e definiu o conceito de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em obediência ao art. 18 (item II, “a”) da Lei nº 6.385, de 07.12.76*”.

## II. ORIGEM

11. O processo teve origem em detecções realizadas pela Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (“GMA-2”) da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), no decorrer de sua atividade de acompanhamento do mercado de valores mobiliários, ao analisar os principais “ajustes do dia” dos negócios intermediados ou executados na BM&F pela CSCM.

12. A verificação de ganhadores e perdedores “improváveis” em termos de ajustes diários pagos e recebidos nos contratos futuros de IND e DOL da BM&F levaram à abertura de um processo administrativo<sup>7</sup> e de uma solicitação de inspeção<sup>8</sup>, sendo que esta última sinalizou que, no período entre 10.3 a 24.6.2004<sup>9</sup> (fl. 106-121):

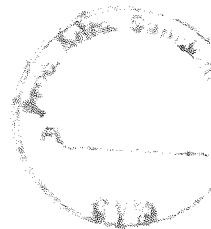
- a. Quanto à recepção e registro de ordens, “a corretora não estaria cumprindo” o disposto no artigo 6º da Instrução CVM nº 387/2003, “*uma vez que o sistema SINACOR utilizado pela corretora, registra o horário*”

<sup>6</sup> PAS 37/00, Rel. Dir. Eli Loria, j. 9 dez. 2004; PAS 24/00, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 18 ago. 2005; PAS 02/02, Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, j. 17 jan. 2007; PAS 12/04, Rel. Dir. Alessandro Broedel Lopes, j. 11 maio 2010; PAS 12/2010, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 7 out. 2014.

<sup>7</sup> Processo Administrativo SP-2004-075.

<sup>8</sup> Solicitação de Inspeção SOI SMI/GMA-2/001/004.

<sup>9</sup> Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº008/2004.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*em que as ordens foram digitadas no sistema (abertura), que não é necessariamente o horário de sua recepção”;*

- b. *As “ordens são gravadas temporariamente, para esclarecimento de eventuais dúvidas e apagadas periodicamente. Para efeito do registro e arquivo de ordens, a inspecionada utiliza o sistema SINACOR”;*

13. A SMI/GMA-2 concluiu seu Relatório de Análise com a proposição de instauração de Inquérito Administrativo (“IA”), aprovada pela Superintendência Geral (“SGE”) em 26.2.2007, tendo sido instaurado, por meio da PORTARIA/CVM/SGE/Nº 265 de 30.9.2010, o IA CVM nº 21/2010, conduzido pela SPS em conjunto com a PFE, nos termos dos arts. 5º e 6º da então vigente Deliberação CVM nº 538, de 5 de março de 2008 (“Deliberação 538/08”).

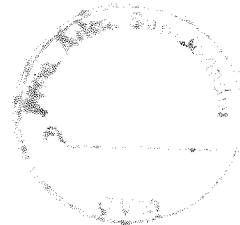
### III. FATOS

14. A Acusação descreveu as operações supostamente irregulares agrupando os comitentes conforme as datas nas quais atuaram, os horários de registro das ordens e execução de negócios e os vínculos interpessoais entre as partes ou entre estas e os operadores da CSCM, sempre segregando os ganhadores recorrentes dos perdedores recorrentes, a fim de identificar possíveis esquemas de “operação com seguro”, em que os primeiros seriam favorecidos em detrimento dos segundos, e de “esquentar-esfria”, em que os primeiros receberiam (“esquentariam”) recursos dos segundos (que “esfriariam” recursos).

15. Para facilitar a descrição dos fatos trazidos pela Acusação, dividiu-se a narrativa em quatro Esquemas, (“A”, “B”, “C” e “D”), conforme exposto a seguir.

16. No **Esquema “A”**, a Acusação destacou como seu protagonista o operador Marco Antônio Souza Alho (“Marco Alho”), que atuava na mesa de operações da CSCM no Rio de Janeiro e seria responsável por operações supostamente irregulares com característica de prática não equitativa (“operação com seguro”), tendo como comitentes prejudicados fundos cujo cotista único era a Fundação Copel de Previdência e Assistência Social (“Fundação Copel”) e como comitentes beneficiados Celso da Costa Teixeira (“Celso Teixeira”), Emílio Klarnet (“Emílio Klarnet”), Eric Davy Bello (“Eric Bello”), Horácio Pires Adão (“Horácio Adão”), A.C.S.A.<sup>10</sup>, Martônio Eurípedes Avelar (“Martônio Avelar”) e Márcio Rogério Teixeira Francisco (“Márcio Francisco”).

<sup>10</sup> Conforme será explicitado mais adiante neste relatório, as operações de A.C.S.A. foram atribuídas pela Acusação a seu primo, Horácio Adão, apontado como o responsável pelas decisões de investimento deste comitente.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

17. No **Esquema “B”**, a Acusação apresentou operações supostamente irregulares conduzidas por meio do operador Felipe Neira Lauand (“Felipe Lauand”), que atuava na mesa de operações da CSCM em São Paulo, por meio das quais teria ocorrido transferência de recursos com perdas artificiais para o Banco Rendimento S. A. (“Banco Rendimento”) e para a Estre Saneamento S. A. (“Estre Saneamento”) – então denominada Estre Saneamento Tratamento de Resíduos Ltda. – e ganhos artificiais para BCS Asset Management S. A. (“BCS Asset”), Alphastar Investment Fund LLC (“Alphastar”), Fenel Serviços Ltda. (“Fenel Serviços”), Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. (“Belmeq Engenharia”), Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. (“Edalbrás”), Hélio Renato Laniado (“Hélio Laniado”) e Patrícia Matalon Peres (“Patrícia Matalon”).

18. Já no **Esquema “C”**, a Acusação apontou operações com características de transferência de recursos de Global Trend Investment LLC (“Global Trend”) para Lúcio Bolonha Funaro (“Lúcio Funaro”) e de recursos de Teletrust de Recebíveis S.A. (“Teletrust”) para Global Trend.

19. Por fim, no **Esquema “D”**, a Acusação descreveu operações em que os comitentes prejudicados seriam fundos exclusivos cujos cotistas únicos eram Núcleos<sup>11</sup>, Postalis<sup>12</sup>, e Prece<sup>13</sup>, entidades de previdência complementar, e os comitentes beneficiados seriam BCS Asset, Alphastar e Global Trend, com características de “operação com seguro”.

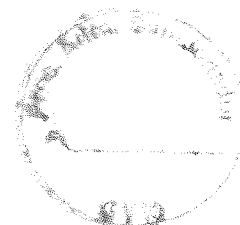
20. Foram acusados, ainda, de atuação como agente autônomo de investimento sem autorização para tal, Marco Alho e Spread Consultoria Ltda. (“Spread”), nos termos do art. 16 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (“Lei 6.385/76”) c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355, de 1º de agosto de 2001 (“ICVM 355/01”).

21. Luís Felipe Índio da Costa (“Luís Felipe”), sócio e diretor responsável da CSCM junto à CVM no período dos fatos aqui descritos, foi acusado de descumprir o dever de diligência previsto no parágrafo único, do art. 4º da Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003 (“ICVM 387/03”) e, adicionalmente, de intermediar, por omissão dolosa, negociações que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no

<sup>11</sup> Entidade multipatrocinada de previdência cujos beneficiários eram os participantes empregados da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, da Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB e do próprio Núcleos.

<sup>12</sup> Entidade fechada de previdência complementar, tendo como beneficiários os participantes empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

<sup>13</sup> Entidade previdenciária patrocinada pela CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, empresa de saneamento do Estado do Rio de Janeiro.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

item II, alínea “a”, da ICVM 8/79, a qual constitui, conforme item III da mesma Instrução, falta grave, para os fins previstos no §3º do art. 11 da Lei 6.385/76.

22. A acusação formulada em face das gestoras dos fundos, de seus diretores responsáveis, bem como dos sócios e administradores das sociedades supostamente beneficiadas com os esquemas indicados será relatada mais adiante.

### III.1 ESQUEMA “A”: PRÁTICA NÃO EQUITATIVA VIA MARCO ALHO

23. Os únicos sócios da CSCM à época dos fatos narrados pela Acusação eram Luís Felipe e seu filho, Luís Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa (“Luís Octávio”).

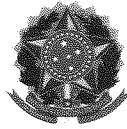
24. Conforme exposto anteriormente, o primeiro esquema identificado pela Acusação teria como operador Marco Alho, que atuava na CSCM por meio da Spread, a qual firmou contrato com a corretora em 1.10.2003. Marco Alho somente se registrou na CVM como agente autônomo de investimentos em 11.7.2007 e a Spread nunca obteve tal registro.

25. Marco Alho era, assim, operador de mesa “terceirizado” da CSCM no Rio de Janeiro, sendo subordinado diretamente ao Superintendente Executivo Flávio Nunes Ferreira Rietmann (“Flávio Rietmann”). Cabia aos operadores de mesa, dentre outras atribuições, receber a ordem do cliente, registrá-la, transmiti-la para o pregão, confirmar sua execução, especificar o cliente no sistema e acompanhar sua posição.

26. O fluxo normal de uma ordem, como descreve a Acusação, é o de (1) recepção, (2) registro e (3) execução. O assessor recebe a ordem de seu cliente para que possa enviá-la ao sistema de negociação e, paralelamente, deve registrá-la no sistema SINACOR, especificando o comitente, instrumento financeiro e quantidade, entre outros atributos. Quando a ordem é atendida e o negócio é realizado, esta informação é atualizada no registro previamente criado. Assim, é possível associar, no sistema de pós-negociação, o emissor da ordem ao beneficiário da operação executada no sistema de negociação.

27. Segundo a Acusação, devido às falhas operacionais apontadas no ambiente da CSCM, seria possível, assim:

- a. Criar registro de ordens no Sistema SINACOR que não necessariamente correspondiam a ordens recebidas, de fato, dos clientes, como, por exemplo, ordens com quantidade zero ou com pares simultâneos de compra e de venda, mesmo por clientes que, por impedimento legal, não poderiam realizar *day-trade* (ex. fundos de pensão);
- b. Criar registro de ordens após o início da execução dos negócios (ordem atrasada parcial) ou mesmo após a realização total dos mesmos (ordem



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

atrasada total), quando a regra é a criação do registro previamente à execução.

28. Dentre os clientes assessorados por Marco Alho na CSCM, havia quatro fundos geridos pela Globalvest Asset Management (“Globalvest”)<sup>14</sup>: Globalvest Plus FIM, Globalvest Fund FIA, Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF (“Fundos Globalvest”). Estes dois últimos eram fundos exclusivos da Fundação Copel até agosto de 2004.

29. A Acusação detectou um grupo de clientes assessorados por Marco Alho que atuaram nos mesmos pregões e em relação aos quais teriam sido identificados resultados atípicos em operações com contratos futuros de IND e DOL na BM&F, incluindo obtenção de ajustes do dia positivos para o próprio Marco Alho.

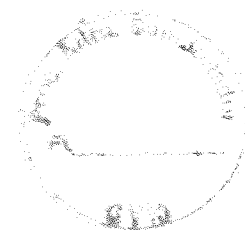
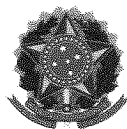
30. Diante da diferença entre os resultados obtidos pelos fundos de investimento geridos pela Globalvest e por determinados clientes assessorados por Marco Alho, a Acusação reuniu as seguintes informações a respeito das operações destes comitentes:

- a. Os clientes de Marco Alho e ele próprio atuavam nos mesmos pregões e nos mesmos contratos;
- b. Suas ordens eram frequentemente registradas em sequência, não raro em pares, com uma ordem de compra e outra de venda e, em grande parte, não executadas ou com quantidades bastante superiores às das operações que efetivamente eram executadas;
- c. Um grande número de ordens era aberto antecipadamente e muitas ordens não eram executadas (44% do total das ordens emitidas em nome de Marco Alho e seu grupo);
- d. Muitas ordens foram registradas em horário posterior ao da realização parcial ou total dos respectivos negócios (48% das ordens executadas, sendo que este percentual foi de 66% se consideradas apenas as ordens em benefício do próprio Marco Alho).
- e. Haveria vínculos interpessoais entre os comitentes e entre estes e Marco Alho.

31. Para ilustrar o mecanismo de escolha sistemática de comitentes, a Acusação detalhou um conjunto de ordens e operações em nome de Márcio Francisco, um dos clientes assessorados por Marco Alho e os fundos Globalvest Equity Fund FIA e

<sup>14</sup> A razão social da Globalvest Asset Management mudou para Global Equity Administradora de Recursos S.A. em 20.6.2012.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Globalvest High Yield FIF, em contratos futuros de DOL (vencimento em setembro de 2004) no pregão de 16.8.2004:

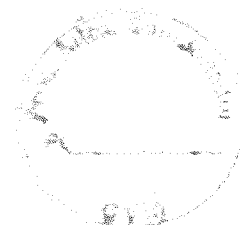
- 11h19: foram abertas ordens de compra e de venda de 50 lotes em nome da conta-mãe Global Equity Fund FIA;
- 11h24: NEGÓCIO A – foi realizado um negócio direto de 10 lotes, com cotação de R\$ 3.044,00 (sem especificação);
- 11h50: é aberta uma ordem de compra de 30 lotes em nome de Márcio Francisco;
- 11h51: é aberta uma ordem de venda de 30 lotes em nome de Márcio Francisco;
- 11h51: NEGÓCIO B – é realizada uma compra de 10 lotes a R\$ 3.035,00 (sem especificação);
- Dentro da janela de especificação dos comitentes (conforme normas da BM&F):
  - Márcio Francisco é assinalado como beneficiário da venda no NEGÓCIO A, realizado às 11h24, embora sua ordem de venda tenha sido aberta às 11h51;
  - O Globalvest High Yield FIF é especificado como comprador do NEGÓCIO A;
  - Márcio Francisco é assinalado como beneficiário da compra no NEGÓCIO B, realizado às 11h51, desse modo realizando um *day-trade* de 10 lotes vendido a R\$ 3.044,00 e comprado a R\$ 3.035,00;
- Ao fim do dia, o Globalvest High Yield FIF, que permaneceu com a ponta comprada do NEGÓCIO A, sofre ajuste do dia negativo.

32. A tabela a seguir, extraída do relatório de inquérito, expõe o desempenho de Marco Alho e de um grupo de clientes por ele assessorados, em contraste com os Fundos Globalvest. A coluna “Resultado” representa o total de ajuste do dia pago ou recebido pelo comitente. As colunas “Ganho” e “Perda”, representam, respectivamente, a contagem de resultados positivos e negativos para cada atuação em um mercado (DOL ou IND)<sup>15</sup> e a coluna “Sucesso” representa a razão entre “Ganho” e a soma de “Ganho” e “Perda”.

TABELA 1. RESULTADO CONSOLIDADO DE MARCO ALHO E SEUS CLIENTES

| Comitente  | Resultado  | Ganhos | Perdas | Sucesso | Período               |
|------------|------------|--------|--------|---------|-----------------------|
| Marco Alho | 475.400,00 | 34     | 5      | 85%     | 2.9.2003 a 19.11.2004 |

<sup>15</sup> Como apontado pela acusação, “atuações em mercados diferentes em um mesmo pregão, para efeitos deste relatório, são consideradas como pregões diferentes”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|                          |                       |            |           |            |                              |
|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------------------------|
| Emilio Klarnet           | 173.050,00            | 11         | 2         | 85%        | 4.9.2003 a 19.3.2004         |
| Celso Teixeira           | 162.150,00            | 17         | 5         | 77%        | 20.1.2004 a 13.8.2004        |
| Horácio Adão             | 124.000,00            | 10         | 1         | 91%        | 12.4.2004 a 16.7.2004        |
| A.C.S.A.                 | 39.450,00             | 3          | 0         | 100%       | 19.5.2004 a 17.6.2004        |
| Eric Bello               | 96.900,00             | 7          | 3         | 70%        | 20.5.2004 a 27.7.2004        |
| Martônio Avelar          | 264.400,00            | 15         | 3         | 83%        | 21.5.2004 a 26.7.2004        |
| Márcio Francisco         | 155.850,00            | 13         | 0         | 100%       | 29.7.2004 a 22.3.2005        |
| <b>Total</b>             | <b>1.491.200,00</b>   | <b>110</b> | <b>19</b> | <b>85%</b> |                              |
| <b>Fundos Globalvest</b> | <b>(1.517.605,00)</b> | <b>42</b>  | <b>65</b> | <b>39%</b> | <b>2.09.2003 a 17.3.2005</b> |

33. Ainda sobre estes resultados, a Acusação destacou que “a média das perdas sofridas pelos fundos geridos pela Globalvest, nos 65 pregões com resultado negativo, foi de R\$ 26.538,74, enquanto que a média dos ganhos, em 42 pregões, foi de R\$ 8.033,64. Ou seja, o valor médio das perdas, além de estas serem mais frequentes, representou mais do que o triplo do valor médio dos ganhos” (item 113).

34. Afirmou ainda que “para o grupo de Marco Alho, que teve resultado positivo em 110 de 129 pregões [...], além de configurados resultados com probabilidade estatística próxima de zero, observa-se desempenho inverso ao dos fundos, quanto às médias de perdas e ganhos, ou seja, o valor médio dos ganhos, além de estes serem muito mais frequentes, representou quase o triplo do valor médio das perdas” (item 114).

35. Sustentou a área técnica, no entanto, que mesmo entre os fundos geridos pela Globalvest haveria uma diferença nos resultados das operações realizadas por intermédio da CSCM. Nesse sentido, a Acusação comparou os resultados dos fundos abertos Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA com os resultados dos fundos Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, concluindo que haveria uma disparidade ‘inexplicável’ entre o desempenho destes fundos, especialmente no período após 25.8.2004, quando os fundos da Fundação Copel deixaram de ser geridos pela Globalvest.

36. As tabelas a seguir retratam essa comparação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**TABELA 2. RESULTADO CONSOLIDADO DOS FUNDOS GERIDOS PELA GLOBALVEST**

| Comitente                                                      | Resultado      | Ganhos | Perdas | Sucesso | Período                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|------------------------|
| Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA                      | 873.901,25     | 150    | 38     | 80%     | 25.11.2003 a 25.8.2004 |
| Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF (Fundos da Fundação Copel) | (3.621.992,75) | 28     | 213    | 12%     | 25.11.2003 a 25.8.2004 |

**TABELA 3. RESULTADO DOS FUNDOS ABERTOS QUANDO NÃO ATUARAM JUNTO AOS FUNDOS COPEL**

|                                           |             |    |     |     |                       |
|-------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----------------------|
| Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA | (92.160,00) | 98 | 113 | 46% | 25.8.2004 a 17.3.2005 |
|-------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|-----------------------|

37. Desse modo, a Acusação concluiu que “em contraposição às perdas apresentadas pelos Fundos da Fundação COPEL geridos pela Globalvest, determinados comitentes que negociaram no mesmo mercado, no mesmo período e pela mesma corretora obtiveram resultados positivos relevantes, com ‘taxas de sucesso’ absolutamente improváveis, não fosse o esquema empregado no âmbito da Corretora Cruzeiro do Sul e da própria gestora, e por meio do qual os Fundos da COPEL foram utilizados como ‘seguro’ e, portanto, colocados em nítida posição de desigualdade em relação aos demais comitentes ora acusados que, completamente alheios aos riscos inerentes ao mercado de derivativos, tornaram-se titulares de operações day-trade com resultados positivos previamente conhecidos” (item 256).

38. A figura a seguir resume os supostos envolvidos no Esquema “A”, cuja atuação individual será descrita na sequência<sup>16</sup>.

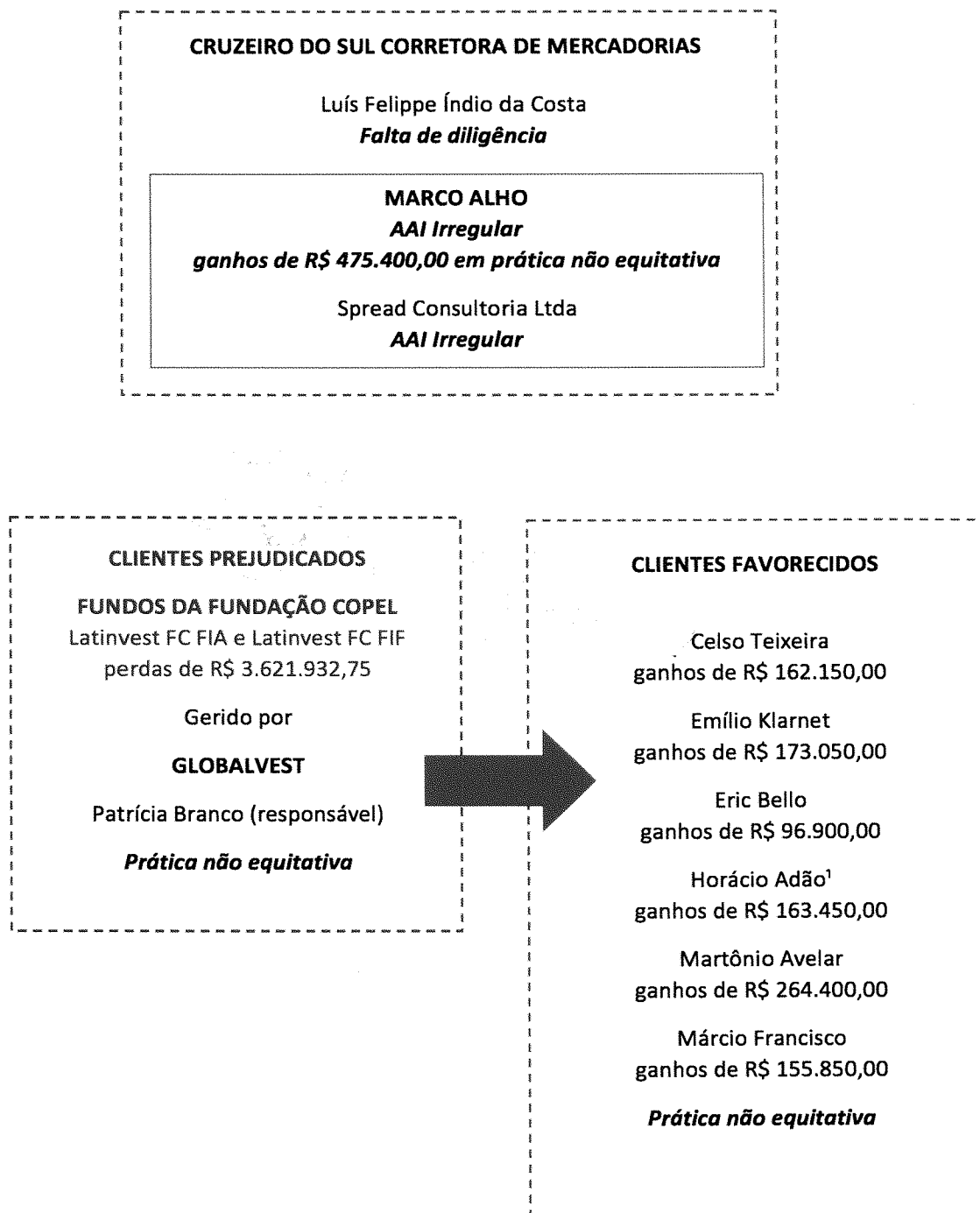
<sup>16</sup> Esclareça-se que o montante dos ganhos atribuídos a Horácio Adão considera não somente as operações realizadas em seu nome como também em favor de seu primo, A.C.S.A., cujos valores individuais estão descritos na Tabela 1 acima.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Esquema “A”: Marco Antônio Souza Alho – “Operação com seguro”



<sup>1</sup> Operações em nome de Horário Adão e de seu primo, A.C.S.A.

FIGURA 1. RESUMO DO ESQUEMA “A”



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.1.1 MARCO ALHO, GLOBALVEST E PATRÍCIA BRANCO

39. A Globalvest, responsável pela gestão dos fundos da Fundação Copel<sup>17</sup>, foi criada em 27.6.2003 e registrada na CVM em 16.7.2003, tendo como diretores Patrícia Branco e M.A.F.P., sendo Patrícia Branco a responsável pela gestora junto à CVM. A atuação concomitante entre os fundos abertos Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA e os fundos da Fundação Copel se deu entre 25.11.2003 e 25.8.2004.

40. Em depoimento, Patrícia Branco declarou que a especificação dos negócios aos vários fundos por ela geridos era realizada junto à corretora após o pregão e que a discrepância de desempenho entre os fundos da Fundação Copel e os fundos abertos Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA decorreria do fato que *“nos fundos abertos havia liberdade para desfazer as posições ao longo do dia, se o mercado virasse; nos fundos da Copel essa liberdade não existia”* (fls. 2556-2561).

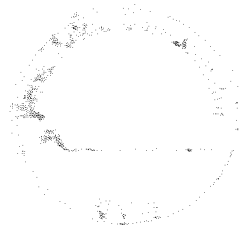
41. Afirmou, ainda, que era a responsável direta pela transmissão e acompanhamento de ordens, pela atribuição dos negócios aos diversos fundos de renda variável e por supervisionar tais atividades em relação aos fundos de renda fixa, além de acompanhar os pregões em tempo real.

42. Nesse sentido, a Acusação sustentou que *“tendo Patricia Branco acompanhado a execução de suas ordens on line, não havia como se chegar a resultados tão desastrosos para os fundos sem sua participação. Mesmo que sua declaração não seja verdadeira e que ela só tomasse conhecimento a posteriori dos negócios realizados, era impossível não ver desempenho tão negativo”* (item 166).

43. Para a Acusação, *“a atuação de Patricia Branco foi essencial para, no âmbito da gestão dos fundos, permitir o direcionamento de resultados positivos para fundos abertos que geria, em detrimento de fundos exclusivos da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, também sob sua gestão”* (item 269).

44. Conforme as informações contidas nas fichas cadastrais e nas ordens, o assessor da Globalvest na CSCM era Marco Alho. A Acusação relatou que Marco Alho trataria de todos os assuntos do relacionamento entre a Globalvest e a Corretora, inclusive recepção

<sup>17</sup> No início de 2003, a diretoria executiva da Fundação Copel foi substituída e Azis Surugi Neto assumiu o cargo de Gerente da Área de Investimentos em 10.3.2003, sendo responsável pela transferência da administração dos fundos dos quais a Fundação era cotista para a Latinvest Asset Management, gestora adquirida pelo Banco Santos (onde Surugi Neto trabalhara) da Globalvest Management Company, empresa sediada nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Posteriormente, a gestão destes fundos foi transferida à Globalvest Asset Management, que pertencia à Globalvest Management Company. O Conselho Deliberativo da Fundação Copel detectou irregularidades na atuação desta diretoria, o que levou a uma demissão coletiva em 19.11.2003.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de ordens, estando sempre ao lado de L.M., outro operador da CSCM que atenderia a Globalvest.

45. Destacou a SPS que M.R.S.A., sobrinha de Marco Alho, era cotista do Globalvest Fund FIA e do Globalvest Plus FIM e H.S.A., tia de Marco Alho, era cotista do segundo fundo. Além disso, apurou que M.R.S.A. entrou na Globalvest em 2001, como estagiária, e, ao final de 2002, foi efetivada como analista. Patrícia Branco foi sua chefe no início de sua carreira na Globalvest, embora ainda não fosse a gestora dos fundos da Latinvest, o que veio a ocorrer posteriormente. Em depoimento, M.R.S.A. afirmou que ficava na mesa de operações da Globalvest, juntamente com Patrícia Branco.

46. Segundo a Acusação, essas circunstâncias permitiriam que Marco Alho direcionasse negócios ganhadores para si mesmo, para seus clientes ou, então, para fundos abertos geridos por Patrícia Branco, que acompanhava as operações da Globalvest intermediadas pela CSCM.

47. Em relação a tais operações, SPS e PFE propuseram a responsabilização não somente de Marco Alho como também de Globalvest e Patrícia Branco por uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da ICVM 8/79.

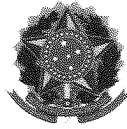
48. Além de sua atuação como operador do referido esquema, Marco Alho teria atuado indevidamente, sem registro prévio junto à CVM, como agente autônomo de investimentos, em violação ao art. 16 da Lei 6.385/76 c/c art. 4º da ICVM 355/01. Da mesma forma, propôs-se a responsabilização da Spread, sociedade da qual Marco Alho era sócio, por contratar com a CSCM a “*prestação de serviços de Intermediação de Valores Mobiliários*”, sem que mantivesse registro para o exercício de tal atividade.

### III.1.2. CELSO TEIXEIRA

49. Dentre os clientes assessorados por Marco Alho, Celso Teixeira possuía o mesmo endereço residencial e telefone de Marco Alho em sua ficha cadastral, tendo a Acusação apurado que ele residia em uma casa dentro de “chácara” de Marco Alho. Sua ficha cadastral data de 19.1.2004, ocasião de sua primeira operação. Marco Alho afirmou que fazia a gestão da carteira de Celso Teixeira, seu amigo de infância.

50. Celso Teixeira se declarou autônomo e, em depoimento à CVM, afirmou que, entre janeiro e agosto de 2004, período de suas operações, não teria certeza se “*era gerente na Rusty, uma fábrica de pranchas de surfe, ou se trabalhava para Rico, empresário do ramo de surfe, supervisionando fornecimento de alimentação na praia*”, ambas as atividades “*exercidas sem carteira assinada*” (fls. 2579-2581).

V



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

51. Sobre as operações realizadas, Celso Teixeira respondeu que teria atuado por conta própria, embora não soubesse afirmar como tais operações eram realizadas, já que não entenderia nada de mercado, que não conheceria o mercado futuro de Ibovespa e que não teria sido ele a dar instruções para Marco Alho atuar nesse mercado. A Acusação destacou que o valor médio das operações ganhadoras de Celso Teixeira foi de R\$ 10.561,76, o triplo do valor médio dos pregões com perdas, R\$ 3.480,00, situação idêntica à dos outros clientes e do próprio Marco Alho e exatamente o inverso dos fundos geridos pela Globalvest.

### III.1.3. EMÍLIO KLARNET

52. Emílio Klarnet declarou que dava pessoalmente suas ordens e que se baseava em “*feeling*” para entrar no mercado, ouvindo a opinião dos operadores. A Acusação apurou que a pessoa que constou da sua ficha cadastral como responsável pela sua indicação para operar na CSCM seria conhecida por Marco Alho “*há muito tempo de mercado*”, segundo declaração dada por este.

53. Em suas operações, realizadas sempre em *day-trades* e em pregões em que atuaram fundos geridos pela Globalvest, obteve ganho em 13 pregões e o resultado médio foi de R\$ 16.727,27, contra o prejuízo médio sofrido nos dois pregões perdedores, de R\$ 5.475,00. Sobre o fundamento de suas operações, Emílio Klarnet afirmou que as estratégias de investimento e desinvestimento utilizadas nessas operações teriam sido acompanhar “*muito o que saía no jornal*” e seguir as opiniões que diziam “*é o momento de entrar*” ou “*é o momento de sair*” e que queria “*entrar e sair, sem correr o risco de carregar posição*”.

### III.1.4. ERIC BELLO

54. Eric Bello, em depoimento à CVM, afirmou que, entre maio e julho de 2004, seria “*autônomo na distribuidora de valores Brasil Central da qual a Cruzeiro do Sul era custodiante*” (fls. 3192-3194) e que decidiu operar por intermédio da CSCM em função dessa ligação. Declarou que costumava ligar, informando a operação que desejava fazer e a que preço, aguardando a confirmação, a qual eventualmente ocorria no mesmo momento. A Acusação contrapôs a essa afirmação o fato de que, das 57 ordens registradas em seu nome, apenas duas foram cumpridas integralmente, sendo que 19 o foram de forma parcial e 36, ou 63% do total, não foram realizadas.

55. Marco Alho constava das ordens de Eric Bello como assessor e também assinou sua ficha cadastral e o “Parecer Sobre o Cliente” anexo à ficha, sobre carimbo com seu nome e o nome da CSCV, nos espaços destinados a “Visto e Carimbo do Assessor”, na ficha, e “Visto e Carimbo do Gerente”, no parecer anexo à ficha.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

56. Eric Bello atuou por meio da CSCM em dez pregões entre 2003 e 2005. Em todos eles, também operaram um ou mais fundos geridos pela Globalvest, por meio da conta-mãe “Global Equity Fund FIA”. Consoante a Acusação, as ordens registradas em nome de Eric Bello, do fundo gerido pela Globalvest e, às vezes, do próprio Marco Alho, sempre eram registradas em horários muito próximos.

57. Ressaltou-se, ainda, que Eric Bello foi acusado e condenado nos autos do PAS CVM nº 30/2005, pela mesma infração, por operações feitas em seu nome, intermediadas pela Corretora Novinvest e relacionadas a operações da Fundação Rede Ferroviária Federal – Refer, no mesmo período investigado no presente processo.

### III.1.5. HORÁCIO ADÃO

58. Em seu depoimento, Horácio Adão declarou ter como atividade profissional “*investidor em mercado financeiro*” e, quanto às atividades exercidas entre abril e julho de 2004, disse que “*desde 1996, sempre operou como pessoa física em mercados derivativos de bolsa, dólar e juros*”. Questionado a respeito da motivação para realizar as operações em análise, respondeu que “*foi o ganho financeiro; que o seu sustento sai de operar, pois vive disso*” (fls. 2758-5762).

59. Acrescentou, ainda, que conhecia Marco Alho, profissionalmente, “*já tendo utilizado o mesmo escritório que ele na corretora Quality, na década de 90*”. Marco Alho assinou a ficha cadastral de Horácio Adão na qualidade de seu assessor, bem como o “Parecer Sobre o Cliente” anexo à ficha, no espaço destinado ao gerente.

60. Segundo apurado pela SPS, Horácio Adão operou em dois períodos, de maneira distinta e com resultados muito diferentes. No primeiro período, de 12.4 a 16.7.2004, em 11 pregões, sempre em operações *day-trade*, ele obteve um resultado financeiro bruto positivo de R\$ 124.000,00, com “taxa de sucesso” de 91%, sendo que em todos os pregões em que atuou, atuaram também um ou mais fundos geridos pela Globalvest.

61. No segundo período, de 15.4 a 25.7.2005, época em que, de acordo com a Acusação, não se perceberia mais a atuação do “esquema” de Marco Alho, Horácio Adão operou em proporções bem mais modestas, com média de sete contratos na compra e na venda por pregão. Atuando em 20 pregões, sempre em operações *day-trade*, ele obteve resultado financeiro bruto negativo de R\$ 17.000,00, com “taxa de sucesso” de 50%.

62. Da análise das operações de outros clientes de Marco Alho com resultados altamente positivos e realizadas em pregões em que também operaram fundos geridos pela Globalvest, a Acusação identificou também o nome de A.C.S.A., primo de Horácio Adão, que ganhou R\$ 39.450,00, atuando em três pregões, com “taxa de sucesso” de 100%. Em depoimento, A.C.S.A. declarou que não sabia o que seriam operações *day-*





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*trade* nem mercado futuro de Ibovespa e que seriam de Horácio Adão as estratégias de investimento e desinvestimento utilizadas nessas operações.

### III.1.6. MARTÔNIO AVELAR

63. Martônio Avelar declarou à CVM que, no período de maio a julho de 2004, era sócio de empresa de consultoria financeira no Rio de Janeiro e que, anteriormente, trabalhara em várias áreas do Banco do Brasil, inclusive na área financeira. Esclareceu que teria passado a operar por intermédio da CSCM a partir de indicação de amigo, o qual teria elogiado os operadores da mesa da corretora.

64. Acrescentou que não acompanhava, ao longo do pregão, a execução de suas ordens, pois determinava limites de preço e as *“deixava na mão do operador”* (fls. 2619-2621). Questionado sobre determinadas pessoas vinculadas à CSCM, entre as quais Marco Alho, Martônio Avelar afirmou se recordar de tal nome de ligações que realizaria para a mesa de operações. Por sua vez, em seu depoimento, Marco Alho declarou que este investidor lhe transmitiria ordens por intermédio da CSCM.

65. Conforme apurado pela área técnica, das 88 ordens registradas em seu nome, apenas 32 foram executadas integralmente (55% de ordens não executadas e 9% de ordens executadas parcialmente). Em tais negócios, realizados ao longo de dois meses, o investidor apresentou taxa de sucesso de 83%, com uma média de perdas de R\$ 4.633,33 em contrapartida à média de ganhos de R\$ 18.553,33.

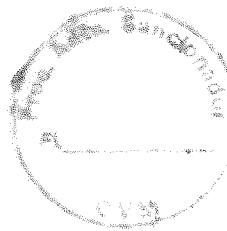
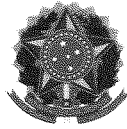
66. A exemplo de outros clientes de Marco Alho, Martônio Avelar, sempre que operou, teve a companhia de pelo menos um dos fundos geridos pela Globalvest.

67. De acordo com a declaração prestada pelo próprio acusado, *“nunca mais fez outras operações em mercados futuros, além das citadas”*. O padrão de suas operações e do registro de ordens seria semelhante ao dos demais clientes assessorados por Marco Alho.

### II.1.7. MÁRCIO FRANCISCO

68. Márcio Francisco operou em 13 pregões e obteve resultado positivo em todos eles (taxa de sucesso de 100%), no montante total de R\$ 155.850,00.

69. Em relação a sua atuação concomitante a fundos geridos pela Globalvest, a área técnica ressaltou que houve um pregão (22.3.2005) em que esse investidor operou sem a companhia de qualquer dos fundos. Nesta oportunidade foram registradas ordens em nome da conta-mãe “Global Equity Fund FIA”, as quais, no entanto, não foram executadas. A Acusação verificou, ainda, a ocorrência frequente de registro de ordens de Márcio Francisco e dos fundos em horários bastante próximos, quando não sequenciais.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

70. Ainda no que diz respeito à coincidência dos negócios realizados por este investidor e pela Globalvest, apurou-se que só houve registro de ordens dessa gestora no mercado futuro de DOL no único pregão em que Márcio Francisco operou com esse ativo. Nos demais pregões, em que o investidor operou apenas no mercado futuro de IND, a Globalvest transmitiu ordens apenas para esse mercado.

71. Verificou-se, ainda, que das 34 ordens registradas em nome de Márcio Francisco, 8 não foram executadas, 22 tiveram execução parcial e apenas 4 foram executadas integralmente. Muito embora em seu depoimento o investidor tenha afirmado não conhecer Marco Alho, em todas as ordens registradas em seu nome esse operador figurou como assessor.

72. A respeito de sua atuação por intermédio da CSCM, Márcio Francisco afirmou que receberia sugestões de investimento de cinco ou seis pessoas diferentes da corretora e que, em geral, iria pessoalmente ao espaço reservado a clientes para realizar as operações. Quanto à motivação para a realização de tais negócios, declarou que seguia “as indicações/sugestões das pessoas da Cruzeiro do Sul CM” e que, por esta razão, não saberia explicar as estratégias de investimento e desinvestimento utilizadas nessas operações.

### III.2 ESQUEMA “B”: CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS VIA FELIPE LAUAND

73. Entre janeiro de 2003 e dezembro de 2005, Felipe Lauand era o chefe da mesa de operações da CSCM em São Paulo. Além disso, foi identificado como sócio de duas empresas que prestavam serviço de “*Intermediação de Valores Mobiliários*” para a CSCM, Chri-Chri Serviços S/C Ltda. e Fenel, e apontado pela Acusação como responsável pelas irregularidades identificadas em operações intermediadas pela CSCM em São Paulo.

74. Em relação a tais irregularidades, a Acusação destacou a existência de um elevado número de cancelamentos de ordens registradas no sistema SINACOR na mesa de operações da CSCM em São Paulo, bem como a abertura de ordens com quantidade igual a zero, sendo que tal quantidade era alterada posteriormente, quando da eventual realização de negócios.

75. Além disso, à semelhança do mecanismo descrito para o esquema supostamente conduzido por Marco Alho, “*era frequente o procedimento de abrir simultaneamente ordens de compra e venda de um mesmo ativo para um mesmo cliente, sendo que, ao final do pregão só uma das ‘pontas’ tinha sido executada, o que explica[ria] em parte as ordens não executadas e indica[ria] a possibilidade de escolha posterior de quem iria ficar com a operação, em função de seu sucesso ou insucesso*” (item 280).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

76. Diante de tais circunstâncias, a área técnica analisou o desempenho de clientes assessorados por Felipe Lauand, tendo verificado que determinados comitentes suportaram prejuízos relevantes em contraposição a outros, que obtiveram lucros recorrentes e elevadas taxas de sucesso em termos de ajustes do dia recebidos em contratos futuros de DOL e IND. As tabelas a seguir revelam os grupos de clientes ganhadores e perdedores, segregados em mercados de DOL e IND.

**TABELA 4. RESULTADO CONSOLIDADO DOS CLIENTES DE FELIPE LAUAND NO MERCADO DE DOL**

| Comitente                       | Resultado            | Ganhos     | Perdas     | Sucesso    | Período                |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| BCS Asset                       | 8.499.235,00         | 386        | 149        | 72%        | 2.1.2003 a 9.2.2005    |
| Alphastar                       | 5.581.061,00         | 137        | 60         | 70%        | 28.2.2005 a 29.12.2005 |
| Fenel Serviços                  | 1.346.015,25         | 212        | 89         | 70%        | 2.1.2003 a 28.12.2005  |
| Edalbras                        | 866.802,25           | 43         | 13         | 77%        | 5.2.2003 a 19.9.2003   |
| Belmeq Engenharia <sup>18</sup> | 626.750,00           | 13         | 3          | 81%        | 31.1.2003 a 8.9.2003   |
| Patrícia Matalon                | 265.567,50           | 20         | 2          | 91%        | 29.1.2003 a 25.8.2004  |
| Helio Laniado                   | 291.650,00           | 18         | 7          | 72%        | 3.10.2003 a 16.8.2004  |
| <b>Total</b>                    | <b>15.438.793,75</b> | <b>673</b> | <b>234</b> | <b>74%</b> |                        |
| Estre Saneamento                | (151.525,00)         | 1          | 4          | 20%        | 14.3.2005 a 4.4.2005   |
| Banco Rendimento                | (15.438.068,50)      | 147        | 446        | 25%        | 3.1.2003 a 27.12.2005  |

<sup>18</sup> Conforme explicitado no relatório de inquérito, “Os negócios feitos no pregão After-Hours, embora sejam sequência dos negócios realizados no pregão normal, são incluídos no movimento do pregão do dia seguinte. Percebe-se no Quadro XLVI que, embora aparentemente a Belmeq Engenharia tenha carregado posições em cinco oportunidades, na realidade ela só fez day-trades, realizando parte dos negócios no pregão normal e “zerando” a posição no After-Hours. Feita essa consideração, para avaliação do desempenho da Belmeq, suas operações foram consolidadas por datas em que foram realizadas” (item 369).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

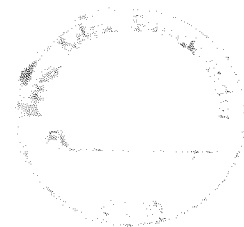
**TABELA 5. RESULTADO CONSOLIDADO DOS CLIENTES DE FELIPE LAUAND NO MERCADO DE IND**

| Comitente               | Resultado             | Ganhos     | Perdas     | Sucesso    | Período                      |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| BCS Asset               | 6.694.515,00          | 244        | 126        | 66%        | 13.1.2003 a 10.2.2005        |
| Alphastar               | 5.270.775,00          | 131        | 79         | 62%        | 25.2.2005 a 27.12.2005       |
| Fenel Serviços          | (1.154.265,00)        | 193        | 150        | 56%        | 3.1.2003 a 29.12.2005        |
| Patrícia Matalon        | 9.750,00              | 2          | 1          | 67%        | 8.7.2003 a 25.8.2004         |
| Hélio Laniado           | 42.150,00             | 2          | 0          | 100%       | 4.3.2004 e 15.6.2004         |
| <b>Total</b>            | <b>3.894.225,00</b>   | <b>133</b> | <b>63</b>  | <b>68%</b> |                              |
| <b>Estre Saneamento</b> | <b>(424.275,00)</b>   | <b>1</b>   | <b>12</b>  | <b>8%</b>  | <b>16.3.2005 a 10.5.2005</b> |
| <b>Banco Rendimento</b> | <b>(2.681.430,00)</b> | <b>51</b>  | <b>117</b> | <b>30%</b> | <b>4.2.2003 a 12.8.2005</b>  |

77. Segundo a tese acusatória, o Banco Rendimento e a Estre Saneamento atuariam como parceiros para quem pretendesse ganhar no mercado e a BCS Asset, a Alphastar e a Fenel Serviços, especialmente as duas primeiras, atuariam como parceiras para quem desejasse perder em operações no mercado de valores mobiliários.

78. A Figura 2, reproduzida a seguir<sup>19</sup>, resume os supostos envolvidos no Esquema “B”, cuja atuação individual será descrita nos parágrafos seguintes.

<sup>19</sup> Os valores informados na Figura 2 representam o consolidado dos resultados apresentados pelos comitentes nos mercados futuros de IND e DOL.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Esquema “B”: Felipe Neira Lauand – “Esquenta-esfria”

#### CRUZEIRO DO SUL CORRETORA DE MERCADORIAS

Luís Felipe Índio da Costa

*Omissão dolosa na intermediação de negócios que configuraram condições artificiais de demanda, oferta ou preço*

#### FELIPE NEIRA LAUAND

*Criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço*

#### CLIENTES COM PERDAS ARTIFICIAIS

##### BANCO RENDIMENTO

R\$ 18.119.498,50

Abramo Douek  
(Diretor Superintendente)

##### ESTRE SANEAMENTO

R\$ 575.800,00

Gisele Mara de Moraes  
(Sócia e Diretora Financeira)

*Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço*

#### CLIENTES COM GANHOS ARTIFICIAIS

##### FENEL SERVIÇOS

R\$ 2.080.740,25 e R\$ 1.888.990,00

BCS ASSET (*offshore* no Uruguai)  
Luís Octávio (Controlador)  
Flávio Rietmann (Vice-Pres. Conselho)  
R\$ 15.193.750,00 (consolidado)

ALPHASTAR (*offshore* em Delaware)  
Francisco Coelho (Presidente)  
Felipe Lauand (Vice)  
R\$ 10.851.836,00

##### BELMEQ ENGENHARIA

Luiz Mezavilla Filho (Presidente)  
R\$ 626.750,00

##### EDALBRÁS

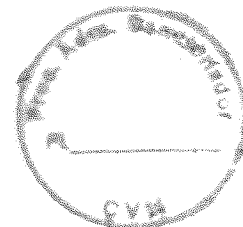
Ezra Harari (Diretor Administrativo-Financeiro)  
R\$ 866.802,25

Hélio Laniado  
R\$ 333.800,00

Patrícia Matalon  
R\$ 275.317,50

*Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço*

FIGURA 2. RESUMO DO ESQUEMA “B”



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.2.1. FENEL SERVIÇOS E FELIPE LAUAND

79. Como exposto anteriormente, Felipe Lauand era sócio da Fenel Serviços, detendo 98% de suas cotas. A Acusação narra a atuação da Fenel Serviços em dois períodos distintos, o primeiro entre janeiro de 2003 a julho de 2005 e o segundo de agosto a dezembro de 2005, cujos resultados revelaram significativa alteração no desempenho desta sociedade, conforme tabela a seguir.

TABELA 6. RESULTADO CONSOLIDADO DA FENEL SERVIÇOS

|              | Período 1           |            | Período 2             |            |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|
|              | Ajustes             | Sucesso    | Ajustes               | Sucesso    |
| <b>DOL</b>   | 1.570.980,25        | 74%        | (224.965,00)          | 16%        |
| <b>IND</b>   | 509.760,00          | 61%        | (1.664.025,00)        | 39%        |
| <b>Total</b> | <b>2.080.740,25</b> | <b>68%</b> | <b>(1.154.265,00)</b> | <b>56%</b> |

80. Tais resultados, segundo a Acusação, decorreriam de um esquema orquestrado por Felipe Lauand, sócio e transmissor das ordens da Fenel Serviços, que, em função de sua posição como operador, teria a possibilidade de manipular o registro de ordens e a especificação de negócios na CSCM, direcionando resultados para certos comitentes em detrimento de outros.

81. A fim de sustentar a tese acusatória, a área técnica destacou o fato de que apenas uma em cada cinco ordens da Fenel Serviços foi registrada antes de se iniciar a execução de seus negócios. Chamou a atenção igualmente para a concentração de contrapartes nos negócios realizados pela Fenel Serviços envolvendo o Banco Rendimento, a Alphastar, a Edalbrás e outros clientes da CSCM assessorados por Felipe Lauand.

82. Em relação ao segundo período de atuação da Fenel Serviços (agosto a dezembro de 2005), a Acusação sinalizou que os resultados negativos corresponderiam a resultados positivos de mesma magnitude obtidos pela Alphastar, investidora não residente que tinha Felipe Lauand como vice-presidente, conforme será exposto mais adiante neste relatório.

83. Na visão da SPS, os resultados positivos obtidos no primeiro período de atuação (janeiro de 2003 a julho de 2005) teriam sido “esfriados” no segundo período, com a transferência de recursos para o exterior.

84. A relação comercial entre a Fenel e a CSCM foi encerrada em 18.8.2006, por iniciativa da corretora, sob a justificativa de que Felipe Lauand não teria observado regras



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

e parâmetros de atuação da CSCM no que diz respeito ao recebimento, transmissão e alteração de ordens e que seu procedimento teria sido tomado sem conhecimento nem autorização da direção da CSCM.

85. Conforme relatado pela área técnica, em seu depoimento, Luís Felipe afirmou que a rescisão do contrato com a Fenel decorreu de achados de auditoria realizada pela BM&F<sup>20</sup>. Porém, ressaltou a Acusação que a referida auditoria foi concluída em 30.9.2003 e a rescisão do referido contrato ocorreu apenas em 18.8.2006, três anos depois, o que, para a SPS, seria um indício de que a conduta de Felipe Lauand não teria sido tomada “sem conhecimento nem autorização” da direção da CSCM.

### III.2.2. BCS ASSET, LUÍS OCTÁVIO E FLÁVIO RIETMANN

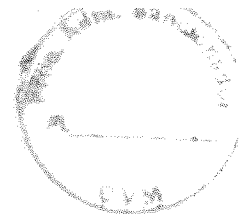
86. Consoante o apurado, a BCS Asset era uma sociedade de investimentos com sede em Montevideu, Uruguai, que atuava no mercado brasileiro de capitais com base na Resolução CMN 2689/2000. Foi registrada na CVM em 4.4.2002, como passageira da conta coletiva Itau Bank Ltd (Bahamas) e tendo o Banco Itaú S. A. como custodiante e representante legal. Seu registro foi cancelado, a pedido, em 20.10.2005.

87. A BCS Asset operou por meio da CSCM até 10.2.2005 e, de acordo com a sua ficha cadastral, estavam autorizados a emitir ordens em seu nome Luis Octávio, Flávio Rietmann e Felipe Lauand. Por sua vez, segundo a Acusação, o acompanhamento da execução e confirmação das ordens seria realizado por Francisco Alarcon Coelho Filho (“Francisco Coelho”), o qual mantinha contrato de trabalho com o Banco Cruzeiro do Sul S.A.

88. Da análise do horário do registro de ordens e da execução de negócios, a Acusação concluiu que a BCS Asset contaria com a facilidade de ter suas ordens registradas em momento que fosse possível a operadores da CSCM escolher negócios com resultado positivo já conhecido que lhe seriam atribuídos. Para viabilizar o direcionamento artificial de negócios, este comitente contaria “*sempre com a companhia de um ‘perdedor’ que parecia não se incomodar com isso, já que, embora instituição financeira [Banco Rendimento] dotada de área técnica para orientá-la, se conformava com resultados pífios e inversos aos da BCS Asset*”.

89. Desse modo, na visão da área técnica, as operações da BCS Asset, analisadas em conjunto, configurariam a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, pela prática de “esquenta-esfria”, por meio da qual a BCS Asset teria obtido ganhos

<sup>20</sup> Nos termos informados no relatório de inquérito, à época dos fatos, foi conduzida pela BM&F auditoria junto à CSCM, cujas conclusões restaram consignadas no Relatório de Auditoria Interna RAA de 30.9.2003 (fls. 63-77).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

recorrentes em operações com contratos futuros de IND e DOL, em contraposição a perdas sofridas pelo Banco Rendimento.

90. A partir de documentação obtida junto ao representante legal da BCS Asset, verificou-se que o detentor de 100% da participação societária na empresa, D.A.P.B., esteve envolvido, com outras empresas suas no Uruguai, em dois casos relacionados a práticas de lavagem de dinheiro<sup>21</sup>. Por sua vez, Luís Octávio e Flávio Rietmann eram, respectivamente, presidente e vice-presidente do conselho de administração da BCS Asset.

91. No entanto, em depoimento à CVM, Luís Octávio declarou que era acionista majoritário da BCS Asset, detendo direta ou indiretamente seu controle acionário. À luz de outras verificações realizadas, para a Acusação seria inequívoco que Luís Octávio era o dono da BCS Asset, ainda que tal fato não tenha sido informado ao representante legal da empresa.

92. Em seu depoimento, Luís Octávio sustentou que a BCS Asset seria uma espécie de *omnibus account*, na qual os investidores manteriam carteiras individuais e não um fundo de investimento nos moldes tradicionais. O *back office* e a contabilidade ficariam no Uruguai, onde seria realizada a distribuição das operações aos respectivos clientes.

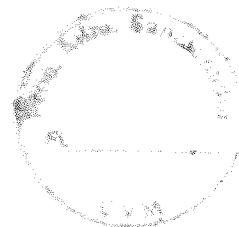
93. Para a Acusação, com base nos depoimentos dos operadores da CSCM não haveria respaldo para as declarações de que os clientes da BCS Asset seriam investidores, que atuariam de forma autônoma, transmitindo ordens individualmente à mesa de operações.

94. Desse modo, concluiu a Acusação que Luís Octávio e Flávio Rietmann, o primeiro na qualidade de proprietário e ambos na qualidade de dirigentes da BCS Asset, teriam realizado negócios em nome dessa sociedade que configurariam a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários. Por esse mesmo ilícito propôs-se, ainda, a responsabilização da BCS Asset.

✓✓

<sup>21</sup> Sobre os casos, a Acusação afirma que “O primeiro, nos anos 1990, sobre tráfico de armas promovido pelo então governo da Argentina, resultou em ordem de prisão para [C.M.], ex-presidente daquele país. Nesse caso, tiveram participação ativa as empresas Debrol S. A., Hayton Trade S. A. e Daforel S. A., todas de D. e de sua esposa. O segundo caso, bem mais recente, apontou [L.B.], tesoureiro do Partido Popular espanhol, como culpado por desvio de dinheiro e evasão de divisas, valendo-se para tal da Tedesul S. A., empresa de D.”.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.2.3. ALPHASTAR E FRANCISCO COELHO

95. Segundo informações levantadas pela SPS, a Alphastar era uma empresa de investimentos com sede em Delaware, EUA, que atuou no mercado brasileiro de capitais com base na Resolução CMN 2689/2000. Foi registrada na CVM em 21.2.2005, tendo o Deutsch Bank S. A. – Banco Alemão como representante legal até 26.7.2007. A empresa foi criada em 18.6.2004, tendo Francisco Coelho como presidente e Felipe Lauand como vice-presidente.

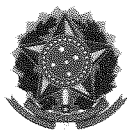
96. A Alphastar começou a operar pela CSCM 15 dias após a última operação realizada pela BSC Asset por meio daquela corretora. A Acusação sustentou que a atuação de ambas consubstanciaria uma espécie de produto oferecido pela CSCM para quem desejasse “esfriar” recursos, isto é, quem desejasse perder dinheiro artificialmente em operações no mercado de valores mobiliários.

97. Entre fevereiro e dezembro de 2005, a Alphastar auferiu resultados positivos de R\$ 10.851.836,00 em ajustes positivos nos mercados futuros de DOL e IND, sendo que 98,5% das ordens registradas em seu nome foram especificadas tardiamente, após 17h30. Afirmou a Acusação que “[a] *especificação tardia, e o consequente conhecimento do resultado das operações no mercado, permitiu o casamento perfeito entre operação e comitente, quando o objetivo era valer-se do mercado de valores mobiliários para transferência de recursos entre as partes*” (item 430).

98. O presidente da Alphastar, Francisco Coelho, foi funcionário do Banco Cruzeiro do Sul entre 1.4.2002 e 17.7.2006. Embora seu nome constasse como transmissor na maioria das ordens da Alphastar, questionado pela CVM, negou ter operado na CSCM em favor de qualquer cliente. Contudo, um dos operadores da mesa da corretora declarou que Francisco Coelho seria o responsável pelos investidores estrangeiros, recepcionando ordens para a Alphastar. Francisco Coelho afirmou ter relacionamento profissional e social com Felipe Lauand apenas dentro do Banco onde ambos trabalhavam. Este, por seu turno, declarou que ambos treinariam juntos na mesma academia por um tempo e que Francisco lhe teria indicado um clube de tiro.

99. Com base na análise das operações e das ordens da Alphastar e nos vínculos interpessoais com Felipe Lauand, a Acusação concluiu pela responsabilização de Francisco Coelho pela criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço de valores mobiliários.

✓✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.2.4. BANCO RENDIMENTO E ABRAMO DOUEK

100. O Banco Rendimento negociou contratos futuros de DOL em 599 pregões entre 3.1.2003 e 27.12.2005, obtendo um resultado negativo de R\$ 15.438.068,50 e uma taxa de sucesso de 25% em ajustes do dia, resultado que, segundo a Acusação, seria altamente improvável<sup>22</sup>. No mercado de IND, atuando entre 4. 2.2003 e 12.8.2005, a taxa de sucesso em 169 pregões foi de 30% com resultado financeiro negativo de R\$ 2.681.430,00, resultado considerado igualmente improvável pela área técnica, especialmente considerando patrimônio e lucro líquidos do Banco Rendimento, de R\$ 47,3 milhões e R\$ 18,2 milhões, respectivamente, conforme as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2002, ano anterior ao início das operações analisadas neste processo.

101. O Diretor Superintendente do Banco Rendimento à época dos fatos, Abramo Douek, informou em depoimento à CVM que cerca de 80% das receitas do banco seriam provenientes de operações no mercado de câmbio, especificamente importação de papel moeda e distribuição no mercado brasileiro.

102. Afirmou, ainda, que o Banco Rendimento deteria uma posição em câmbio que variava de USD 50 a 120 milhões e que, em razão disso, seriam mantidas posições de *hedge* sobre câmbio e taxa de juros no mercado futuro da BM&F. De acordo com Abramo Douek – que afirmou ser a instância máxima de acompanhamento de todas as operações, a quem seria enviado um relatório diário – as posições de *hedge* seriam definidas por um comitê financeiro que se reunia semanalmente e as ordens seriam enviadas para Felipe Lauand ou quem trabalhasse com ele na CSCM.

103. Sobre o montante da posição em câmbio mantida pelo banco, a Acusação apontou que, com base em documentação solicitada pela CVM, os valores oscilaram entre USD 9,8 milhões como maior valor de posição comprada (em 19.9.2005) e USD 3,9 milhões como maior valor de posição vendida (em 12.5.2003), o que não coincidiria com os valores declarados por Abramo Douek.

104. Quanto ao relacionamento com a CSCM, afirmou que, quando ingressou no Banco Rendimento em 2001, este já operaria por intermédio dessa corretora e que

<sup>22</sup> Conforme a Acusação, “a probabilidade de sofrer ‘ajustes do dia’ negativos em até 446 pregões, em um universo de 593 (desprezados os seis de resultado zero), calculada segundo a fórmula da distribuição binomial, é de três em cada um undecilhão, um número composto com 36 zeros. A avaliação do desempenho do Banco Rendimento adquire contornos ainda mais incríveis quando se considera que, dos 599 pregões em que operou, 148 foram exclusivamente com day-trades e, nesse caso, sua taxa de sucesso caiu para 9%, pois perdeu em 134 desses pregões. O prejuízo consequente foi de R\$ 4.822.450,00, número que, conforme afirmado, reflete o resultado apenas dos dias em que houve day-trade puro, desprezando-se os pregões em que houve compras e vendas, mas com quantidades diferentes de contratos. Mais uma vez recorrendo à distribuição binomial, vê-se que a probabilidade da ocorrência desse desempenho é inferior a um em dez setilhões (10<sup>25</sup>)” (itens 289 e 290).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

conhecia Felipe Lauand do Banco Cidade, onde teriam trabalhado juntos. Felipe Lauand, em depoimento, declarou que Abramo Douek teria sido “seu primeiro patrão”, que o teria contratado para ser estagiário no Banco Cidade.

### III.2.5. EDALBRÁS E EZRA HARARI

105. Segundo a tese acusatória outro comitente beneficiado no “Esquema B” seria a Edalbrás, cujo relacionamento com o Banco Rendimento teria chamado especial atenção da área técnica. Conforme apurado, o diretor responsável pela área administrativo-financeira e pelos investimentos da Edalbrás era Ezra Harari<sup>23</sup>.

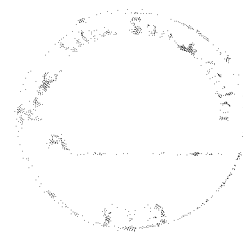
106. Em esclarecimentos prestados à CVM, Abramo Douek, diretor do Banco Rendimento, declarou que conhecia a Edalbrás e também Ezra Harari, cliente do Banco e cujo pai foi seu patrão no Banco Cidade. Também nesse sentido, Ezra Harari reconheceu que mantinha relacionamento com Abramo Douek e com outro diretor do Banco Rendimento, C.A. Ressaltou-se, ainda, que do “Parecer sobre o Cliente” constava a seguinte observação: “*cliente apresentado por um banco cliente como uma boa empresa que opera visando fazer hedge de suas operações*” (fls. 793).

107. No que diz respeito às operações realizadas por este comitente no mercado futuro de DOL, verificou-se que a Edalbrás atuou em 56 pregões, no período de 5.2 a 19.9.2003, obtendo um resultado positivo de R\$ 866.802,25<sup>24</sup> e uma taxa de sucesso de 77%, sendo que nos 21 pregões em que realizou exclusivamente *day-trades*, ganhou em 19 (taxa de sucesso de 90%) e “lucrou” R\$ 454.250,00. Os pregões em que houve indistintamente compras e vendas, mas não em quantidades iguais, foram 13, com taxa de sucesso de 100% e resultado financeiro positivo de R\$ 398.617,00 em “ajustes do dia”.

108. Segundo a Acusação, esse padrão de negociação da Edalbrás não se coadunaria com a justificativa apresentada por Ezra Harari para a realização de tais operações, qual seja, a proteção contra as oscilações de câmbio, haja vista a atividade da empresa envolver a importação de produtos. A área técnica destacou, no entanto, que nos 22 pregões restantes, o padrão de negociação foi diferente, visto que a Edalbrás realizou, exclusivamente, compras ou vendas, atuação que, na visão da SPS, seria compatível com o objetivo de *hedge*.

<sup>23</sup> Em seu depoimento, Ezra declarou “*ser o responsável pela área administrativo-financeira e, portanto, ser o responsável pelos investimentos da empresa*” e que “*não havia outra pessoa na Edalbrás com autonomia para realizar tais operações*” (fls. 2624-2629).

<sup>24</sup> O resultado positivo auferido pela Edalbrás em todo o período representaria cerca de 29% do patrimônio líquido da empresa no fim de 2002. A Acusação destacou que a Edalbrás, nesse exercício, fechou com prejuízo líquido de R\$ 2.555.760,92, valor que os resultados com DOL teriam amortizado em 34%.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

109. Destacou-se, ainda, que a Edalbrás também operou no mercado de DOL pela Concórdia S/A CVMCC, entre 13.11.2003 e 22.12.2005, sempre de forma unidirecional, alcançando resultado financeiro positivo de R\$ 1.971,75 em 44 pregões e taxa de sucesso de 50%.

110. A fim de suportar as suas conclusões, a Acusação chamou a atenção para as seguintes circunstâncias: (i) as ordens referentes aos negócios realizados a partir do pregão de 20.5.2003 teriam sido registradas após todos as operações serem executadas; (ii) a Edalbrás operou sempre acompanhada do Banco Rendimento, da BCS Asset ou da Fenel Serviços; e (iii) além de atuarem nos mesmos pregões, tais comitentes realizaram negócios diretos entre si, totalizando 21 operações, sendo 7 delas realizadas após o encerramento do horário normal de pregão (*after-hours*)<sup>25</sup>.

111. Diante desses elementos, concluíram SPS e PFE que o sucesso das operações da Edalbrás teria como causa o direcionamento artificial de “bons negócios” em favor desse comitente e, por outro lado, a assunção pelo Banco Rendimento das operações com resultados negativos.

### III.2.6. BELMEQ ENGENHARIA E LUIZ MEZAVILLA FILHO

112. Ainda no que diz respeito aos supostos beneficiários do “Esquema B”, a Acusação identificou relação entre as operações realizadas pelo Banco Rendimento e a Belmeq Engenharia.

113. A partir disso, apurou-se que Luiz Mezavilla Filho, presidente e titular de 99,99% das cotas da Belmeq Engenharia, além de pessoa autorizada a emitir ordens, era cunhado de L.P.M.C., que, por sua vez, trabalhava no Banco Cruzeiro do Sul, era cunhado de Flávio Rietmann e, até agosto de 2004, havia trabalhado no Banco Rendimento. Outro elemento a revelar a suposta relação entre estes comitentes seria a informação constante do “Parecer sobre o Cliente” de que a Belmeq teria sido apresentada à CSCM pelo próprio Banco Rendimento.

114. A empresa atuou exclusivamente em 19 pregões negociando contratos futuros de DOL entre janeiro e setembro de 2003, sempre por intermédio da CSCM e tendo Felipe Lauand como assessor. Ainda no que diz respeito às operações da Belmeq Engenharia, verificou-se alta incidência de participação da sociedade em negócios diretos intermediados pela CSCM, sendo 14 operações no total, as quais teriam como contraparte

<sup>25</sup> Segundo apurado pela Acusação, os negócios diretos trouxeram “ajustes do dia” positivos no valor de R\$ 111.981,75 para a Edalbrás (item 356 do relatório de inquérito).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

em 12 delas o Banco Rendimento e nas demais a BCS Asset. Tais negócios diretos resultaram em ajustes do dia positivos no montante de R\$ 116.744,00.

115. A título de exemplo do *modus operandi* supostamente adotado pela mesa de operações da CSCM de São Paulo, a Acusação fez referência ao pregão de 14.7.2003, em que teriam sido executadas 72 operações, sendo que 38 teriam apresentado ajuste do dia positivo (taxa de sucesso de 53%), o que, na visão da SPS, estaria dentro da normalidade de mercado.

116. No entanto, ao serem distribuídos os negócios entre Fenel Serviços, Edalbrás, Banco Rendimento e BCS Asset tal equilíbrio teria sido desfeito, visto que boa parte dos negócios com resultado negativo teria sido atribuída ao Banco Rendimento, que, por essa razão, teria suportado perda de R\$ 168.500,00.

117. Em vista de tais evidências, a área técnica concluiu que muito embora a ficha cadastral deste investidor informasse que seus negócios teriam por objetivo “*complementar a sua gerencia de caixa e ou passivos e ativos ligados a moeda estrangeira*”, a sua intenção ao negociar seria “esquentar” dinheiro, realizando negociações que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

### III.2.7. PATRÍCIA MATALON

118. Patrícia Matalon, uma das clientes da CSCM assessorada por Felipe Lauand, declarou à CVM que desconhecia totalmente as operações a ela atribuídas e alegou nunca ter sido apresentada à CSCM e desconhecer Felipe Lauand, embora este fosse o assessor apontado em suas ordens. Ainda assim, apresentada à Patrícia Matalon a sua ficha cadastral na corretora, reconheceu tanto a sua assinatura como a grafia das informações preenchidas no documento.

119. A Acusação apurou que a liquidação financeira das operações teria ocorrido em conta de titularidade de Patrícia Matalon no Banco Safra<sup>26</sup>. Quanto ao montante resultante de tais negócios, a própria acusada reconheceu em depoimento que os valores eram “*substancialmente maiores do que sua movimentação habitual*” (fls. 2748-2752).

<sup>26</sup> Nos termos relatados pela Acusação, questionada “*se essa era uma conta da qual ela era titular, individual ou conjuntamente, tendo ela respondido que era uma conta da qual ela era a única titular (...) Ainda a respeito da conta no Banco Safra, Patrícia Matalon disse que não se recordava se alguém, além dela, tinha a possibilidade de movimentar essa conta, a qual, até a data de seu depoimento, 26.09.2012, ainda era de seu uso pessoal. Perguntou-se, então, a ela se os créditos efetuados nessa conta podem se referir a eventual liquidação de operações com câmbio, tendo ela dito que ‘pode até ser, mas que não se recorda’.*” (item 327 do relatório de inquérito).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

120. No que diz respeito a eventuais vínculos com outras pessoas investigadas no presente processo, Patrícia Matalon afirmou conhecer Hélio Laniado “*do tempo em que trabalhava com câmbio paralelo*”<sup>27</sup> e Ezra Harari apenas de nome.

121. Seu padrão de atuação seria semelhante ao dos clientes de Marco Alho, com predominância de operações *day-trade*. Das 39 ordens especificadas em seu nome na CSCM, 18 foram registradas após o término do pregão e em 31 delas o registro ocorreu após a execução total das operações. Outra circunstância destacada pela Acusação diz respeito ao fato de que sempre que operou, Patrícia Matalon teve a companhia do Banco Rendimento e da BCS Asset, os quais atuaram nos mesmos mercados e com as mesmas séries.

122. A Acusação afirmou que “*Patrícia Matalon realizou a façanha de ganhar em 20 de 23 day-trades, lucrando R\$ 275.317,50 em mercados que só viria a saber do que se tratavam oito anos depois*”<sup>28</sup>. *Tal sucesso tem explicação lógica quando se verificam os horários de execução de seus negócios, em confronto com os horários de registro de suas ordens. Ela teve atribuídos em seu nome negócios que já haviam sido realizados e cujo resultado já era conhecido*” (item 331).

123. Desse modo, de acordo com a Acusação, Patrícia Matalon, “*por iniciativa própria ou por omissão dolosa, teria contribuído para a realização de negociações que configuraram a ocorrência de condições artificiais de demanda*” (item 332).

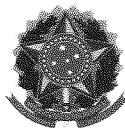
### III.2.8. HÉLIO LANIADO

124. Hélio Laniado, outro cliente assessorado por Felipe Lauand, cadastrou-se na CSCM em 23.9.2003<sup>29</sup> e operou entre outubro de 2003 e agosto de 2004 realizando exclusivamente *day-trades*, as quais resultaram em ajustes do dia positivos no montante de R\$ 333.800,00 e taxa de sucesso de 74%. As operações supostamente irregulares objeto deste processo foram as únicas realizadas por ele em mercados de bolsa no triênio 2003-2005.

<sup>27</sup> Segundo a Acusação, Patrícia Matalon e Hélio Laniado “*foram indiciados, dentre outros, pela remessa irregular de divisas para o exterior por meio do Banestado – Banco do Estado do Paraná, em inquérito conduzido pelo Ministério Público Federal, na ‘Operação Zero Absoluto’*” (item 322 do relatório de inquérito).

<sup>28</sup> Em depoimento à CVM, Patricia Matalon afirmou em 26.09.2012 que só passou a conhecer os mercados futuros da BM&F em razão de um curso que estava fazendo.

<sup>29</sup> Sua ficha cadastral foi recepcionada por Flávio Rietmann, “Procurador”, e Felipe Lauand, “Assessor”. O “Parecer Sobre o Cliente” anexo à ficha cadastral foi assinado por Felipe Lauand, como Gerente.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

125. Em relação ao padrão de negociação desse investidor, a área técnica sustentou que a realização de *day-trades* seria incompatível com o conceito de *hedge*, motivo apontado por Hélio Laniado para realizar as operações aqui descritas.

126. Sempre que operou, Hélio Laniado teve a companhia da BCS Asset, atuando nos mesmos mercados e com as mesmas séries. Já o Banco Rendimento esteve presente, operando no mesmo mercado, com as mesmas séries, em 15 dos 27 pregões em que Hélio Laniado atuou. Das 66 ordens enviadas em seu nome na CSCM, 56 delas foram registradas após a execução total dos negócios e outras 9 foram registradas quando parte dos negócios já havia sido realizada.

127. No que diz respeito a eventuais vínculos com pessoas ligadas à CSCM, a Acusação relatou que, segundo depoimento dos envolvidos, Hélio Laniado manteria um relacionamento pessoal de cerca de vinte anos com Luís Felipe e Luís Octávio e também se relacionaria socialmente com Flávio Rietmann.

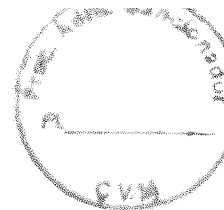
128. Com base nestes elementos e considerando, ainda, os horários de registro de ordens e execução de negócios, SPS e PFE concluíram que o sucesso das operações atribuídas a Hélio Laniado decorreria do fato de que, ao tempo da especificação das ordens, o resultado dos negócios já era conhecido, sendo direcionadas ao comitente as melhores operações. Para que esse direcionamento fosse possível, valer-se-ia de outro comitente disposto a perder (“esfriar”) dinheiro, que teria negociado concomitantemente a Hélio Laniado, em operações assessoradas por Felipe Lauand.

### III.2.9. ESTRE SANEAMENTO E GISELE MARA DE MORAES

129. A Acusação sustentou que Estre Saneamento teria procurado “esfriar” recursos entre março e maio de 2005, sofrendo perdas artificiais em operações com contratos futuros de DOL e IND intermediados pela CSCM, com taxa de sucesso consolidada de 11%, média de ganhos de R\$ 3.875,00 e média de perdas de R\$ 35.503,13. O montante perdido de R\$ 430.267,10 representaria 8% do capital social e 35% do lucro líquido da empresa no exercício de 2005.

130. Grande parte das ordens registradas em seu nome foi cancelada (83% do total), sendo que todas essas ordens apresentavam quantidade igual a zero, o que, na visão da área técnica, demonstraria que a quantidade só era preenchida após a realização das operações. Em relação às ordens executadas, verificou-se que metade delas foi registrada após a realização total ou parcial dos negócios.

131. Adicionalmente, o horário de registro das ordens era muito próximo ou idêntico para os mesmos mercados e séries das ordens da Alphastar, que esteve presente em todos os pregões e mercados nos quais a Estre Saneamento atuou.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

132. De acordo com a ficha cadastral da sociedade, Gisele Mara de Moraes (“Gisele Moraes”) era detentora de 63% das cotas da Estre Saneamento e também sua Diretora Financeira, sendo uma das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome da empresa.

133. Ao ser questionada pela CVM acerca da razão que teria levado a Estre Saneamento a operar pela CSCM, Gisele Moraes declarou ser amiga pessoal de Luís Octávio há anos e ter como companheiro à época dos fatos Francisco Coelho, funcionário do Banco Cruzeiro do Sul e presidente da Alphastar, justamente a *offshore* à qual estariam relacionadas as perdas suportadas pela Estre Saneamento. Ainda no que diz respeito a vínculos mantidos com pessoas ligadas à corretora e ao Banco Cruzeiro do Sul, afirmou que convivia socialmente com Flávio Rietmann e com L.P.M.C., cunhado de Luiz Mezavilla.

134. Quanto às operações realizadas, alegou que “*falava com várias pessoas na CSCM, que indicavam os investimentos, sob orientação de Francisco Coelho, embora a decisão fosse sempre dela*” e que, diante dos prejuízos suportados pela Estre Saneamento, seria tranquilizada por funcionários da CSCM, os quais afirmariam serem normais esses resultados.

135. Muito embora inicialmente tenha negado aconselhar Gisele Moraes a respeito de investimentos no mercado futuro, posteriormente, reinquirido a manifestar-se, Francisco Coelho reconheceu ter feito sugestões à acusada, tendo ressaltado, no entanto, que não seria responsável por orientar os investimentos da Estre Saneamento.

136. Apurou-se, ainda, que para liquidar as operações realizadas no mercado futuro, a sociedade mantinha conta corrente no Banco Cruzeiro do Sul, a partir da qual eram realizadas transferências para conta mantida na CSCM, sendo que, após cada pregão, era realizada a correspondente transferência, de modo que o saldo fosse mantido sempre zerado. Para a Acusação, essa movimentação demonstraria que a diretora financeira da sociedade tinha meios de acompanhar diariamente a evolução de seus investimentos.

137. Com base em tais evidências, SPS e PFE concluíram que as perdas em ajustes do dia suportadas pela Estre Saneamento estariam relacionadas aos ganhos da Alphastar, a qual, por sua qualidade de investidora não residente, teria a facilidade de remeter para o exterior os valores levantados a partir da transferência consentida de recursos, conforme observado em sua atuação concomitante com o Banco Rendimento e com a Estre Saneamento, prática que configuraria a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.3 ESQUEMA “C”: CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS ENVOLVENDO GLOBAL TREND, LÚCIO FUNARO E TELETRUST

138. No período de 2003 a 2005, identificarem-se operações realizadas pela Global Trend no mercado futuro de DOL, as quais teriam resultado em ajustes do dia positivos no montante de R\$ 2.383.290,50 e uma taxa de sucesso de 81%. Segundo, a acusação tal desempenho se deveu, em grande parte, aos negócios realizados pela Global Trend em sete pregões específicos entre 29.3 e 28.4.2005, quando, operando com duas séries diferentes em cada pregão, obteve 100% de “taxa de sucesso” e ganhou R\$ 1.940.190,00.

139. Neste grupo de operações, a Acusação sustentou ter havido transferências de recursos da Teletrust para a Global Trend e da Global Trend para Lúcio Funaro.

140. Global Trend era investidor não residente com sede em Delaware, EUA. Conforme documentação anexa à ficha cadastral da Global Trend na CSCM (fls. 1201-1240), seu único acionista era a K.B.C., sociedade sediada nos EUA, cujo presidente era Sérgio Guaraciaba Martins Reinas (“Sérgio Guaraciaba”), que também era procurador e a única pessoa autorizada a transmitir ordens para a Global Trend, tendo inclusive assinado a referida ficha cadastral, a qual indicava Felipe Lauand como assessor da Global Trend na corretora.

141. Sérgio Guaraciaba afirmou, em depoimento, que conhecia Felipe Lauand, de mercado e que tinha relacionamento profissional com ele, além de conhecer Flávio Rietmann, Superintendente Executivo da CSCM e vice-presidente do Conselho de Administração da BCS Asset, de quando foi cliente do Banco Cruzeiro do Sul.

142. A Teletrust era controlada por Jorge Gurgel Fernandes Neto (“Jorge Gurgel”), que fora apontado como sócio-gerente e pessoa autorizada a transmitir ordens em sua ficha cadastral na CSCM, datada de 28.3.2005. Sergio Guaraciaba, em depoimento à CVM, disse que a Teletrust foi sua cliente em outra corretora e que conhecia Jorge Gurgel, com quem teve relacionamento profissional. Disse também que quem transmitia ordens para a Teletrust era Jorge Gurgel.

143. A Figura 3, a seguir, esquematiza os supostos envolvidos no Esquema “C”, bem como os valores apontados pela Acusação.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Esquema “C”: “esquenta-esfria” entre outros comitentes

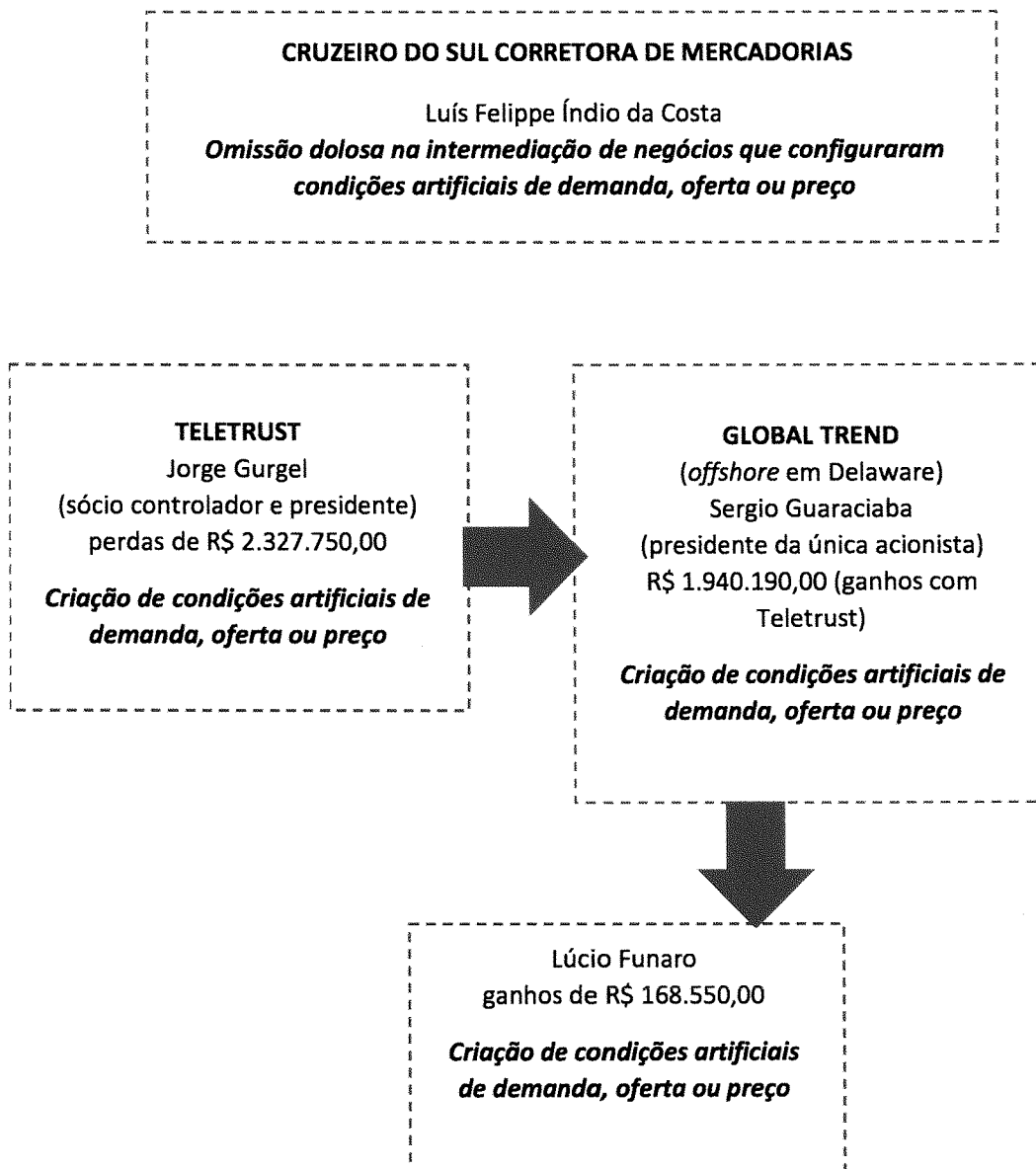
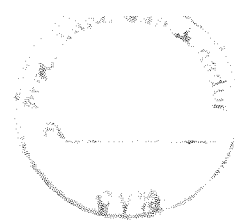


FIGURA 3. RESUMO DO ESQUEMA "C"



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.3.1. GLOBAL TREND E LÚCIO FUNARO

144. No que diz respeito à suposta ligação entre os negócios de Lúcio Funaro e Global Trend, a Acusação elencou 7 operações *day-trade* em contratos futuros na BM&F em que há atuação conjunta desses comitentes, em relação às quais se identificou coincidência nos horários de registro de ordens e de execução de negócios, bem como a existência de negócios executados diretamente entre os investidores. Os resultados das operações de Lúcio Funaro são apresentados na tabela abaixo.

TABELA 7. OPERAÇÕES DE LÚCIO FUNARO

| Data      | Mercado/Série | Compra | Venda | Ajuste     | Ganhos | Perdas |
|-----------|---------------|--------|-------|------------|--------|--------|
| 28.3.2005 | DOL MAI 5     | 100    | 100   | 20.000,00  | 1      | 0      |
| 28.3.2005 | DOL ABR5      | 100    | 100   | 30.000,00  | 1      | 0      |
| 26.4.2005 | DOL MAI5      | 100    | 100   | 37.500,00  | 1      | 0      |
| 27.4.2005 | DOL MAI5      | 100    | 100   | 25.000,00  | 1      | 0      |
| 30.5.2005 | IND JUN5      | 45     | 45    | 36.300,00  | 1      | 0      |
| 30.5.2005 | DOL JUN5      | 100    | 100   | 20.000,00  | 1      | 0      |
| 30.5.2005 | DOL JUL5      | 100    | 100   | (250,00)   | 0      | 1      |
| Total     |               |        |       | 168.550,00 | 6      | 1      |

145. Analisando as operações das duas partes indicadas, a Acusação apontou também que o registro de ordens após a realização de negócios e os preços médios melhores, em regra, eram destinadas para Lúcio Funaro.

146. Quanto à atuação destes investidores por intermédio da CSCM, verificou-se que Lúcio Funaro abriu sua conta em 28.3.2005 e Teletrust em 1.4.2005, o que, na visão da área técnica, seria um indício de que haveria uma correlação entre as operações realizadas por estes investidores no mercado futuro. Nesse sentido, enquanto a Teletrust buscaria "esfriar" dinheiro, Lúcio Funaro queria "esquentar" e, para tal, teriam se associado à Global Trend, investidor gerido por Sérgio Guaraciaba, que teria assumido posição contrária.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

147. Lúcio Funaro afirmou em depoimento que era amigo de Sérgio Guaraciaba e este, por seu turno, disse que conhecia aquele, há muito tempo, de mercado, embora com "baixo grau de relacionamento".

148. A Acusação apurou que Sérgio Guaraciaba foi sócio da G.E.P. entre 26.10.2004 e 09.01.2008, empresa que tinha sede no mesmo endereço da C.F.M., empresa de propriedade de Lúcio Funaro. Sustentou, então, que o relacionamento entre Lúcio Funaro e Sérgio Guaraciaba, evidenciado por suas operações concomitantes, seria muito mais forte do que eles declararam.

### III.3.2. GLOBAL TREND E TELETRUST

149. Na visão da acusação, haveria forte correlação entre a atuação da Global Trend e da Teletrust no mercado de DOL entre 29.3.2005 e 28.4.2005, período em que a primeira obteve os maiores resultados em ajustes do dia, conforme descrito no item 138 acima.

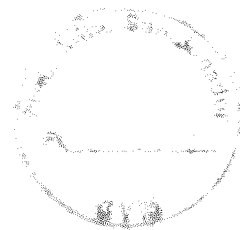
150. Com efeito, ressaltou-se que, de 2003 a 2005, a Teletrust teria operado *“somente nos sete pregões em que a Global Trend mais lucrou, negociando com as mesmas séries que esta, também com grande quantidade de contratos”*. Ao contrário da Global Trend, a Teletrust sofreu perdas de R\$ 2.327.750,00 no mercado de DOL, com taxa de sucesso de 0%.

151. De acordo com a área técnica, a transferência de recursos teria se operado por meio da especificação sistemática de operações perdedoras à Teletrust e de operações ganhadoras à Global Trend quando do registro das ordens, o qual era realizado após o conhecimento do resultado dos negócios já executados.

152. Conforme informado no “Parecer sobre o Cliente”, a Teletrust teria passado a operar por intermédio da CSCM a partir de indicação de outra corretora, por meio da qual essa sociedade também operaria, contando com o assessoramento de Sérgio Guaraciaba. Segundo depoimento prestado por Jorge Gurgel, Sérgio Guaraciaba teria indicado Felipe Lauand para atuar como assessor da Teletrust no âmbito da CSCM.

153. O diretor da Teletrust acrescentou, ainda, que se transferiu de corretora, passando a atuar pela CSCM, quando *“ao perguntar ao pessoal da [L.] se eles desejavam continuar a fazer o que vinham fazendo, estes disseram que era bom operar por outro lugar, indicando então a Cruzeiro do Sul”*.

154. Quanto às decisões de investimento, muito embora Jorge Gurgel tenha afirmado inicialmente que era ele o responsável pelas ordens transmitidas à CSCM, quando questionado sobre a execução da suposta estratégia utilizada nas operações analisadas, o acusado declarou que *“era gerenciada pela [L.] e pela Cruzeiro do Sul, já que ele não conhecia bem esses mercados, não tendo inclusive operado neles como pessoa física; que*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*mal comparando, era como se fosse um administração de recursos; que os seus interlocutores principais eram Felipe Lauand e Sérgio Reinas; que a Laeta e a Cruzeiro do Sul tinham total discricionarietà” (fls. 3234-3238).*

155. Ainda no que diz respeito à estratégia de investimento, sustentou que as operações realizadas no mercado futuro teriam por objetivo o *hedge* da carteira de ações detida pela Teletrust, composta exclusivamente de ações de “teleoperadoras”.

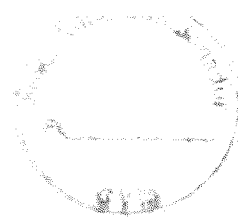
156. No entanto, diante das características desses negócios, a Acusação concluiu que a atuação da sociedade no mercado futuro de DOL não teria por objetivo a proteção da carteira de ativos, mas sim a transferência de recursos à Global Trend, investidor estrangeiro apto a “esfriar” recursos.

### III.4 ESQUEMA “D”: PRÁTICA NÃO EQUITATIVA CONTRA FUNDOS DE PENSÃO

157. A BCS Asset e a Alphastar, como descreveu a Acusação, além de participarem do Esquema “B”, também teriam sido beneficiadas na especificação de negócios em detrimento de fundos exclusivos cujos cotistas eram entidades de previdência complementar, a saber, Nucleos, Prece e Postalis.

158. Para sustentar esta tese, a Acusação apresentou o seguinte conjunto de indícios:

- a. “Flagrante improbabilidade” de ocorrência dos resultados positivos e dos resultados negativos dos comitentes indicados, especialmente as recorrentes perdas dos investidores institucionais, dada a sua gestão profissional;
- b. Um número significativo de ordens da BCS Asset e da Alphastar foi cancelado (78%), o que sugeriria que a abertura destas ordens estaria desvinculada da intenção de realizar tais negócios, os quais seriam executados à espera da definição do resultado para que, então, fosse especificado o seu beneficiário;
- c. Foram abertos pares de ordens de compra e de venda para fundos que sequer poderiam fazer *day-trade* por restrição legal, sendo que tais ordens indicavam a quantidade zero, a ser alterada posteriormente, o que, na visão da Acusação, indicaria que este preenchimento só ocorreria após se ter o conhecimento dos negócios efetivamente realizados;
- d. Especificação de comitentes em horários idênticos ou muito próximos entre os fundos e as *offshores* BCS Asset e Alphastar;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

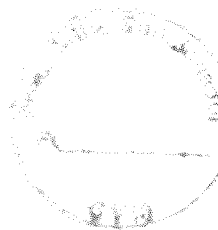
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- e. Ordens registradas em horário posterior ao início da execução ou, então, da execução total dos respectivos negócios (“ordens atrasadas”);
- f. Atuação em períodos coincidentes com os das partes que apresentaram resultados opostos e, para os que operaram também em períodos em que a outra parte não esteve presente, os resultados apresentados foram totalmente distintos dos períodos em que ocorreram as operações supostamente irregulares;
- g. Ausência de fundamento econômico para as operações quando os acusados foram questionados a respeito, ou, então, contradições entre as razões apresentadas e as operações que foram efetivamente realizadas;
- h. Vínculos interpessoais entre os comitentes ou entre estes e os operadores.

A Figura 4, reproduzida a seguir, esquematiza os supostos envolvidos no Esquema “D”, bem como os valores apontados pela Acusação.

*[Assinatura manuscrita]*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Esquema “D”: “Operação com seguro” contra fundos de pensão

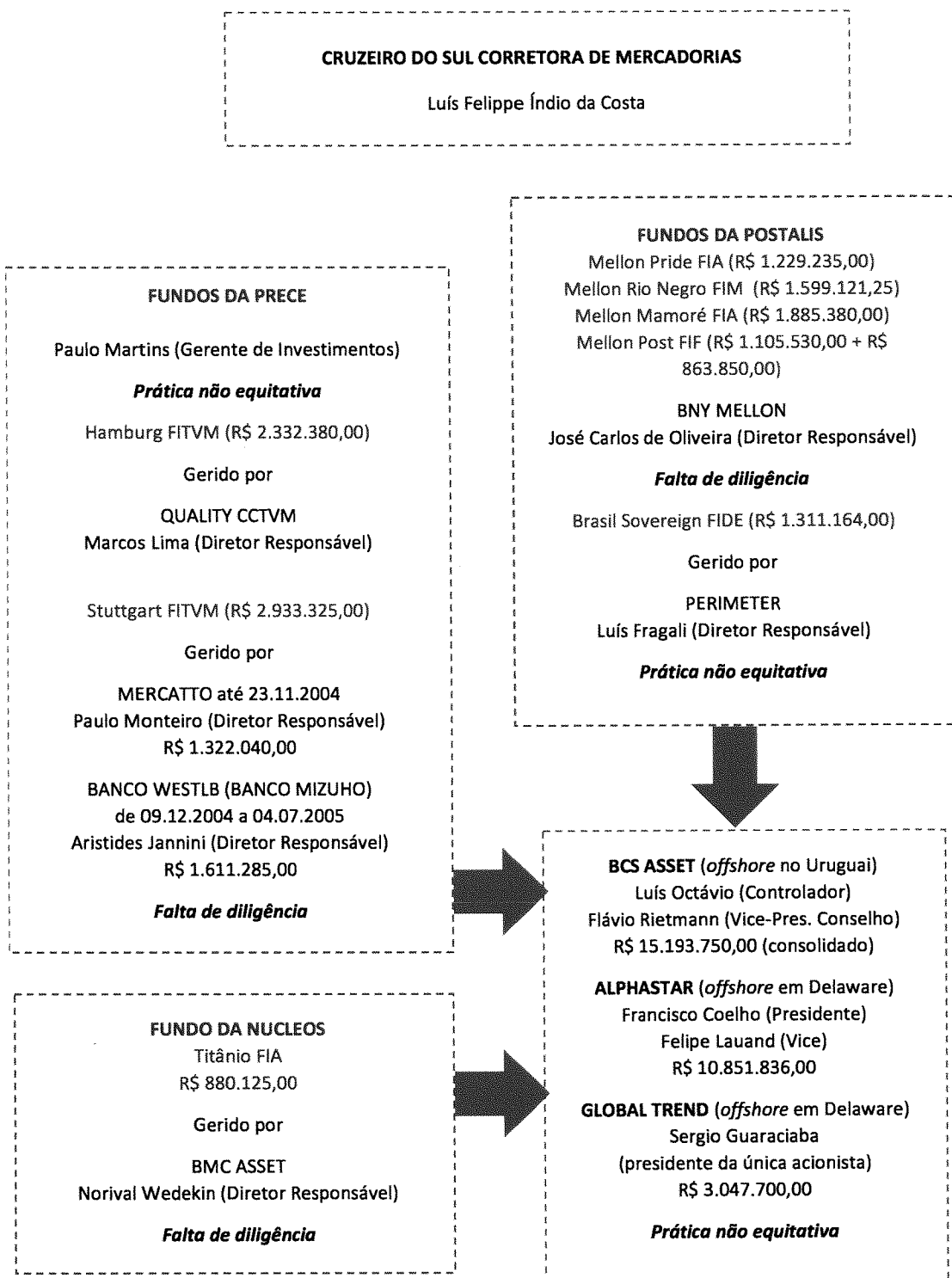
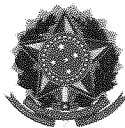


FIGURA 4. RESUMO DO ESQUEMA "D".



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.4.1. BMC DTVM E NORIVAL WEDEKIN

159. O Titânio Fundo de Investimento em Ações (“Titânio FIA”), tinha como cotista o Nucleos. A partir de 27.1.2005, sua administradora e encarregada pela gestão era a BMC Assset Management DTVM (“BMC DTVM”), que tinha como “*diretor responsável pela gestão e supervisão dos recursos de terceiros*” Norival Wedekin, identificado pela Acusação como o transmissor de todas as ordens do Titânio FIA que são objeto do presente processo.

160. Nos pregões em que operou, entre 12.5.2005 e 18.7.2005<sup>30</sup>, o Titânio FIA sempre foi acompanhado pela Alphastar, operando pela CSCM nos mesmos pregões e com as mesmas séries, tendo apresentado resultados diametralmente opostos – perdas de R\$ 879.525,00 para o fundo (taxa de sucesso de 20%) e ganhos de R\$ 913.840,00 para a Alphastar (taxa de sucesso de 80%).

161. Assim, a Acusação concluiu que o Titânio FIA teria funcionado como uma espécie de “segurador” para a Alphastar, assumindo os piores negócios e deixando para essa investidora os melhores, permitindo-lhe lucrar à custa dos prejuízos que teria assumido.

162. A área técnica pontuou, ainda, que, no período de maio a julho de 2005, o Ibovespa subiu 6,7%, enquanto a carteira do Titânio FIA teria se desvalorizou em 9,6%, conforme dados fornecidos pelo Nucleos (fl. 2284).

163. Em relação às características das operações desses investidores, ressaltou-se que dos 717 negócios realizados em seu favor 707 foram especificados após 17h30, verificando-se também a coincidência nos horários de especificação das operações do Titânio FIA e da Alphastar.

164. Em que pese a BMC DTVM figurasse como gestora do Titânio FIA, concluiu a Acusação, a partir dos depoimentos prestados por pessoas relacionadas ao fundo, que, na prática, essa função seria exercida por integrantes do Nucleos, cabendo à pretensa gestora somente referendar o que os membros do Instituto faziam<sup>31</sup>. Por esta razão, propôs a responsabilização de BMC DTVM e Norival Wedekin por inobservância ao dever de diligência previsto no art. 14, inciso II, da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999 (“ICVM 306/99”).

<sup>30</sup> Conforme apurado, além das operações realizadas entre maio e julho de 2005, o Titânio FIA operou por intermédio da CSCM em janeiro de 2005, em quatro pregões, ganhando em um e perdendo em três, com resultado negativo em “ajustes do dia” no montante de R\$ 25.050,00.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.4.2. PERIMETER E LUÍS FRAGALI

165. O Postalis era cotista do Brasil Sovereign Fundo de Investimento de Dívida Externa (“Brasil Sovereign FIDE”), do Mellon Pride Fundo de Investimento em Ações (“Mellon Pride FIA”)<sup>32</sup>, do Mellon Post Fundo de Investimento Financeiro (“Mellon Post FIF”), do Mellon Mamoré Fundo de Investimento em Ações (“Mellon Mamoré FIA”) e do Mellon Rio Negro Fundo de Investimento Multimercado (“Mellon Rio Negro FIM”)<sup>33</sup>.

166. Todos os fundos exclusivos da Postalis referidos no parágrafo anterior eram administrados e geridos pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon”), com exceção do Brasil Sovereign FIDE, cuja gestão era realizada pela Perimeter Administração de Recursos Ltda. (“Perimeter”).

167. Apesar de seus gestores serem distintos, a Acusação apontou a coincidência de horários entre as operações e o registro de ordens em nome dos fundos Mellon Rio Negro FIM e Brasil Sovereign FIDE no mercado de DOL. Outros fatores comuns eram a quantidade de ordens não cumpridas, a similaridade de resultados (com perdas recorrentes) e a companhia da Alphastar (com resultados opostos) na grande maioria dos pregões em que estes fundos atuaram. Os resultados destas operações estão consolidados na tabela a seguir.

**TABELA 8. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS DE FUNDOS DA POSTALIS E ALPHASTAR NO MERCADO DE DOL NOS MESMOS PREGÕES E SÉRIES EM QUE NEGOCIARAM**

| Comitente             | Resultado             | Ganhos    | Perdas    | Sucesso    |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| Brasil Sovereign FIDE | (1.311.164,00)        | 6         | 46        | 12%        |
| Mellon Rio Negro FIM  | (173.761,25)          | 7         | 11        | 39%        |
| <b>Total</b>          | <b>(1.484.925,25)</b> | <b>13</b> | <b>57</b> | <b>19%</b> |
| <b>Alphastar</b>      | <b>1.613.373,25</b>   | <b>44</b> | <b>15</b> | <b>89%</b> |

168. Para a Acusação, *"o Mellon Rio Negro FIM e o Brasil Sovereign FIDE também funcionaram como 'seguradoras' para a Alphastar, ao assumir os piores negócios com*

<sup>32</sup> Anteriormente, Dreyfus Brascan Fundo de Investimento em Ações.

<sup>33</sup> Anteriormente, Mellon Selo Fundo de Investimento Multimercado.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*DOL, deixando para ela os melhores, permitindo-lhe lucrar à custa dos prejuízos que assumiram, derivando daí a total discrepância de resultados alcançados por eles".*

169. No que diz respeito ao desempenho do fundo Brasil Sovereign FIDE, esse obteve ajustes do dia positivos em apenas 6 dos 52 pregões em que atuou. Recorrendo a argumento baseado na teoria das probabilidades, a Acusação sustentou que tal resultado seria de todo improvável, pois *"se for desconsiderada a presumível expertise de seus gestores e imaginar-se que eles agissem de forma totalmente aleatória na escolha do momento de entrada no mercado, esse desempenho teria a probabilidade de realizar-se em cinco de cada um bilhão de eventos, conforme a distribuição binomial"* (item 533).

170. Luís Roberto Aché Maia Fragali ("Luís Fragali"), diretor responsável da Perimeter, gestora do Brasil Sovereign FIDE, foi apontado como o responsável exclusivo pela tomada de decisões de investimento do Fundo, bem como pela transmissão, acompanhamento e confirmação de ordens, além de também fazer a especificação dos negócios realizados para os comitentes que enviaram as ordens, conforme correspondência encaminhada pela própria Perimeter (fls. 2549-2551).

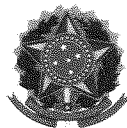
171. Quanto à estratégia adotada na gestão do fundo, esclareceu-se que, por se tratar de carteira composta por ativos referenciados ao dólar, *"(...) toda vez em que se observava um distanciamento da variação do dólar em relação aos ativos do fundo, vendia-se dólar futuro para efeito de 'hedge' e a zeragem destas posições acontecia quando as relações entre esses ativos se estabilizavam novamente"*.

172. Por sua vez, em depoimento à CVM, Luís Fragali afirmou que a decisão de operar por intermédio da CSCM teria sido da Perimeter, possivelmente por *"relacionamento de mesas"*. Confrontado com uma relação de integrantes da CSCM, declarou que conhecia apenas profissionalmente Felipe Lauand do relacionamento da época em que utilizou os serviços da CSCM.

173. No que diz respeito à participação do Postalís na gestão do Brasil Sovereign FIDE, afirmou que haveria uma *"troca de ideias"* com o cotista do fundo, mas que, ao final, a decisão de investimento cabia a ele e que a gestão era discricionária.

174. A Acusação apontou, ainda, incongruências entre a estratégia alegadamente adotada pela Perimeter na gestão da carteira do fundo e as características das operações intermediadas pela CSCM, as quais sugeririam que o Brasil Sovereign FIDE atuava como mero *"segurador"* das operações realizadas pela Alphastar.

175. Pelo exposto, a Acusação concluiu que Luís Fragali e a Perimeter deveriam ser responsabilizados pelo uso de prática não equitativa em razão das operações do Brasil



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Sovereign FIDE no mercado de DOL, que teriam favorecido a Alphastar em detrimento da carteira do fundo.

176. Propôs-se, ainda, a responsabilização do BNY Mellon e de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira ("José Carlos de Oliveira"), na qualidade, respectivamente, de administrador do fundo e de seu diretor responsável, por deixarem de buscar as melhores condições para o fundo e de fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada, em violação aos incisos IX e XV do art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 ("ICVM 409/04").

### III.4.3. BNY MELLON E JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

177. Os demais fundos da Postalís, todos administrados e sob a gestão direta do BNY Mellon, realizaram operações entre 5.8.2004 e 27.12.2005 em contratos futuros de IND, conforme verifica-se na tabela a seguir, que explicita os resultados obtidos no período em termos de ajustes do dia.

**TABELA 9. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ENTRE OS FUNDOS DA POSTALIS E BCS ASSET E ALPHASTAR NO MERCADO DE IND ENTRE 2003 E 2005**

| Comitente            | Resultado             | Ganhos     | Perdas     | Sucesso    | Período                                                                      |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mellon Mamore FIA    | (1.885.380,00)        | 0          | 45         | 0%         | 13.4.2005 a 23.12.2005                                                       |
| Mellon Post FIF      | (1.969.380,00)        | 9          | 55         | 14%        | 13.8.2004 a 1.3.2005                                                         |
| Mellon Pride FIA     | (1.229.235,00)        | 4          | 63         | 6%         | 5.8.2004 a 7.4.2005                                                          |
| Mellon Rio Negro FIM | (1.425.360,00)        | 5          | 37         | 12%        | 15.3.2005 a 27.12.2005                                                       |
| <b>Total</b>         | <b>(6.509.355,00)</b> | <b>18</b>  | <b>200</b> | <b>8%</b>  | <b>Entre 2004 e 2005, nos pregões em que atuaram com fundos da Postalís.</b> |
| <b>BCS Asset</b>     | <b>3.086.130,00</b>   | <b>77</b>  | <b>25</b>  | <b>75%</b> |                                                                              |
| <b>Alphastar</b>     | <b>4.928.940,00</b>   | <b>126</b> | <b>78</b>  | <b>62%</b> |                                                                              |

178. Da análise do registro de ordens e dos negócios realizados por esses fundos, pela BCS Asset e pela Alphastar, a Acusação ressaltou a quantidade significativa de ordens dos fundos que não foi executada (86%) ou, no caso das ordens executadas, o fato de que grande parte delas foi registrada após a realização parcial ou total dos negócios (53%). Apurou-se, ainda, que, ao longo do período, ocorreram 11 negócios diretos envolvendo algum dos fundos e a BCS Asset ou a Alphastar, sendo que em nenhum deles o fundo participante teve ajuste positivo.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

179. Questionados sobre a sua participação na gestão dos fundos exclusivos da Postalis, H.P. e A.C., integrantes do Comitê de Investimentos da entidade, afirmaram que não acompanhariam as operações dos fundos, as quais seriam examinadas pela área de análise da Postalis a partir de relatórios emitidos pelos administradores e gestores, bem como por consultoria contratada. Acrescentaram, ainda, que a gestão da carteira dos fundos seria discricionária.

180. Como exposto, a gestão dos demais fundos exclusivos da Postalis era realizada pelo BNY Mellon, cujo diretor responsável perante a CVM era José Carlos de Oliveira. Quando questionado pela CVM a respeito de sua atuação na gestão da carteira dos fundos, o BNY Mellon teria afirmado inicialmente que as decisões de investimento seriam compartilhadas com o seu cotista, tendo ao final, diante de novos questionamentos da área técnica<sup>34</sup>, reconhecido que, embora formalmente contratado, não exercia de fato a gestão dos fundos.

181. Desse modo, a Acusação concluiu que o BNY Mellon e seu diretor responsável, José Carlos de Oliveira, deveriam ser responsabilizados por não terem estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as distorções detectadas em negócios realizados em nome dos fundos supramencionados.

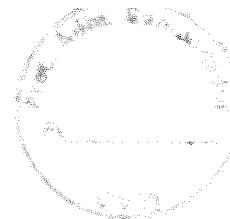
### III.4.4. QUALITY, MARCOS LIMA, MERCATTO, PAULO MONTEIRO, BANCO WESTLB E ARTISTIDES JANNINI

182. Hamburg Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários (“Hamburg FITVM”) e Stuttgart Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários (“Stuttgart FITVM”) tinham como cotista a Prece.

183. O Stuttgart FITVM começou a operar em mercados futuros por intermédio da CSCM em 5.4.2004 e o Hamburg FITVM em 20.12.2004. Operaram por meio dessa Corretora até 4.7.2005. Durante todo esse tempo, ambos foram administrados pela Quality CCTVM S.A. (“Quality”). Marcos César de Cássio Lima (“Marcos Lima”) foi sócio e diretor responsável pela Quality até 28.4.2005, quando foi substituído por D.J.G.F., que permaneceu na função durante o restante do período sob investigação.

184. A responsabilidade pela gestão do Stuttgart FITVM foi, até 23.11.2004, da Mercatto Gestão de Recursos S/C Ltda. (“Mercatto”), cujo diretor responsável junto à CVM era Paulo Roberto da Veiga Cardoso Monteiro (“Paulo Monteiro”). De 9.12.2004

<sup>34</sup> Nos termos relatados na peça acusatória, “considerando a dubiedade da afirmação da BNY Mellon (parágrafo 583) quanto ao ‘compartilhamento’ com o cotista da gestão dos fundos do Postalis, bem como as declarações contraditórias feitas por, de um lado, José Carlos de Oliveira e, de outro, [E.R.] e [R.G.], oficiou-se novamente a gestora para que prestasse informações mais esclarecedoras” (item 599 do relatório de inquérito).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

até 4.7.2005, o fundo atuou sob a gestão do Banco WestLB do Brasil S. A. (“WestLB”). O Hamburg FITVM, durante todo o período ora em análise, teve como gestora a própria Quality.

185. O desempenho dos fundos no mercado de IND associado às respectivas gestoras nos períodos indicados encontra-se consolidado na tabela a seguir.

**TABELA 10. DESEMPENHO DOS FUNDOS DA PRECE CONFORME GESTORA NO MERCADO DE IND**

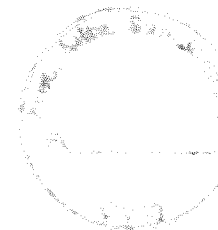
| Comitente                  | Resultado            | Ganhos    | Perdas    | Sucesso    |
|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Hamburg FITVM - Quality    | (2.332.380,00)       | 4         | 17        | 19%        |
| Stuttgart FITVM - Mercatto | (1.322.040,00)       | 9         | 22        | 29%        |
| Stuttgart FITVM - Westlb   | (1.611.285,00)       | 1         | 11        | 8%         |
| <b>Total</b>               | <b>-5.265.705,00</b> | <b>14</b> | <b>50</b> | <b>22%</b> |

186. O mesmo padrão de registro de ordens descrito nos demais casos foi verificado pela Acusação: um elevado percentual de ordens registradas não executadas (81%), todas com quantidade zero, ou, ainda, de ordens registradas com atraso parcial ou total (62%). Verificou-se também a abertura de pares de ordens, uma de compra e uma de venda, o que, na visão da Acusação, evidenciaria que a “ponta” em que atuariam os fundos seria escolhida a partir dos negócios disponíveis, já que lhes era vedado realizar *day-trades*. Este padrão foi detectado apesar de os fundos serem geridos por gestoras diferentes.

187. A partir da verificação de comitentes ganhadores atuando nos pregões em que foram abertas ordens para os fundos da Prece, a Acusação ressaltou, de imediato, a atuação da BCS Asset e da Alphastar, apontadas pela área técnica como “parceiras” de quase todos os perdedores até aqui analisados, e da Global Trend. O quadro a seguir, construído pela Acusação, contrasta os resultados dos fundos da Prece e os das referidas *offshores* no período em questão.

**TABELA 11. DESEMPENHO DE FUNDOS DA PRECE, DA ALPHASTAR, DA BCS ASSET E DA GLOBAL TREND, COM IND, ENTRE 2004 E 2005, EM OPERAÇÕES REALIZADAS E OU REGISTRADAS PELA CSCM (APENAS PREGÕES COM ORDENS ABERTAS EM NOME DOS FUNDOS)**

| Comitente       | Resultado             | Ganhos     | Perdas     | Sucesso    |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Hamburg FITVM   | (2.332.380,00)        | 80         | 220        | 27%        |
| Stuttgart FITVM | (2.933.325,00)        | 89         | 398        | 18%        |
| <b>Total</b>    | <b>(5.265.705,00)</b> | <b>169</b> | <b>618</b> | <b>45%</b> |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|                     |                     |             |            |            |
|---------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Alphastar</b>    | <b>1.693.080,00</b> | <b>690</b>  | <b>507</b> | <b>58%</b> |
| <b>BCS Asset</b>    | <b>2.174.160,00</b> | <b>1165</b> | <b>809</b> | <b>59%</b> |
| <b>Global Trend</b> | <b>3.047.700,00</b> | <b>795</b>  | <b>652</b> | <b>55%</b> |

188. Entre 18.4 e 29.8.2005, a Global Trend obteve resultado financeiro bruto negativo de R\$ 941.745,00 e “taxa de sucesso” de 45%, contrastando com o período entre 10.2 e 14.4.2005, com resultado financeiro bruto positivo de R\$ 3.367.590,00 e “taxa de sucesso” de 83%, no qual segundo a Acusação, contava com o “seguro” dos fundos da Prece.

189. A Acusação ressaltou que, entre 18.4 e 22.7.2005, período de pouco mais de três meses em que os fundos pouco atuaram, os resultados teriam “castigado” bem menos esses últimos e também beneficiado menos os investidores não residentes. Entre essas datas, o Stuttgart FITVM perdeu R\$ 108.900,00, o Hamburg FITVM perdeu R\$ 27.450,00, a Alphastar lucrou R\$ 555.810,00 e a Global Trend, em grande guinada de desempenho, perdeu R\$ 344.925,00.

190. Conforme informado pela Prece, os executivos ligados à área de investimentos, no período em análise, eram U.G.C.L., diretor presidente, M.C.P., diretora financeira, e Paulo Alves Martins (“Paulo Martins”), gerente de investimentos.

191. A Acusação apurou que Paulo Martins manteve relacionamento profissional com a Quality, prestando-lhe serviço como consultor, por volta de 2001, por meio de empresa de consultoria de valores mobiliários, da qual teria se desligado em 2003, época em que assumiu a Gerência de Investimentos da Prece. Em seu depoimento, Paulo Martins reconheceu ter atuado na escolha de administradoras, gestoras e corretoras, em função do desconhecimento de mercado de seus superiores, fato que esses também reconheceram.

192. Quanto à responsabilidade pelas decisões de investimento dos fundos da Prece, tanto a Mercatto quanto o WestLB afirmaram que determinadas operações seriam feitas sem a participação da gestora, por funcionários da própria Prece.

193. No que diz respeito à sua atuação como gestora do Hamburg FITVM, a Quality declarou que em épocas de transição entre gestores diferentes, assumia formalmente a gestão, embora esta fosse conduzida, de fato, pela Prece, por meio de Paulo Martins.

194. Concluiu a Acusação que Paulo Martins seria a figura central do esquema, o qual atuaria graças à completa omissão da Quality, da Mercatto e do WestLB, que teriam se esquivado de exercer, ainda que minimamente, as funções para as quais foram



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

contratados. Este esquema teria beneficiado diretamente a BCS Asset, a Alphastar e a Global Trend, em detrimento dos fundos da Prece, viabilizando o desvio de recursos.

195. Para a Acusação, o desempenho da Global Trend, *offshore* ligada a Sérgio Guaraciaba, estaria completamente vinculado à presença dos fundos da Prece, geridos por Paulo Martins e administrados pela Quality, com quem Paulo Martins e Sergio Guaraciaba mantiveram relações de trabalho.

196. Assim, a Acusação propôs a responsabilização de Paulo Martins, Global Trend e seu representante, Sérgio Guaraciaba, por prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.

197. Ainda, por não terem estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as distorções detectadas em negócios em nome desses Fundos, propôs-se a responsabilização (i) da Quality e de seu diretor responsável até 28.4.2005, Marcos Lima, na qualidade de administradores do Stuttgart FITVM e do Hamburg FITVM; (ii) da Mercatto e de seu diretor responsável, Paulo Monteiro, na qualidade de gestores do Stuttgart FITVM até 5.10.2004; e (iii) do WestLB e de seu diretor responsável, Aristides Campos Jannini (“Aristides Jannini”), na qualidade de gestores do Stuttgart FITVM após 5.10.2004.

### III.5. LUÍS FELIPPE

198. Em vistas das irregularidades supostamente perpetradas no âmbito da CSCM, a Acusação concluiu que Luís Felipe deveria ser responsabilizado pelo descumprimento do dever de diligência, por não fiscalizar, na qualidade de diretor responsável da corretora, a atuação de funcionários e clientes e por permitir, consequentemente, a ocorrência dos sistemáticos prejuízos causados a determinados comitentes.

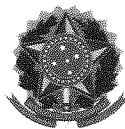
199. Adicionalmente, em relação às operações que integrariam os Esquemas B e C, propôs-se a responsabilização de Luís Felipe por intermediar, por omissão dolosa, negociações que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

## IV. DEFESAS

### IV.1. ARGUMENTOS DE DEFESA QUE PODEM SER APROVEITADOS POR MAIS DE UM ACUSADO

200. A seguir, são listados argumentos trazidos pelos defendentes que podem ser aproveitados a todos eles ou a um grupo deles.

201. Com relação à prescrição da pretensão punitiva da CVM, foram aduzidos os seguintes argumentos: ✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- a. Incidiria no presente processo a prescrição da pretensão punitiva da CVM, uma vez que as investigações teriam se iniciado com a abertura do Processo Administrativo SP2004/075 e com a consequente Solicitação de Inspeção SOI SMI/GMA-2/001/004, datada de 24.2.2004. Portanto, o prazo quinquenal para julgamento das supostas irregularidades pela CVM teria se encerrado em 24.2.2009, mais de um ano e sete meses antes da instauração do inquérito em 30.9.2010;
- b. Teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que este processo teria permanecido paralisado por mais de 3 anos, sem que tenha ocorrido causa de interrupção entre a data na qual foi deferido o pedido de abertura de IA (26.2.2007) e a sua efetiva instauração em 30.9.2010. Também teria transcorrido mais de três anos entre a data da instauração do IA e a intimação dos defendentes;
- c. Estaria equivocado o entendimento do Colegiado da CVM de que a prescrição intercorrente só se aplicaria após a consolidação da relação processual entre as partes, com a intimação dos acusados para apresentar sua defesa, dado que a expressão “*procedimento administrativo*” no § 1º do Art. 1º da Lei 9.873/1999 diferiria de “*procedimento administrativo sancionador*” e decorreria de uma escolha de política legislativa, fazendo referência a uma série de atos preparatórios ao final objetivado pela Administração;
- d. A pretensão punitiva da Administração Pública não poderia se eternizar indefinidamente no tempo, desde que praticados determinados atos, supostamente interruptivos da prescrição, tal como o envio de simples ofícios, sucessivos pedidos de esclarecimentos e meros despachos internos, o que representaria inequívoca ofensa a princípios basilares do nosso sistema jurídico;
- e. Só poderia ser considerado ato inequívoco que importasse apuração do fato, conforme descrito no art. 2º, II da Lei 9.873/1999, para fins de interrupção da prescrição, aquele do qual tivesse ciência o investigado; e
- f. A prescrição só se interromperia uma única vez (art. 202 do Código Civil) e o primeiro ato de investigação de rotina seria datado de 31.3.2006 (Relatório de Análise da GMA-2) enquanto a instauração do processo administrativo sancionador teria ocorrido apenas em 14.12.2014.

202. No que diz respeito à imputação de determinados acusados com base na ICVM 8/79, foram apresentados os seguintes argumentos:





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- a. O ilícito de prática não equitativa só poderia ser cometido por intermediários, por aqueles que tivessem acesso aos participantes das operações e à infraestrutura do registro de ordens e de comitentes, de modo que eventuais manipulações realizadas no interior da corretora não podem ser lançadas à conta de comitentes supostamente beneficiados;
- b. A conduta de prática não equitativa só poderia ser imputada a intermediário do mercado, não havendo regra de coautoria nem “mesmo por presunção” que gerasse responsabilidade para o comitente ou investidor participante, visto que esse último não é responsável por executar ordens nem acompanhar o que ocorre internamente na instituição intermediária, não lhe sendo possível tirar vantagem de uma contraparte que não conhece;
- c. Não bastariam resultados positivos e negativos em alguns pregões para a construção de uma acusação de prática não equitativa, sendo essencial que se demonstrasse a existência de vínculo entre as pessoas supostamente envolvidas no esquema;
- d. Não seria possível a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço no mercado de contratos futuros de DOL e IND, em razão do elevado volume e liquidez que caracterizariam a negociação nestes mercados – seria quase impossível para um investidor, sozinho, alterar o fluxo de ofertas neste mercado;
- e. Ainda que houvesse um esquema de “esquenta-esfria”, o registro das ordens após o encerramento de pregão não teria o condão de afetar terceiros participantes do mercado, sendo impossível provocar qualquer condição artificial; e
- f. As supostas operações irregulares seriam negócios reais, tendo sido efetivamente executadas pelas partes e não teriam provocado qualquer efeito indesejável no mercado e, ainda, eventuais vantagens indevidas que decorressem das condições artificiais seriam verificadas não nos negócios que procuram criá-las - os quais não teriam como propósito gerar ganho ou perda a qualquer das partes - mas sim nos efeitos gerados pelas novas condições de mercado, oriundas da simulação empreendida.

203. Vários defendentes apresentaram preliminar de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- a. A Acusação formulada em face dos defendentes refere-se a período longínquo, de modo que o exercício pleno e indispensável à ampla defesa e ao contraditório teria restado prejudicado, dificultando a produção de contraprovas, especialmente se considerado que não há dever legal de conservar registros e documentos relativos a operações por mais de 5 (cinco) anos a contar da data de sua realização (nos termos da ICVM 387/03);
- b. A impossibilidade de se ter acesso à discriminação individual das operações, bem como do detalhamento de datas, horários e séries das ordens tidas como “operações com seguro” não permitiria a identificação de operações que poderiam ter sido apontadas equivocadamente como irregulares como, por exemplo, casos em que o comitente supostamente beneficiado e o segurador teriam atuado no mesmo pregão, mas em séries diferentes de IND ou DOL; e
- c. O Relatório de Inquérito não indicaria de onde se extraiu os dados referidos nas várias tabelas apresentadas (tanto ao longo do Relatório quanto nos seus diversos anexos), do que decorreria a manifesta nulidade do processo por cerceamento de defesa.

204. Com relação à necessidade de demonstração, pela Acusação, de dolo ou culpa dos defendentes, foram apresentados os seguintes argumentos:

- a. Os institutos de direito penal teriam aplicação subsidiária nos casos de sanção administrativa e, na imposição dessa, deveriam ser observadas garantias decorrentes dos princípios consagrados do direito penal, notadamente o princípio da subjetividade da conduta e o princípio da presunção da inocência. A Acusação deveria demonstrar inequivocamente qual a ação ou omissão do acusado, dolosa ou culposa; e
- b. O direito brasileiro consagra o princípio da responsabilidade subjetiva e individual, rejeitando a noção de responsabilidade objetiva e solidária em matéria de infração administrativa.

205. Alegou-se, ainda, que a Acusação se valeria de indevida e ilegítimamente da prova indiciária, pois a condenação com base neste tipo de prova deveria ser aceita restritivamente, tendo como pressuposto que os indícios sejam “*múltiplos, concatenados, concludentes, precisos, claros, não isolados, coerentes, concordes, não destruídos por contra indícios ou qualquer outro meio de prova*”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

206. No tocante a vínculos interpessoais, vários defendentes sustentaram que o simples conhecimento de outros profissionais no mercado de capitais não provaria, nem poderia provar, coisa alguma além da existência de relação profissional.

207. Sobre a metodologia utilizada pela Acusação no tocante à escolha dos ajustes do dia como referência para analisar a ocorrência de ilícitos, bem como ao critério da probabilidade de sucesso, foram apresentados os seguintes argumentos:

- a. A Acusação não teria considerado os ajustes de carregamento em relação aos investidores que não realizavam *day-trades* e, por conseguinte, mantinham a sua posição em aberto mesmo após o encerramento do pregão;
- b. A simples utilização de uma probabilidade matemática sem a efetiva consideração da expertise de cada investigado equipararia as operações de contratos futuros a jogos de azar, quando, na realidade, o que se espera é que profissionais que atuem e acompanhem o comportamento do mercado tenham retornos em seus negócios bastante superiores a 50%; e
- c. A mera improbabilidade matemática refletida nas “taxas de sucesso” não seria suficiente, por si só, para a condenação por violação à ICVM 8/79.

### IV.2. ACUSADOS PRESENTES EM MAIS DE UM ESQUEMA

#### Luís Felipe e Luís Octávio

208. Em defesa conjunta, Luis Felipe e Luis Octavio sustentaram que:

- a. Neste processo haveria violação ao princípio do *non bis in idem* com relação à acusação de violação ao dever de diligência por Luis Felipe, dado que acusação de mesma natureza já foi apreciada e julgada no PAS CVM SP2010/178, no tocante a operações intermediadas pela CSCM entre 11 e 23.3.2005;
- b. Não haveria nos autos qualquer elemento que comprovasse culpa de Luis Felipe - nem mesmo por omissão - pela realização de eventuais práticas irregulares por terceiros;
- c. Não haveria “sinais de alerta”, isto é, à época dos fatos, não haveria qualquer circunstância que levasse Luis Felipe a crer que as operações efetuadas pelas mesas de operação, onde havia alçadas de monitoramento e fiscalização, continham elemento de anormalidade ou indicação de que a corretora estivesse atuando em desacordo com as regras então aplicáveis;

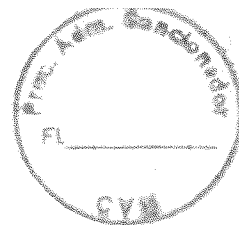


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- d. A despeito das informações acerca de ordens não executadas, "ordens atrasadas", especificações tardias, ressaltou-se que jamais houvera qualquer queixa de clientes que apresentaram "ajustes do dia" negativos em suas operações e tampouco alertas ou advertências da BM&F. Aliado a esta constatação, haveria uma conjunção de fraude bem urdida por pessoas de sua confiança, de sorte que nem mesmo o mais diligente dos administradores teria percebido e nem teria porque suspeitar de tal fraude;
- e. Tão logo chegaram a Luis Felipe e ao corpo dirigente da corretora suspeitas sobre a conduta de seus chefes de mesas de operações, teriam sido eles demitidos, não podendo tal demissão ser considerada "atrasada" ou "tardia";
- f. Luis Felipe não teria descumprido o dever de diligência, nem suas obrigações de bem administrar, de se informar, de investigar e de vigiar, diante das informações que estavam à sua disposição ao tempo da prática dos atos supostamente irregulares dos operadores da CSCM;
- g. Luis Felipe não poderia ser acusado por suposta conduta omissiva em relação a ato que necessariamente exigiria conduta comissiva (intermediação, por omissão dolosa, de negociações que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço), a qual, inclusive, já estaria contemplada pela acusação de falha, por omissão, ao dever de diligência;
- h. A Acusação mencionou um "serviço" que seria oferecido pela CSCM de expatriação de recursos com objetivos fiscais sem, contudo, ter apresentado evidência alguma da existência desse serviço e apenas mencionado que Luis Octavio era proprietário e dirigente da BCS, sem apresentar nenhuma referência de que ele participasse das especificações ou registros de ordens; e
- i. Dada a posição de Luis Octavio como principal dirigente das entidades que integravam o grupo econômico liderado pelo Banco Cruzeiro do Sul, ele não disporia de tempo e atenção para, ao final dos pregões em que participara a BCS, se ocupar de especificações e registros, tarefa que ficaria a cargo de operadores de mesa e do *back office*.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Flávio Rietmann

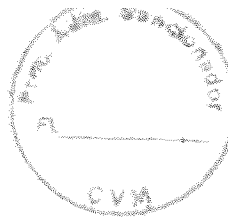
209. A defesa de Flávio Rietmann expôs, em síntese, que:

- a. O defendente era Superintendente da CSCM e figuraria apenas formalmente no quadro da BCS Asset, não sendo responsável pela gestão de carteira de investimentos de qualquer cliente da CSCM ou da BCS Asset, e nos autos não haveria qualquer evidência de que ele tenha tomado parte ou mesmo colaborado para a realização das irregularidades objeto deste processo;
- b. A BCS Asset funcionaria como uma “Conta Ônibus”, tendo dezenas de clientes operando em nome dela todos os dias, em contato direto com a mesa, gerida por Felipe Lauand, que teria sido demitido assim que as irregularidades da sua atuação foram detectadas; e
- c. Não haveria elementos caracterizadores da culpa do defendente, que não teria participado direta ou indiretamente das irregularidades, tendo delegado suas tarefas na mesa de forma regular. Ademais, argumentou que teria tomado providências para findar o curso das irregularidades tão logo tomou ciência de inconsistências na atuação de Felipe Lauand.

### Sérgio Guaraciaba e Global Trend

210. Sérgio Guaraciaba e Global Trend, em suas razões de defesa, sustentaram que:

- a. A Acusação teria atribuído, isoladamente, a cada um dos defendentes os valores supostamente auferidos de forma indevida em negociações com fundos exclusivos da Prece, a Teletrust e Lúcio Funaro, o que representaria uma “cobrança em dobro”, sendo que o correto seria, em caso de condenação, ser considerado apenas o valor de ganhos líquidos auferidos em operações próprias, descontado o valor dos investimentos iniciais;
- b. Sérgio Guaraciaba teria assinado documentos em inglês a fim de se tornar representante de investidores estrangeiros e até pouco tempo não teria conhecimento de que, dentre estes, se encontrava a única cotista da Global Trend, “*tendo em vista a inexistência de qualquer efeito prático deste ato*”. As razões pelas quais não se recordaria desse fato são “*a ausência de ação consciente*” e o tempo decorrido;
- c. Dado que caberia a Paulo Martins deliberar sobre as operações dos fundos da Prece, a Acusação deveria ter demonstrado a existência de vínculo entre esse último e os defendentes, mas teria se limitado a afirmar que Sergio



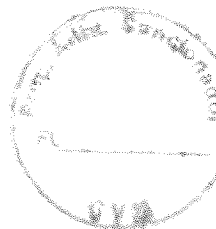
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Guaraciaba e Paulo Martins tiveram relacionamento profissional com a Quality, ou seja, um vínculo indireto que deveria ser considerado uma relação normal de mercado e que nada significaria;

- d. A Acusação não teria comprovado vínculo direto entre Sérgio Guaraciaba e Lúcio Funaro, se limitando a afirmar que ambos foram sócios de empresas que funcionaram no mesmo ambiente físico e buscando estabelecer vínculo indireto entre ambos por meio de F.J.R.L., transmissor de algumas ordens da CSCM registradas em nome do Hamburg, que, no entanto, conforme exposto pela própria Acusação, não foi responsabilizado pelas operações do fundo;
- e. Em relação à empresa na qual Sérgio Guaraciaba detinha participação e que matinha o mesmo endereço de outra sociedade, da qual participava como sócio Lúcio Funaro, ressaltou-se que, de acordo com a base da Receita Federal, Sérgio Guaraciaba teria figurado como sócio apenas entre 26.7.2007 e 25.2.2011, tendo renunciado ao cargo de diretor da companhia em 31.1.2009. Além disso, a troca da sede para o endereço indicado pela Acusação teria ocorrido apenas em 23.9.2010;
- f. A Acusação não teria demonstrado qualquer vínculo entre Sérgio Guaraciaba e o WestLB, a Mercatto e a CSCM, nem teria levantado nenhum elemento a evidenciar conluio entre Sérgio Guaraciaba, a Teletrust e Jorge Gurgel;
- g. Não haveria qualquer irregularidade na taxa de sucesso obtida pela Global Trend, pois, entre 2003 e 2005, operando no mercado de IND obteve 58% de taxa de sucesso em 1866 negócios, considerando apenas os pregões com ordens abertas em nome dos fundos da Prece, taxa esta que cai para 55% em 1447 negócios, se considerados apenas as operações executadas via CSCM; e
- h. Com base no Anexo 49 do Relatório (fls. 4605-4614), a Global Trend realizou, entre 29.3.2005 e 28.4.2005, 218 operações no mercado DOL, obtendo resultado positivo em 143 delas (ganho total de R\$ 3.895.317,25) e perdendo em 75 oportunidades (perda total de R\$ 1.955.127,25), com taxa de sucesso próxima de 60% se fossem considerados não os pregões nos quais o resultado foi positivo, mas sim a proporção entre os montantes de perdas e ganhos. ✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### IV.3. Acusados do Esquema “A”

#### Marco Alho, Spread e Celso Teixeira

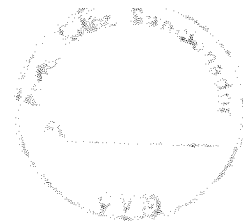
211. Em defesa conjunta, Marco Alho, Spread e Celso Teixeira alegaram que:

- a. A Acusação não teria comprovado vínculo entre os integrantes do “esquema” que fosse capaz de justificar o interesse e benefício a ser experimentado por todas as partes envolvidas na suposta alocação indevida de prejuízo aos Fundos e sugeriria, equivocadamente, que o simples fato de duas pessoas naturais ligadas a Marco Alho serem cotistas de alguns dos Fundos – com participação de apenas 0,3% dos Fundos Abertos, um montante irrisório –, justificaria o alinhamento de interesses entre Marco Alho e a Globalvest;
- b. No que diz respeito à acusação de atuação irregular como agente autônomo de investimentos, asseverou-se que, à época dos fatos, Marco Alho reuniria todas as qualificações necessárias para o exercício de suas funções no âmbito da CSCM, *“tanto que obteve, sem qualquer contratempo, o respectivo registro e habilitação como agente autônomo de investimento junto à CVM em 11 de julho de 2007”*;
- c. Todos os rateios e alocações de posições entre os fundos teriam sido realizados exclusivamente pela gestora, sem qualquer tipo de interferência ou ingerência do defendente Marco Alho;
- d. A Acusação se contradiria ao indicar que tanto os fundos abertos quanto os fundos exclusivos foram prejudicados com a execução das operações supostamente irregulares, ao mesmo tempo em que apontaria que a irregularidade se destinou a alocar os prejuízos apenas aos fundos exclusivos; e
- e. Existiriam diversas ocasiões em que tanto os defendentes quanto os fundos supostamente prejudicados teriam lucrado e se beneficiado de operações realizadas por intermédio de Marco Alho na CSCM.

#### Global Equity e Patrícia Branco

212. Em defesa conjunta, Global Equity e Patrícia Branco sustentaram que:

- a. As defendentes não teriam conhecimento das irregularidades, que envolveriam pessoas inteiramente fora do seu círculo de atividades comerciais e profissionais;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- b. Todos os rateios e alocações de posições entre os fundos geridos pela Globalvest teriam sido realizados pela gestora em estrita observância às normas aplicáveis à época e aos regulamentos dos fundos, sempre no melhor interesse de todos os cotistas, sendo que a Acusação teria confundido a realização de atos regulares e diligentes de gestão de fundos de investimento com a realização de práticas não equitativas;
- c. A Acusação não teria demonstrado o benefício experimentado pelas defendentes ou por partes a elas relacionadas a partir do suposto favorecimento indevido dos fundos abertos;
- d. As duas pessoas físicas parentes do operador Marco Alho tinham participação de 0,03% e 0,3% nos fundos abertos, um montante inferior a R\$ 17.000,00 diante de um patrimônio líquido de cerca de R\$ 44.000.000,00;
- e. Não teria sido causado prejuízo aos fundos exclusivos, que tiveram rentabilidade acima dos respectivos *benchmarks* enquanto foram geridos pela Globalvest e entregaram performances superiores a diversas casas tradicionais do mercado - no caso do Latinvest FC FIA, a performance devolvida à Fundação Copel teria sido praticamente o dobro da estabelecida como referência - e, ainda, os supostos prejuízos experimentados seriam insignificantes em face do patrimônio líquido dos fundos;
- f. Todas as demonstrações financeiras teriam sido aprovadas pelos respectivos cotistas dos fundos, não tendo sido apresentada qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase pelos auditores independentes;
- g. O Latinvest FC FIA deixou de ser gerido pela Gestora em 13.8.2004, o que significaria que o suposto montante de perdas seria menor do que o indicado pela Acusação;
- h. A Acusação teria conferido excessiva credibilidade ao depoimento de um profissional da Fundação Copel, que esteve envolvido em escândalos que provocaram um rombo de R\$ 36 milhões nessa Fundação;
- i. O cotista exclusivo dos Fundos seria um investidor profissional, especializado, superqualificado e plenamente capaz de entender os riscos aos quais estava exposto e tomar suas próprias decisões; e ✓





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- j. Pelo entendimento da área técnica da CVM, qualquer alocação de prejuízos e ajustes que fosse realizada pela gestora representaria uma prática não equitativa.

### **Emílio Klarnet**

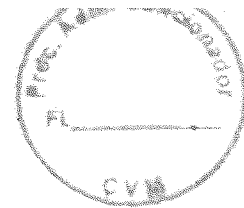
213. Em suas razões de defesa, assim alegou Emílio Klarnet:

- a. Não haveria nos autos indício veemente ou elemento seguro de prova de que o defendente tenha realizado as operações em questão com intenção dolosa de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. A Acusação se basearia fundamentalmente na afirmação de que, para o conjunto de operações realizadas, a taxa de sucesso seria de 85%.
- b. Em relatório assinado pelo Superintendente de Processos Sancionadores da CVM constaria a afirmação de que *“não foi possível obter um conjunto suficiente de indícios que comprovasse irregularidades nas operações realizadas entre 2003 e 2005, intermediadas pela Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda.”*, sendo, por esta razão, nulo o ato administrativo de instauração do processo sancionador em relação ao defendente, dada a inexistência de motivo para a prática deste ato administrativo;
- c. Os comitentes assessorados por Marco Alho não conheceriam uns aos outros, nem tampouco as contrapartes nas operações, embora a Acusação tenha afirmado se tratar de um *“grupo de pessoas”*; e
- d. A Acusação não teria se desincumbido do ônus de provar que o defendente se uniu a outros comitentes para se beneficiar de operações contra investidores que não conheceria.

### **Eric Bello**

214. Em sua defesa, Eric Bello argumentou que:

- a. A Acusação não teria demonstrado a existência do elemento subjetivo do ilícito supostamente praticado pelo defendente, notadamente a existência de, no mínimo, um conluio entre este e a CSCM, com a finalidade de auferir um ganho em contrapartida a prejuízos em fundos geridos pela Globalvest;
- b. Não haveria nenhuma estranheza na atuação do defendente no que concerne aos ganhos auferidos, dada a sua vasta experiência no mercado financeiro, iniciada no Banco Chase em Nova York” em 1981, bem como ✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

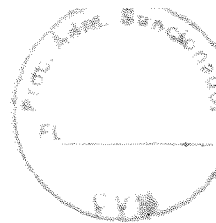
pelo fato de possuir graduação em engenharia civil pela Universidade Gama Filho, administração de empresas pela UERJ e economia pela Faculdade Estácio de Sá;

- c. Um acerto de 70% nas operações não poderia ser considerado um “*padrão elevado*”, pois deveriam ser ponderados diversos fatores, tais como as condições de mercado e a “*tecnicidade do investidor*”, fatores que não teriam sido considerados na análise das operações e dos ganhos;
- d. As possíveis irregularidades apontadas, se ocorreram, o teriam sido no âmbito da CSCM, sem que o defendente delas participasse ou tivesse qualquer ingerência, não sendo comprovada pela Acusação a sua relação com os prepostos da CSCM, nem com os da Globalvest; e
- e. O fato de Marco Alho ter assinado a ficha cadastral do defendente não implicaria afirmar que havia uma relação entre ambos.

### Horácio Adão

215. Horácio Adão argumentou que:

- a. Possuiria “*larga experiência no mercado de capitais, atuando nele há mais de 32 anos, sobretudo com derivativos*”;
- b. A argumentação apresentada pela Acusação de que seria baixa a probabilidade de obtenção dos ganhos registrados tomaria como paradigma o lançamento de uma moeda viciada, ignorando o fato de que o defendente teria atuado por muito tempo no mercado de derivativos e que negociaria com base em “*critérios de avaliação mercadológica que lhe conferem uma probabilidade maior de acerto do que outros que apenas participam eventualmente*”;
- c. No montante calculado pela Acusação referente aos lucros supostamente obtidos indevidamente pelo defendente, teriam sido incluídas operações realizadas entre 15.4 a 25.7.2005, período no qual a Acusação teria afirmado não mais existir o “*esquema de Marco Alho*” e cuja taxa de acertos seria de 50%, “*enquadrando-se à perfeição nos critérios de probabilidade convencionados*” pela CVM; e
- d. Embora o defendente conhecesse Marco Alho, as suas operações nunca teriam sido recebidas por este, mas sim por outros operadores da CSCM.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **Martônio Avelar**

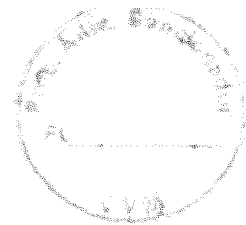
216. Martônio Avelar apresentou apenas proposta de Termo de Compromisso (fl. 5.186), não aduzindo razões de defesa.

### **IV.4. ACUSADOS DO ESQUEMA “B”**

### **Felipe Lauand e Fenel Serviços**

217. Felipe Lauand e Fenel Serviços alegaram, em defesa conjunta, que:

- a. O relatório de inquérito não indicaria as fontes dos dados referidos nas várias tabelas apresentadas, não sendo possível aos defendentes contestar as datas, séries, horários e volumes das operações;
- b. Na fl. 4.154 dos autos, haveria referência a ordens da Fenel Serviços que se encontrariam no Anexo III, mas este anexo não traria nenhuma ordem de Felipe Lauand, nem da Fenel Serviços;
- c. Uma taxa de sucesso de 71,58% seria algo totalmente normal no mercado. No que diz respeito à correlação entre operações da Fenel Serviços e da Alphastar, ressaltou-se que, a partir de dados do Anexo XX, verificar-se-ia que a Alphastar teria atingido taxa de sucesso positiva para o período de agosto de 2005 a dezembro de 2005 atuando isoladamente, estando a Fenel Serviços totalmente ausente;
- d. Em apenas 34 de 192 pregões (18%) seria possível constatar ganho da Alphastar com perda da Fenel Serviços – tese da Acusação –, sem que houvesse, no entanto, qualquer relação causal entre os resultados opostos, relação essa imaginada e pressuposta pela Acusação, sem nenhuma indicação ou prova, nem mesmo indiciária;
- e. Os defendentes atuariam na mesa de operações da CSCM subordinados aos dirigentes da corretora, não praticando atos próprios, nem tampouco mantendo qualquer ingerência sobre alegado “esquema”;
- f. Felipe Lauand não seria responsável por nenhuma decisão de investimento da Alphastar, tendo sido incluído apenas formalmente no estatuto social da sociedade para que esta pudesse operar no mercado brasileiro como investidora não residente;
- g. Para que a Acusação pudesse falar em dolo, seria necessário identificar pelo menos um alinhamento de interesses entre todos os clientes de Felipe Lauand que negociaram concomitantemente com a Fenel Serviços e com



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

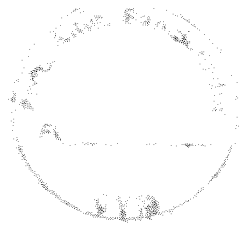
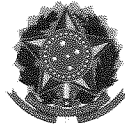
a Alphastar, com a predeterminação de resultados. Adicionalmente, a Acusação sequer traria vínculos entre Patrícia Matalon, Hélio Laniado, BCS Asset e os defendentes; e

- h. Ao final, requereram a realização de perícia técnica “em todos os registros, gravações e documentos dos envolvidos neste processo, principalmente das partes supostamente envolvidas com os [defendentes], a fim de demonstrar a sua inocência”, bem como a oitiva de testemunhas, a serem arroladas posteriormente.

### **Banco Rendimento e Abramo Douek**

218. Em defesa conjunta, Banco Rendimento e Abramo Douek apresentaram os seguintes argumentos, em síntese:

- a. As operações realizadas pelo Banco Rendimento refletiriam estratégia de arbitragem e hedge adotada por esse investidor e não teriam caráter especulativo, sendo totalmente compatíveis com seu papel institucional no mercado de câmbio brasileiro e os resultados negativos seriam compatíveis com os regularmente obtidos por demais bancos e instituições financeiras, que operam simultaneamente nos mercados de câmbio à vista e futuro;
- b. As operações de day trade teriam como fundamento econômico estratégias de arbitragem, a partir das quais o Banco Rendimento cumpriria seu papel institucional, estabelecendo a ligação entre o mercado à vista e o mercado futuro;
- c. As operações do Banco Rendimento em questão não seriam realizadas aleatoriamente e, portanto, não estariam aptas a serem analisadas sob a ótica da distribuição binomial, tal como proposto na peça acusatória. Desse modo, seriam irrelevantes as taxas de sucesso nela indicadas para configurar o ilícito fiscal de “esquentar-esfria”;
- d. Se acolhida a tese da Acusação, todos os bancos e demais instituições financeiras que operam no mercado à vista de dólar, ao atuarem no mercado futuro e obterem resultados negativos, o estariam fazendo com a intenção de “esfriar dinheiro”;
- e. As operações em questão não seriam capazes de alterar o fluxo de oferta e demanda em um dos mais líquidos mercados do país;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

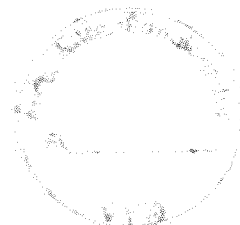
- f. À época dos fatos, os defendentes não teriam conhecimento das especificações feitas pela CSCM junto à BM&F ou outras falhas de registro;
- g. A Acusação não teria apontado, de forma expressa, a conduta ilícita praticada por Abramo Douek, não havendo nos autos nenhum indício de falha no cumprimento de suas funções e suas atribuições não compreenderiam a emissão de ordens ou o acompanhamento de sua execução pela CSCM; e
- h. Não haveria uma só conduta na peça acusatória que pudesse caracterizar elemento objetivo ou subjetivo da infração que lhe é atribuída: criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço.

### **Estre Saneamento e Gisele Moraes**

219. Em síntese, as razões de defesa da Estre Saneamento e de Gisele Moraes podem ser agrupadas conforme os seguintes argumentos:

- a. A Estre Saneamento e seus diretores não teriam *expertise* a respeito dos mercados financeiros e de capitais, sendo Gisele Moraes responsável pelo canal de comunicação com as corretoras para a contratação dos investimentos da empresa em razão de divisão de tarefas internas dos diretores da Estre Saneamento. Dependeria de indicações e, no caso de perdas, seria tranquilizada pelos operadores que lhe explicavam “isso é assim mesmo, uma hora ganha outra hora perde, o que importa é o resultado final”;
- b. A cominação legal na qual a defendente foi enquadrada seria apenas aplicável a operadores do ramo e a empresas do setor de mercados de valores mobiliários; e
- c. Não haveria nos autos indício ou prova de que as defendentes operaram no mercado com o intuito de beneficiar alguém. A única coisa que teriam em comum com a Alphastar seria o fato de operarem pela CSCM, que também operava para outros clientes. O fato de existirem contatos, não só profissionais, com um outro membro do Banco Cruzeiro do Sul, CSCM e Alphastar não autorizaria qualquer presunção de que as defendentes estariam se beneficiando ou propiciando vantagens a terceiros por meio das operações supostamente irregulares.

✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **Edalbrás e Ezra Harari**

220. Em defesa conjunta, Edalbrás e Ezra Harari alegaram que:

- a. A Acusação teria reconhecido que as operações da Edalbrás seriam compatíveis com uma estratégia de hedge (fl. 4144);
- b. A Acusação careceria da necessária tipificação e seria um despropósito imaginar que uma empresa do porte da Edalbrás, considerada a pouca expressividade de suas operações no universo do mercado de dólar, tivesse o condão de produzir “alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários”;
- c. Em período no qual negociou por meio de outra corretora que não a CSCM, entre 13.11.2003 e 22.12.2005, a Edalbrás obteve taxa de sucesso de 50%, que é da mesma magnitude que a taxa de sucesso de 70% nas operações de DOL entre 5.2 e 19.9.2003;
- d. A Edalbrás não teria ingerência ou mesmo ciência do momento de cumprimento das ordens pela corretora e muito menos do instante de sua efetiva especificação;
- e. Os relacionamentos interpessoais apontados pela Acusação seriam absolutamente comuns e próprios de qualquer segmento de atividade, não se prestando a inferências desacompanhadas de considerações objetivas acerca da ilicitude das operações questionadas nos autos;
- f. Seria irrelevante a afirmação, feita pela Acusação, de que teria sido relevante para o sucesso da Edalbrás o fato de ter atuado em todos os pregões acompanhada do Banco Rendimento, da BCS e da Fenel, pois centenas ou milhares de outros investidores teriam atuado naqueles mesmos pregões; e
- g. Seria absurda a afirmação da Acusação de que o Banco Rendimento, instituição financeira que buscava a lucratividade em sua atividade de intermediação, estaria disposto a assumir negócios malsucedidos (fl. 4.147).

### **Hélio Laniado**

221. As razões de defesa apresentadas por Hélio Laniado foram as seguintes:

- a. A CVM não teria mencionado em sua peça acusatória qualquer elemento volitivo na ação ou omissão destinada a criar condições artificiais de



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

demanda, oferta ou preço e, ainda, seria impossível ao defendente gerar prejuízo a um número considerável de investidores negociando apenas algumas centenas de contratos nos mercados de IND e DOL, nos quais milhões de contratos são negociadas diariamente;

- b. A Acusação não teria demonstrado em que medida os relacionamentos interpessoais entre o defendente e o dono da CSCM, os donos da BCS Asset, seu assessor na CSCM e o “dono” do Banco Rendimento, teriam sido determinantes para o sucesso de suas operações;
- c. Adicionalmente, “a teoria moderna da alocação de capitais em situações transnacionais, em que se opera com divisas distintas e projeções de fluxos de caixas descasadas, já prevê há tempos situações atípicas de estratégias de hedge utilizando ferramentas de day trade”, não sendo a realização destes últimos incompatível com um perfil de atuação de hedge; e
- d. O defendente operaria nos mercados organizados nacionais desde a década de 80 e teria formação em “teoria e prática fundamentada na análise técnica de valores mobiliários”.

### **Patrícia Matalon**

222. Em sua defesa, Patrícia Matalon alegou que:

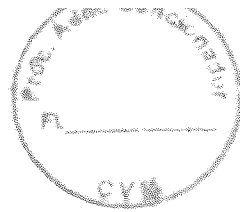
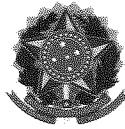
- a. A defendente tomou ciência da instauração do presente feito apenas em agosto de 2012, sendo que as suas operações ocorreram em dois períodos distintos, entre 29.1 e 27.11.2003 e durante agosto de 2004, do que se constataria a incidência de prescrição no presente caso;
- b. A defendente desconheceria os fatos narrados no processo, tendo assinado documentos a pedido de seu irmão para abrir a conta em uma corretora; e
- c. A tese da Acusação se basearia na presunção de que houve movimentações em conta corrente de sua exclusiva titularidade substancialmente maiores que o habitual.

### **IV.5. ACUSADOS DO ESQUEMA “C”**

#### **Teletrust e Jorge Gurgel**

223. Teletrust e Jorge Gurgel, em defesa conjunta, alegaram que:

- a. A Acusação não teria demonstrado que os valores propositadamente “perdidos” pela Teletrust em negócios no mercado futuro teriam sido posteriormente vertidos ao seu patrimônio por outros meios;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

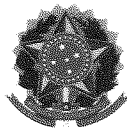
- b. A Teletrust, após o encerramento do processo de falência, ainda deteria ativos aptos a gerar relevantes receitas e Jorge Gurgel, seu presidente, geriria o pacote de ações da companhia, valendo-se dos ganhos decorrentes para realizar investimentos paralelos. As aplicações no mercado futuro de dólar guardariam estreita relação com a carteira de ações da Teletrust;
- c. Ao contrário do sustentado pela Acusação, não haveria “credores recalcitrantes” que Jorge Gurgel pretendesse prejudicar e a Teletrust teria despendido grandes esforços para quitar seu débito perante debenturistas, seus únicos credores;
- d. Seria perfeitamente admissível a realização de operações day trade com finalidade de hedge;
- e. A alegada ligação entre Jorge Gurgel e Sérgio Guaraciaba seria frágil e a Acusação teria ignorado os negócios realizados pela Teletrust por intermédio de outras corretoras; e
- f. Jorge Gurgel não teria anuído com os prejuízos das operações realizadas pela Teletrust na Cruzeiro do Sul, que duraram menos de um mês. Após verificar o seu resultado, teria encerrado imediatamente os negócios da companhia em tal corretora.

### **Lúcio Funaro**

224. Lúcio Funaro apresentou as seguintes razões de defesa:

- a. O defendente sempre teria declarado os seus bens e rendimentos à Receita Federal e nunca teria sofrido qualquer autuação ou condenação por ausência de declaração de bens ou rendimentos, sendo inverídica e difamatória a acusação de que participaria de um esquema de "esquentar-esfria";
- b. Não haveria elementos mínimos de prova da relação entre Lúcio Funaro e Sérgio Guaraciaba. Quanto à relação entre as empresas na qual participariam como sócios, alegou-se que a alteração da sede da empresa da qual Sérgio Guaraciaba era sócio teria ocorrido mais de um ano e meio após a sua desvinculação;
- c. A Acusação sugeriu um vínculo hipotético entre Lúcio Funaro e Sérgio Guaraciaba porque ambos foram condenados no PAS CVM 08/2004, porém não teria sido trazido aos autos do presente processo qualquer





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

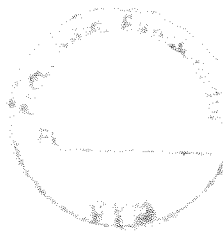
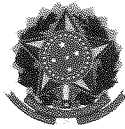
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

elemento suscitado naquele processo que reforçasse o suposto vínculo entre as partes. O simples fato de ambos terem sido condenados em processo anterior em nada corroboraria a relação entre eles;

- d. A área técnica não teria se preocupado em demonstrar quem seria o prejudicado pelo suposto ilícito nem como funcionaria o aludido esquema e a Acusação não teria definido claramente quem seria a contraparte do conluio, trazendo teses contraditórias sobre a atuação de Lúcio Funaro, Global Trend e Teletrust;
- e. A Acusação não teria demonstrado a existência de vínculo entre Lúcio Funaro e Jorge Gurgel ou qualquer outro acusado deste processo;
- f. Mais de 1 ano antes de a Teletrust realizar qualquer registro na CSCM, Lúcio Funaro já teria aberto conta na corretora, conforme verificar-se-ia a partir do “Parecer sobre o Cliente”, datado de 23.1.2004 (fl. 2.904) da “Ficha Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Física”, datado de 23.3.2004 (fls. 2.907-2.908), devendo ser desconsiderada a afirmação de que as datas das fichas cadastrais de Lúcio Funaro e da Teletrust seriam próximas (respectivamente 1.4.2005 e 28.3.2005);
- g. Das 7 operações supostamente irregulares atribuídas ao defendente, 2 delas foram realizadas antes de a Teletrust começar a operar pela CSCM e outras 3 foram realizadas quando a Teletrust já não mais operava por esta corretora;
- h. Não haveria elementos nos autos a demonstrar que a Global Trend teria algum estímulo para perder em favor de Lúcio Funaro ou para inseri-lo em seus negócios supostamente espúrios. Tampouco teria demonstrado a Acusação a combinação prévia entre as partes ou a existência de incentivos claros para que agissem de modo a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço; e
- i. A Acusação não teria levado em conta todas as demais operações realizadas pelo defendente entre 2003 e 2005, apresentando uma amostra tendenciosa, com taxas de sucesso distantes da efetivamente obtida por ele no período.

225. Adicionalmente, o defendente apresentou relatório elaborado pela Metrika Consultoria e Pesquisa sobre as operações por ele realizadas entre agosto de 2000 e dezembro de 2010 (fl. 6.742), juntamente com suas empresas Erste Banking, Royster e



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Viscaya Empreendimentos e Participações Ltda. Do referido Relatório destacam-se os seguintes argumentos:

- a. Os 7 negócios realizados por Lúcio Funaro entre março e maio de 2005 representariam uma parcela ínfima das operações realizadas entre 2003 e 2005, quando foi por ele obtido retorno líquido de R\$ 616.425,00;
- b. Entre 2000 e 2010, foram realizadas mais de 58.000 operações no âmbito da Bovespa e mais de 8.000 operações na BM&F, totalizando um volume transacionado de cerca de R\$ 5,3 bilhões;
- c. A hipótese de que Lúcio Funaro disporia de um “esquema” de alocação de ordens “ex post” não seria suportada pelos baixos retornos e pela alta frequência de perdas;
- d. No período do PAS CVM 21/2010 (entre janeiro de 2003 e dezembro de 2005), Lúcio Funaro e suas empresas sofreram perdas líquidas de R\$ 62.688,00 (com perdas em todos os anos) na Bovespa e retorno positivo de R\$ 5,23 milhões na BM&F (segmento no qual houve perdas apenas no ano de 2004); e
- e. Os retornos líquidos gerados com o grande volume operado em todo o período possivelmente não remunerariam sequer os custos operacionais.

### IV.5. ACUSADOS DO ESQUEMA “D”

#### Quality (Atual Infinity)

226. Em suas razões de defesa, a Quality alegou que:

- a. Não caberia à defendente as tomadas de decisão sobre os investimentos dos fundos exclusivos da Prece, que ficariam a cargo de Paulo Martins, tampouco lhe seria exigido que acompanhasse o mercado a ponto de conhecer a contraparte nas negociações e que indicasse a existência de alguma anomalia nas operações;
- b. A defendente não possuiria e nem poderia possuir dados relativos às operações referentes aos demais clientes da CSCM, de modo a identificar que terceiros estavam se beneficiando enquanto os fundos da Prece estariam incorrendo em prejuízo;
- c. A volatilidade do mercado à época e o volume das operações dos fundos da Prece fariam com que eventuais “ajustes” negativos, ao final de um dia



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

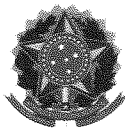
específico, não justificassem suspeita por parte dos administradores ou gestores;

- d. As operações realizadas estariam de acordo com a política de investimento dos fundos exclusivos da Prece; e
- e. A Acusação não teria trazido elementos a demonstrar a culpabilidade da defendente, tampouco teria comprovado qualquer ligação entre os beneficiados pelas operações supostamente irregulares e a defendente ou o benefício por ela auferido, não havendo nos autos qualquer evidência conclusiva de envolvimento da defendente no suposto “esquema”.

### **Mercatto e Paulo Monteiro**

227. Em defesa conjunta, Mercatto e Paulo Monteiro sustentaram que:

- a. A Acusação teria constado que a Prece geria diretamente a carteira de investimentos em mercado futuro do Stuttgart FITVM e identificou, de modo personalíssimo, seu gerente de investimentos como o principal articulador das transações prejudiciais ao fundo. Apesar disso, imputou aos defendentes o descumprimento do dever de diligência previsto no art. 14, inciso II da ICVM 306/99, ainda que a Mercatto e seu Administrador não realizassem a gestão integral da carteira do Stuttgart FITVM, selecionando e alocando recursos;
- b. A totalidade da perda do fundo decorreria das ações do seu próprio cotista como gestor de parte da carteira, em especial a carteira de índices;
- c. Os defendentes, ao assumirem a administração dos recursos da Prece, o teriam feito de forma não discricionária, ou seja, não teriam assumido todos os poderes de gestão que lhes poderiam ser confiados pelo cliente, sendo a gestão compartilhada admitida pelo art. 16, inciso I, alínea (b) da ICVM 306/99, e a Prece assumiu diretamente a gestão da carteira com apoio na Deliberação CVM nº 244/98; e
- d. A responsabilidade do gestor é subjetiva e os defendentes não teriam descumprido nem lei, nem regulamento, nem norma da CVM e não teriam como saber que terceiros estariam se beneficiando de um esquema, não havendo nos autos nenhuma prova que permita conclusão em contrário.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

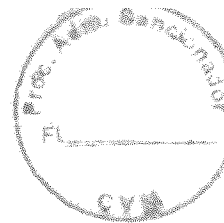
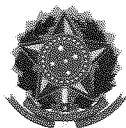
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **WestLB (Atual Banco Mizuho) e Aristides Jannini**

228. Em defesa conjunta, WestLB e Aristides Jannini alegaram que:

- a. A responsabilização dos acusados dependeria da análise de sua conduta específica, dentro de uma perspectiva de razoabilidade, condizente com a realidade do mercado à época e, sobretudo, com a complexidade e extensão do esquema investigado;
- b. Todo o esquema de escolha dos comitentes “ganhadores” e “perdedores” seria implementado no âmbito da CSCM, sem qualquer participação dos gestores dos fundos envolvidos, motivo pelo qual seria inviável aos defendentes perceber a existência de tal esquema. Isso porque não seria possível a eles verificar as perdas eventualmente auferidas pelas contrapartes, tampouco a recorrência e concentração de ganhos por determinados comitentes;
- c. O volume de recursos envolvidos nas operações não seria significativo em comparação ao volume total de recursos movimentados pelo Stuttgart FITVM e ao seu patrimônio total (cerca de 4% do patrimônio líquido do fundo);
- d. A estratégia de operação em conjunto de ações e futuros de índice estaria aderente à política de investimentos do fundo;
- e. As operações em mercados futuros seriam de responsabilidade exclusiva do WestLB e o fato de tanto o Stuttgart FITVM (sob a gestão do WestLB ou da Mercatto) como o Hamburg FITVM apresentarem resultados similares seria uma decorrência lógica do esquema implementado na CSCM e não de uma gestão dos fundos centrada nas mãos da Prece. Ainda assim, caso se considere que a Prece ordenou as operações, essa seria mais uma razão para absolvição das defendentes; e
- f. O WestLB possuiria regras de compliance e análise de riscos que visariam evitar fraudes e garantir a devida gestão do patrimônio de terceiros sob sua responsabilidade. A escolha da CSCM teria se dado após análise interna conduzida segundo tais regras, o que demonstraria a diligência adotada pelas defendentes na gestão do Stuttgart FITVM.

✓  
✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **BMC DTVM**

229. Em sua defesa, a BMC DTVM afirmou que:

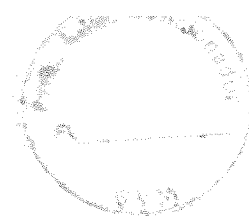
- a. A transferência qualificada do controle acionário, ocorrida em agosto de 2007 (fl. 4.191), seria causa de não imposição de penalidade, segundo precedentes do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional<sup>35</sup>, pela presença de três requisitos: (i) início do processo administrativo após a transferência do controle acionário; (ii) interesse direto do Banco Central do Brasil na transferência do controle, como protagonista da operação, com a finalidade de saneamento e manutenção da higidez do Sistema Financeiro Nacional; e (iii) inexistência de má-fé; e
- b. A tônica que permearia o discurso da Acusação referir-se-ia a um suposto acordo que predefiniria ganhadores e perdedores em operações com contratos futuros na BM&F, acordo do qual fariam parte fundos de investimentos, fundações, intermediários e comitentes das operações e, ao alegar que a BMC DTVM teria faltado com o dever de diligência, não haveria menção alguma a controles internos nela existentes tampouco à sua inobservância ou deficiência, o que tornaria inepta a acusação formulada, por não conter os necessários elementos de materialidade e autoria que legitimem a responsabilização da defendente.

### **Norival Wedekin**

230. Em suas razões de defesa, assim arguiu Norival Wedekin:

- a. A Acusação não teria examinado ou provado condutas específicas da BMC DTVM ou do defendente, o que consubstanciaria verdadeira responsabilidade objetiva, afrontando basilares princípios de direito;
- b. A Acusação não teria demonstrado de que forma, e em que medida, as fraudes foram ou deveriam ter sido identificadas e evitadas pelo defendente, não havendo comprovação de que este sabia ou, ao menos poderia ter sabido da suposta fraude;
- c. As decisões de adquirir ou vender ativos da carteira do Fundo Titânio seriam precedidas de trocas de opiniões entre o BMC DTVM e a Fundação Núcleos e, posteriormente, seriam enviadas as ordens para a CSCM;

<sup>35</sup> Recursos 3.563 e 4.937 e Acórdãos 3.849, 3.895, 4.277b, e.752 e 5.092.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

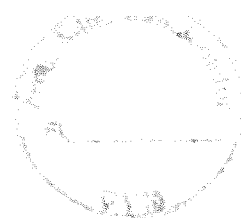
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- d. Seria absolutamente possível a realização de resultados negativos no curto prazo para a proteção de ativos longos que estariam em outros fundos exclusivos ou até mesmo na carteira da própria Fundação Nucleos. As operações integrariam estratégias de investimento mais amplas envolvendo proteção (hedge) e arbitragem de opções, visando à proteção de todo o patrimônio da Nucleos, sendo os ajustes do dia decorrentes da grande liquidez e ampla volatilidade dos mercados em questão;
- e. Se houve desvios de conduta em determinadas operações, o intimado teria sido “vítima”, pois deveria ter sido alertado pelas autoridades;
- f. Não haveria nos autos nenhuma evidência de que o defendente teria participado diretamente das transações ditas irregulares e, com base nos dados aos quais tinha acesso, este não teria condições de identificar o suposto esquema em detrimento do Fundo Titânio;
- g. A Acusação buscava correlacionar resultados negativos com resultados positivos, não restando comprovado, no entanto, que tais operações têm ligação entre si. A área técnica não teria levado em conta os “ajustes de carregamento”, mas apenas os “ajustes do dia”, para os casos de operações que duraram vários dias. O defendente, à época, não teria conhecimento dos resultados auferidos pelos demais clientes da CSCM, nem teria verificado perdas fora dos padrões esperados para os investimentos feitos;
- h. Considerando a composição da carteira do fundo, que estava estritamente dentro do que determinava seu regulamento, seria pequeno o percentual de recursos supostamente sujeitos às operações inquinadas de irregularidade pela CVM, quando comparado à totalidade de ativos;
- i. A Acusação não teria demonstrado qualquer liame entre a BMC DTVM, o defendente e as pessoas supostamente beneficiadas nas operações; e
- j. A violação do dever de diligência por administradores de fundos de investimentos deixou de ser definida normativamente como infração grave.

### **BNY Mellon**

231. As razões de defesa apresentadas pelo BNY Mellon foram:

- a. A Acusação não teria considerado o fundamento econômico da estratégia adotada pelos fundos ligados ao Postalis nos investimentos em contratos derivativos – qual seja, a proteção a suas posições no mercado à vista -,



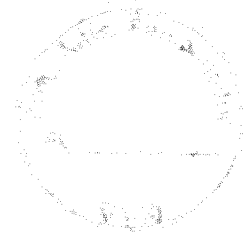
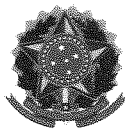
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

sendo aceitável que o prejuízo em certas operações, isoladamente considerado, pudesse fazer parte da estratégia global de investimento adotada, de acordo com o objetivo que se quisesse alcançar;

- b. Considerando os ajustes apurados pelos fundos Postalis nos mercados futuros de DOL e de IND em conjunto com as suas posições no mercado à vista entre 2004 e 2005, verificar-se-ia um montante total positivo de R\$ 22.164.865,23, bastante distinto da perda de R\$ 7.994.280,25 apontada com base apenas nos ajustes do dia;
- c. Estratégias contra cíclicas de investimento poderiam gerar perdas no curto prazo, mas bons resultados em prazos maiores, sendo plausível que o momento da compra, em cenários de grande volatilidade e baixa de preços, não se dê na mínima cotação, resultando em perdas no primeiro dia da operação. Dificilmente o mercado muda de tendência ao longo de um único dia, de modo que a probabilidade de o mercado continuar caindo e de se apurar um ajuste diário negativo em uma estratégia contra cíclica seria muito superior a 50%;
- d. A Acusação não teria realizado qualquer análise mais específica em relação à conduta do defendente no sentido de deixar de buscar as melhores condições para os fundos Postalis e de supervisionar os serviços prestados pela Perimeter na gestão do Brasil Sovereign FIDE. Não haveria menção também aos controles internos, sua suficiência ou adequação e em que medida não teriam sido observados;
- e. A Acusação teria presumido que o BNY Mellon falhou em seu dever de diligência na qualidade de administrador e gestor dos fundos, não detalhando a conduta comissiva ou omissiva praticada pelo acusado;
- f. A violação ao dever de diligência somente poderia ser caracterizada quando o administrador ou gestor não adota, em uma determinada situação concreta, a conduta que razoavelmente se poderia esperar de outro administrador ou gestor competente que estivesse ocupando sua função. Nesse sentido, o dever de diligência não significaria impedir que o fundo de investimento eventualmente fosse vítima de operações irregulares perpetradas por terceiros que pudessem lhe trazer prejuízos e sim dotá-lo de meios para prevenir e identificar eventuais riscos;
- g. A análise da conduta do administrador e do gestor de fundos de investimento deveria ser feita considerando-se o nível de informação que se tinha à época dos fatos e no contexto em que se encontravam. O dever



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de investigar somente se imporia quando o administrador e o gestor estão diante de circunstâncias específicas que os conduzam a crer que o fundo está diante de algum tipo de risco;

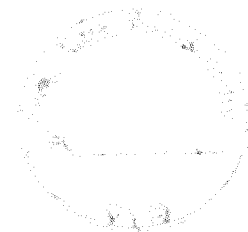
- h. O cotista dos fundos exclusivos seria investidor altamente qualificado, teria pleno conhecimento e estaria de acordo com as operações analisadas no processo, devendo-se presumir que a atuação do BNY Mellon foi diligente por estar alinhada aos interesses do real titular do patrimônio administrado - o cotista;
- i. O BNY Mellon não teria meios de saber que existiam eventuais falhas nos procedimentos internos da CSCM, sendo-lhe impossível verificar as operações realizadas com o alcance pretendido pela comissão de inquérito;
- j. A análise do cumprimento do dever de diligência pelo BNY Mellon em relação ao Brasil Sovereign FIDE não deveria ser feita sob a ótica da tomada de decisão de investimento, uma vez que esta era executada exclusivamente pela Perimeter, gestora do fundo à época; e
- k. Todas as operações do Brasil Sovereign atenderiam aos limites de seu regulamento, da política de investimento do Postalis e das normas aplicáveis. Esta verificação, por si só, seria suficiente para se concluir que o BNY Mellon não falhou no cumprimento de seu dever de diligência enquanto administrador do fundo.

### José Carlos de Oliveira

232. Em suas razões de defesa, José Carlos de Oliveira afirmou que:

- a. Diante das características específicas de investidor qualificado – que não precisaria do mesmo grau de proteção que os demais investidores –, seria natural que a responsabilidade do administrador e gestor de seus recursos fosse mitigada;
- b. Não haveria nos autos comprovação de culpa ou dolo do defendente e nenhum fato imputado especificamente a ele, exceto a sua posição como diretor responsável do BNY Mellon. Em nenhum momento o defendente foi acusado de participar do suposto “esquema”, nem de ter contribuído ativamente para as perdas incorridas pelos fundos Postalis. A Acusação deveria demonstrar em que medida o defendente concorreu para a prática do ilícito, dada a necessária responsabilidade subjetiva aplicada no âmbito administrativo – as presunções ex lege de culpabilidade são contrárias ao princípio da presunção de inocência;





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- c. O defendente não participaria da gestão de recursos e sequer teria a capacidade de verificar a ocorrência da irregularidade descrita pela Acusação, pois o suposto “esquema” teria sido realizado no âmbito do intermediário das operações;
- d. O defendente não acompanharia de perto o setor operacional do BNY Mellon, suas atribuições eram outras como presidente da BNY Mellon do Brasil, e não haveria modo pelo qual pudesse evitar a ocorrência das irregularidades, pois não teria como verificar, no âmbito de sua esfera de atuação, que tais operações estariam sendo realizadas de modo a prejudicar o cotista único;
- e. Inexistiria para o defendente, de partida, o elemento de suspeita que ensejou a solicitação de inspeção pela CVM, qual seja, a discrepância entre ajustes diários pagos e recebidos pelos clientes da CSCM;
- f. O BNY Mellon não transmitiria as ordens dos fundos Postalis, tão somente supervisionaria as ordens transmitidas pelo próprio Postalis ou pela corretora e não teria condições de verificar o devido cumprimento de cada uma das ordens de negociação transmitidas;
- g. O BNY Mellon não se envolveria em nenhum grau no procedimento de distribuição de negócios que receberiam preços favoráveis ou desfavoráveis. À época em que o BNY Mellon era a instituição administradora dos fundos Postalis, não haveria indícios de irregularidades na alocação das ordens dos fundos, sendo quase impossível para quem estava “fora do esquema” saber que da irregularidade;
- h. As perdas sofridas pelos Fundos Postalis nas operações no mercado futuro estariam dentro do perfil de hedge dos investimentos realizados, o que dificultaria ainda mais a verificação da suposta irregularidade;
- i. O dever de diligência não corresponderia a um dever de infalibilidade, mas sim de meio, e a CVM já absolveu diretor acusado por falta de diligência por conta da impossibilidade de que a irregularidade das operações fosse por ele percebida<sup>36</sup>; e
- j. No caso específico do Brasil Sovereign FIDE, teria ocorrido delegação, pelo administrador, da gestão dos ativos de um fundo de investimento para um terceiro, de sorte que as decisões de investimento teriam passado a ser

<sup>36</sup> PAS CVM 05/01, Rel. Dir. Norma Jonssen Parente, j. 21 jun. 2004.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de competência do gestor, assim como a responsabilidade pela supervisão de tais decisões, por isso não seria razoável exigir que todas as transações de fundo com gestão terceirizada fossem objeto de análise prévia por parte do administrador – e o Colegiado da CVM já absolveu o administrador do fundo quando a conduta apurada no processo encontra-se no âmbito de responsabilidade do gestor<sup>37</sup>.

### Perimeter e Luís Fragali

233. Em defesa conjunta, Perimeter e Luís Fragali alegaram, em síntese, que:

- a. O único “indício” invocado no Relatório seria a baixa taxa de sucesso do Brasil Sovereign FIDE (12%) nas operações com dólar futuro, sendo que a comissão de inquérito ignoraria o bom desempenho geral da carteira do fundo, bem como todas as demais operações em outros mercados e corretoras, extremamente vantajosas para o Postalis – os resultados do Brasil Sovereign FIDE foram sempre positivos para o Postalis em todos os meses;
- b. A Acusação não teria levantado elementos a demonstrar vínculos interpessoais entre o investidor, os gestores dos fundos ou fundações e os intermediários responsáveis pelas operações realizadas por esse mesmo investidor e os fundos ou fundações;
- c. A Acusação limitar-se-ia a abordar a taxa de sucesso, não trazendo a conduta individualizada de cada defendente, nem qualquer prova de que tenham interferido na atribuição das operações;
- d. A Alphastar não estaria presente em vários dos pregões em que o Brasil Sovereign FIDE operou por si só, o que representaria um contra indício relevante;
- e. Haveria inconsistência entre a imputação do BNY Mellon e da Perimeter, porque o primeiro, ao contrário da última, não teria sido acusado de prática não equitativa;
- f. A comissão de inquérito não teria analisado o conjunto de operações do Brasil Sovereign FIDE em outras corretoras. A atuação dos defendentes na gestão estaria em linha com a política de investimento do Fundo, uma vez que as operações com dólar futuro teriam caráter de hedge;

<sup>37</sup> PAS CVM RJ2005/5272, Rel. Dir. Maria Helena Santana, j. 06 dez. 2006.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- g. A atuação do Brasil Sovereign FIDE junto à CSCM teria se dado de forma completamente autônoma, não havendo nenhum vínculo ou coincidência em relação ao modus operandi dos demais acusados. Ademais, o assessor do Fundo na CSCM sequer teria sido acusado no processo; e
- h. Por fim, Perimeter e Luís Fragali solicitaram a exibição de todas as notas, registros e documentos do Brasil Sovereign FIDE em poder da administradora, BNY Mellon (fl. 6.177). Adicionalmente, requereram a realização de prova pericial em tais registros e documentos, bem como a oitiva de testemunhas, cujos nomes, no entanto, não foram especificados.

### **Paulo Martins, BCS Asset, Alphastar, Márcio Francisco, Belmeq Engenharia, Luiz Mezavilla e Marcos Lima**

234. Embora regularmente intimados, Paulo Martins, BCS Asset, Alphastar, Márcio Francisco, Belmeq Engenharia, Luiz Mezavilla e Marcos Lima não apresentaram razões de defesa.

### **V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO**

235. Em reunião de 6.10.2015, o Diretor Gustavo Borba foi sorteado relator do presente processo. Posteriormente, em 26.9.2018, em vista do término de seu mandato, o processo foi redistribuído a mim, conforme disposto no art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008<sup>38</sup>.

### **VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO**

236. Por ocasião da apresentação das respectivas razões de defesa, foram apresentadas as seguintes propostas de celebração de termo de compromisso:

- Banco Mizuho e Aristides Jannini (fl. 6.580): pagar conjuntamente à CVM o valor de R\$ 350.000,00;
- BNY Mellon (fl. 6.565): pagar à CVM o valor de R\$ 200.000,00;
- Emílio Klarnet (fl. 5.359): pagar à CVM o valor de R\$ 173.500,00;
- Estre Ambiental (fl. 5.529): pagar à CVM o valor de R\$ 20.000,00;
- Gisele Moraes (fl. 5.514): pagar à CVM o valor de R\$ 15.000,00;
- Global Equity e Patrícia Branco (fl. 6.722): pagar à CVM, conjuntamente, o valor de R\$ 50.000,00;

<sup>38</sup> Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- José Carlos de Oliveira (fl. 6.575): pagar à CVM o valor de R\$ 100.000,00;
- Marco Alho, Spread Consultoria Ltda. e Celso Teixeira (fl. 6.717): pagar à CVM o valor total de R\$ 30.000,00;
- Norival Wedekin (fl. 5.430): pagar à CVM o valor de R\$ 10.000,00;

237. Em reunião realizada em 19.4.2016 (fl. 6.804), as referidas propostas foram rejeitadas pelo Colegiado, que acompanhou o entendimento exarado pelo Comitê de Termo de Compromisso no sentido de que, ainda que fosse superado o óbice jurídico suscitado pela PFE quanto à recomposição dos prejuízos<sup>39</sup>, o caso demandaria pronunciamento norteador em sede de julgamento, de modo a orientar as práticas do mercado em operações dessa natureza (fls. 6285-6287).

238. Adicionalmente, o Comitê de Termo de Compromisso registrou inexistir ganho para a Administração Pública, em termos de celeridade e economia processual, uma vez que remanesceriam no processo outros trinta e três acusados que não apresentaram propostas de Termo de Compromisso.

### VII. DILIGÊNCIA ADICIONAL E MANIFESTAÇÕES DOS ACUSADOS

239. Por meio de despacho proferido em 28.9.2018 (fls. 6.945), solicitei à SPS a elaboração de planilha contendo o cálculo da probabilidade de ganhos sistemáticos dos comitentes nas operações apuradas no presente processo, utilizando-se, para tanto, a fórmula adotada no julgamento do PAS CVM nº 21/2006 e reproduzida no relatório de inquérito. As planilhas solicitadas foram anexadas aos autos às fls. 6.946 a 6.947.

240. A respeito das provas produzidas manifestaram-se determinados acusados, nos seguintes termos:

- a. Banco Mizuho e Aristides Jannini (fl. 7.113): acusados no presente processo na qualidade de gestores do Stuttgart FITVM, em razão de suposta ausência de controles internos eficientes que permitissem identificar as distorções nos negócios realizados em nome dos fundos, ressaltaram que sequer constam da planilha elaborada, o que apenas confirmaria o fato de as “operações com seguro” terem sido conduzidas no âmbito das corretoras, sem a sua participação.
- b. Banco Rendimento e Abramo Douek (fl. 7.153): a distribuição binomial utilizada pela SPS é um instrumento de análise estatística de probabilidade de sucesso ou fracasso que se aplica exclusivamente a eventos aleatórios, necessariamente independentes entre si, tais como os lançamentos de

<sup>39</sup> Não atendimento ao inciso II, § 5º, art. 11 da Lei 6.385/1976.



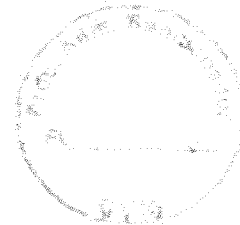
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

moedas ou de dados. Por esta razão, jamais poderia ser aplicada às operações do Banco Rendimento.

- c. BNY Mellon (fl. 7.139): a planilha não deveria produzir qualquer efeito em relação à análise da conduta do BNY Mellon nos autos do processo, já que a acusação formulada contra o defendente tem natureza totalmente diversa daquela que a CVM costuma avaliar utilizando como meio de prova o modelo matemático em questão. Ademais, o modelo adotado pela SPS equipararia os contratos no mercado futuro a verdadeiros jogos de azar, afastando-se, portanto, da realidade do funcionamento do mercado, o qual operaria de acordo com determinadas tendências e regras lógicas.
- d. Eric Bello (fl. 7.023): O modelo de cálculo de probabilidade adotado pela SPS não consideraria determinadas variáveis que influem diretamente na taxa de sucesso apontada pela acusação, notadamente a sua experiência no mercado financeiro e a sua formação em engenharia civil e economia.
- e. Estre Ambiental e Gisele Moraes (fl. 7.167 e 7.172): as defendentes reiteraram suas razões de defesa e não se manifestaram especificamente sobre a planilha de probabilidades.
- f. Global Equity e Patrícia Branco (fl. 7.089): o documento juntado pela área técnica se limitaria a indicar a probabilidade de sucesso e insucesso de cada um dos comitentes, de acordo com a quantidade de pregões em que participaram, não havendo sinalização, demonstração ou comprovação de qualquer atuação irregular por parte dos defendentes.
- g. Horácio Adão (fl. 7.078): discordou dos cálculos de probabilidade apresentados pela área técnica, os quais seriam abusivos e teriam sido elaborados e concluídos sem a indicação de critérios utilizados e de maneira unilateral. O defendente ainda asseverou na sua manifestação que *“pretende promover a realização de prova pericial verificadora de todas as operações realizadas no período, com verificação consistente de probabilidade, além da produção de novas provas documentais, assim como prova testemunhal”*, anexando o nome de dois depoentes à fl. 7.078.
- h. Infinity (fl. 7.123): a defendente ressaltou que sequer seria mencionada nas provas produzidas pela SPS.
- i. Luís Felipe e Luis Octavio (fl. 7.178): em primeiro lugar, destacou-se que só constaria da planilha o nome de Luis Octavio, motivo pelo qual a manifestação se restringiu a esse acusado, que reiterou as suas razões de defesa. Ademais, alegou-se que tão inverossímil quanto os resultados apresentados por determinados comitentes, seria admitir que o principal executivo do conglomerado financeiro liderado pelo Banco Cruzeiro do Sul pudesse se ocupar de especificações e registros ao final dos pregões.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

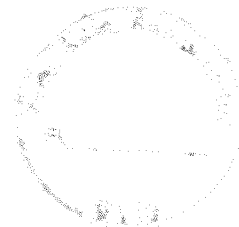
- j. Lúcio Funaro (fl. 7.133): argumentou que a fórmula utilizada pela área técnica seria manifestamente inapropriada para análise das operações investigadas no presente processo, realizadas por investidores com vasta experiência em operações no mercado de capitais, como Lúcio Funaro, e por investidores totalmente inexperientes. A fórmula que embasa os números apresentados pela SPS se construiria sobre uma premissa de aleatoriedade, desconsiderando elementos da vida, principalmente a *expertise* do investidor que está negociando e seu tempo de atuação no mercado.
- k. Marco Alho e Celso Teixeira (fl. 7.085): o documento elaborado pela SPS não demonstraria nem comprovaria a ilicitude das operações, nem qualquer irregularidade relacionada aos defendentes.
- l. Mercatto e Paulo Monteiro (fl. 7.077): a planilha de probabilidades elaborada pela SPS não se prestaria a imputar qualquer ato indevido aos defendentes, já que não seriam acusados por prática não equitativa ou criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço, mas sim por falta de diligência na gestão do fundo Stuttgart.
- m. Perimeter e André Fragali (fl. 7.109): argumentaram que não seria possível compreender as probabilidades indicadas na planilha, porquanto não haveria a demonstração dos cálculos realizados para cada um dos acusados, com a comprovação da aplicação das fórmulas de cálculo, passo a passo. Adicionalmente, a própria metodologia se revelaria totalmente equivocada. Sustentaram que *“a prevalecer o raciocínio tortuoso e absurdo da acusação, esta[ria] decretado o fim do mercado financeiro brasileiro”*, pois *“quem acerta[sse] mais do que ganha[sse] [seria] culpado até que se prov[asse] o contrário”* e *“se todo investidor tivesse de ter o mesmo número de sucessos e insucessos, não haveria razão para existir o mercado”*.

### VIII. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

241. Em reunião do Colegiado de 13.8.2019, foram apreciados pedidos de prova pericial, oitiva de testemunhas e exibição de documentos formulados por Perimeter e Luís Fragali, Felipe Lauand e Fenel Serviços e Horácio Adão, conforme descritos nos itens 233.h, 217.h e 248.g, deste relatório.

242. Acompanhando as razões de voto por mim expostas naquela ocasião, o Colegiado decidiu, por unanimidade, pelo indeferimento dos pedidos de produção de prova, sob os seguintes fundamentos:

- a. em relação à oitiva de testemunhas, tanto Perimeter e Luís Fragali quanto Felipe Lauand e Fenel Serviços formularam pedido genérico, sem a indicação das pessoas cujo depoimento deveria ser colhido, se limitando a



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

ressalvar que as testemunhas seriam arroladas oportunamente. Por sua vez, muito embora Horácio Adão tenha indicado o nome de duas pessoas a serem ouvidas como testemunhas, não informou a relação dessas pessoas com os fatos objeto do presente processo nem tampouco a utilidade de seus depoimentos para o exame da infração a ele imputada;

- b. quanto à solicitação da Perimeter e de Luís Fragali de exibição de “*notas, registros e documentos*” do Brasil Sovereign FIDE na posse do BNY Mellon, concluiu-se que os elementos necessários à apuração das operações realizadas no período pelo fundo foram levantados no curso da instrução do presente PAS e encontram-se à disposição dos Acusados nos autos do processo, motivo pelo qual seria desnecessária e, até mesmo infrutífera, a solicitação de outros documentos ao BNY Mellon; e
- c. no que diz respeito às provas periciais solicitadas, ressaltou-se que não foi esclarecido o objetivo pretendido com a realização de tal diligência e, mais do que isso, não foi apresentada qualquer contraprova a pôr em dúvida a veracidade dos dados apresentados pela CVM em relação às operações investigadas.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR RELATOR



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

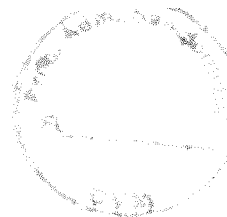
### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 21/2010

Reg. Col. 9868/2015

#### Acusados:

Abramo Douek  
Alphastar Investment Fund LLC.  
Aristides Campos Jannini  
Banco Mizuho do Brasil S.A.  
[sucessor do Banco WestLB do Brasil S.A.]  
Banco Rendimento S.A.  
BCS Asset Management S/A  
Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.  
BMC Asset Management DTVM Ltda.  
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  
Celso da Costa Teixeira  
Edalbrás Indústria e Comércio Ltda.  
Emílio Klarnet  
Eric Davy Bello  
Estre Saneamento S.A.  
[sucessora da Estre Ambiental Ltda.]  
Ezra Harari  
Felipe Neira Lauand  
Fenel Serviços Ltda.  
Flavio Nunes Ferreira Rietmann  
Francisco Alarcon Coelho Filho  
Gisele Mara de Moraes  
Global Equity Administradora de Recursos S/A  
[anteriormente Globalvest Asset Management S/A]  
Global Trend Investment LLC  
Hélio Renato Laniado  
Horácio Pires Adão  
Infinity CCTVM S.A.  
[sucessora da Quality CCTVM S.A.]  
Jorge Gurgel Fernandes Neto  
Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira  
Lúcio Bolonha Funaro  
Luís Felipe Índio da Costa  
Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa  
Luis Roberto Aché Maia Fragali  
Luiz Mezavilla Filho





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

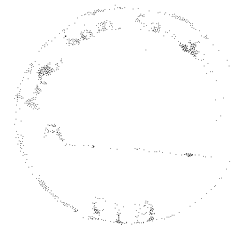
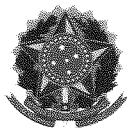
Márcio Rogério Teixeira Francisco  
Marco Antonio Souza Alho  
Marcos Cesar de Cassio Lima  
Martônio Eurípedes Avelar  
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.  
Norival Wedekin  
Patrícia Araujo Branco  
Patrícia Matalon  
Paulo Alves Martins  
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro  
Perimeter Administracao de Recursos Ltda  
Sergio Guaraciaba Martins Reinas  
Spread Consultoria Ltda.  
Teletrust de Recebiveis S.A.

### **Assunto:**

Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários (prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, da Instrução CVM Nº 8, de 8 de outubro de 1979), prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra d, da Instrução CVM Nº 8), falta de diligência na administração de carteiras (em descumprimento ao Inciso II, Parágrafo único, Art. 2º do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18.09.1995, ao Inciso II, Art. 14 da Instrução CVM Nº 306, de 5 de maio de 1999, combinado com o Inciso IX e XV, Art. 65 da Instrução CVM Nº 409, de 18 de agosto de 2004), falta de diligência de Diretor Responsável de Corretora (em descumprimento ao Parágrafo único, Art. 4º da Instrução CVM Nº 387, de 28 de abril de 2003), atuação indevida como agente autônomo de investimentos (infração ao art. 16, Inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM Nº 355, de 1º de agosto de 2001).

### **Diretor Relator:**

Carlos Alberto Rebello Sobrinho ✓  
✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### VOTO

#### I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador conduzido pela SPS em conjunto com a PFE, instaurado para a apuração de irregularidades em negócios intermediados pela CSCM no mercado de contratos futuros de IND e dólar DOL na BM&F no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2005<sup>1</sup>.
2. Tais irregularidades decorreriam de falhas no registro das ordens pela CSCM que permitiriam que a especificação das operações de compra e venda de contratos futuros intermediadas pela corretora não observasse a cronologia de recepção das ordens. Assim, os negócios seriam distribuídos artificialmente, quando já se tivesse conhecimento do resultado de cada uma das operações, possibilitando a definição prévia de “ganhadores” e “perdedores”.
3. A depender do objetivo pretendido com as operações irregulares, o direcionamento artificial de ordens serviria a dois ilícitos distintos: “operações com seguro” ou “operações esquentar-esfria”, as quais se enquadrariam, respectivamente, nos tipos administrativos de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários e criação de condições artificiais de demanda, descritos nas alíneas “d” e “a” do item II da ICVM 8/79. Essas duas modalidades de ilícito foram identificadas pela Acusação em negócios intermediados pela CSCM.
4. Além de ter sido proposta a responsabilização dos operadores que teriam conduzido o direcionamento artificial de ordens e dos investidores supostamente beneficiados pelos esquemas, apurou-se, ainda, a conduta do diretor responsável pela CSCM junto à CVM e dos administradores fiduciários e dos gestores responsáveis pelas decisões de investimento dos fundos prejudicados. Também é objeto do presente processo acusação de exercício de atividade profissional de agente autônomo de investimento sem a devida autorização da CVM por um dos envolvidos no suposto esquema.
5. Antes de dar início à análise de mérito do presente processo, passo a tratar das preliminares arguidas pelos acusados.

<sup>1</sup> Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados no presente voto e que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o acompanha.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

## II. PRELIMINARES

### II.1. PRESCRIÇÃO

6. A quase totalidade dos defendentes<sup>2</sup> alegou que teria ocorrido a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, *caput* da Lei 9.873/1999 e, subsidiariamente, a prescrição intercorrente do §1º do mesmo dispositivo legal.

7. Nos termos do art. 2º, II da Lei 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva é interrompida por “qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato” e, conforme precedentes deste Colegiado, qualquer ato praticado com a finalidade de apurar ou esclarecer fato supostamente irregular é causa interruptiva de prescrição, não sendo restrito tal ato àquele que instaura o processo administrativo sancionador<sup>3</sup>. O conceito refere-se, assim ao “ato administrativo documentado, cuja existência seja indubitosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação”<sup>4</sup>.

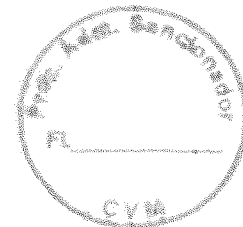
8. Firmou-se o entendimento nesta CVM de que a prescrição quinquenal pode ser interrompida diversas vezes, desde que realizados diferentes atos inequívocos de apuração<sup>5</sup>, não cabendo “ao agente administrativo (no caso a CVM) adotar interpretações das normas que regulam a interrupção da prescrição de modo a restringir” ✓

<sup>2</sup> Arguiram a incidência da prescrição as defesas de Banco Rendimento e Abramo Douek (fls. 5899-5931), BMC Asset Management DTVM Ltda. (fls. 5314-5350), BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (fls. 5816-5860), Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. e Ezra Harari (fls. 5275-5308), Emílio Klarnet (fls. 5189-5208), Eric Davy Bello (fls. 5420-5429), Felipe Neira Lauand e Fenel Serviços S/C Ltda. (fls. 6057-6099), Flávio Nunes Ferreira Rietmann (fls. 5238-5257), Global Equity Administradora de Recursos Financeiros S.A. e Patrícia Araújo Branco (fls. 5680-5722), Hélio Renato Laniado (fls. 5221-5236), Jorge Gurgel Fernandes Neto e Teletrust de Recebíveis S/A (fls. 6206-6235), Lúcio Bolonha Funaro (fls. 6584-6635), Luís Felipe Índio da Costa e Luís Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa (fls. 5861-5898), Marco Antônio Souza Alho, Spread Consultoria Ltda. e Celso da Costa Teixeira (fls. 5613-5631), Patrícia Matalon Peres (fls. 6532-6539), Perimeter Administração de Recursos Ltda. e Luís Roberto Aché Maria Fragali (fls. 6137-6178) e Sérgio Guaraciaba Martins Reinas e Global Trend Investment LLC (fls. 6427-6498).

<sup>3</sup> Exemplificativamente, PAS CVM 22/1994, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 15.4.2004; PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julg. em 31.10.2006; PAS CVM RJ2015/5002, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 15.3.2016; PAS CVM 01/2011, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 27.2.2018; PAS CVM 18/2013, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 8.5.2018 e PAS CVM RJ2014/2426, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 12.7.2018; PAS CVM 16/2010, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 26.2.2019.

<sup>4</sup> Cf. PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julg. em 31.10.2006.

<sup>5</sup> Cf. PAS CVM RJ2001/0554, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, julg. em 23.10.2002; PAS CVM 10/2000, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 8.7.2004; PAS CVM 02/2004, Rel. Dir. Norma Parente, julg. em 7.12.2005; PAS CVM 14/2003, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julg. em 15.5.2007; PAS CVM RJ2008/2570, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, julg. em 12.5.2009; PAS CVM 03/2006, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 1.12.2010; PAS CVM 04/2009, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 11.6.2013; PAS CVM 14/2009, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 11.8.2015; PAS CVM RJ2011/11073 e RJ2010/2695, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 15.12.2015; PAS CVM RJ2014/5807, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 15.3.2016; PAS CVM 12/2013, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 24.5.2016.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

as suas hipóteses de incidência”<sup>6</sup>. Este entendimento também foi adotado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), no julgamento do Recurso 12.747 (PAS CVM RJ2008/2570)<sup>7</sup>.

9. Também se consolidou o posicionamento de que, para que seja interrompida a prescrição quinquenal, não se exige a ciência da prática deste ato pelo acusado nem a instauração prévia de inquérito administrativo<sup>8</sup>.

10. No presente caso, a instauração do processo se deu em 30.9.2010 e, antes disso, a área técnica realizou vários atos que ensejaram a interrupção da prescrição quinquenal, tais como a Solicitação de Inspeção SMI/GMA-2/Nº 001/2004, de 24.2.2004 (fl. 59), o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE.4/Nº 008/2004, de 24.6.2004 (fl. 106), o Relatório de Análise/GMA-2/Nº 013/06 de 31.3.2006, no qual foi proposta a abertura de Inquérito Administrativo (“Relatório de Análise GMA-2”) (fl. 2) e o Ofício/CVM/SPS/Nº 034/10, de 25.2.2010, com a intimação da CSCM para fornecer documentos (fl. 52).

11. No que diz respeito à prescrição intercorrente, é entendimento prevalecente deste Colegiado<sup>9</sup> e do CRSFN<sup>10</sup> que só passa a incidir a prescrição trienal após a instauração do processo administrativo sancionador, o que ocorre com a intimação dos acusados para apresentação de defesa<sup>11</sup>.

12. Logo, no presente caso, a prescrição intercorrente não incidiu antes de 2.3.2015, primeira data de recebimento de intimações pelos acusados<sup>12</sup>, e, desde então, o processo não permaneceu paralisado por mais de três anos, haja vista que, em reunião do Colegiado de 19.4.2016, foram apreciadas e rejeitadas as propostas de termo de compromisso ✓✓

<sup>6</sup> PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Fernandez Trindade, j. 31 out. 2006.

<sup>7</sup> Acórdão CRSFN nº 10744/11, Recurso nº 12.747, 330ª Sessão, Cons. Rel. Waldir Quintiliano da Silva, julg. em 30.8.2011.

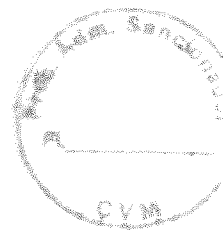
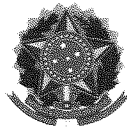
<sup>8</sup> Vide PAS CVM RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Fernandez Trindade, julg. em 31.10.2006; PAS CVM 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 20.8.2018.

<sup>9</sup> PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 15.4.2004; PAS CVM 11/2002, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 26.2.2013; PAS CVM 08/2012, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 16.12.2014; PAS CVM 23/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 4.11.2014; PAS CVM RJ2010/3695, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 15.12.2015; PAS CVM 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 30.1.2018; PAS CVM RJ2003/2759, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 20.2.2018; PAS CVM 18/2013, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 8.5.2018.

<sup>10</sup> Acórdão CRSFN nº 11434/15, Recurso nº 11.411, 375ª Sessão, Cons. Rel. Bruno Meyerhof Salama, julg. em 27.1.2015; Acórdão CRSFN nº 285/2017, Recurso nº 13.600, 403ª Sessão, Cons. Rel. Flávio Maia Fernandes Dos Santos, julg. em 27.6.2017.

<sup>11</sup> Nos termos do art. 8º, §1º da Deliberação CVM nº 538/08, “considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação”.

<sup>12</sup> Vide, a título de exemplo, os avisos de recebimento acostados às fls. 4768-4771, 4773-4775, 4777-4780, 4803-4805, 4807, 4854.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

formuladas por determinados acusados (fl. 6804-6806) e, mais recentemente, em 28.9.2018, proferi despacho solicitando à SPS a realização de diligência adicional<sup>13</sup>.

13. Alguns acusados argumentaram<sup>14</sup>, ainda, que os primeiros atos inequívocos de apuração dos fatos – especialmente o Relatório de Análise GMA-2 – fariam menção a operações envolvendo apenas parte dos acusados, de modo que somente em relação a esses poderiam ser considerados para fins de interrupção da prescrição. A respeito, fizeram referência à decisão do Colegiado no PAS CVM nº 29/2000, no âmbito do qual teria sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em face de determinados acusados.

14. Em primeiro lugar, destaco que o ato inequívoco descrito no inciso II, do art. 2º da Lei nº 9.873/99 está voltado à apuração de fatos e não propriamente de ilícitos administrativos. Nada mais razoável. Somente após a condução de procedimento investigativo é possível à área técnica formar o seu convencimento a respeito da ocorrência de atos ilícitos e identificar as pessoas supostamente envolvidas<sup>15</sup>.

15. Esse parece, inclusive, ter sido o entendimento manifestado pelo Colegiado no precedente mencionado pelos acusados, PAS CVM nº 29/2000, visto que em seu voto o então Diretor Otávio Yazbek ressaltou que “a prescrição da ação punitiva se volta para determinados fatos”, que, naquele caso, se dividiriam em três subconjuntos. Reconheceu-se, então, a prescrição da pretensão punitiva em favor de determinados acusados justamente porque o ato inequívoco de apuração considerado – propositura de medida cautelar para obtenção de provas – só se prestaria a interromper o decurso do prazo prescricional em relação a um dos subconjuntos fáticos.

16. Ocorre que, no presente caso, os fatos objeto de apuração são operações intermediadas ou executadas pela CSCM na BM&F no período de 2003 a 2005, conforme explicitado logo na introdução do Relatório de Análise GMA-2<sup>16</sup>. Muito embora em suas diligências iniciais a SMI tenha identificado determinados investidores cujas operações

<sup>13</sup> Nos termos do despacho proferido em 28.9.2018, solicitei à SPS “a elaboração de planilha indicando o cálculo da probabilidade dos resultados apresentados em negócios no mercado futuro pelos comitentes acusados” (fls. 6945).

<sup>14</sup> Nesse sentido manifestaram-se Eric Bello, Global Equity e Patrícia Branco.

<sup>15</sup> Sobre o tema vale reproduzir o seguinte trecho do voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/9443, julg. em 4.6.2019: “Veja-se que não há no Ofício CVM qualquer menção ao ilícito de insider trading tampouco a qualquer outra infração específica. Com efeito, eram investigados os fatos ocorridos, não sendo necessário (e, muitas vezes, sequer possível) que, em tal etapa, sejam especificadas todas as normas infringidas pelas condutas que estão sendo apuradas. Com base nos fatos investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das pessoas nas infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a acusação”.

<sup>16</sup> Destaque-se que o assunto do relatório é o que segue: “Avaliação das negociações intermediadas pela Cruzeiro do Sul CM Ltda., com contratos futuros na BM&F, no período de 01-jan-2003 a 31-dez-2005. (Processo nº SP-2004-075)” (fls. 2).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

revelariam indícios de irregularidades, isso não significa que os fatos objeto de apuração se restringissem aos negócios em nome desses comitentes.

17. Pelo contrário, ao propor a instauração de inquérito administrativo, a área técnica ressalta a necessidade de aprofundamento na apuração dos fatos narrados no relatório de análise e antecipa eventuais irregularidades aventadas a partir das diligências conduzidas até aquele momento, entre as quais: (i) violações à ICVM 8/79; (ii) contratação pela CSCM de pessoa não registrada perante a CVM para atuar como agente autônomo de investimentos; (iii) falhas no registro de ordens no sistema SINACOR; e (iv) atuação de Felipe Lauand como gestor de investidor não residente.

18. Ainda assim, ressaltou-se expressamente que outras “*infrações* [poderiam] *vir a ser identificadas no aprofundamento das investigações pela Comissão de Inquérito*” (fls. 23). Naturalmente, com a conclusão pela Acusação acerca da ocorrência de irregularidades em operações realizadas em nome de determinados investidores, entre os quais, fundos exclusivos de entidades de previdência complementar, passou-se a apurar a responsabilidade dos gestores e administradores fiduciários destes fundos, bem como do diretor responsável no âmbito da corretora.

19. Verifica-se, portanto, que as considerações expostas no Relatório de Análise GMA-2 são o ponto de partida das investigações e servem a explicitar os fatos objeto de apuração, sem delimitar, no entanto, os agentes a serem investigados ou os ilícitos a serem apurados pela área técnica.

20. Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

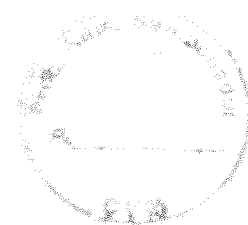
### II.2. *BIS IN IDEM*

21. Passo a examinar a preliminar de *non bis in idem* suscitada por Luís Felipe com respeito à acusação de violação do dever de diligência, que, segundo o acusado, já teria sido apreciada e julgada no PAS CVM SP2010/178<sup>17</sup>, em relação a operações intermediadas pela CSCM entre 11 e 23.3.2005.

22. Inicialmente, cumpre esclarecer que muito embora não haja previsão legal sobre a aplicação do princípio do *non bis in idem* aos processos administrativos<sup>18</sup>, a vedação à

<sup>17</sup> PAS CVM 2010/178, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 25 mar. 2014.

<sup>18</sup> A respeito do tema, vale mencionar os seguintes precedentes do Colegiado da CVM: PAS CVM nº 02/09, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 1.12.2010; PAS CVM nº 03/2006, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 1.12.2010; PAS CVM nº 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 5.3.2013; PAS CVM nº RJ2012/1670, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 29.7.2014; e PAS 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.9.2014.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

dupla apenação é corolário do princípio da segurança jurídica que orienta a atuação da administração pública, princípio este previsto no art. 2º, *caput* da Lei 9.784/1999<sup>19</sup>.

23. Como bem sintetizado pelo Diretor Relator Gustavo Borba no julgamento do PAS CVM nº 06/2012, julgado em 20.8.2018:

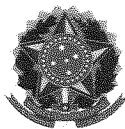
“[A] caracterização do *bis in idem* depende da verificação dos seguintes requisitos: (i) identidade de sujeitos; (ii) identidade fática; e (iii) identidade de fundamentos jurídicos. Não basta, portanto, que o sujeito seja acusado pela prática de irregularidade de mesma espécie já apurada em processo anterior. É necessário que o contexto fático em que tal irregularidade foi praticada seja idêntico ao do primeiro processo”.

24. Em que pese à identidade de sujeitos e de fundamentos jurídicos entre os processos, haja vista Luís Felipe ter sido acusado em ambos os casos por violação ao art. 4º, parágrafo único da ICVM 387/03, o mesmo não se verifica em relação ao contexto fático em que teriam sido identificadas tais irregularidades. Com efeito, o PAS CVM SP2010/178 tratou de um conjunto de operações completamente diverso do abarcado pelo presente processo, executadas em nome de um único investidor – não mencionado no presente processo –, no período de 11 a 23.3.2005, nos mercados à vista e de opções.

25. Não há que se falar, portanto, em identidade fática entre o presente processo e o PAS CVM nº SP2010/178. As operações em relação às quais se verificou falha no registro de ordens pela CSCM são distintas, especificadas em nome de investidor não investigado no presente processo e executadas em outros mercados (à vista e de opções).

26. Nestes termos, rejeito a preliminar de *bis in idem* suscitada por Luís Felipe. ✓

<sup>19</sup> Para Fabio Medina Osorio, “o princípio constitucional do *non bis in idem* encontra assento constitucional em múltiplos dispositivos. Sua origem mais direta, como ocorre com o núcleo duro do Direito Administrativo Sancionador, está na cláusula constitucional do devido processo legal” (*Direito Administrativo Sancionador*, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 296). Como explica Rodolfo Tigre Maia, “sua utilização jurídica, por via de regra, é associada à proibição de que um Estado imponha a um indivíduo uma dupla sanção ou um duplo processo (*ne bis*) em razão da prática de um mesmo crime (*idem*)” (O princípio do “*ne bis in idem*” e a Constituição brasileira de 1988. *Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União*, Brasília, v. 4, n. 16, jul./set. 2005, p. 27).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### II.3. CERCEAMENTO DE DEFESA

27. Conforme narrado no relatório que acompanha este voto, alguns acusados alegaram o cerceamento ao seu direito de defesa sob dois argumentos principais<sup>20</sup>: (i) o longo período decorrido desde as operações supostamente irregulares dificultaria a produção de contraprovas a subsidiar as razões de defesa dos acusados, especialmente considerando a inexistência de dever legal de guarda de registros e documentos por período superior a cinco anos; e (ii) o relatório de inquérito não indicaria a fonte de onde se extraíram os dados referidos nas tabelas integrantes do próprio relatório e de seus anexos.

28. Em primeiro lugar, ressalto, em linha com o entendimento exposto no voto do então Diretor Alexsandro Broedel no julgamento do PAS CVM nº 18/2008, que a dificuldade enfrentada pelo acusado em produzir provas em seu favor não se confunde com o alegado cerceamento ao direito de defesa, o qual pressupõe a atuação da CVM no sentido de obstaculizar a produção de provas pelos acusados, o que não ocorreu<sup>21</sup>.

29. Todos os acusados tiveram a oportunidade de apresentar os elementos de prova que entenderam necessários para a sua defesa e, inclusive, solicitar a realização de diligências. A respeito, ressalte-se que determinados acusados formularam pedidos de produção de provas, os quais foram apreciados em decisão do Colegiado de 13.8.2019. Ocorre que, em razão do caráter genérico e da ausência das informações mínimas necessárias para se avaliar a pertinência das provas solicitadas, decidiu-se, por unanimidade, pelo indeferimento dos pedidos.

30. Ainda assim, considerando os documentos acostados aos autos, entendo que a Acusação reuniu todos os elementos necessários à análise das operações por ela consideradas como irregulares. Nesse sentido, verifica-se que constam do presente processo dados dos registros do Sistema Sinacor, bem como todos os dados relativos às operações realizadas nos segmentos Bovespa e BM&F, obtidos a partir das respostas aos ofícios enviados pela CVM aos acusados, à CSCM e à BSM.

31. Foram estes os dados que embasaram as tabelas constantes dos anexos ao Relatório de Inquérito, disponíveis a partir da fl. 4.279 deste processo, não havendo qualquer evidência a levantar dúvida quanto à veracidade e à legitimidade de tais informações – conforme sugerido por alguns acusados. Há que se considerar, ainda, que

<sup>20</sup> Nesse sentido argumentaram Felipe Neira Lauand e Fenel Serviços S/C Ltda. (fls. 6057-6099) e Perimeter Administração de Recursos Ltda. e Luís Roberto Aché Maria Fragali (fls. 6137-6178).

<sup>21</sup> Também nesse sentido manifestou-se o Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS 06/2012, julg. em 20.8.2018.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade<sup>22</sup>, cabendo ao particular a demonstração da existência de eventual vício<sup>23</sup>.

32. Não há que se falar, assim, que não foram indicadas as fontes dos dados referidos nas várias tabelas apresentadas. Por estas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

### II.4. INÉPCIA DA ACUSAÇÃO

33. Em defesa conjunta (fls. 6137-6178), Perimeter e Luís Fragali sustentaram que a peça acusatória não teria individualizado a sua conduta e careceria de provas a suportar as alegações em relação aos acusados, motivo pelo qual deveria ser considerada inepta, em vista da inobservância ao disposto no art. 6º, inciso III, da então vigente Deliberação 538/08<sup>24</sup>. Em igual sentido, BMC DTVM afirmou que o relatório de inquérito revelaria “a sua fragilidade enquanto ato processual destinado a levar ao conhecimento do intimado, em sua integralidade, qual é a prática supostamente ilícita e da qual deva se defender” (fls. 5345)

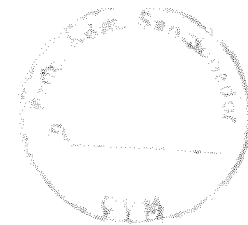
34. Não posso concordar com os acusados, pois entendo estarem presentes na peça acusatória todos os elementos necessários à compreensão do ilícito imputado aos defendentes e, por conseguinte, ao exercício do seu direito de defesa, com a devida indicação das condutas dos acusados que supostamente se amoldaram aos ilícitos enumerados pela Acusação, reunindo elementos de autoria e materialidade minimamente satisfatórios para a instauração deste processo sancionador.

35. Em especial no que diz respeito à conduta de Perimeter e Luis Fragali, entendo ser perfeitamente possível compreender, a partir das considerações apresentadas nos parágrafos 554 e 555 do relatório de inquérito, a conduta dos acusados que, na visão da

<sup>22</sup> Conforme José dos Santos Carvalho Filho: “O fundamento precípuo, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei. É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha”. (Manual de Direito Administrativo, 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, Seção 5.2., IV)

<sup>23</sup> Em despacho sobre pedidos de produção de prova no âmbito do PAS CVM RJ2013/8880, proferido em 12.2.2019, o Diretor Relator Henrique Machado assim se manifestou: “Sobre o tema, imperioso consignar que não se pode retirar a presunção de veracidade e legitimidade inerente a documentos e provas produzidas por autoridade administrativa sem que se produza uma contraprova que coloque em dúvida a validade e eficácia da prova acusatória”.

<sup>24</sup> Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Acusação, justificaria a sua responsabilização pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. Da mesma forma, os parágrafos 518 a 520 do relatório de inquérito descrevem a falha identificada na conduta da BMC DTVM que, segundo a SPS, revelaria a falta de cuidado e diligência da gestora e de seu diretor responsável na administração da carteira do fundo, em violação ao art. 14, inciso II, da ICVM 306/99.

36. Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia da acusação.

### II.5. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

37. À semelhança do ocorrido no julgamento do PAS CVM 06/2012<sup>25</sup>, a BMC DTVM suscitou preliminar de extinção de punibilidade em razão da “*transferência qualificada de seu controle acionário*”, ocorrida em agosto de 2007. A acusada invocou precedentes do CRSFN nos quais é definida, para fins de não imposição de penalidade, a transferência qualificada do controle acionário com base em três requisitos, quais sejam: (i) início do processo administrativo após a transferência do controle acionário; (ii) interesse direto do Banco Central do Brasil na transferência do controle, como protagonista da operação, com a finalidade de saneamento e manutenção da higidez do Sistema Financeiro Nacional; e (iii) inexistência de má-fé.

38. A discussão toma como base a garantia constitucional de que a penalidade não poderá passar da pessoa do condenado<sup>26</sup>, quando, segundo entendimento doutrinário, “*sucessores, embora civilmente responsáveis, em determinadas circunstâncias previstas em lei, não podem ser punidos administrativamente por ilícito cometido pelo sucedido*”<sup>27</sup>. Por essa razão, uma companhia incorporadora não poderia ser punida pelo fato de a incorporada ter infringido as normas da CVM.

39. No entanto, não é este o entendimento prevalecente do Colegiado da CVM, como se depreende do voto do então Diretor Otávio Yazbek no julgamento do PAS CVM RJ2007/14708<sup>28</sup>:

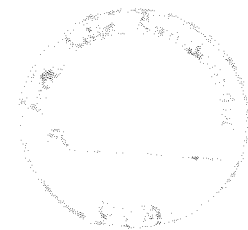
“ (...) a alienação do controle da corretora não deve, em nenhuma hipótese, implicar extinção da punibilidade. Admitir tal tese é o mesmo que jogar por terra toda a racionalidade por trás da constituição da pessoa jurídica como centro de imputação de responsabilidades independente da figura dos sócios. Por *✓*

<sup>25</sup> PAS CVM 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 20.8.2018.

<sup>26</sup> Constituição da República, art. 5º, XLV.

<sup>27</sup> EZIRIK, Nelson *et. al.* *Mercado de Capitais*: Regime Jurídico. 11. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 313.

<sup>28</sup> Sobre o tema vale mencionar os seguintes julgados: PAS CVM RJ2007/14708, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 18.10.2010, PAS CVM RJ2012/9490, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 10.3.2015; PAS CVM 04/2012, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julg. em 25.11.2014; PAS CVM 14/2003, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julg. em 15.5.2007 e PAS CVM 15/2002, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 21.8.2007.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

consequência, é igualmente inadequado imaginar que, no limite, a CVM deva orientar sua atuação pela manutenção do quadro acionário do participante do mercado, sob o argumento de que, do contrário, a aplicação de penalidade seria "injusta" ou "irrazoável". Ora, o novo controlador sabia que estava adquirindo sociedade corretora com longo histórico de atuação no mercado. Sabia também, que nos termos da Lei nº 6.385/76 e regulamentações posteriores, aquela era objeto do poder de polícia da CVM".

40. Para analisar este argumento à luz da construção jurisprudencial do CRSFN de transferência qualificada do controle acionário, criada para beneficiar instituições financeiras especialmente em razão de Programas de Desestatização de Bancos, o então Diretor Gustavo Borba indicou, no julgamento do PAS CVM 06/2012, que seria necessária a demonstração de que *"a transferência do controle se deu em razão do interesse público tutelado pelo Banco Central, tendo sido por ele conduzida com vistas à manutenção da integridade e higidez do Sistema Financeiro Nacional"*.

41. Em suas razões de defesa, a acusada se limitou a afirmar que seria público e notório que instituições financeiras de pequeno e médio porte têm encontrado dificuldades relevantes em permanecer no mercado, tendo que recorrer à alienação de controle como remédio, a qual, inclusive, seria incentivada pelo regulador.

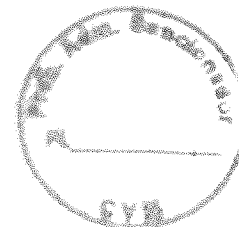
42. Entendo que tal argumento não é suficiente para demonstrar a existência do interesse público tutelado pelo Banco Central em relação especificamente à transferência do controle acionário da BMC DTVM a fim de preencher o segundo requisito para a caracterização da transferência qualificada do controle acionário. Esta conclusão segue em linha com o entendimento exarado no julgamento do PAS CVM 06/2012.

43. Pelo exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade por transferência qualificada do controle acionário.

### II.6. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA

44. Por fim, ressalto que Edalbrás e Ezra Harari, em sua defesa conjunta (fls. 5275-5308), alegaram que a Acusação teria feito uso indevido e ilegítimo de prova indiciária, uma vez que teria formulado suas acusações *"servindo-se de algumas conceituações e afirmações notoriamente equivocadas e pretensamente técnicas e que viriam a se constituir em provas indiciárias suficientes"* (fls. 5301).

45. As alegações dos acusados revelam muito mais a sua discordância com a tese acusatória e com os elementos de prova apontados ao longo do relatório de inquérito do que, de fato, uma utilização ilegítima da prova indiciária pela CVM. Ocorre que a avaliação quanto à suficiência e adequação dos indícios levantados pela Acusação como



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

prova indiciária pressupõe o exame do mérito da infração imputada aos defendentes e, por conseguinte, não é compatível com a análise em sede preliminar.

46. Nada obstante, aproveito para esclarecer que a utilização de prova indiciária para suportar condenação em processo administrativo sancionador já foi enfrentada inúmeras vezes pelo Colegiado da CVM<sup>29</sup>, prevalecendo o entendimento que pode ser sintetizado no voto proferido pela então Diretora Norma Parente no âmbito do PAS CVM 06/1995, segundo o qual: “os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contra indícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção da inocência”<sup>30</sup>.

47. Sobre o assunto, convém, por fim, reproduzir o excerto do voto do Dir. Relator Wladimir Castelo Branco Castro no julgamento do PAS CVM 24/00<sup>31</sup>:

*A prova indiciária é uma prova indireta, circunstancial, de inferências, partindo de dados e circunstâncias conhecidos (fatos provados) para os fatos desconhecidos (fatos probandos), através de um raciocínio de estrita lógica formal. Não é uma prova menor, nem imperfeita, e constitui prova suficiente a autorizar a condenação. É inquestionavelmente válida, porque fundada na razão, e tem um significativo peso na elucidação dos fatos. Distingue-se da presunção, que não é meio de prova, mas mero exercício de abstração lógico-dedutiva, prescindindo de qualquer elemento específico sem amparo concreto e probatório. Já o indício subordina-se à prova, não subsistindo sem uma premissa, que é a circunstância indiciante provada.*

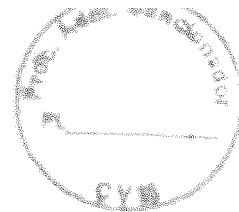
48. No presente caso, a Acusação apresentou um conjunto de indícios para sustentar a sua tese e, como exposto, sua valoração será realizada à luz das previsões normativas e de eventuais contra indícios apresentados nas razões de defesa. O que não se pode admitir é a alegação de que a prova indiciária é inadmissível nos processos administrativos sancionadores.

49. Examinadas as questões preliminares suscitadas pelos Acusados, passo a enfrentar o mérito do presente processo. ✓  
✓

<sup>29</sup> Exemplificativamente, PAS CVM RJ2014/3616, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13 nov. 2018; PAS CVM RJ2013/10579, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 10 mar. 2015; PAS CVM RJ2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09 dez. 2015; PAS CVM 13/2009, Rel. Dir. Eli Loria, j. 13 dez. 2011; PAS CVM 24/2000, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 18 ago. 2005; PAS CVM 06/1995, Rel. Dir. Norma Parente, j. 05 mai. 2005; PAS CVM RJ2002/2405, Rel. Dir. Norma Parente, j. 09 out. 2003; PAS CVM 22/1994, Rel. Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos, j. 15 abr. 2004.

<sup>30</sup> PAS CVM 06/1995, Rel. Dir. Norma Parente, j. 05 mai. 2005.

<sup>31</sup> PAS CVM 24/2000, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 18 ago. 2005.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III. MÉRITO

50. Para facilitar a análise da responsabilidade dos Acusados e a compreensão das relações sugeridas pela Acusação, essa seção está dividida conforme os quatro “Esquemas” apresentados no relatório. As condutas dos acusados envolvidos em mais de um esquema serão analisadas em subseção específica.

51. Antes, contudo, gostaria de tecer breves considerações acerca dos principais ilícitos objeto do presente processo, descritos no item II, alíneas “a” e “d” da ICVM 8/79. Ademais, cumpre analisar determinadas alegações, comuns a diversas defesas apresentadas no presente processo, a respeito (i) da metodologia utilizada pela Acusação para apurar os resultados positivos em ajustes do dia auferidos por certos comitentes que negociaram por intermédio da CSCM; e (ii) da utilização da distribuição binomial de probabilidades para avaliar o desempenho dos investidores que apresentaram altas taxa de sucesso em operações *day trade*.

#### III.1. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS DE DEMANDA, OFERTA OU PREÇO DE VALORES MOBILIÁRIOS E PRÁTICAS NÃO EQUITATIVAS

52. Como exposto na introdução deste voto, a Acusação apurou a ocorrência de duas modalidades de ilícitos envolvendo operações nos mercados futuros de IND e DOL intermediadas pela CSCM: “operações com seguro” e “operações esquentar-esfria”.

53. Na primeira modalidade, determinados investidores, usualmente entidades de previdência complementar e seus fundos exclusivos, são utilizados como “seguradores”, assumindo o risco de operações realizadas no mercado de valores mobiliários. Assim, caso os negócios executados apresentem resultados negativos nos ajustes do dia, serão atribuídos a esses investidores “seguradores”, ao passo que, no cenário de ganho, esses fundos não são “acionados” e as operações são especificadas em nome dos investidores beneficiados.

54. Tal conduta enquadra-se perfeitamente no tipo administrativo descrito na alínea “d”, do item II, da ICVM 8/79, segundo o qual conceitua-se como prática não equitativa no mercado de valores mobiliários *“aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”*. ✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

55. Essa modalidade de ilícito já foi examinada pelo Colegiado da CVM em outras oportunidades<sup>32</sup>, nas quais se concluiu que o seu *modus operandi* não deixaria dúvida quanto à posição de desequilíbrio em que são colocados os comitentes envolvidos nessas operações: de um lado, reduz-se drasticamente o risco de perda de determinados investidores, potencializando os ganhos no mercado futuro a partir do direcionamento artificial dos melhores negócios a esses comitentes, enquanto os comitentes prejudicados, ao desempenharem o papel de “garantidores”, carregam em sua carteira o prejuízo de operações com resultados negativos nos ajustes do dia ou, na melhor das hipóteses, os negócios menos vantajosos.

56. Por sua vez, as operações esquentar-esfria pressupõem uma combinação prévia dos resultados dos negócios entre os investidores, com a definição de ganhadores e perdedores, sendo que, neste caso, o investidor ao qual são atribuídos os negócios com resultados negativos em ajustes do dia tem por objetivo “fabricar” perdas através do mercado de valores mobiliários, esfriando recursos, ao passo que o investidor beneficiado com os “bons negócios” intenciona dar uma origem a recursos não declarados<sup>33</sup>.

57. Tais operações com resultado previamente acertado podem servir, mais genericamente, à transferência de recursos entre investidores, prática usualmente conhecida como *money pass*. Parece-me, inclusive, que essa prática ilustra mais adequadamente as irregularidades identificadas pela Acusação.

58. A despeito do propósito dos comitentes, é certo que a realização de operações “artificiais”, isto é, que não tenham por objetivo a efetiva compra e venda de valores mobiliários, com base em fundamentos econômicos genuínos, amolda-se ao ilícito de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ✓

<sup>32</sup> PAS 20/2005, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 12.4.2011; PAS CVM 08/04, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 6.12.2012; PAS 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 11.12.2012; PAS 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 12.12.2012; PAS 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 9.7.2013; PAS 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.9.2014; PAS RJ2016/1465, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 15.5.2018; PAS 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 20.8.2018.

<sup>33</sup> Convém esclarecer que o *modus operandi* verificado no presente caso – isto é, a distribuição artificial de negócios entre investidores, a depender de seu resultado – daria margem a ocorrência de ambas as modalidades de ilícito – operações com seguro e operações esquentar-esfria –. No entanto, em se tratando de operações esquentar-esfria, não estaria presente um dos elementos caracterizadores da prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, qual seja, a indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade de uma das partes em face dos demais participantes da operação. Isso porque, neste caso, a posição de desigualdade é previamente acordada entre as partes, que definem as pontas ganhadora e perdedora da operação. Nesse sentido, decidiu o Colegiado, em 11.3.2014, por ocasião da recapitulação jurídica dos fatos objeto do PAS 12/2010, de relatoria da Diretoria Luciana Dias.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

descrito na alínea “a”, do item II, da ICVM 8/79, conforme já admitido em precedentes desta autarquia<sup>34</sup>.

59. A artificialidade desses negócios restou expressamente reconhecida pelo Colegiado da CVM quando da edição da Deliberação CVM nº 14/83, a qual, em seus itens I e II, esclarece que:

“I - (...) as operações consideradas legítimas nos mercados de opções e a futuro não se confundem com negociações efetuadas nesses mercados, que, embora atendendo a requisitos de ordem formal, sejam realizadas com a finalidade de gerar lucro ou prejuízo, previamente ajustados, caracterizando-se tais operações, em geral, pela emissão de ordens de compra e venda com coincidência de intermediário, comitente, preço, horário ou quantidade, envolvendo grandes lotes, em opções de compra, ou em operações a futuro seguidas, em curto lapso de tempo, de operações reversas, ou com outras características que as diferenciem das negociações regulares.

II - (...) as operações a futuro e de opções de compra de ações, que configurem negócios com resultados adrede acertados, por provocarem alterações indevidas no fluxo de ordem de compra e venda de valores mobiliários e, conseqüentemente, no volume de negócios e na formação regular de preços, são capituladas pela INSTRUÇÃO CVM Nº 08, de 08.10.79, que vedou a prática e definiu o conceito de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em obediência ao art. 18 (item II, " b" ) da LEI Nº 6.385, de 07.12.76.” (g.n.).

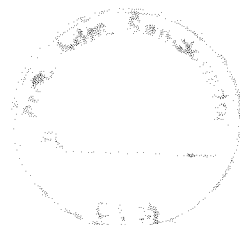
60. O que se busca tutelar a partir da referida norma é justamente “*o processo de formação de preços dos valores mobiliários no mercado, evitando a sua alteração artificial e o conseqüente logro dos investidores*”, dado que um dos objetivos principais do mercado é viabilizar a eficiência na incorporação de novas informações aos preços dos ativos negociados<sup>35</sup>.

61. Assim, operações artificiais afetam o fluxo natural de ordens de compra e venda de valores mobiliários e, por conseguinte, as informações consideradas pelos investidores no que diz respeito às quantidades, aos preços e tendências daquele mercado. Isso porque, em sua análise, os investidores partem da premissa de que os negócios são realizados em respeito ao livre jogo da oferta e da procura e, por esta razão, as tendências de mercado que se formam são reais<sup>36</sup>. ✓

<sup>34</sup> PAS 37/00, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 9.12.2004; PAS 24/00, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, julg. em 18.8.2005; PAS 02/02, Dir. Pedro Marcílio, julg. em 17.1.2007; PAS 12/04, Rel. Dir. Alessandro Broedel, julg. em 11.5.2010; PAS 12/2010, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 07.10.2014.

<sup>35</sup> EIZIRIK, Nelson *et al.*. *Mercado de Capitais*: Regime Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 540

<sup>36</sup> De acordo com a lição de Alexandre dos Santos Pinheiro, Fabio Medina Osório e Julya Sotto Mayor Wellisch: “*As condições de regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários devem ser preservadas por diversas razões: quer pelo fato de serem canalizadas para o mercado as poupanças dos*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

62. Ao analisar acusação de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários no âmbito do PAS RJ2016/5348<sup>37</sup>, – neste caso, sob a perspectiva do ilícito de *money pass* –, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez esclareceu que:

“O processo de formação de preços no mercado de valores mobiliários não deve sofrer interferências indevidas nem transparecer volumes negociados que não reflitam o real embate entre oferta e demanda pelo ativo, sinalizando erroneamente ao mercado valores que não condizem com a liquidez efetiva dos títulos. A transferência de recursos por meio de operações previamente acertadas ofende a integridade do mercado de valores mobiliários e viola a Instrução CVM nº 08/1979. (...) Por fim, ressalto que ainda que as operações de *money pass* não visem a falsear o mercado, mas, a viabilizar a transferência de recursos entre dois particulares, elas prejudicam a confiabilidade das informações endógenas ao processo de negociação. Essa consequência necessária do meio escolhido, danosa e previsível, ofende a integridade do mercado e merece reprimenda por parte da CVM (...)”  
(g.n.).

63. Também nesse sentido manifestou-se a Diretora Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS 12/2010<sup>38</sup>, segundo a qual:

“Para o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários, é imprescindível que esse processo seja pautado pela relação entre oferta e demanda, a qual pode ser influenciada por interferências indevidas em qualquer dessas pontas. Assim, a potencial criação tanto de aparente demanda quanto de aparente oferta de valores mobiliários contribui para a transmissão de um sinal ilusório ao mercado quanto à liquidez de um determinado título e, consequentemente, pode prejudicar a confiança e a higidez do mercado. Por isso, as operações feitas com finalidades alheias ao mercado têm sido interpretadas como a criação de uma condição artificial para fins da Instrução CVM nº 8, de 1979”. (g.n.)

64. Antecipando a argumentação trazida por alguns acusados a respeito da caracterização da criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários no presente caso, esclareço que tal ilícito pode se verificar mesmo em mercados de alta liquidez – tal como seria o caso do mercado futuro de DOL e IND –, ✓

*investidores, quer por existir uma relação entre a visibilidade do empreendedor emitente e o interesse gerado pelos seus ativos negociados no mercado, quer ainda pelo fato de a operação bursátil em si mesma, por exemplo, gerar informação para os investidores acerca das quantidades, preços e tendências de mercado. Ademais, os preços que se formam nas operações realizadas em mercados regulamentados de valores mobiliários são preços públicos de referência, utilizados em diversas decisões públicas e privadas. Se a negociação ocorrer com respeito ao livre jogo da oferta e da procura, as tendências de mercado que se formam são reais. Caso contrário, poderão ser artificiais e induzir em erro investidores, empreendedores, reguladores e, até mesmo, governos”* (PINHEIRO, Alexandre dos Santos; OSÓRIO, Fabio Medina; WELLISCH, Jula Sotomayor. *Mercado de Capitais: Regime Sancionador*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 106-107).

<sup>37</sup> PAS CVM RJ2016/5348, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 17.4.2018.

<sup>38</sup> PAS CVM 12/2010, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 7.10.2014.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

visto que bastaria para a configuração do tipo a demonstração da artificialidade das operações realizadas, que, como tais, não deveriam interferir no processo natural de formação de preços nem tampouco nos volumes negociados de valores mobiliários<sup>39</sup>.

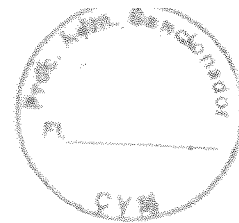
65. Também deve ser rejeitada a alegação de que o registro de negócios após o término do pregão não teria o condão de afetar terceiros participantes do mercado, sendo impossível provocar qualquer condição natural ou artificial. Ocorre que, em linha com o exposto nos parágrafos anteriores, as operações realizadas causam disfunções no regular funcionamento do mercado e afetam as estatísticas de negociação.

66. Observadas essas ressalvas e os elementos de cada ilícito administrativo, é certo que ambas as modalidades de operações pressupõem a existência de arranjo que permita a alocação de resultados positivos para certos investidores e de resultados negativos para outro grupo de comitentes.

67. Dito de outro modo, a estrutura de tais operações se vale da possibilidade de especificação posterior dos comitentes responsáveis por cada uma das ordens executadas para assegurar, a partir da análise da evolução dos preços dos contratos futuros ao longo do pregão, o direcionamento artificial dos negócios, seja para atender aos interesses de investidores que intencionem transferir recursos, seja para garantir resultados positivos a determinados comitentes, às custas de prejuízos suportados por entidades de previdência complementar e seus fundos exclusivos.

68. Tal arranjo pode ser viabilizado com a participação de pessoas responsáveis pelas decisões de investimento de ambas as pontas do negócio, ganhadora e perdedora, por acordo prévio entre as partes ou graças à atuação de pessoa ligada ao intermediário ✓

<sup>39</sup> A respeito, convém reproduzir os seguintes precedentes do Colegiado da CVM: “*Em linha com precedentes do Colegiado (inclusive, mais recentes do que aqueles discutidos pelos acusados), entendo que ainda que a Acusação não tenha discutido se as operações fugiram ou não dos padrões de mercado, os artifícios envolvidos para a emissão e alocação de ordens – que não foram refutados pelos acusados – são suficientes para que se considere a apresentação de indícios ilusórios ao mercado com relação à liquidez e volume de negociação dos ativos objeto dessas operações. 38. Tais precedentes consideram que a constatação de artificialidade de uma determinada operação seria suficiente para demonstrar a alteração de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, tornando desnecessária a quantificação dessa alteração. Afinal, o intuito da norma ora discutida é vedar ‘toda e qualquer situação que possa, potencialmente, prejudicar o bom funcionamento do mercado de capitais e a sua higidez’*” (PAS 12/2010, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 7.10.2014); e “*alguns acusados afirmaram que foram realizados poucos negócios, em volume inexpressivo, quando comparado ao total movimentado pelo mercado, em negociações com dólar, no período. 50. Tais argumentos não procedem, pois havendo artificialidade, há efetiva alteração no fluxo de ordens no mercado. Independentemente do volume ou do mercado em que foram operados, os negócios artificiais interferem, sempre, no bom funcionamento do mercado, que passa a ser um meio para transações com finalidades impróprias. 51. E ainda que o impacto da alteração no fluxo de ordens seja desconhecido, isso não descaracteriza a irregularidade, visto que o tipo “condições artificiais de demanda, oferta ou preço” não depende da comprovação do montante da alteração no fluxo de ordens do mercado*” (PAS 12/2004, Rel. Dir. Alexsandro Broedel, julg. em 11.5.2010).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

responsável pela execução das operações em nome dos comitentes envolvidos e, por conseguinte, capaz de controlar a especificação dos negócios, dentro dos intervalos de tempo permitidos pelas normas da CVM e da B3.

69. No presente caso, identificou-se a participação de dois operadores da CSCM – um deles, inclusive, acusado de atuar como agente autônomo sem registro junto à CVM –, cuja posição na intermediação dos negócios teria sido fundamental para viabilizar o direcionamento artificial de ordens.

70. Em que pese a atuação dolosa de tais operadores na execução das operações irregulares já descritas, é certo que os esquemas ora em análise só foram possíveis em razão das falhas operacionais e da insuficiência – quiçá, ausência – de controles internos da corretora responsável pela intermediação dos negócios e, nessa esteira, da falta de diligência de seus diretores.

71. A descrição do ambiente de negócios da CSCM chama atenção pela multiplicidade de inconsistências na execução e no registro das ordens relativas a operações no mercado futuro de IND e DOL, as quais foram inicialmente identificadas, ao menos em parte, por ocasião da auditoria interna realizada pela BM&F até agosto de 2003 e da inspeção conduzida pela SFI no período de 10.3 a 24.6.2004 e posteriormente confirmadas ao longo da instrução do inquérito administrativo.

72. Apenas para ilustrar o cenário de ausência de controles experimentado pela CSCM, destacam-se as seguintes características das operações por ela intermediadas:

- (i) as gravações de ordens eram mantidas apenas temporariamente, por um período médio de 30 dias;
- (ii) muito embora se utilizasse o sistema SINACOR a partir de 6.5.2003, para registro e arquivo de ordens, o horário de registro não correspondia ao momento de recepção das ordens, mas sim ao horário em que essas foram lançadas no sistema;
- (iii) o percentual significativo de ordens abertas e não executadas (20%), que, em relação a determinados investidores, chama atenção pela sua atipicidade, tal como, por exemplo, as ordens abertas em nome de Estre Saneamento (83% não executadas), Alphastar (78% não executadas) e dos fundos Mellon Rio Negro (93% não executadas) e Brasil Sovereign FIDE (83% não executadas);
- (iv) em relação às ordens não executadas, 86% não apontavam a quantidade de contratos a ser negociada, indicativo de que as ordens eram abertas com quantidade igual a zero, a ser posteriormente alterada quando da eventual realização dos negócios;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

(v) dentre as ordens executadas, a quantidade expressiva (46%) de negócios cuja execução se iniciava – e, em alguns casos, até mesmo se encerrava – antes do registro da ordem, percentual ainda mais alarmante se considerarmos determinados investidores, a exemplo do Banco Rendimento, da BCS Asset e da Fenel Serviços, que, em conjunto, atingiram a marca de 69% de ordens registradas “em atraso” ou de Hélio Laniado, cujo percentual foi de 85%; e

(vi) a contratação de pessoas não registradas junto à CVM para o exercício da atividade de intermediação de valores mobiliários.

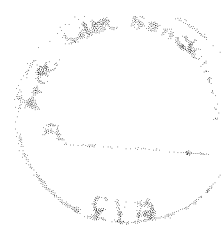
73. Como bem pontuado pela Acusação, tais circunstâncias autorizam duas conclusões preliminares: (i) a especificação tardia das ordens permitia a escolha dos investidores para os quais seriam atribuídas as operações executadas, já com a visibilidade do resultado do negócio, se positivo ou negativo; e (ii) o percentual significativo de ordens não executadas, boa parte das quais inclusive sem a indicação da quantidade de contratos a ser negociado, demonstra que a abertura de ordens não estava vinculada à real intenção de realizar negócios, mas revela a estratégia dos operadores de antecipar eventuais oportunidades que surgissem ao longo do pregão.

74. Além de representarem forte evidência da existência dos esquemas descritos pela Acusação, as falhas na execução e registro dos negócios intermediados pela CSCM comprovam a ausência de controles internos e, por conseguinte, a falta de diligência de Luis Felipe, na qualidade de diretor responsável pela corretora junto à CVM, em violação ao parágrafo único, do art. 4º da ICVM 387/03.

75. Em relação a essa acusação, afasto integralmente os argumentos de defesa apresentados pelo acusado, os quais se revelam, no mínimo, descolados da realidade fática verificada ao longo da investigação conduzida no presente processo.

76. Em primeiro lugar, ao contrário do que alega Luís Felipe, eram inúmeros os “sinais de alerta” a evidenciar possíveis irregularidades nas operações intermediadas pela CSCM no mercado futuro, tal como acabo de expor.

77. Para além de sua obrigação de monitorar as operações executadas no âmbito da corretora, fazer cumprir as regras relativas ao registro de ordens e questionar eventuais inconsistências identificadas, tal como seria o caso do alto índice de cancelamento de ordens em relação a determinados clientes, é certo que algumas das falhas descritas no presente processo já haviam sido apontadas por ocasião da auditoria interna realizada pela BM&F e, ainda assim, foram novamente identificadas pela inspeção conduzida pela SFI alguns meses depois.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

78. Com efeito, verificou-se que, mesmo após tomar conhecimento das conclusões alcançadas pela BM&F ao final da auditoria, a CSCM só veio a adotar alguma medida em relação a Felipe Lauand em 18.8.2006, três anos após a conclusão da auditoria, com a rescisão de seu contrato, o que demonstra a negligência por parte do diretor responsável pela CSCM no sentido de impedir que condutas ilícitas fossem perpetradas no âmbito da corretora.

79. Tampouco merece acolhida a alegação de que a fraude ora em análise teria sido orquestrada por pessoas de confiança do acusado, não sendo possível, nem mesmo ao mais diligente dos administradores, suspeitar do que estava ocorrendo, inclusive em razão da ausência de reclamações de clientes sobre recorrentes ajustes do dia negativos em suas operações.

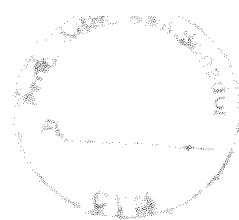
80. Além do já exposto, ressalto que se por um lado, é perfeitamente possível que funcionários e pessoas ligadas ao intermediário sejam responsáveis por práticas fraudulentas, conduzidas sem o envolvimento dos diretores da corretora, por outro, é certo que a manutenção de controles internos rígidos e a observância das normas relativas ao registro de ordens de clientes dificultam substancialmente a atuação de agentes mal-intencionados. Não resta dúvida, portanto, de que o ambiente de descontrole experimentado na CSCM possibilitou a ocorrência do direcionamento artificial de ordens e o consequente tratamento desigual conferido a determinados clientes da corretora.

81. Assim, me parece ter restado demonstrado pela Acusação, de forma contundente, a existência de falhas operacionais gravíssimas no âmbito da CSCM que perduraram por vários anos na corretora, sem qualquer interferência por parte de Luís Felipe, o que me leva a concluir pela sua responsabilização por falta de diligência na supervisão das atividades da corretora. Ressalto, por fim, que a acusação de violação à alíneas “a”, do item II, da ICVM 8/79 formulada contra o acusado será analisada mais adiante neste voto.

### III.2. TAXAS DE SUCESSO DAS OPERAÇÕES DOS ACUSADOS E DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

82. A partir das circunstâncias verificadas em relação ao registro e execução de ordens no âmbito da CSCM, a área técnica analisou os resultados dos negócios intermediados pela corretora, em especial os ajustes do dia obtidos a partir da comparação entre o preço da operação e o preço de ajuste definido ao final do pregão<sup>40</sup>, tendo identificado relevante

<sup>40</sup> No mercado futuro, caso se mantenha uma posição em aberto ao final do dia em determinado contrato, atribui-se ao investidor o dever de pagar ou o direito a receber um determinado valor (denominado “ajuste do dia”) correspondente a diferença entre o preço de compra ou venda do ativo e o preço de ajuste do dia divulgado ao final do pregão, havendo, assim, movimentação diária de débitos e créditos nas contas dos investidores, de acordo com a variação negativa ou positiva no valor de suas posições. O “ajuste do dia”



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

disparidade de desempenho entre grupos de clientes operando no mesmo mercado (IND ou DOL), no mesmo pregão e com as mesmas séries. De uma parte, investidores com recorrentes ganhos em ajustes do dia e, assim, altas taxas de sucesso<sup>41</sup>, e, de outra, comitentes que suportaram significativos prejuízos em ajustes do dia e, por conseguinte, apresentaram baixíssimas taxas de sucesso.

83. De início, aproveito para esclarecer que não é aleatória a opção da Acusação de examinar o resultado das operações a partir dos ajustes do dia, como querem fazer crer alguns acusados. Tal escolha se deve ao fato de que as práticas irregulares anteriormente descritas neste voto eram realizadas ao longo de cada pregão e envolviam a distribuição entre os clientes da CSCM de operações com cotações mais ou menos favoráveis em relação ao preço de fechamento.

84. Por essa razão, mesmo quanto aos investidores que não realizavam *day trades*, tal como os fundos envolvidos no presente processo, utilizou-se como parâmetro o resultado obtido nos ajustes do dia, visto que o objetivo era analisar o desempenho dos negócios a eles atribuídos em relação à cotação média daquele pregão.

85. Assim, a obtenção de recorrentes ajustes do dia negativos – como se verificou em relação a determinados comitentes – nada tem a ver com estratégias de médio ou longo prazo, refletindo, na realidade, a realização de negócios por preços constantemente desfavoráveis quando comparados à cotação de fechamento. Nestes casos, o que se verifica são sucessivos equívocos no *market timing* do investimento, isto é, nas decisões quanto ao momento de entrada e saída das posições.

86. Nada obstante, já se reconheceu em precedente do Colegiado que em operações com seguro, é muito comum a realização de *day trades* “*por conferirem ao comitente beneficiário a certeza de lucro, uma vez que já se conhece o comportamento do mercado ao longo do dia, ao passo que o carregamento da posição poderia colocar em risco o sucesso da operação*”<sup>42</sup>.

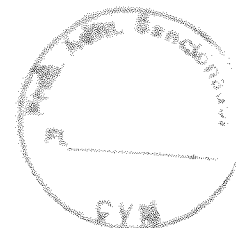
87. A concentração de ajustes do dia positivos em negócios de determinados comitentes e as suas altas taxas de sucesso chamaram a atenção da Acusação pela sua baixa probabilidade de ocorrência. Como explicitado pela área técnica, ao abrir posições de compra ou de venda com contratos futuros de IND e DOL, seria de se esperar que o

---

decorre somente dos negócios realizados no próprio dia, sendo este o critério utilizado para aferir o resultado de uma operação *day trade*.

<sup>41</sup> A taxa de sucesso compara o número de pregões em que o comitente obteve “ajuste do dia” positivo com o número de pregões em que ele negociou. Esclarece-se que séries diferentes negociadas no mesmo pregão são consideradas como pregões diferentes.

<sup>42</sup> PAS CVM 06/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, jul. em 20.8.2018.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

investidor o fizesse por preços acima e abaixo da cotação média do dia, de modo a obter tanto ajustes do dia positivos quanto negativos.

88. No julgamento do PAS CVM 21/2006<sup>43</sup>, a então Diretora Ana Novaes discutiu a probabilidade de obtenção de ganhos repetidos e frequentes em vários pregões, tomando como pressuposto o fato de que os investidores em questão eram pessoas físicas<sup>44</sup>, sem maior acesso a informações sobre o mercado de renda variável e que, por esta razão, com relação a esses comitentes, a probabilidade de fechar o dia com ajuste positivo seria de 50% (idêntica à probabilidade de fechar o dia com ajuste negativo). Logo, propôs o cálculo dessa probabilidade a partir de modelo binomial.

89. É importante frisar que a analogia com o lançamento de moedas, exposta no voto da Diretora e tão questionada pelos acusados em suas razões de defesa, é uma adaptação não imune a críticas e foi utilizada no precedente citado para aferir a verossimilhança da obtenção de resultados positivos ou negativos por investidores desinformados.

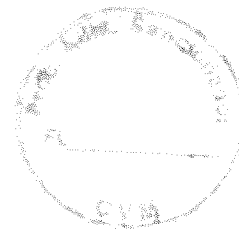
90. Em breve síntese, o argumento consiste em supor que a probabilidade de se obter ganho ao final de um pregão operando como *day trader* é de 50%, de modo que a atuação em  $N$  pregões poderia ser representada por uma série de eventos independentes com dois resultados equiprováveis (0 = perda, 1 = ganho) – distribuição binomial. Se um investidor obtém sucesso em  $P$  pregões, então a probabilidade de que isto ocorra é dada pela fórmula:

$$\frac{N!}{P! (N - P)!} \cdot \frac{1}{2^N}$$

91. Desse modo, a título de exemplo, um investidor que operou em 18 pregões e ganhou em 15 deles seria equiparado a alguém que jogou uma moeda ao ar 18 vezes,

<sup>43</sup> PAS CVM 21/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 7.8.2012. A metodologia foi utilizada em outros processos, tais como o PAS CVM 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 12.12.2012, o PAS CVM 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.9.2014, o PAS CVM 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 8.7.2013; o PAS CVM SP2007/139, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 30.7.2013.

<sup>44</sup> A respeito vale reproduzir o seguinte trecho do voto da Diretora Relatora: “(...) quando se compra, em um determinado pregão, uma ação líquida ou o índice futuro de ações, a probabilidade de fechar este MESMO dia com ganho ou perda é de praticamente 50%. Esta probabilidade é semelhante ao lançamento de uma moeda resultar em cara ou coroa. Se assim não fosse, seria possível obter lucros certos no mercado de ações, o que, como se sabe, não é o caso, nem mesmo para as instituições financeiras. Devemos lembrar que os investidores aqui investigados são pessoas físicas, sem maiores acessos a informações sobre o mercado de renda variável. Esses investidores não tinham, por exemplo, um time de analistas para fornecer dados sobre oportunidades para arbitragem e/ou distorções de preços no mercado” (g.n.).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

tendo obtido “cara” em 15 oportunidades. Com base no modelo binomial, a probabilidade de ocorrência de tal resultado seria de  $3,11 \times 10^{-3}$  (0,311%).

92. No que diz respeito aos negócios examinados no âmbito do presente PAS, a peça acusatória apontou, para alguns dos comitentes investigados, as probabilidades calculadas para os resultados obtidos. Após despacho proferido em 28.9.2018 (fl. 6.945), a área técnica apresentou uma planilha contendo o cálculo da probabilidade de ganhos sistemáticos para todos os investidores envolvidos no presente processo.

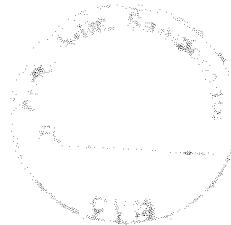
93. Em relação a tal diligência, afasto, desde logo, as alegações de determinados acusados no sentido de que a planilha apresentada pela área técnica, bem como as probabilidades ali descritas seriam incompreensíveis ou que não existiria uma memória de cálculo a indicar o passo a passo da metodologia adotada. Pelo contrário, compulsando os autos, verifica-se que a metodologia é adequadamente descrita no Anexo 2 do relatório de inquérito (fls. 4.286-4.287).

94. Quanto à adoção de tais probabilidades como elemento de prova para a análise da regularidade das operações executadas em nome de determinados clientes da CSCM, reconheço que esses parâmetros apresentam limitações, notadamente o fato de não diferenciarem o perfil dos investidores, conforme argumentado, inclusive, por alguns dos acusados.

95. Com efeito, a meu ver, as altas taxas de sucessos e as reduzidas probabilidades de frequência de ganho representam indícios ainda mais relevantes durante a fase de investigação, visto que permitem à área técnica, diante do conjunto de operações intermediadas pela CSCM no mercado futuro, identificar potenciais envolvidos em um esquema de direcionamento artificial de negócios.

96. Ainda assim, tal como qualquer indício, esse elemento deverá ser valorado em conjunto com as demais circunstâncias apuradas no curso da investigação e ponderado frente aos argumentos apresentados pelos acusados em suas razões de defesa, de modo a que se possa avaliar se o conjunto de indícios reunido pela Acusação é suficiente para justificar a condenação dos acusados ou se os contra indícios suscitados afastam a tese acusatória.

97. Nesse sentido, entendo que, na avaliação dos resultados obtidos pelos investidores, deve-se considerar, em conjunto com a probabilidade obtida a partir da aplicação do modelo binomial, os seguintes indícios: (i) o histórico de operações do investidor no mercado futuro e, eventualmente, a diferença de resultados obtidos pelos comitentes beneficiados quando comparado o período em que os comitentes prejudicados negociavam no mercado futuro e o período a partir do qual estes últimos encerraram as suas operações; (ii) a verossimilhança das estratégias alegadamente adotadas face às



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

características das operações analisadas; (iii) a existência de negócios diretos entre determinados investidores; (iv) o *timing* de “entrada” e “saída” do mercado dos comitentes; e (iii) a existência de vínculo entre o investidor, alguém relacionado à gestão dos comitentes prejudicados ou pessoa ligada à CSCM.

98. Por fim, destaco que, justamente por não considerar as probabilidades de frequência de ganho como único elemento para a avaliação das operações e por ponderar, na formação da minha convicção, as restrições do modelo binomial proposto, conclui não ser oportuno nem conveniente a produção adicional de provas relativas à planilha elaborada pela SPS.

### III.3. ESQUEMA “A”

99. Adentrando, finalmente, cada um dos esquemas identificados pela área técnica e a responsabilidade individual dos acusados, começo com o exame das operações intermediadas pelo operador Marco Alho, que atuava na mesa de operações da CSCM no Rio de Janeiro.

100. Segundo a Acusação, tal esquema – identificado no relatório que acompanha este voto como “Esquema A” – envolveria a realização de operações com seguro voltadas a beneficiar determinados clientes da corretora às custas das perdas em ajustes do dia suportadas por fundos geridos pela Globalvest. Esses fundos teriam sido utilizados como “seguradores” dos negócios realizados em nome de Celso Teixeira, Emilio Klarnet, Eric Bello, Horácio Adão, Martônio Avelar e Márcio Francisco.

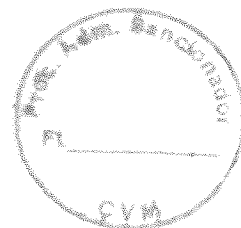
101. Ao analisar os pregões em que operaram conjuntamente os fundos geridos pela Globalvest e tais investidores, a Acusação concluiu que o direcionamento artificial de ordens teria colocado em posição de desvantagem tanto fundos exclusivos da Fundação Copel, Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, quanto dois fundos abertos, Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA, todos eles geridos pela Globalvest.

102. Em paralelo, ao examinar mais amplamente as operações realizadas por esses quatro fundos – e não somente nos pregões em que atuaram simultaneamente aos clientes de Marco Alho –, a área técnica identificou uma disparidade de desempenho entre os fundos abertos e os fundos exclusivos da Fundação Copel.

103. À luz destas circunstâncias, entendeu a Acusação que a prática de registrar as ordens após a execução dos negócios, aliada à utilização de conta máster da gestora para a realização de negócios no mercado futuro, teria possibilitado à Globalvest direcionar os negócios com resultados positivos aos fundos abertos por ela geridos, em detrimento dos fundos exclusivos da Fundação Copel.

✓





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

104. No âmbito da Globalvest, a responsabilidade pelas decisões de investimento dos fundos seria de Patrícia Branco, diretora de administração de recursos, que transmitiria as ordens, acompanharia a sua execução e seria responsável pela distribuição dos negócios entre os fundos. Tanto os comitentes beneficiados e o operador do esquema, quanto a Globalvest e Patrícia Branco foram acusados de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, nos termos da alínea “d”, do item II, da ICVM 8/79.

### III.3.1. MARCO ALHO E SPREAD

105. Antes de analisar as condutas diretamente relacionadas ao esquema fraudulento, cumpre examinar outra infração objeto do presente processo.

106. Ao longo da investigação, apurou-se que Marco Alho e a sociedade por meio da qual mantinha contrato com a CSCM, Spread, atuavam irregularmente como agentes autônomos de investimento no âmbito da corretora, prestando serviços de “intermediação de valores mobiliários”, conforme descrito em contrato datado de 1.10.2003. Na realidade, Marco Alho somente obteve registro junto à CVM em 11.7.2007, ao passo que a Spread jamais figurou como agente autônomo registrada perante esta autarquia.

107. Em sua defesa, Marco Alho alegou que detinha mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, de modo que reuniria *“todas as qualificações necessárias para o exercício das suas funções no âmbito da CSCM”* (fls. 5627), o que teria restado confirmado quando da obtenção junto à CVM da autorização para atuar como agente autônomo de investimento. Acrescentou, ainda, que o início de sua carreira profissional no mercado financeiro teria ocorrido em período próximo à edição da Lei 6.385/76<sup>45</sup>, motivo pelo qual não seria razoável que *“a acusação [transpusesse] para tanto tempo atrás modelos e exigências regulatórias criadas posteriormente”* (fls. 5627).

108. Em primeiro lugar, entendo por bem esclarecer que está sob análise no presente processo a atuação irregular de Marco Alho como agente autônomo no período de outubro de 2003, data da celebração do contrato com a CSCM, a dezembro de 2005, final do recorte temporal deste PAS, intervalo durante o qual encontrava-se em vigor a ICVM 355/01 e, há muito, a Lei 6.385/76.

109. As disposições dos referidos normativos são muito claras ao prever que o exercício da atividade de mediação de operações com valores mobiliários *“depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários”*. Deste modo, a demonstração da experiência profissional do acusado em nada supre a exigência de autorização prévia ✓

<sup>45</sup> Segundo o informado em sua defesa, Marco Alho teria iniciado a sua carreira em 1981 na Delmonte Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (fls. 5627).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

da CVM para a atuação como agente autônomo de investimento, a qual, como exposto, só foi obtida por Marco Alho em 11.7.2007.

110. Tampouco socorre o acusado a alegação de que “a estrutura jurídica de contratação” teria seguido as orientações dos administradores e controladores da CSCM. Ainda que seja irregular a contratação de pessoa não autorizada para o exercício da atividade de mediação de valores mobiliários - infração pela qual inclusive a CSCM chegou a ser acusada no presente processo, tendo sido, posteriormente, afastada a acusação pela própria área técnica em vista da incorporação da CSCM por outra corretora<sup>46</sup> -, é certo que isso não mitiga nem tampouco afasta a atuação irregular do acusado.

111. Por esta razão, voto pela responsabilização de Marco Alho e Spread por atuarem como agentes autônomos de investimento sem registro prévio junto à CVM, em violação ao disposto no art. 16, inciso III, da Lei 6.385/76 c/c art. 4º da ICVM 355/01.

112. Comprovada a atuação irregular de Marco Alho como agente autônomo no âmbito da CSCM, passo então a analisar a sua participação no esquema de direcionamento artificial de ordens, que acarretou prejuízos significativos a fundos geridos pela Globalvest, em especial fundos exclusivos da Fundação Copel.

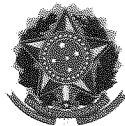
113. A respeito, analisando as evidências reunidas pela Acusação, entendo ter restado demonstrado que Marco Alho exerceu papel de protagonista no referido esquema.

114. Em primeiro lugar, há que se ressaltar que tal operador dispunha dos meios necessários à alocação de ordens entre comitentes beneficiados e comitentes prejudicados, visto que assessorava ambos os grupos de investidores e que o ambiente permissivo existente na CSCM viabilizava a abertura tardia de ordens, após o acompanhamento do andamento do pregão e, até mesmo, o conhecimento do resultado da operação.

115. Ao comparar os resultados apresentados por esses dois grupos em operações no mercado futuro, nota-se a disparidade no desempenho dos investidores, conforme consolidado no Quadro IX do relatório de inquérito e reproduzido a seguir:

| COMITENTE           | LUCRO          | G   | E | P  | TS  |
|---------------------|----------------|-----|---|----|-----|
| GRUPO DE MARCO ALHO | 1.491.200,00   | 110 | 1 | 19 | 85% |
| FUNDOS GLOBALVEST   | (1.517.605,00) | 42  | 1 | 65 | 39% |

<sup>46</sup> Conforme restou consignado no “Termo de rerratificação do relatório de inquérito administrativo nº 21-2010”, de 19.2.2015 (fls. 4641).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

116. A diferença na taxa de sucesso entre os dois grupos, *per se*, já representa forte evidência do favorecimento de determinados investidores assessorados por Marco Alho. No entanto, a análise da média das perdas sofridas e dos ganhos auferidos por cada um dos grupos é ainda mais evidente. Enquanto para a Globalvest o valor médio das perdas sofridas (R\$ 26.538,74) em ajustes do dia representou mais do que o triplo do valor médio dos ganhos obtidos (R\$ 8.033,64), para o grupo de clientes beneficiado pelo esquema, o desempenho é o inverso.

117. No que diz respeito às características das operações por ele executadas, verificou-se (i) a coincidência na atuação de Marco Alho e dos comitentes beneficiados nos mesmos pregões e com os mesmos contratos que os fundos geridos pela Globalvest; (ii) o registro sequencial de ordens de tais investidores; (iii) o registro de ordens em horário posterior ao da realização parcial ou total dos respectivos negócios; e (iv) a quantidade significativa de ordens abertas e não executadas.

118. Além da intermediação de negócios de clientes da corretora, apurou-se, ainda, que Marco Alho tinha total liberdade para operar em nome próprio no âmbito da CSCM, o que ocorreu pela primeira vez em 15.7.2003, quando o acusado realizou operação *day trade* com 10 minicontratos futuros de Ibovespa fracionário (INF), tendo obtido resultado positivo bruto de R\$ 210,00. Após um período sem registrar negócios em seu nome, Marco Alho voltou a operar justamente no pregão em que os fundos geridos pela Globalvest negociaram pela segunda vez, 2.9.2003, tendo realizado *day trade* com 20 contratos futuros de IND.

119. A partir dessa data, Marco Alho operou nos mercados de IND e DOL sempre em pregões em que também atuaram os fundos geridos pela Globalvest, sendo 5 pregões no mercado de DOL e 35 pregões no mercado de IND, nos quais realizou apenas *day trades* e apresentou um resultado positivo em ajustes do dia no montante total de R\$ 475.400,00, com taxa de sucesso consolidada de 87%<sup>47</sup>.

120. Tão relevante quanto os resultados positivos auferidos pelo operador nos referidos pregões, é o desempenho por ele apresentado nos negócios realizados a partir de 21.6.2005, período no qual não mais operavam os fundos geridos pela Globalvest. Nesse intervalo, Marco Alho negociou em oito pregões, obtendo resultado financeiro positivo de R\$ 30.675,00 – bem inferior aos ganhos auferidos no período anterior – e apresentando taxa de sucesso de 50%.

<sup>47</sup> Quanto ao resultado isolado de Marco Alho em cada um dos mercados futuro negociados, verificou-se que no mercado de DOL o acusado obteve taxa de sucesso de 100% e resultado financeiro positivo de R\$ 94.700,00, ao passo que no mercado de IND, apresentou taxa de sucesso de 85% e resultado financeiro positivo de R\$ 380.700,00.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

121. Nota-se também uma alteração no perfil de negociação do acusado, que, no primeiro período, de 2.9.2003 a 19.11.2004, em que operou conjuntamente aos fundos geridos pela Globalvest, se mostrou mais agressivo, chegando a negociar 140 contratos de IND em um único pregão, ao passo que no segundo período, de 21.6.2005 a 12.12.2005, operou uma média de 12 contratos de IND por pregão.

122. Ainda no que diz respeito ao perfil de negociação, convém ressaltar que, para além da operação com contratos de INF realizada em 15.7.2003, ao longo do período investigado Marco Alho negociou nesse mercado em outras oportunidades, sendo que, neste caso, negociou uma média de 6 minicontratos.

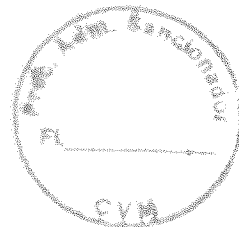
123. Há que se destacar, ainda, circunstância relevante envolvendo o registro de ordens em nome do operador: das 171 ordens executadas em seu favor, 101 foram registradas quando todos os negócios já haviam sido realizados. Dito de outro modo, grande parte das operações realizadas eram registradas em nome de Marco Alho após a sua total execução e, por conseguinte, após o conhecimento do resultado do negócio.

124. Em relação às operações dos investidores assessorados por Marco Alho, o percentual de ordens registradas após a execução de todos os negócios é bem inferior (18%<sup>48</sup>). Ocorre que, como bem pontuado pela Acusação, quanto a esses comitentes, o *modus operandi* adotado para assegurar o direcionamento de negócios com resultados positivos era distinto e envolvia a abertura de ordens não vinculada à real intenção de determinado investidor de comprar ou vender contratos, motivo pelo qual se identificou um grande número de ordens abertas e não executadas (49%). Buscava-se, nestes casos, aproveitar oportunidades de bons negócios realizados por outros investidores.

125. A respeito do percentual relevante de ordens abertas e não executadas, Marco Alho declarou que “*para alguns clientes, que operavam muito, abria as ordens antes para evitar exceder o horário da ‘janela’ e também para não abrir a ordem depois de realizado o negócio*” ou ainda “*para evitar de esquecer de lançar o comitente*” (fls. 2584-2591), o que também foi alegado por outros integrantes da mesa de operações da CSCM. Por sua vez, quando questionados acerca da grande quantidade de ordens abertas após a execução parcial ou mesmo total das operações, atribuíram tal conduta ao esquecimento do operador.

126. A meu ver, além da flagrante incoerência, tais esclarecimentos não se coadunam ao *modus operandi* identificado pela Acusação e ao perfil dos comitentes em relação aos

<sup>48</sup> Tal percentual considera os dados consolidados das ordens registradas para todos os investidores assessorados por Marco Alho e apontados pela Acusação como beneficiários do esquema. No entanto, em relação a um dos investidores, Emílio Klarnet, o percentual de ordens registradas após a execução de todos os negócios é bem superior (40%).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

quais se verificou altas taxas de sucesso. A uma porque o volume de operações realizadas por tais investidores no período não justificaria a abertura antecipada de ordens de modo a suportar os negócios a serem executados ao longo do pregão. A duas porque o percentual de ordens abertas após a execução parcial ou mesmo total dos negócios é muito elevada para decorrer tão somente do “esquecimento” do operador.

127. Diante destes elementos, concluo que, além de deter os meios necessários à prática do ilícito, as características dos negócios intermediados por esse operador e os resultados apresentados por um conjunto de clientes sob a sua assessoria, para os quais foram detectadas altas taxa de sucesso, autorizam a conclusão de que Marco Alho se valeu de sua posição como integrante da mesa de operações da CSCM no Rio de Janeiro para direcionar os negócios com as melhores cotações do pregão a si mesmo e a determinados investidores, em detrimento de fundos geridos pela Globalvest, e, por conseguinte, deve ser responsabilizado pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.

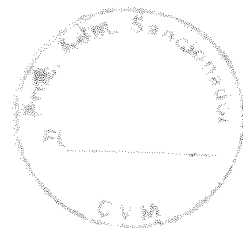
128. Esclareço, desde logo, que tais conclusões levam em consideração as características gerais das operações intermediadas por Marco Alho, as quais, no entanto, serão examinadas mais detalhadamente, caso a caso, quando da análise do desempenho e da responsabilidade de cada um dos investidores apontados pela Acusação como beneficiários do esquema.

### III.3.2. GLOBALVEST E PATRÍCIA BRANCO

129. Igualmente responsáveis por viabilizar o esquema fraudulento são a gestora dos fundos prejudicados, Globavest, e a sua diretora de administração de recursos, Patrícia Branco.

130. Como exposto na abertura desta seção, em relação às operações dos fundos geridos pela Globalvest, a Acusação identificou dois contextos distintos em que se utilizaram de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários: (i) quando do direcionamento das operações com as melhores cotações a determinados clientes da CSCM, assessorados por Marco Alho, em detrimento dos fundos abertos e dos fundos exclusivos da Copel<sup>49</sup>; e (ii) quando da alocação dos negócios executados no mercado futuro pela própria Globalvest, eram favorecidos os fundos abertos.

<sup>49</sup> Ainda que a Acusação tenha reconhecido que o direcionamento artificial de negócios colocou em posição desfavorável todos os fundos, indistintamente, é certo que os maiores prejuízos foram suportados pelos fundos Copel, únicos a apresentar resultado consolidado negativo (Latinvest FC FIF: -R\$ 391.209,00 e Latinvest FC FIA: -R\$ 1.216.095,00). Com efeito, o que se nota é que, nos pregões em que havia ordens registradas tanto em nome dos fundos abertos quanto dos fundos da Copel, os negócios com piores resultados em ajustes do dia, na quase totalidade das vezes, eram atribuídos aos fundos exclusivos da Fundação Copel.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

131. Em ambos os casos, os elementos levantados ao longo da investigação que originou o presente PAS não deixam dúvida quanto à ocorrência do ilícito.

132. Nesse sentido, destaco: (i) a prática adotada no registro de ordens em nome dos fundos, o qual era realizado após a execução de todos os negócios, quando já se conhecia o seu resultado – tal situação se verificou em 100 das 108 ordens abertas diretamente em nome dos fundos; e (ii) a utilização pela Globalvest de conta máster para a abertura de ordens, a serem posteriormente reespecificadas para os fundos correspondentes.

133. Tais circunstâncias demonstram que tanto Marco Alho quanto a Globalvest detinham os meios necessários para o direcionamento artificial de negócios para os fundos, seja com o objetivo de beneficiar determinados investidores que operavam por intermédio da CSCM, seja para alocar os melhores negócios aos fundos abertos.

134. Com efeito, as evidências revelam que esses agentes não somente dispunham dos meios necessários à prática do ilícito, como de fato se valeram deles para causar prejuízos aos fundos exclusivos da Fundação Copel, o que se verifica a partir:

- (i) da disparidade dos resultados apresentados pelo grupo de investidores assessorados por Marco Alho (R\$ 1.491.200,00) e pelos fundos geridos pela Globalvest (-R\$ 1.517.605,00)<sup>50</sup> e, ainda, pela diferença de desempenho entre os próprios fundos – de uma parte, os fundos abertos apresentaram resultado positivo consolidado de R\$ 873.901,25 (TS 80%) e, de outra, os fundos Copel suportaram prejuízos nos ajustes do dia no montante total de R\$ 3.621.992,75 (TS 12%); e
- (ii) da alteração no desempenho dos fundos abertos quando não mais contavam com a companhia dos fundos Copel, que, a partir de agosto de 2004, não estavam mais sob a gestão da Globalvest e deixaram de operar por intermédio da CSCM. A respeito, constatou-se que os fundos abertos saíram de um resultado positivo consolidado de R\$ 873.901,25 para um prejuízo total de R\$ 92.160,00 (TS 46%).

135. A respeito de tais resultados, vislumbro duas perplexidades. A primeira delas é o fato de diferentes investidores não profissionais, alguns deles sem qualquer relação com o mercado financeiro, escolherem melhor o momento de entrada e saída de suas posições

<sup>50</sup> Nesse sentido, verifica-se que os resultados desses investidores nos ajustes do dia eram recorrentemente mais vantajosos do que aqueles apresentados por algum dos fundos (ou todos eles) geridos pela Globalvest, seja porque a ele eram atribuídos os negócios com ajustes do dia negativos ou, ainda, na melhor das hipóteses, os negócios menos vantajosos.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

no mercado futuro e, por conseguinte, apresentarem melhores resultados nos ajustes do dia do que uma gestora profissional.

136. Vários acusados neste processo criticaram a adoção da distribuição binomial como referência para o cálculo da probabilidade dos resultados obtidos por investidores ganhadores, alegando que, em vista de sua experiência profissional e conhecimento de mercado, não poderiam ser comparados a investidores pessoas físicas sem informação relevante, cujo resultado esperado seria uma “taxa de sucesso” de 50%.

137. Se esse argumento representa crítica relevante ao uso do referido modelo para investidores ganhadores, por outro lado reforça a tese da Acusação no que diz respeito ao desempenho de gestoras profissionais com baixas “taxas de sucesso”, o que vale tanto para a atuação da Globalvest quanto dos demais gestores cujo desempenho será analisado adiante neste voto.

138. É exatamente este recorrente prejuízo dos fundos exclusivos da Fundação Copel que, a meu ver, afasta o argumento de defesa no sentido de que, seguindo a lógica acusatória, qualquer alocação de posições e ajustes entre fundos representaria uma prática não equitativa. É natural que ocorram rateios, pelas gestoras, entre fundos sob a sua responsabilidade, mas o que faz com que o caso em questão não represente uma alocação “qualquer” é exatamente o desequilíbrio entre ganhos e perdas dos fundos indicados.

139. Ademais, não me convencem as justificativas apresentadas por Patrícia Branco para o desempenho dos fundos geridos pela Globalvest e para a alteração nos resultados apresentados pelos fundos abertos após o encerramento das operações dos fundos exclusivos.

140. Em relação às operações no mercado de DOL<sup>51</sup>, ainda que não fossem tão representativas mesmo no período em que atuavam concomitantemente os fundos abertos e os fundos Copel, considerando os resultados positivos (R\$ 104.116,25) e a taxa de sucesso (90%) alcançados, concordo com a Acusação quando esta afirma que restou sem explicação o fato de os fundos abertos terem parado de operar nesse mercado a partir de setembro de 2004.

141. Por sua vez, no que diz respeito aos negócios com IND, Patrícia Branco alegou que as decisões de investimento eram tomadas considerando a volatilidade de movimentos diários – volatilidade *intraday* – e a correlação entre o mercado acionário.

<sup>51</sup> Segundo esclarecimentos prestados por Patrícia Branco, “[p]or estratégia da gestão dos fundos geridos pela Global Equity Administradora de Recursos S.A. [Globalvest], no segundo período (26/08/2004 a 15/06/2005), os fundos Globalvest Plus FIM e Globalvest Fund FIA pararam de operar no mercado futuro de câmbio. Ademais, os movimentos do mercado de futuro de câmbio não eram tão relevantes por se tratarem de apenas 15% (quinze por cento) do total das operações”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

brasileiro, o risco país e os índices de bolsas norte americanas, fatores que teriam se alterados do primeiro para o segundo período, contribuindo para um menor índice de acerto.

142. Além de não conseguir vislumbrar uma relação entre o segundo fator apontado e o fato de, a partir de setembro de 2004, os fundos abertos terem passado a realizar operações por cotações abaixo da cotação média do pregão com maior frequência, tais circunstâncias não explicam a diferença no desempenho dos fundos geridos pela Globalvest no primeiro período, visto que os fatores mencionados seriam os mesmos tanto para os fundos abertos quanto para os fundos exclusivos.

143. Tampouco me parece suficiente para afastar a responsabilidade das acusadas o fato de os fundos geridos pela Globalvest terem apresentado rentabilidade superior à de seus respectivos *benchmarks*, conforme alegado em sede de defesa. Como já sinalizado pelo Colegiado anteriormente, o atingimento da meta de rentabilidade global dos fundos não obsta a caracterização de um grupo de suas operações como irregulares, desde que identificados indícios suficientes a demonstrar a prática do ilícito<sup>52</sup>.

144. Até mesmo porque, analisando a composição da carteira dos fundos Copel no período de novembro de 2003 a agosto de 2004, a partir dos dados públicos constantes do Sistema CVMWeb<sup>53</sup>, verifica-se que as posições detidas pelos fundos no mercado futuro eram muito pouco representativas frente aos demais investimentos, de modo que seria perfeitamente possível que os fundos exclusivos suportassem prejuízos relevantes em operações nos mercados de DOL e IND e, ainda assim, atingissem a sua meta de rentabilidade graças ao desempenho de outros ativos.

145. Ainda que se refira apenas ao exercício de 2003, curto período dentro do recorte temporal de análise do desempenho dos fundos exclusivos (novembro de 2003 a agosto

<sup>52</sup> Nesse sentido foi o voto do Diretor Gustavo Borba no PAS CVM 06/2012: “*Também não afastaria a conclusão pela realização de “operações com seguro” o fato de os fundos prejudicados atingirem as metas de rentabilidade fixadas em seus respectivos regulamentos e políticas de investimento, uma vez que a performance do fundo poderia decorrer da rentabilidade acima do benchmark de outros ativos que compunham a sua carteira, o que não autorizaria que as operações do fundo no mercado futuro, justamente os negócios com maior exposição a risco, fossem utilizadas como “seguro” para as operações de determinados investidores (comitentes beneficiados)*”.

<sup>53</sup> De acordo com os dados disponíveis no Sistema CVMWeb, no caso do Latinvest FC FIA, a posição mais relevante detida no mercado futuro no período representou 3,981% do seu patrimônio líquido (Abril de 2004), ao passo que, no caso do Latinvest FC FIF, a posição mais relevante representaria 0,019% de seu patrimônio líquido. Ressalte-se que em relação a este fundo não estavam disponíveis informações relativas aos meses de novembro de 2003 a abril de 2004, de modo que só foi analisada a composição de sua carteira para os meses de maio a agosto de 2004.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de 2004), convém destacar as considerações apresentadas por consultoria contratada pela Fundação Copel a respeito do desempenho do Latinvest FC FIA:

“(...) notamos neste caso uma performance que deixou muito a desejar, pois apresentou um risco excessivo (...) com retorno muito fraco (...) Além disso, o que mais chama a atenção foi o market timing negativo, medido por um número extremamente grande, com grau de significância estatística elevadíssimo, de praticamente 100%, o que nos mostra, sem nenhuma dúvida que o gestor errou muito ao tentar prever os movimentos da bolsa e decidir os momentos de entrada e saída ou de proteger/alavancar a carteira” (g.n.) (fls. 3013-3014)

146. Outra circunstância relevante apurada pela Acusação diz respeito à relação entre Marco Alho, operador responsável pela intermediação dos negócios dos investidores beneficiados e assessor dos fundos<sup>54</sup>, e a Globalvest. A respeito, verificou-se que M.A., sobrinha de Marco Alho, trabalhava na gestora à época dos fatos, se reportava diretamente à Patrícia Branco e figurava como uma das cotistas do Globalvest Fund FIA, ao passo que sua mãe, H.S.A., tia de Marco Alho, figurava como cotista do Globalvest Plus FIF. Apurou-se, ainda, que Marco Alho teria auxiliado na contratação de M.A., ainda como estagiária, pela Globalvest<sup>55</sup>, visto que o operador conhecia antigo funcionário da gestora, C.T.

147. Em suas defesas, as acusadas buscaram enfraquecer o vínculo existente entre Marco Alho e Globalvest, ressaltando que a participação detida por M.A., H.S.A. como cotistas dos fundos abertos seria irrelevante e não justificaria qualquer presunção pela Acusação de conluio entre as partes para favorecimento desses fundos, em detrimento dos fundos exclusivos da Fundação Copel.

148. No entanto, a meu ver, o que chama atenção neste caso não é a posição de M.A. e H.S.A. como cotistas dos fundos, mas sim o vínculo existente entre Marco Alho e a gestora, ilustrado, especialmente, pelo fato de esse último ter interferido no processo de

<sup>54</sup> Muito embora Patrícia Branco tenha apontado outro integrante da mesa de operações da CSCM como o responsável pela execução dos negócios dos fundos geridos pela Globalvest, conforme se verifica do registro de ordens e das fichas cadastrais dos fundos, o seu assessor era Marco Alho (código de assessor: 75). Além disso, a própria M.A., sobrinha de Marco Alho, declarou que o seu tio assessorava a Globalvest em operações intermediadas pela CSCM.

<sup>55</sup> Nesse sentido, vale ressaltar o depoimento de L.S.M., funcionário da CSCM, em que declarou “que [M.R.S.A.] é sobrinha de Marco Antônio Souza Alho, o qual teria conseguido para ela um emprego na Globalvest Asset Management” (fls. 2573-2574). Destaque-se, ainda, o depoimento da própria M.A., sobrinha de Marco Alho: “perguntada sobre se a relação de parentesco com Marco Alho influenciou na sua contratação pela Globalvest ou na decisão desta de operar pela Cruzeiro do Sul CM, a declarante respondeu que, na época em que enviou seu currículo para várias instituições do mercado, em 2001, conversou com seu tio, já que ele era o único contato que ela tinha no mercado; que Marco Alho conhecia o antigo gestor de renda fixa da Globalvest, à época chamada Latinvest, [C.T.]” (fls. 2755).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

contratação de sua sobrinha pela Globalvest, a demonstrar que a sua relação com a gestora era mais próxima do que querem fazer crer as acusadas.

149. No que diz respeito à responsabilidade de Patrícia Branco, acredito não restar dúvida do papel por ela desempenhado na gestão dos fundos.

150. Conforme reconhecido em esclarecimentos prestados pela Globalvest e pela própria acusada, ela era responsável pelas decisões de investimento, pela transmissão das ordens à mesa de operações da CSCM, pelo acompanhamento de sua execução e pela especificação final dos negócios realizados em nome dos fundos de ações, Globalvest Fund Fia e Latinvest FC FIA. Em relação aos fundos de renda fixa, muito embora não atuasse diretamente na transmissão de ordens e no acompanhamento da execução dos negócios, ela supervisionava a gestão do Globalvest Plus FIM e do Latinvest FC FIF, sendo que o funcionário encarregado dos negócios desses fundos se reportava diretamente à acusada<sup>56</sup>.

151. Em face do exposto, concluo que Globalvest e Patrícia Branco devem ser responsabilizadas pela realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.

### III.3.3. DEMAIS CLIENTES ASSESSORADOS POR MARCO ALHO

152. Analisada a conduta dos agentes responsáveis por viabilizar o esquema, cumpre examinar a acusação imputada aos demais investidores assessorados por Marco Alho, identificados pela área técnica como os beneficiários do direcionamento artificial de ordens.

153. No que concerne a esses comitentes, afasto, desde logo, a alegação de que não seria possível a imputação a eles do ilícito de prática não equitativa no mercado de valores

---

<sup>56</sup> Nesse sentido, ressalto os seguintes trechos de esclarecimentos prestados à CVM: “*perguntada como era o processo de decisão para a realização de operações em mercados futuros para os fundos geridos pela Globalvest no período de 2003 a 2005, a declarante respondeu que (...) as operações de renda fixa cabiam a [R.L.], embora este se reportasse a Patrícia*” (Depoimento M.A., sobrinha de Marco Alho e analista na Globalvest, fls. 2754); “*perguntada quais eram suas atribuições na Globalvest Asset no período de 2003 a 2005, a declarante respondeu que sua atribuição principal era gerir os fundos de renda variável, embora participasse de comitês que envolviam os fundos de renda fixa; assim acompanhava também esses fundos*” (Depoimento Patrícia Branco, fls. 2556); e “*perguntado como era o processo de decisão para a realização de operações em mercados futuros para os fundos (...) o declarante respondeu que as decisões de alocação e especificação eram determinadas pela Patrícia, que o declarante não tinha discricionariedade; que a atuação do declarante seguia estritamente o definido pelo comitê de investimentos, pelas reuniões de caixa e por Patrícia, sempre em respeito às regras da CVM e aos regulamentos dos fundos; que seu nível de senioridade não permitia maior autonomia*” (Depoimento R.L., funcionário da Globalvest encarregado dos negócios dos fundos de renda fixa, fls. 2606)



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

mobiliários, o qual só poderia ser conduzido por pessoa ligada ao intermediário responsável pela execução dos negócios<sup>57</sup>.

154. Em linha com os precedentes do Colegiado da CVM, é igualmente punível o comitente que atua em conjunto com aquele que detém o poder de propiciar tratamento, para qualquer das partes, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação. Tal raciocínio é admissível na esfera penal com base no art. 30 do Código Penal, segundo o qual as condições de caráter pessoal se comunicam quando são elementares do crime<sup>58</sup>.

155. Portanto, concluo que a imputação de prática não equitativa é aplicável mesmo àqueles que, em princípio, seriam incapazes de controlar as contrapartes das operações supostamente irregulares, desde que comprovada a unidade de desígnios que caracteriza a coautoria<sup>59</sup>. Em última análise, busca-se inferir o elemento intencional do agente, o que impõe a análise dos indícios e contra indícios levantados pela área técnica e pelos acusados.

156. O primeiro indício a que se faz referência nos precedentes do Colegiado como suporte à conclusão de que os investidores beneficiados tomaram parte no esquema fraudulento é a existência de vínculos pessoais com o intermediário ou com pessoa ligada aos comitentes prejudicados.

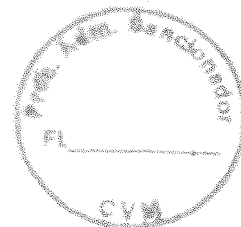
157. É possível vislumbrar tal vínculo em relação a dois comitentes: Celso Teixeira e Horácio Adão, que, conforme apurado pela Acusação, eram pessoas ligadas a Marco Alho.

<sup>57</sup> Segundo essa argumentação, o ilícito de prática não equitativa seria, na linguagem do direito penal, um ilícito *próprio*, isto é, não poderia ser realizado por qualquer pessoa, mas apenas por sujeitos dotados de qualidades específicas, descritas ou pressupostas no tipo legal, sendo tal qualidade o fundamento da punibilidade do autor, tal como, por exemplo, os crimes do funcionário público contra a administração em geral.

<sup>58</sup> Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. (Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal)).

Tal dispositivo foi invocado, por exemplo, no PAS CVM 20/2004, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 21.8.2008, para que se comunicasse a condição de administrador ao co-autor de uma simulação que restringiu direitos dos acionistas preferencialistas minoritários.

<sup>59</sup> Conforme Juarez Cirino dos Santos, “*A autoria coletiva (ou coautoria) é definida pelo domínio comum do tipo de injusto mediante divisão do trabalho entre os coautores: a) subjetivamente, decisão comum de realizar (com consciência e vontade) tipo de injusto determinado, que fundamenta a responsabilidade de cada coautor pelo fato típico comum integral; b) objetivamente, realização comum do tipo de injusto, mediante contribuições parciais no domínio comum do fato típico. A convergência subjetiva e objetiva dos coautores exprime acordo de vontades, expresso ou tácito, para realizar tipo de injusto determinado*”. (Direito Penal: Parte Geral. 6. ed. Curitiba: ICPC, 2014, p. 356-357).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

158. Quanto a Celso Teixeira, são inúmeros os indícios a demonstrar a sua participação no esquema fraudulento, sendo eles (i) o fato de tanto o comitente quanto Marco Alho terem reconhecido que as decisões de investimento eram tomadas pelo operador, que tinha “carta branca” de Celso Teixeira para negociar em seu nome; (ii) as informações indicadas na ficha cadastral do investidor não refletiam a sua real situação patrimonial, totalmente incompatível com as operações realizadas no mercado futuro, que somaram um “lucro” de R\$ 162.150,00; (iii) o fato de Celso Teixeira sequer se recordar se teria realizado depósito inicial para operar por intermédio da CSCM e se teria realizado qualquer pagamento para fazer frente aos resultados negativos apresentados em ajustes do dia nos únicos cinco pregões em que saiu perdedor; e (iv) a sua afirmação de que não declarou à Receita Federal os valores recebidos em decorrência dos ganhos com as operações no mercado futuro.

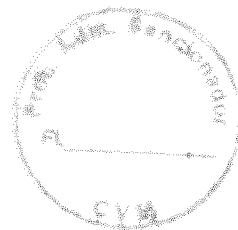
159. Por sua vez, no que diz respeito a Horácio Adão, verificou-se que, além de ser assessorado por Marco Alho, o investidor já o conhecia desde a década de 90, quando utilizaram o mesmo escritório na corretora Quality, que, por sinal, tem relação direta com a atuação deste investidor por intermédio da CSCM, visto que do “Parecer sobre o cliente” que acompanha a ficha cadastral de Horácio Adão consta a informação de que ele foi indicado por pessoa ligada à Quality (fls. 2811-2817).

160. Além dessa relação, há, a meu ver, duas outras circunstâncias que revelam a participação desse comitente no esquema investigado, quais sejam: (i) as suas justificativas de investimento estarem totalmente desconexas<sup>60</sup> com o seu histórico de operações junto à CSCM, que pode ser dividido em dois momentos<sup>61</sup>: quando atuou em conjunto com os fundos da Globalvest e quando não mais se verificava o esquema fraudulento, obtendo resultados muito distintos; e (ii) o fato de ter realizado negócios em nome de seu primo, A.A., que operou no mercado futuro somente nos pregões analisados no presente processo, totalmente orientado por Horácio Adão, obtendo lucro em todas as ocasiões.

161. Com relação a Emílio Klarnet e Márcio Francisco, reconheço que não restou demonstrado nenhum vínculo direto com pessoa ligada ao intermediário ou aos

<sup>60</sup> Em depoimento à CVM, Horácio Adão afirmou que “sempre atuou por conta própria; que operava quantidades de contratos compatíveis com sua fiança na corretora”. Questionado sobre as suas estratégias de investimento e desinvestimento, declarou que “procurar ler e se informar do que está acontecendo, conversar com as pessoas, e, a partir disso, entrar no mercado fazendo suas posições, usando bom senso”.

<sup>61</sup> Além do desempenho ter se alterado significativamente, saindo de um lucro de R\$ 124.000,00 em ajustes do dia e de uma taxa de sucesso de 91% para um prejuízo de R\$ 17.000,00 e uma taxa de sucesso de 50%, verifica-se que a quantidade de contratos negociados reduziu consideravelmente, visto que no primeiro período, Horácio Adão chegou a negociar 80 contratos de IND, ao passo que, no segundo período, negociava em média 5 contratos, tendo operado com, no máximo 30 contratos de IND.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

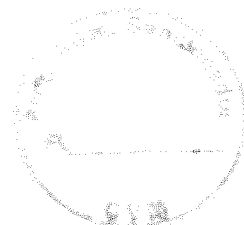
comitentes prejudicados. Nada obstante, entendo que os demais indícios reunidos pela Acusação estão aptos a demonstrar que esses investidores, ao assumirem posições relevantes no mercado futuro, desproporcionais à sua capacidade financeira para suportar eventuais prejuízos ou ao seu conhecimento acerca dos ativos objeto de investimento, o fizeram tão somente porque tinham certeza de que não correriam os riscos inerentes a tais operações em vista da distribuição artificial de negócios conduzida por Marco Alho.

162. Quanto a Emílio Klarnet, destaco as seguintes circunstâncias: (i) as informações quanto aos rendimentos do investidor, constantes de sua ficha cadastral e da declaração de ajuste anual da Receita Federal, revelam a representatividade dos ganhos auferidos em operações no mercado futuro, visto que, em um intervalo de pouco mais de um mês (10.2 a 19.3.2004), o investidor apresentou resultado positivo de R\$ 156.550,00, ao passo que, ao longo de todo o exercício de 2002, declarou rendimentos tributáveis de R\$ 50.000,00; e (ii) a alegação do investidor de que, em suas decisões de investimento, levaria em conta a opinião de operadores da CSCM e que o seu fundamento para operar *“foi o pessoal entrando, o que o motivou a entrar junto”*. Acrescentou, ainda, que a sua estratégia de investimento consistia, essencialmente, em seguir as opiniões de operadores da corretora, os quais indicariam o momento de “entrar” e “sair” das posições. Segundo Emílio Klarnet, o seu objetivo seria *“entrar e sair sem correr o risco de carregar posição”*.

163. Em relação a Márcio Francisco, as circunstâncias envolvendo as suas decisões de investimentos me levam a crer que havia uma atuação conjunta do investidor com operadores da CSCM, notadamente Marco Alho, que o assessorava. Isso porque, em seu depoimento, o investidor informou que ia pessoalmente ao espaço da corretora reservado a clientes e que contava com sugestões de investimento de pessoas da corretora, pois não *“dominava o assunto”*.

164. Além disso, informou que sempre operou com orientação técnica de pessoas de mercado da CSCM, motivo pelo qual não saberia explicar as estratégias de investimento e desinvestimento utilizadas. Tais operações orientadas por pessoas ligadas à CSCM resultaram em ajustes do dia positivos no montante total de R\$ 155.850,00, com taxa de sucesso de 100%.

165. O mesmo não posso concluir em relação a Eric Bello e Martônio Avelar. Muito embora não reste qualquer dúvida de que os resultados positivos por eles auferidos não foram espontâneos, mas sim fruto do direcionamento artificial de negócios operacionalizado por Marco Alho, os elementos levantados pela Acusação não são suficientes para demonstrar a participação desses comitentes no esquema fraudulento, motivo pelo qual concluo pela sua absolvição da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.4. ESQUEMA “B”

166. O segundo esquema identificado pela Acusação tem como protagonista o operador Felipe Lauand, que atuava na mesa de operações da CSCM em São Paulo, e envolve a realização de operações com resultado previamente ajustado entre os investidores, sendo possível identificar, de um lado, comitentes beneficiados, a quem eram atribuídos os negócios com resultados positivos nos ajustes do dia e, de outro, investidores que sofriam recorrentes prejuízos no mercado futuro.

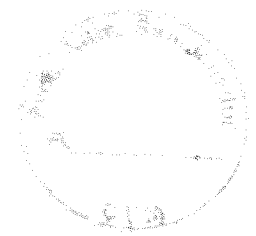
167. Em que pese tal prática possa servir a diferentes propósitos, conforme exposto na seção III.1. deste voto, no presente caso, em vista do envolvimento de sociedades *offshores*, a BCS Asset e a Alphastar, bem como de sociedade ligada a Felipe Lauand, a Fenel Serviços, concluiu a Acusação que a combinação prévia de resultados tendo tais sociedades na ponta ganhadora revelaria a intenção de determinados investidores de transferir recursos, suportando, para tanto, prejuízos recorrentes em operações no mercado futuro. Esse seria o caso do Banco Rendimento e da Estre Saneamento.

168. Vale ressaltar que, por ocasião do julgamento do PAS CVM 12/04<sup>62</sup>, o Colegiado da CVM analisou acusação idêntica formulada em face do Banco Rendimento, da CSCM, de Felipe Lauand e Luís Felipe, os quais foram condenados pela criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários em negócios com operações flexíveis de dólar realizadas em 2002 por intermédio da CSCM.

169. Para além das sociedades anteriormente mencionadas, também se identificaram ganhos recorrentes para Belmeq Engenharia, Edalbrás, Hélio Laniado e Patrícia Matalon em operações apontadas pela área técnica como fruto do direcionamento artificial de negócios com resultados positivos a esses investidores.

170. Em vista de tal esquema fraudulento, foram acusados de violação ao disposto no item I c/c alínea “a”, do item II, da ICVM 8/79, os investidores em nome dos quais foram realizadas as operações irregulares e, no caso de comitentes pessoa jurídica, os responsáveis pelas suas decisões de investimento. Imputou-se a criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários também a Luis Felipe, na qualidade de diretor responsável pela CSCM, por “*intermediar, por omissão dolosa*” negociações em que se verificou a ocorrência de tal ilícito.

<sup>62</sup> PAS CVM 12/2004, Rel. Dir. Alessandro Broedel Lopes, j. 11 maio 2010.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.4.1. FELIPE LAUAND: OPERADOR DO ESQUEMA “B”

171. Antes de examinar as operações realizadas pelos dois grupos de investidores, ganhadores e perdedores, cumpre analisar as características dos negócios intermediados por Felipe Lauand, o qual, como visto, foi o responsável por viabilizar o ajuste prévio de resultados entre os comitentes, dado que atuava como assessor de ambas as “pontas”.

172. A respeito, ressalto que as mesmas inconsistências identificadas nas operações intermediadas por Marco Alho estão presentes nos negócios executados pela mesa de operações da CSCM em São Paulo e assessorados por Felipe Lauand, sendo elas: (i) o percentual significativo de ordens abertas após a execução das operações, especialmente relevante no caso do Banco Rendimento, da BCS Asset e de Fenel Serviços, em que se apurou que 69% das ordens seriam abertas com atraso, e de Patrícia Matalon (95%)<sup>63</sup>; (ii) em relação a alguns investidores, a grande quantidade de ordens abertas e não executadas, com quantidade igual a zero, tal como no caso das operações da Estre Saneamento, em que se verificou que 83% das ordens não foram executadas; e (iii) registro sequencial de ordens em nome dos comitentes investigados.

173. Verificou-se, ainda, a realização de operações no pregão *After Market*<sup>64</sup>, o registro de ordens mesmo após o encerramento do pregão<sup>65</sup>, a realização de negócios diretos entre os comitentes investigados e a especificação tardia das operações executadas<sup>66</sup>.

174. Além de deter os meios necessários para a distribuição intencional e direcionada de negócios e a consequente transferência de recursos entre os investidores envolvidos no esquema, Felipe Lauand mantinha estreita relação com duas das sociedades “destinatárias” dos recursos, Fenel Serviços e Alphastar, figurando como principal cotista da primeira<sup>67</sup> e como vice presidente e pessoa autorizada a emitir ordens em nome da segunda.

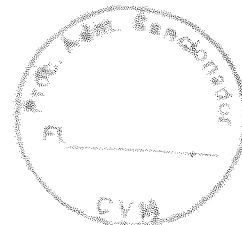
<sup>63</sup> Em relação à Patrícia Matalon, verificou-se que, das 39 ordens registradas em seu nome na CSCM, 31 foram registradas após todos os negócios terem sido realizados, outras 6 foram registradas quando parte dos negócios já teria sido executada e somente 2 ordens seguiram o fluxo esperado.

<sup>64</sup> Foram identificadas operações realizadas no pregão *After Market* em nome de Patrícia Matalon (2 pregões), em 7 negócios diretos realizados pela Edálbras, tendo como contraparte o Banco Rendimento, a BCS Asset e a Fenel Serviços, e em 5 pregões em que operou a Belmeq Engenharia.

<sup>65</sup> Tal prática foi identificada em 14 ordens abertas em nome de Hélio Laniado e 18 ordens abertas em nome de Patrícia Matalon.

<sup>66</sup> Ao contrário do padrão identificado em relação aos demais comitentes, que envolvia inconsistências no fluxo natural de registro e execução de ordens, com ordens sendo abertas após a execução dos negócios, no caso das operações da Alphastar, verificou-se que 98,5% foram especificados após as 17h30.

<sup>67</sup> Conforme informado na ficha cadastral da Fenel Serviços na CSCM, Felipe Lauand detinha 98% das cotas da sociedade, enquanto o restante das cotas era detido por sua esposa.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

175. Diante desse cenário, não resta dúvida de que o operador se valeu de sua posição na CSCM para operacionalizar esquema de transferência de recursos entre determinados investidores.

### III.4.2. COMITENTES “GANHADORES”

#### III.4.2.1. BCS ASSET, ALPHASTAR E FENEL SERVIÇOS

176. Na “ponta ganhadora”, destacam-se as operações realizadas pela BCS Asset, Alphastar e Fenel Serviços, todas sociedades ligadas a integrantes da CSCM, cujos resultados encontram-se consolidados na tabela a seguir:

|                              | DOL |     |     |                  | IND |     |     |                   | TOTAL |                   |
|------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|-------------------|
|                              | G   | P   | TS  | RESULTADO        | G   | P   | TS  | RESULTADO         | TS    | RESULTADO         |
| BCS Asset                    | 386 | 149 | 72% | R\$ 8.499.235,00 | 244 | 126 | 66% | R\$ 6.694.515,00  | 70%   | R\$15.193.750,00  |
| Alphastar                    | 137 | 60  | 70% | R\$ 5.581.061,00 | 131 | 79  | 62% | R\$ 5.270.775,00  | 66%   | R\$10.851.836,00  |
| Fenel Serviços               |     |     |     |                  |     |     |     |                   |       |                   |
| 1º Período (Jan/03 a Jul/05) | 209 | 73  | 74% | R\$ 1.570.980,25 | 163 | 103 | 61% | R\$ 509.760,00    | 68%   | R\$ 2.080.740,25  |
| 2º Período (Ago/05 a Dez/05) | 3   | 16  | 16% | -R\$ 224.965,00  | 30  | 47  | 39% | -R\$ 1.664.025,00 | 34%   | -R\$ 1.888.990,00 |
| Total Fenel                  |     |     |     |                  |     |     |     |                   | 63%   | R\$ 191.750,25    |

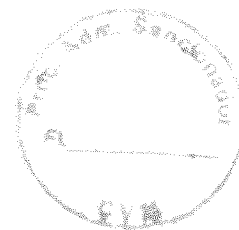
177. Esclareça-se que as operações da Fenel Serviços foram segregadas pela Acusação em dois períodos distintos, haja vista a variação significativa no desempenho desse investidor. No primeiro período, operando em conjunto com outros comitentes investigados no presente processo, nos mesmos pregões e com as mesmas séries, a Fenel Serviços atuou na “ponta ganhadora”. Já no segundo período, além de apresentar queda significativa em seus resultados, a investidora reduziu consideravelmente a sua atuação no mercado futuro, em especial no mercado de DOL.

178. Essa alteração no padrão de negociação e no desempenho da Fenel Serviços também pode ser verificada nos negócios diretos realizados pela sociedade, tendo como contraparte, em especial, o Banco Rendimento (63 negócios), a BCS Asset (47 negócios), a Alphastar (47 negócios) e a Edalbrás (9 negócios). Enquanto no período ganhador, a Fenel Serviços apresentou resultado positivo de R\$ 252.587,50, no período seguinte, suportou prejuízo de R\$ 358.292,50, com destaque para as perdas sofridas frente a Alphastar<sup>68</sup>.

179. As circunstâncias em que foram realizadas tais operações, notadamente as contrapartes dos negócios diretos e o percentual significativo de ordens abertas após a execução das operações (80%), me levam a concluir que a alteração no desempenho da

<sup>68</sup> Em relação a esse segundo período, vale ressaltar que em apenas dois negócios diretos, realizados com um intervalo de uma semana, a Fenel Serviços sofreu perdas de R\$ 311.220,00 frente a Alphastar. Ademais, ao se comparar o desempenho dessas investidoras no mercado de IND e DOL nas ocasiões em que atuaram concomitantemente, verifica-se que a Fenel Serviços apresentou resultados negativos de R\$ 1.703.385,00 (IND) e R\$ 153.385,25 (DOL).





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Fenel Serviços não foi espontânea, mas fruto de um arranjo prévio com o objetivo de transferir recursos entre determinados investidores, tendo como “destino” final, no caso desta sociedade, a Alphastar, *offshore* que também mantinha relação direta com Felipe Lauand.

180. Além da Fenel Serviços, também estavam presentes nos pregões em que operou a Alphastar os dois investidores que integravam a “ponta perdedora” do esquema conduzido por Felipe Lauand: o Banco Rendimento e a Estre Saneamento, que apresentaram recorrentes resultados negativos em ajustes do dia, com taxas de sucesso de 26% e 11%, respectivamente.

181. Quanto aos responsáveis pelos negócios realizados por essa sociedade, a despeito das tentativas de Francisco Coelho e Felipe Lauand de enfraquecer a sua ligação com a Alphastar, entendo ter restado demonstrado, a partir das informações constantes dos autos, que ambos os acusados participaram dos negócios investigados, seja como assessor dessa investidora no âmbito da CSCM<sup>69</sup>, seja como transmissor das ordens<sup>70</sup>. Os acusados ainda figuravam, respectivamente, como presidente e vice-presidente da sociedade.

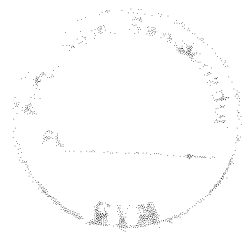
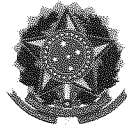
182. Muito embora em seus depoimentos à CVM Francisco Coelho tenha negado veementemente ter atuado na CSCM ao tempo das operações investigadas, as declarações prestadas por outras pessoas ligadas à corretora indicam que o acusado compunha a mesa de operações de São Paulo, além de se ter verificado que figurava como operador em 400 ordens de BM&F registradas no sistema SINACOR da CSCM.

183. A respeito, entendo que a contraprova apresentada pelo acusado a respeito de tal fato, qual seja, o registro de sua carteira profissional de trabalho como “Assistente de Open” do Banco Cruzeiro do Sul, no período de 1.4.2002 a 17.7.2006, – que, vale dizer, pertencia ao mesmo conglomerado financeiro da CSCM –, não é suficiente para afastar os elementos levantados pela Acusação, os quais demonstram que, na prática, Francisco Coelho atuava na corretora.

184. Também em relação às operações da BCS Asset, outra *offshore* apontada pela Acusação como integrante do esquema de transferência de recursos, vislumbra-se inconsistências no fluxo natural de registro e execução das ordens e a coincidência na

<sup>69</sup> Conforme verifica-se da ficha cadastral da Alphastar (fls. 1155), Felipe Lauand figurava como assessor dessa investidora.

<sup>70</sup> Apenas a título de exemplo, vide os relatórios de ordens relativos aos pregões de 31.5.2005, 28.7.2005, 1.8.2005, 9.8.2005, 10.8.2005 e 19.8.2005, nos quais aponta-se como transmissor da ordem Francisco Coelho. Vale dizer que tanto Felipe Lauand quanto Francisco Coelho constavam da ficha cadastral da Alphastar como “pessoas autorizadas a emitir ordens” (fls. 1154).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

atuação com outros investidores assessorados por Felipe Lauand, inclusive por meio de negócios diretos, já mencionados anteriormente.

185. A partir da documentação da BCS junto à CSCM, apurou-se que (i) Luís Octávio, Flávio Rietmann e Felipe Lauand constavam da ficha cadastral como “pessoas autorizadas a emitir ordens” em nome dessa investidora; (ii) Luís Octávio e Flávio Rietmann foram nomeados para compor o primeiro conselho de administração da BCS Asset, em AGE de 2.7.2001 (fls. 2019); (iii) segundo declarações prestadas pelo próprio, Luís Octávio era o acionista majoritário da sociedade<sup>71</sup>; e (iv) Flávio Rietmann figurava como transmissor das ordens da BCS Asset.

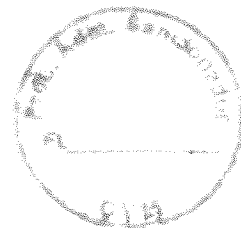
186. O principal argumento apresentado por Luís Octávio e Flávio Rietmann para justificar as operações realizadas pela BCS Asset e afastar a sua responsabilidade pelas decisões de investimento é o de que esta sociedade desempenharia o papel de uma *omnibus account*, de modo que os negócios por ela realizados refletiriam ordens de diferentes investidores que operariam por seu intermédio.

187. Sustentaram, ainda, que, não obstante figurarem como “pessoas autorizadas a transmitir ordens”, os investidores da BCS Asset entrariam diretamente em contato com a mesa de operações da CSCM para realizar seus negócios. Para demonstrar tal alegação, sugeriram que fossem analisadas as gravações da corretora, o que, vale dizer, não seria possível, dado que, como já exposto, a CSCM matinha as suas gravações por um período de apenas 30 dias.

188. Ocorre que, além de não ter sido apresentado qualquer elemento de prova a demonstrar a atuação dos pretensos investidores da BCS Asset e a sua condição de *omnibus account*, em depoimento à CVM, um dos integrantes da mesa de operações da CSCM afirmou que “a transmissão das ordens da BCS era feita por Francisco Coelho, Luiz Octávio, Felipe Lauand ou por Flávio Rietmann” e acrescentou que “nunca atendeu ordem telefônica de operação para a BCS” (fls. 2781-2783).

189. Tampouco me parece razoável o argumento dos Acusados de que não seriam passíveis de responsabilização, haja vista não participarem da especificação ou registro de ordens envolvendo os clientes da CSCM. Por certo, neste caso, a sua responsabilidade decorre da sua posição como pessoa apta a emitir ordens e tomar decisões de investimento, ✓

<sup>71</sup> Segundo informações obtidas junto ao representante legal da BCS Asset, o seu único acionista seria D.A.P.B., pessoa supostamente envolvida em casos relacionados à lavagem de dinheiro. No entanto, em depoimento à CVM, “perguntado qual era a composição acionária da BCS no período de janeiro de 2003 a fevereiro de 2005, o declarante respondeu que o declarante era o acionista majoritário, com certeza, que tinha praticamente a totalidade das ações; que detinha direta ou indiretamente o controle acionário” (fls. 2672-2681). Também nesse sentido, em entrevista, Luís Octávio afirmou que fora dono da BCS Asset até 2005.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

em nome da BCS Asset e não como operador do esquema fraudulento, papel que coube a Felipe Lauand.

190. Assim, a partir das evidências reunidas pela Acusação, entendo que Luís Octávio e Flávio Rietmann devem responder pelas operações realizadas em nome da BCS Asset nos mercados futuros de IND e DOL no período de 2003 a 2005. Da mesma forma, concluo pela condenação de Francisco Coelho e Felipe Lauand, sendo o segundo responsável tanto pelas operações da Alphastar quanto da Fenel Serviços. A meu ver, restou demonstrado que os negócios realizados em nome dessas sociedades caracterizariam a transferência de recursos, em violação ao disposto na alínea “a”, do item II, da ICVM 8/79.

### III.4.2.2. DEMAIS COMITENTES GANHADORES

191. Além das sociedades mencionadas, foram identificados como comitentes “ganhadores” Patrícia Matalon, Hélio Laniado, Edalbrás e Belmeq Engenharia, cujos resultados em ajustes do dia e taxas de sucesso encontram-se consolidados na tabela a seguir:

|                                | DOL |   |     |               | IND |   |      |              | TOTAL |               |
|--------------------------------|-----|---|-----|---------------|-----|---|------|--------------|-------|---------------|
|                                | G   | P | TS  | RESULTADO     | G   | P | TS   | RESULTADO    | TS    | RESULTADO     |
| Patrícia Matalon               | 20  | 2 | 91% | R\$263.567,50 | 2   | 1 | 67%  | R\$9.750,00  | 88%   | R\$273.317,50 |
| Hélio Laniado                  | 18  | 7 | 72% | R\$291.650,00 | 2   |   | 100% | R\$42.150,00 | 74%   | R\$333.800,00 |
| Edalbrás <sup>1</sup>          | 32  | 2 | 94% | R\$852.867,00 |     |   |      |              | 94%   | R\$852.867,00 |
| Belmeq Engenharia <sup>2</sup> | 13  | 3 | 81% | R\$626.750,00 |     |   |      |              | 81%   | R\$626.750,00 |

<sup>1</sup>Descartadas as operações que, segundo a Acusação, seriam compatíveis com a estratégia de hedge.

<sup>2</sup>Informações extraídas do Quadro XLVII constante do relatório de inquérito.

192. Tais resultados contrapõem-se, em especial, aos prejuízos suportados pelo Banco Rendimento, que, como se verá adiante, operou conjuntamente a todos esses investidores em diversas oportunidades, tendo sido identificado como o principal “perdedor” do esquema operacionalizado por Felipe Lauand. Ademais, com exceção de Patrícia Matalon, os demais investidores também atuaram em conjunto com a BCS Asset e a Fenel Serviços.

193. Para além das características de execução das operações, já descritas em diversas oportunidades neste voto, as quais possibilitaram a distribuição de negócios entre investidores a depender de seu resultado, cumpre destacar outra circunstância relevante identificada pela Acusação em relação às operações de Patrícia Matalon, Edalbrás e Belmeq Engenharia: a realização de negócios diretos entre esses acusados e outros comitentes investigados, notadamente o Banco Rendimento e a BCS Asset, a indicar a atuação coordenada desses investidores.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

194. Em relação aos negócios da Edalbrás, a própria Acusação reconhece que, em determinados pregões, a atuação unidirecional desse investidor – apenas operações de compra ou de venda – alinhava-se à estratégia de *hedge* alegadamente adotada, em consonância, inclusive, com as operações realizadas, no mesmo período, por intermédio de outra corretora.

195. Nos pregões em que atuou de forma unidirecional, o investidor apresentou resultado positivo de R\$ 13.935,25 (TS 50%)<sup>72</sup>, muito inferior aos ganhos obtidos nas demais ocasiões, alternando-se ajustes do dia positivos e negativos – como é de se esperar em negócios não artificiais. Por esta razão, para fins de apuração de responsabilidade, considerarei apenas os pregões em que o investidor operou em ambas as pontas, vendida e comprada, conforme refletido na tabela reproduzida anteriormente.

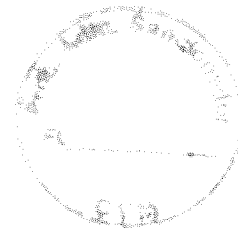
196. Quanto aos vínculos existentes entre os acusados envolvidos no esquema, observo duas situações distintas. A primeira delas diz respeito à Edalbrás e à Belmeq Engenharia que mantinham relações com pessoas ligadas ao Banco Rendimento.

197. Nesse sentido, apurou-se que o diretor responsável pela área administrativo-financeira da Edalbrás, Ezra Harari, mantinha relacionamento social com Abramo Douek, que, por seu turno, era diretor superintendente do Banco Rendimento e havia trabalhado com o pai de Ezra Harari no Banco Cidade. Como veremos adiante, foi também no Banco Cidade que se originou a relação entre Abramo Douek e Felipe Lauand. Além disso, a ficha cadastral da Edalbrás informava que tal investidor foi indicado à CSCM por outro banco cliente da corretora.

198. Informação idêntica consta da ficha cadastral da Belmeq Engenharia. Soma-se a isso o fato de que Luiz Mezavilla, cotista e presidente da sociedade, era cunhado de L.P.M.C., que trabalhou no Banco Rendimento até agosto de 2004, após o que passou a atuar no Banco Cruzeiro do Sul. Vale dizer que, além de deter 99,99% das cotas da Belmeq Engenharia, Luiz Mezavilla consta como pessoa autorizada a emitir ordens em nome da sociedade, conforme descrito em sua ficha cadastral na CSCM<sup>73</sup>.

<sup>72</sup> Tal resultado considera apenas as operações intermediadas pela CSCM, objeto de análise no presente processo. No entanto, verificou-se que operando por intermédio de outra corretora, a Edalbrás apresentou resultado positivo de R\$ 1.971,75 e taxa de sucesso de 50%.

<sup>73</sup> Ressalte-se que todas as tentativas de intimar Luiz Mezavilla e Belmeq Engenharia para prestar esclarecimentos no curso das investigações restaram frustradas. Ademais, citados para apresentar suas razões de defesa, Belmeq Engenharia e Luiz Mezavilla não se manifestaram.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

199. Por sua vez, Hélio Laniado mantinha estreita relação pessoal com Luis Felipe, Luis Octavio<sup>74</sup> e Flavio Rietmann, constando, inclusive, de sua proposta de limite operacional a seguinte informação: *“cliente foi apresentado por amigo da Cruzeiro do Sul”*.

200. Situação distinta diz respeito à Patrícia Matalon. Não obstante o expressivo desempenho apresentado em operações no mercado futuro, a acusada afirma desconhecer tais negócios, não se recordar de ter operado pela CSCM e nem ter conhecimento de que terceiros tenham negociado em seu nome.

201. Ainda assim, quando confrontada com a sua ficha cadastral na corretora, reconheceu a sua grafia e assinatura, bem como identificou como sua a conta corrente na qual foram realizadas as liquidações financeiras das operações. Informou, ainda, que seria a única titular da referida conta e que a manteria para uso pessoal até a data do depoimento, 26.9.2012. Ademais, reconheceu que os valores relativos aos ganhos auferidos em ajustes do dia eram *“substancialmente maiores do que sua movimentação habitual”*.

202. Não havendo controvérsia quanto à titularidade da conta corrente na qual eram realizadas as liquidações financeiras, parece-me pouco crível que Patrícia Matalon desconhecasse a origem dos recursos e não acompanhasse as suas movimentações financeiras, especialmente se considerarmos os elevados valores negociados, que chegaram a R\$ 28.000,00 por operação, superior, inclusive, ao rendimento mensal informado em sua ficha cadastral (R\$ 17.500,00).

203. Acrescente-se que Patrícia Matalon afirmou, em depoimento, conhecer Hélio Laniado *“do tempo em que trabalhava com câmbio paralelo”*, que, por seu turno, declarou que a conhecia socialmente.

204. Por fim, quanto à responsabilidade de Ezra Harari pelas operações realizadas em nome da Edalbrás, ressalte-se que, em depoimento à CVM, o acusado declarou que atuava na área administrativo-financeira e, por conseguinte, era o responsável pelos investimentos da sociedade. Além disso, em sua ficha cadastral na CSCM, o acusado figurava como uma das pessoas autorizadas a transmitir ordens em nome da Edalbrás. ✓

<sup>74</sup> Em seu depoimento, *“perguntado como e com quem se deu seu primeiro contato com a Cruzeiro do Sul Corretora de Mercadorias Ltda. (Cruzeiro do Sul CM), o declarante respondeu que conhece o dono do Banco há muitos anos, o pai e o filho, bem como o irmão, que não faz parte do Banco”*. Apresentada relação de pessoas vinculadas ao presente processo, Hélio Laniado declarou que *“conhece Luis Felipe Índio da Costa, Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa e Flávio Nunes Ferreira Rietmann, tendo com eles relacionamento pessoal, com os dois primeiros há cerca de vinte anos, e o terceiro há menos tempo”*.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

205. Tendo em vista os elementos ora descritos, entendo ter restado demonstrada a responsabilidade de Patrícia Matalon, Hélio Laniado, Edalbrás e Belmeq Engenharia e, no caso destes últimos, das pessoas responsáveis pelas operações investigadas, Ezra Harari e Luiz Mezavilla, pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

### III.4.3. COMITENTES “PERDEDORES”

#### III.4.3.1. BANCO RENDIMENTO

206. O Banco Rendimento foi identificado como o principal “perdedor” do esquema conduzido por Felipe Lauand no âmbito da CSCM, tendo apresentado resultados negativos em ajustes do dia no total de R\$ 18.119.498,50, sendo R\$ 15.438.068,50 (TS 25%) no mercado de DOL e R\$ 2.681.430,00 (TS 30%) no mercado de IND.

207. Neste período, operando nos mesmos pregões e séries que o Banco Rendimento, estiveram presentes todos os investidores assessorados por Felipe Lauand e investigados no presente processo, BCS Asset, Alphastar, Fenel Serviços, Edalbrás, Belmeq Engenharia, Patrícia Matalon e Hélio Laniado, os quais obtiveram resultado muito distinto daquele apresentado pelo Banco Rendimento no mercado de DOL, conforme descrito no Quadro XXXIV do relatório de inquérito e reproduzido a seguir:

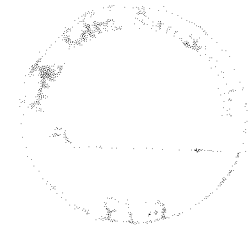
| COMITENTE         | G   | P   | TS  | RESULTADO       |
|-------------------|-----|-----|-----|-----------------|
| BCS ASSET         | 336 | 107 | 76% | 8.865.339,75    |
| ALPHASTAR         | 78  | 37  | 68% | 3.507.150,75    |
| FENEL SERVIÇOS    | 176 | 67  | 72% | 1.128.540,00    |
| EDALBRAS          | 42  | 12  | 78% | 872.597,75      |
| BELMEQ ENGENHARIA | 15  | 4   | 79% | 674.019,00      |
| PATRÍCIA MATALON  | 18  | 1   | 95% | 253.067,50      |
| HÉLIO LANIADO     | 8   | 6   | 57% | 143.875,00      |
| SUBTOTAL:         |     |     |     | 15.444.589,75   |
| BANCO RENDIMENTO  | 147 | 446 | 25% | (15.438.068,50) |
| TOTAL:            |     |     |     | 6.521,25        |

#### RESULTADOS: ATUAÇÃO CONJUNTA INVESTIDORES “GANHADORES”

##### E BANCO RENDIMENTO NO MERCADO DE DOL<sup>75</sup>

208. Em linha com o exposto quando do exame do desempenho dos fundos geridos pela Globalvest (itens 135 a 137), chamam atenção os resultados apresentados pelo Banco

<sup>75</sup> Os resultados descritos na referida tabela não contemplam todos os negócios realizados pelos investidores “ganhadores” no mercado de DOL no período de 2003 a 2005, mas sim, para fins de comparação, o desempenho por eles obtido quando operaram nos mesmos pregões e com as mesmas séries negociadas pelo Banco Rendimento.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Rendimento em negócios no mercado futuro – especialmente no mercado de DOL –, não somente pelo fato de boa parte de suas receitas advirem de operações no mercado de câmbio, como também por contar com comitê financeiro cujo objetivo seria traçar as estratégias de investimento do banco, do que se pressuporia um melhor índice de acerto quanto ao momento para a abertura de posições no mercado futuro, se comparado a investidores não profissionais.

209. As tentativas do diretor superintendente, Abramo Douek, de justificar o desempenho apresentado pelo Banco Rendimento a partir do argumento de que esse investidor adotaria estratégias de *hedge* no mercado de DOL e arbitragem entre os mercados de IND e juros (DI1) não me convencem.

210. Em primeiro lugar, a Acusação apontou algumas inconsistências nas informações prestadas pelo acusado a respeito das operações realizadas pelo Banco Rendimento, tal como (i) a discrepância entre o valor da posição de câmbio à vista informada por Abramo Douek<sup>76</sup> e as posições diárias mantidas pelo banco, indicadas em documentação entregue à CVM<sup>77</sup>; (ii) o fato de não ter se verificado o suposto ganho relevante auferido pelo Banco Rendimento em operações no mercado de DI1, as quais, supostamente, integrariam a estratégia de arbitragem adotado por esse investidor e, por conseguinte, justificariam os resultados negativos apresentados no mercado de IND<sup>78</sup>.

211. Além disso, como bem demonstrado pela Acusação, o fato de o Banco Rendimento adotar estratégias de *hedge* ou arbitragem não justifica os recorrentes resultados negativos em ajustes do dia apresentados por esse investidor, os quais refletem, na realidade, sucessivos equívocos na entrada e saída do mercado, isto é, na montagem

<sup>76</sup> Segundo Abramo Douek, “o Banco mantinha uma posição em câmbio que variava de cinquenta a cento e vinte milhões de dólares americanos” (fls. 2689).

<sup>77</sup> Em correspondência de 10.10.2012 (fls. 2700), o Banco Rendimento apresentou cópia dos relatórios de posição diária de câmbio no mercado à vista no período de 2003 a 2005. De acordo com tal documentação, o maior valor de posição comprada foi de US\$ 9,8 milhões (em 19.9.2005) e o maior valor de posição vendida foi US\$ 3,9 milhões (em 12.5.2003).

<sup>78</sup> Conforme narrado na peça acusatória, Abramo Douek declarou à CVM que as operações no mercado de IND não poderiam ser analisadas isoladamente, devendo ser consideradas junto às operações no mercado de DI1, visto que o Banco Rendimento adotaria estratégia de arbitragem, que teria apresentado excelentes resultados em 2003 e um resultado ruim em 2004. Nesse sentido, afirmou que o banco teria ganho muito dinheiro no mercado de DI1 em 2003. De acordo com o apurado pela área técnica, o banco, de fato, operou no mercado de contrato futuro de taxa de juro no período em análise. No entanto, não se identificou o excelente resultado comentado pelo diretor superintendente, visto que o Banco Rendimento apresentou resultado positivo de R\$ 34.628,85, muito inferior ao resultado negativo no mercado de IND de R\$ 589.215,00 no exercício de 2003.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de posições no mercado futuro sempre a preços desfavoráveis em relação à cotação de fechamento do pregão.

212. Especialmente relevante é a comparação realizada pela área técnica entre os “ajustes do dia” e os “ajustes diários”<sup>79</sup> dos negócios realizados pelo Banco Rendimento no mercado futuro de IND e DOL. Em ambos os casos, verifica-se que, se não fosse a ineficiência na montagem das posições no mercado futuro, o seu carregamento asseguraria ao banco resultados positivos com tais operações, em montantes aproximados de R\$ 500.000,00 (DOL) e R\$ 600.000,00 (IND)<sup>80</sup>.

213. Além do desempenho improvável do Banco Rendimento, da ausência de justificativa razoável para os sucessivos equívocos no *market timing* das operações no mercado futuro e da atuação concomitante a investidores que operavam por intermédio do mesmo assessor, a Acusação identificou, ainda, a existência de vínculos entre Abramo Douek, diretor superintendente do banco, Felipe Lauand, operador do esquema e pessoa ligada à Alphastar e à Fenel Serviços, dois dos investidores “ganhadores”, e, como já mencionado, Ezra Harari, responsável pelas decisões de investimento da Edalbrás, outro investidor beneficiado com o esquema.

214. Nesse sentido, apurou-se que Felipe Lauand e Abramo Douek trabalharam juntos no Banco Cidade, no qual atuara igualmente o pai de Ezra Harari<sup>81</sup>. Como exposto anteriormente, esse último chegou a declarar que mantinha relacionamento social com Abramo Douek e com outro diretor do Banco Rendimento.

215. Da mesma forma, ainda no que diz respeito à relação entre Felipe Lauand e o Banco Rendimento, há que se destacar que a ficha cadastral desse investidor informa que “o assessor da conta operava para o Banco Rendimento em outra corretora e trouxe junto com sua transferência. Possui relacionamento profissional com o cliente desde 1994” (fls. 750).

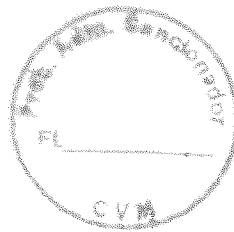
216. No que diz respeito à responsabilidade de Abramo Douek pelos negócios realizados em nome do Banco Rendimento, verificou-se que, além de integrante do comitê financeiro do banco, responsável pela determinação das estratégias adotadas por

<sup>79</sup> Os ajustes diários consideram tanto os ajustes das operações realizadas em determinado pregão, como também os ajustes das posições já detidas pelo investidor, carregadas ao longo dos pregões (“ajustes de carregamento”).

<sup>80</sup> Nesse sentido, apurou-se que os ajustes diários do Banco Rendimento nos mercados de DOL e IND foram, respectivamente, R\$ 14.941.901,12 e R\$ 2.092.995,00.

<sup>81</sup> Com efeito, de acordo com os esclarecimentos prestados à CVM, Abramo Douek foi o primeiro chefe de Felipe, tendo-o contratado como estagiário no Banco Cidade, ao passo que o primeiro se subordinaria ao pai de Ezra Harari.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

esse comitente, o acusado se identificou como sendo a “instância máxima” responsável pelo acompanhamento do desempenho das operações da carteira própria do banco.

217. Considerando tais indícios, somados, ainda, às características das operações intermediadas pela CSCM, já mencionadas em subseção anterior, concluo pela responsabilização do Banco Rendimento e de Abramo Douek pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

### III.4.3.2. ESTRE SANEAMENTO

218. O segundo comitente “perdedor” foi a Estre Saneamento, que, operando nos mercados de IND e DOL no período de março a maio de 2005, apresentou resultado negativo consolidado de R\$ 575.800,00 (TS 11%), sendo R\$ 151.525,00 no mercado de DOL (TS 20%) e R\$ 424.275,00 no mercado de IND (TS 8%). Conforme reconhecido por diretor da sociedade, tais valores seriam relevantes frente ao seu patrimônio líquido (35%), que, no exercício de 2005, era de R\$1.648.000,00.

219. Nesse período, a Estre Saneamento foi acompanhada em todos os pregões pela Alphastar, que, negociando nos mesmos mercados e com as mesmas séries, apresentou desempenho muito diferente, com resultados positivos no total de R\$ 1.275.455,00 (TS 83%). Nota-se, ainda, a “coincidência” entre os horários de registro das ordens dos dois investidores, abertas em horários muito próximos e sempre em pares, uma ordem de compra e outra de venda.

220. A conexão entre os negócios desses investidores ganha especial destaque diante do vínculo existente entre os responsáveis pelas decisões de investimento da Estre Saneamento e pessoas ligadas à Alphastar e à CSCM.

221. Nesse sentido, verificou-se que Gisele Moraes, principal cotista da Estre Saneamento à época dos fatos, diretora financeira e pessoa autorizada a emitir ordens pela sociedade, tinha como seu companheiro no período Francisco Coelho, que, como exposto anteriormente, era presidente da Alphastar e operador na CSCM.

222. Com efeito, segundo depoimentos prestados à CVM, Francisco Coelho foi contratado pela CSCM a pedido de Gisele Moraes, a qual mantinha estreito vínculo de amizade com Luís Octávio e relacionamento social com outras pessoas ligadas ao Banco Cruzeiro do Sul, entre as quais L.P.M.C., cunhado de Luís Mezavilla, cotista e presidente da Belmeq Engenharia, um dos investidores “ganhadores”.

223. No que diz respeito às decisões de investimento, a despeito das alegações de Gisele Moraes de que Francisco Coelho daria apenas sugestões de investimento, cabendo a ela a decisão final de operar, a falta de conhecimento da diretora financeira acerca dos mercados em que operava a Estre Saneamento e de conceitos básicos envolvendo tais



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

operações autorizam a conclusão de que as orientações de investimento advinham de Francisco Coelho e de operadores da CSCM.

224. Ainda no que concerne à responsabilidade de Gisele Moraes, como bem apurado pela área técnica, a liquidação das operações no mercado futuro era realizada após cada pregão, a partir de transferências da conta corrente da Estre Saneamento no Banco Cruzeiro do Sul para a sua conta corrente na CSCM, o que permitia à acusada, na qualidade de diretora financeira, acompanhar *pari passu* as perdas suportadas pela sociedade.

225. Todos esses indícios, considerados em conjunto, me levam à conclusão de que Gisele Moraes e Estre Saneamento devem ser responsabilizadas pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

### III.5. ESQUEMA “C”

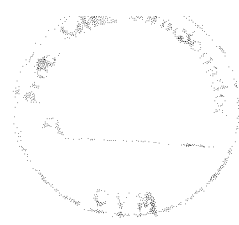
226. O terceiro esquema identificado pela Acusação também envolve a transferência de recursos entre investidores assessorados por Felipe Lauand em operações realizadas no mercado futuro de DOL e IND. Neste caso, sustenta a área técnica que a transferência teria ocorrido da Teletrust à Global Trend e dessa a Lúcio Funaro.

227. De início, esclareço que, a despeito do esforço da Acusação para elucidar a motivação da Teletrust em atuar na “ponta perdedora” dos referidos negócios, entendo que o ilícito de criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valores mobiliários impõe demonstrar, ainda que por meio de prova indiciária, o elemento intencional, sem exigir, contudo, a indicação das razões que motivaram os agentes.

228. Desse modo, considero irrelevante, para formação da minha convicção no presente caso, a tese acusatória de que a realização de transferência de recursos teria como objetivo fraudar credores da Teletrust. Tampouco me parece necessário comprovar que os recursos transferidos via mercado foram, posteriormente, vertidos ao patrimônio de Sérgio Guaraciaba e Jorge Gurgel, pessoas ligadas aos investidores, conforme se verá adiante.

229. A meu ver, as principais evidências a demonstrar a ocorrência do ilícito são as características das operações realizadas e a coincidência na atuação dos investidores.

230. Analisando o registro de ordens constante do Anexo III ao relatório de inquérito, verifica-se que, no período considerado pela acusação para avaliação da conduta desses



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

investidores<sup>82</sup>, em diversas ocasiões o registro das ordens foi realizado após a execução parcial ou total dos negócios e em outras tantas as ordens abertas com quantidade zero não foram sequer executadas. Acrescenta-se a isso a conveniência no *timing* de negociação da Teletrust, que, entre 2003 e 2005, operou exatamente nos sete pregões em que a Global Trend apresentou os maiores ganhos, tendo suportado prejuízo de R\$ 2.327.750,00, com taxa de sucesso de 0%, ao passo que a Global Trend apresentou resultados positivos nos ajustes do dia totalizando R\$ 1.940.190,00 (TS 100%).

231. Conforme descrito no relatório de inquérito, o *modus operandi* dos negócios realizados por Global Trend e Teletrust consistia na compra de contratos futuros de DOL de determinada série e na venda de contratos de outra série ou, ainda, em compras e vendas da mesma série, operações repetidas algumas vezes ao longo do pregão, sendo que, ao longo do dia, os negócios com melhor cotação eram direcionados à Global Trend.

232. Vale dizer que prática similar, envolvendo os mesmos investidores, já foi apreciada por este Colegiado no âmbito do PAS 06/2012, oportunidade em que se concluiu que as operações realizadas pela Global Trend e pela Teletrust por intermédio da Laeta S/A caracterizaram a transferência de recursos via mercado, o que me leva a crer, inclusive em vista da sucessão dos períodos analisados<sup>83</sup>, que o esquema fraudulento iniciado na Laeta foi posteriormente operacionalizado no âmbito da CSCM.

233. A corroborar tal conclusão há que se destacar o depoimento de Jorge Gurgel, controlador e sócio-gerente da Teletrust<sup>84</sup>, oportunidade em que o acusado declarou “*que passou da Laeta para a Cruzeiro do Sul quando, ao perguntar ao pessoal da Laeta se eles desejavam continuar a fazer o que vinham fazendo, estes disseram que era bom operar por outro lugar, indicando então a Cruzeiro do Sul*” (fls. 3234-3238).

234. O referido depoimento evidencia, ainda, o fato de que, ao contrário do alegado por Jorge Gurgel, as decisões de investimento da Teletrust não eram por ele conduzidas, mas sim por Felipe Lauand, operador da CSCM que teria sido indicado por Sérgio

<sup>82</sup> Em relação à transferência de recursos entre Global Trend e Teletrust, a Acusação considerou as operações realizadas nos pregões de 29.3, 30.3, 20.4 e 25.4 a 28.4.2005. Por sua vez, quanto à transferência de recursos entre Global Trend e Lúcio Funaro, a área técnica destacou os pregões de 28.3, 26.4, 27.4 e 30.5.2005.

<sup>83</sup> No âmbito do PAS 06/2012, as operações da Teletrust intermediadas pela Laeta S/A ocorreram no período de 27.10.2004 a 28.2.2005, ao passo que, por intermédio da CSCM, a Teletrust começou a operar em 29.3.2005, um dia depois de ter aberto a sua ficha cadastral.

<sup>84</sup> Jorge Gurgel era controlador e sócio-gerente da Teletrust, sendo a pessoa autorizada a transmitir ordens por ela na CSCM.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Guaraciaba, justamente o responsável pelos negócios da Global Trend<sup>85</sup> e quem antes viabilizava o direcionamento de negócios no âmbito da Laeta<sup>86</sup>, conforme já reconhecido no julgamento do PAS 06/2012.

235. Tal como naquele processo, argumentam os acusados que as operações da Teletrust no mercado futuro de DOL teriam por objetivo proteger o principal ativo da sociedade: a sua carteira de ações, constituída por ações de “teleoperadoras”, a respeito do que me reporto integralmente às considerações apresentadas pelo Diretor Relator Gustavo Borba, visto que também neste caso os negócios realizados consistem exclusivamente em *day trades*.

236. Com respeito à incompatibilidade entre os *day trades* realizados pela Teletrust e a estratégia de hedge, considero relevante reproduzir o seguinte trecho do voto do Diretor Relator no referido PAS:

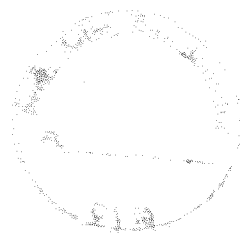
*Nestas circunstâncias, a adoção de estratégia de hedge pressuporia a aquisição de contratos de dólar, de modo a assegurar que, em um cenário de alta das cotações desta moeda, a Teletrust sofresse somente o efeito da variação do valor de mercado das ações. No entanto, não parece ter sido este o objetivo do investidor quando se verifica o histórico de operações realizadas em nome da sociedade. Ademais, cumpre ressaltar que ao encerrar a sua posição ao final do pregão e sofrer os “ajustes do dia”, o investidor expõe-se ao risco das variações que eventualmente possam vir a ocorrer logo na abertura do pregão, de modo que a realização de operações day trade revela-se incompatível com a sua intenção de afastar o risco das variações dos mercados de dólar e índice. Afasto, portanto, a argumentação dos acusados no sentido de compatibilizar a estratégia de hedge com as operações day trade realizadas em nome da Teletrust.*

237. Discordo, no entanto, do Diretor Relator quando este conclui que a responsabilidade pelas operações irregulares realizadas em nome da Teletrust recairia somente sobre Jorge Gurgel, responsável por tais negócios<sup>87</sup>.

<sup>85</sup> Sérgio Guaraciaba era presidente da única acionista da Global Trend, seu procurador e única pessoa autorizada a transmitir ordens em nome dessa sociedade junto à CSCM.

<sup>86</sup> A respeito, destaca-se o seguinte trecho do depoimento de Jorge Gurgel: “perguntado como a estratégia de proteção da carteira estaria atendida por meio de operações day-trade, o declarante respondeu que a estratégia era gerenciada pela Laeta e pela Cruzeiro do Sul, já que ele não conhecia bem esses mercados, não tendo inclusive operado neles como pessoa física; que mal comparando, era como se fosse um administração de recursos; que os seus interlocutores principais eram Felipe Lauand e Sérgio Reinas; que a Laeta e a Cruzeiro do Sul tinham total discricionariedade” (fls. 3234-3238)

<sup>87</sup> Em seu voto, o Diretor Gustavo Borba afirmou que: “(...) muito embora tenha sido a Teletrust a investidora em nome da qual foram realizadas as operações, tendo-lhe sido imputada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, entendo que a responsabilidade pela infração deve ser atribuída a Jorge Gurgel, que inequivocamente era o responsável pelos negócios realizados em nome da



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

238. Não creio ser este, contudo, o modo mais adequado de endereçar a questão em face dos precedentes deste Colegiado<sup>88</sup>. As pessoas jurídicas beneficiárias de operações artificiais, operações fraudulentas ou práticas não equitativas, a meu ver, devem ser responsabilizadas por estas infrações. Não à toa, na subseção anterior, concluí pela responsabilidade de Edalbrás, Estre Saneamento e Belmeq Engenharia, assim como do Banco Rendimento.

239. No caso de “operações com seguro”, a parte que sofre prejuízos de forma recorrente (por exemplo, os fundos de pensão) é vítima da prática não equitativa. No entanto, em se tratando de transferência de recursos por meio de operações artificiais, tanto a ponta perdedora como a ponta ganhadora devem ser responsabilizadas, a meu ver, por tomarem parte nos negócios irregulares.

240. No que diz respeito à transferência de recursos entre Global Trend e Lúcio Funaro, muito embora a Acusação tenha feito referência a um número reduzido de pregões, entendo que as características da execução das ordens revelam a artificialidade das operações.

241. Nesse sentido, destaca-se a proximidade no horário de registro dos negócios da Global Trend e de Lúcio Funaro, o registro de ordens posteriormente à execução das operações e, especialmente, o fato de, em ao menos 6 oportunidades, os investidores terem participado do mesmo negócio, rateado entre eles.

242. Diante destas circunstâncias, afasto o argumento de defesa no sentido de que a Acusação teria analisado amostra enviesada do conjunto de operações realizadas por Lúcio Funaro no mercado futuro.

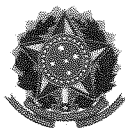
243. O relatório técnico apresentado em sua defesa descreveu as operações de Lúcio Funaro em nome próprio e indiretamente por meio de suas empresas no período compreendido entre 2000 e 2010, mas os dados ali presentes não desqualificam os argumentos da Acusação.

244. A seleção de operações tomou como base os negócios realizados por intermédio da CSCM com atuação conjunta de Lúcio Funaro e Global Trend em horários próximos

---

*sociedade e, por conseguinte, o autor material do ilícito executado por intermédio da Teletrust, a quem coube os prejuízos decorrentes das operações”.*

<sup>88</sup> Exemplificativamente, no PAS CVM 12/04, já mencionado, houve condenação do Banco Rendimento; no PAS CVM 08/04, a Stocklos Avendis, empresa de Lúcio Funaro, foi condenada por prática não equitativa juntamente com ele; o Banco BRJ S.A. e o Banco Schahin S.A. foram condenados, na qualidade de investidores por prática não equitativa no PAS CVM 30/2005, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 11 dez. 2012; no PAS CVM 05/2008, a Serrainvest Factoring, Fomento Mercantil Ltda. foi condenada pela realização de operações fraudulentas, juntamente com seu principal cotista Carlos Ernesto Bohn.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

nas mesmas séries de contratos futuros de DOL e IND. Tal recorte não é arbitrário em face das demais operações analisadas do presente processo, agrupadas segundo critérios que têm como diretriz a construção de um conjunto de indícios que caracterizem a prática do ilícito descrito pela ICVM 8/79.

245. Se tal argumento de defesa fosse admitido – o de que seria necessário considerar todas as demais operações dos acusados – um participante demasiado ativo no mercado restaria inimputável no que diz respeito aos ilícitos da ICVM 8/79, visto que seria impossível efetuar um recorte que permitisse a análise de um certo grupo de operações com indícios de irregularidade.

246. É sabido que a qualificação de “atípico” requer um referencial sobre o que é “típico” e, no presente caso, não se trata de comparar as operações supostamente irregulares de um acusado com as suas demais operações, mas sim de contrastar operações com “taxas de sucesso” díspares, realizadas por meio da mesma corretora, em relação a qual foram identificadas diversas falhas operacionais, operações estas decorrentes de ordens com registro tardio e atuação concomitante dos acusados nos mesmos pregões e séries. Tais operações podem ser tidas como “atípicas” ou irregulares em face das demais operações realizadas no mercado.

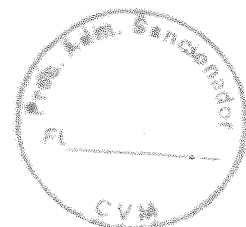
247. Ademais, entendo ter restado demonstrado pela Acusação a existência de vínculo interpessoal entre Lúcio Funaro e Sérgio Guaraciaba, como exposto o responsável pelos negócios realizados em nome da Global Trend<sup>89</sup>, conforme admitido pelo próprio Lúcio Funaro em depoimento à CVM<sup>90</sup> e reconhecido na já mencionada decisão do PAS 06/2012.

248. À luz desses elementos, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar a ilicitude da conduta de Jorge Gurgel, Lúcio Funaro, Sérgio Guaraciaba, Global Trend e Teletrust, pelo que devem ser responsabilizados pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.

✓

<sup>89</sup> Esclareço que se confundiu a Acusação ao afirmar que Sérgio Guaraciaba e Lúcio Funaro teriam compartilhado espaço físico de trabalho quando suas empresas tiveram sede no mesmo endereço. Com base nos documentos apresentados pela defesa, constata-se que a Acusação não considerou as mudanças de sede das referidas sociedades ao longo do tempo. Entendo, no entanto, que tal equívoco não prejudica a conclusão de que os acusados mantinham uma relação de amizade.

<sup>90</sup> “2. perguntado qual seu grau de relacionamento profissional ou mesmo pessoal com Sergio Guaraciaba Martins Reinas, o declarante respondeu que profissional, nenhum; que é seu amigo e que operou raras vezes por intermédio dele na Laeta, pois o declarante operava pela Laeta da Vila Olímpia, que não era onde Sérgio ficava; que normalmente suas posições eram abertas ou realizadas no eletrônico, na época o GTS” (fls. 3558-3561)



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### III.6. ESQUEMA “D”

249. O último esquema a ser analisado envolve a realização de operações com seguro, tendo, de um lado, como “seguradores”, fundos exclusivos cujos cotistas eram entidades de previdência complementar, a saber, Nucleos, Prece e Postalis, e, de outro, como beneficiários do direcionamento artificial de negócios, os comitentes BCS Asset e Alphastar, também presentes no Esquema “B”, e a Global Trend, presente no Esquema “C”.

250. A disparidade de desempenho entre os dois grupos encontra-se refletida na tabela abaixo, a qual reproduz os resultados de cada um dos investidores nos mercados de DOL e IND:

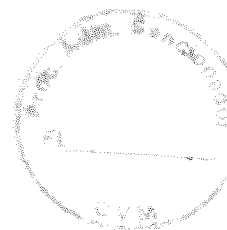
| DOL                      |    |    |     |                | IND                       |    |    |     |                |
|--------------------------|----|----|-----|----------------|---------------------------|----|----|-----|----------------|
| COMITENTE                | G  | P  | TS  | RESULTADO      | COMITENTE                 | G  | P  | TS  | RESULTADO      |
| ALPHASTAR (*)            | 44 | 15 | 75% | 1.641.123,25   | BCS ASSET (*)             | 86 | 26 | 77% | 3.414.915,00   |
| BRASIL SOVEREIGN FIDE    | 6  | 46 | 12% | (1.311.164,00) | ALPHASTAR (*)             | 69 | 35 | 66% | 2.689.875,00   |
| MELLON RIO NEGRO FIM     | 7  | 11 | 39% | (173.761,25)   | GLOBAL TREND              | 36 | 14 | 72% | 2.491.740,00   |
| MELLON POST FIF          | 2  | 1  | 67% | 227,00         | SUBTOTAL: 8.596.530,00    |    |    |     |                |
| SUBTOTAL: (1.484.698,25) |    |    |     |                | STUTTGART FITVM           | 10 | 33 | 23% | (2.933.325,00) |
| TOTAL: 156.425,00        |    |    |     |                | HAMBURG FITVM             | 4  | 17 | 19% | (2.332.380,00) |
|                          |    |    |     |                | MELLON MAMORE FIA         | -  | 45 | 0%  | (1.885.380,00) |
|                          |    |    |     |                | MELLON POST FIF           | 9  | 55 | 14% | (1.969.380,00) |
|                          |    |    |     |                | MELLON PRIDE FIA          | 4  | 63 | 6%  | (1.229.235,00) |
|                          |    |    |     |                | MELLON RIO NEGRO FIM      | 5  | 37 | 12% | (1.425.360,00) |
|                          |    |    |     |                | TITANIO FIA               | 3  | 12 | 20% | (879.525,00)   |
|                          |    |    |     |                | SUBTOTAL: (12.654.585,00) |    |    |     |                |
|                          |    |    |     |                | TOTAL: (4.058.055,00)     |    |    |     |                |

(\*) OS VALORES DE BCS ASSET E ALPHASTAR ENVOLVEM APENAS OS PREGÕES EM QUE ATUARAM SIMULTANEAMENTE COM UM OU MAIS DOS OUTROS RELACIONADOS NAS TABELAS.

251. Também em relação a essas operações verificou-se: (i) alto percentual de ordens abertas e não executadas<sup>91</sup> (78%), dentre as quais 75% teriam sido abertas com quantidade zero; (ii) abertura de ordens de compras e vendas aos pares mesmo para fundos impedidos de realizarem *day trades*<sup>92</sup>; (iii) proximidade de horários de ordens e negócios dos comitentes envolvidos; (iv) registro de ordens em horário posterior à execução parcial ou

<sup>91</sup> Em alguns casos, o percentual de ordens abertas e não executadas é ainda mais relevante, tal como no caso das ordens de DOL do Brasil Sovereign FIDE (83%) e do Mellon Rio Negro FIF (93%). Já no mercado de IND destacam-se as ordens abertas e não executadas em nome do Mellon Mamore FIA (87%), do Mellon Post FIF (84%), do Mellon Pride FIA (82%), do Mellon Rio Negro FIM (89%), do Stuttgart FITVM (81%) e do Hamburg FITVM (81%).

<sup>92</sup> A indicar que a “ponta” em que atuariam os fundos (comprada ou vendida) seria definida posteriormente, a partir do conhecimento dos resultados dos negócios.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

total dos negócios; (v) atuação das partes em pregões e séries concomitantes; (vi) especificação de ordens após o encerramento do pregão, tal como no caso do fundo exclusivo da Nucleos, o Titânio FIA; (vii) horários de registro de ordens pouco verossímeis, como no caso das ordens abertas para os fundos exclusivos do Postalís (5h02)<sup>93</sup>; e (viii) realização de negócios diretos entre os dois grupos de investidores, com resultados negativos para os fundos na quase totalidade das as ocasiões.

252. Quanto à coincidência na atuação dos fundos exclusivos e dos comitentes beneficiados, apurou-se que em todos os pregões em que atuou o Titânio FIA foi acompanhado pela Alphastar, a qual também esteve presente na maioria das ocasiões em que operaram os fundos exclusivos do Postalís, Brasil Sovereign, Mellon Rio Negro FIM, Mellon Post FIF, Mellon Pride FIA e Mellon Mamore FIA. Com exceção do Brasil Sovereign, todos os demais fundos contaram também com a companhia da BCS Asset quando operaram no mercado de IND.

253. Por sua vez, em relação aos negócios dos fundos exclusivos da Prece, Hamburg FITVM e Stuttgart FITVM, verificou-se a atuação de uma terceira *offshore*, a Global Trend. Identificou-se, ainda, característica particular aos negócios em nome desses fundos: o repasse de negócios entre a CSCM e outras corretoras, tanto operações executadas pela CSCM e registradas em outras corretoras, quanto o inverso.

254. Tal fato chama especial atenção se considerado que a principal corretora de “destino” dos negócios executados pela CSCM era a Laeta S/A, a qual também foi objeto de investigação pela CVM, que originou o PAS 06/2012, já mencionado neste voto, e culminou na condenação de diversos agentes que participaram de esquema fraudulento muito similar ao ora em análise, envolvendo, inclusive, os mesmos fundos exclusivos da Prece.

255. Essas circunstâncias, somadas à disparidade de desempenho entre os investidores, representam forte evidência da ocorrência do ilícito ora em análise. Há que se considerar, ainda, que os dois principais investidores beneficiados pelo esquema eram sociedades ligadas a integrantes da CSCM, tal como já exposto na seção III.4.

256. Tais elementos, em conjunto, são suficientes a suportar a conclusão de que, operando no mesmo mercado, nos mesmos pregões e com as mesmas séries, os fundos exclusivos foram colocados em posição desigual frente a determinados investidores, atuando como “seguradores” dos negócios por eles realizados.

257. Demonstrada a ocorrência de operações com seguro, cumpre avaliar a responsabilidade das pessoas a quem competiam as decisões de investimentos desses

<sup>93</sup> A respeito, vide Quadro LXXVII constante do relatório de inquérito.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

comitentes, tanto aqueles que respondiam pelos comitentes beneficiados, quanto a dos administradores e gestores dos fundos exclusivos prejudicados pelo esquema fraudulento.

### III.6.1. RESPONSÁVEIS PELOS COMITENTES BENEFICIADOS

258. Iniciando pela análise da conduta das pessoas responsáveis pelos negócios dos comitentes beneficiados, entendo que se aplicam ao presente caso todas as considerações apresentadas quando da análise dos Esquemas B e C em relação ao papel desempenhado por Felipe Lauand, Flávio Rietmann, Francisco Coelho, Luís Octávio e Sérgio Guaraciaba na tomada de decisões de investimento pela Alphastar, BCS Asset e Global Trend.

259. Desse modo, além da responsabilidade pela criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, os referidos acusados também devem ser responsabilizados pelo uso de prática não equitativa, conduta vedada nos termos do item I da ICVM 8/79.

### III.6.2. RESPONSÁVEIS PELOS FUNDOS EXCLUSIVOS

260. Por sua vez, no que diz respeito aos fundos exclusivos, verifica-se que, à época dos fatos, respondiam por tais investidores, na medida de suas respectivas atribuições, os seguintes agentes:

- (i) Titânio FIA – Administrador Fiduciário e Gestor: BMC DTVM;
- (ii) Brasil Sovereign FIDE – Administrador Fiduciário: BNY Mellon; Gestor: Perimeter;
- (iii) Demais fundos Postalis – Administrador Fiduciário e Gestor: BNY Mellon;
- (iv) Hamburg FITVM – Administrador Fiduciário e Gestor: Quality; e
- (v) Stuttgart FITVM – Administrador Fiduciário: Quality; Gestor até 5.10.2004: Mercatto; Gestor após 5.10.2004: WestLB.

261. Nada obstante, os elementos levantados pela Acusação revelam que, em verdade, a gestão da carteira desses fundos era realizada pelas próprias entidades de previdência complementar, na qualidade de cotistas únicos, seja por intermédio de comitês de investimento, seja diretamente por membros de sua administração.

262. Em relação ao Titânio FIA, identificou-se proposta do diretor financeiro do Nucleos de substituição do administrador do fundo pela BMC, ao final da qual se afirmou que “o BMC também já concordou em manter a gestão do fundo como não-discricionária, conforme nosso interesse” (fls. 2424). Também nesse sentido, cumpre ressaltar que, questionada acerca da participação da diretoria do Nucleos nos investimentos do Titânio FIA, a gerente financeira, F.C.C., afirmou que as decisões



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

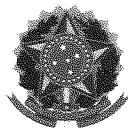
partiam da diretoria, sendo, posteriormente à sua execução, transmitidas ao administrador fiduciário. Acrescentou, ainda, que não se recorda de ter havido participação da BMC DTVM na gestão do fundo<sup>94</sup>.

263. Ademais, o próprio diretor responsável pela gestão de recursos no âmbito da BMC DTVM, Norival Wedekin, esclareceu que a “*discricionariiedade nas operações era desses integrantes da Fundação*”, os quais informavam as decisões de investimento ao administrador fiduciário, que as repassava à corretora e recebia, ao final, o resultado das operações executadas.

264. Quanto aos fundos exclusivos do Postalis, são três os elementos principais que me convencem a respeito da participação do cotista único na gestão dos investimentos dos fundos, sendo eles: (i) o fato de que, mesmo sob a responsabilidade de gestores distintos, Perimeter e BNY Mellon, as operações do Brasil Sovereign FIDE e dos demais fundos do Postalis apresentaram características muito similares no que diz respeito ao horário de registro das ordens, às ocasiões em que negociaram e ao volume de ordens não executadas; (ii) o reconhecimento pelo BNY Mellon de que, muito embora formalmente contratado, não exercia a gestão dos fundos do Postalis<sup>95</sup>; e (iii) o fato de que a CSCM não constaria como corretora de relacionamento da BNY Mellon, conforme se verifica a partir da “Política de Seleção de Corretoras para Renda” (fls. 3841-3844), a sugerir que a escolha desta intermediária para realizar os negócios do fundo teria partido do cotista único.

<sup>94</sup> “18. perguntada por que era de interesse do Nucleos que a gestão do Titânio fosse feita de forma não discricionária, conforme consta de proposta do Diretor Financeiro à Diretoria Executiva do Nucleos em 05.10.04 (cópia anexa a este termo), a declarante respondeu que não sabe dizer; que como as ordens para operações também partiam do Nucleos, acredita que a gestão era feita pela BMC de forma não discricionária; (...) 20 perguntada qual era a participação da diretoria do Nucleos na tomada de decisões das operações realizadas na BM&F, em nome do Titânio, a declarante respondeu que as decisões partiam da diretoria e eram transmitidas à declarante ou ao Walter por Gildásio; que é importante registrar que as ordens realizadas eram repassadas ao final do dia para Gildásio e que este as confirmavam; que a informação era então passada para o administrador; 21. perguntada qual era a participação da BMC na tomada de decisões das operações realizadas na BM&F, em nome do Titânio, a declarante respondeu que acredita que não havia tal participação e que, inclusive, não se recorda de ter ocorrido participação da BMC na decisão sobre as operações” (fls. 3241-3249).

<sup>95</sup> “Como já informado anteriormente a essa Autarquia, o BNY Mellon, no passado, ajustou, com algumas entidades fechadas de previdência complementar (as “EFPC”), a gestão compartilhada de fundos de investimento, como então admitido pela regulação em vigor. O Postalis foi uma dessas EFPC. Na execução da gestão compartilhada, o BNY Mellon, em alguns casos, consultava as EFPC sobre operações a realizar, obtendo sua opinião sobre as mesmas e, em outros casos, delegava às EFPC a própria execução dos negócios, considerando que as EFPC, como investidores institucionais, estavam qualificadas a tanto. (...) ainda que efetivamente realizadas pela própria EFPC, eram supervisionadas pelo comitê de gestão do BNY Mellon” (fls. 3936-3942).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

265. No que diz respeito aos fundos exclusivos da Prece, demonstrou-se que as decisões de investimento eram tomadas não pelos respectivos gestores, mas por Paulo Martins, gerente de investimentos da entidade, cuja conduta será apreciada mais adiante nesta seção.

266. A respeito, destacam-se os esclarecimentos prestados por outros integrantes da diretoria da Prece, segundo os quais a gestão dos fundos exclusivos, o acompanhamento de seu desempenho e, até mesmo, a escolha dos gestores contratados e dos intermediários caberiam a Paulo Martins<sup>96</sup>. Vale ressaltar, inclusive, que se demonstrou a existência de vínculo entre Paulo Martins e a Quality, administradora de ambos os fundos e gestora do Hamburg FITVM.

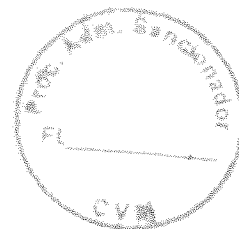
267. A participação de Paulo Martins na gestão de operações realizadas no mercado futuro em nome dos fundos foi confirmada pela Quality<sup>97</sup> e pela Mercatto<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> Segundo M.C.P, diretora financeira, “10. perguntada quem era o responsável por transmitir ordens às corretoras para operações na BM&F, em nome dos fundos Stuttgart, Hamburg, Roland Garros, Lisboa, Flushing Meadow e Monte Carlo, no período de novembro de 2003 a setembro de 2005, a declarante respondeu que era Paulo Martins; que tudo era resolvido entre Paulo Martins e os gestores dos fundos, sendo apresentado a ela após decidido pelo Presidente e Paulo Martins; (...) 13. perguntada qual era a participação da Quality na tomada de decisões das operações realizadas na BM&F, em nome dos fundos Stuttgart, Hamburg, Roland Garros, Lisboa, Flushing Meadow e Monte Carlo, no período de novembro de 2003 a setembro de 2005, a declarante respondeu que não sabe dizer, já que quem decidia, conforme dito, eram Paulo Martins e Ubiratan” (fls. 3704-3708).

Já o presidente da entidade declarou que “8. perguntado qual era a participação da Diretoria da Prece na gestão e acompanhamento dos fundos exclusivos, no período de novembro de 2003 a março de 2006, o declarante respondeu que era sempre via Paulo; que não havia envolvimento direto da Diretoria nem na gestão nem no acompanhamento; que não tem lembrança da existência de Comitê Tático ou Comitê Estratégico; (...) 9. perguntado qual era a participação da Prece na tomada de decisões das operações realizadas na BM&F, em nome dos fundos Stuttgart FITVM (“Stuttgart”), Hamburg FITVM (“Hamburg”), Roland Garros FIF (“Roland Garros”), Lisboa FIF (“Lisboa”), Flushing Meadow FIF (“Flushing Meadow”) e Monte Carlo FIF (“Monte Carlo”), no período de novembro de 2003 a março de 2006 o declarante respondeu que tudo estava nas mãos de Paulo Alves Martins, já que investimentos era atribuição exclusiva deste;” (fls. 3205-3208).

<sup>97</sup> Segundo depoimento de D.J.G.F., diretor responsável da Quality após 28.4.2005, “no mercado de derivativos, quando a Quality era gestora contratada, não havia participação da Prece na gestão, mas quando era apenas gestor temporário só fazia passagem de caixa, de modo que as operações eram determinadas pela Prece” (g.n.) (fls. 3772-3787).

<sup>98</sup> Em correspondência à CVM, a gestora declarou que: “Já a carteira de operações em mercado futuro (BM&F) era totalmente administrada e operada pela própria Prece, que já passava à Mercatto as ordens dadas através de corretoras por ela selecionadas (...). O funcionário da Prece que participava da tomada das decisões nessa época era o sr. Paulo Alves Martins (...)” (fls. 3661-3663). Também nesse sentido vale reproduzir o seguinte trecho do depoimento de Paulo Monteiro, diretor responsável no âmbito da Mercatto: “9. perguntado quem era o responsável e como era o processo de tomada de decisões de investimento do Stuttgart, o declarante respondeu que o Stuttgart era um fundo particular entre os geridos pela Mercatto, pois sua gestão não era cem por cento discricionária; que parte das operações eram informadas para a



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

268. Tal como no caso dos fundos da Postalís chama atenção também a coincidência na atuação dos fundos, que, apesar de contarem com diferentes gestores, encerraram os seus negócios na mesma data (22.7.2005) e, como exposto acima, transferiram os negócios executados pela CSCM sempre para as mesmas corretoras.

269. Ainda que demonstrada a atuação das entidades de previdência complementar na gestão dos negócios de seus fundos exclusivos, ressalte-se que, ao menos do que consta dos autos, tal delegação de atribuições pelos gestores contratados não foi em nenhum momento formalizada.

270. Diante desse cenário e considerando a argumentação suscitada por quase todos os gestores, há que se enfrentar, para a análise de sua responsabilidade, duas questões fundamentais: (i) a possibilidade de delegação da gestão dos fundos ao seu cotista único; e (ii) o papel a ser desempenhado pelos gestores nestas circunstâncias.

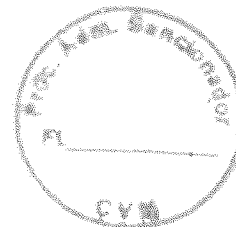
271. Em relação ao primeiro ponto, entendo que, ao menos a partir da edição da Deliberação CVM nº 475, de 30.12.2004<sup>99</sup>, restou claro o entendimento da CVM quanto à possibilidade de entidades fechadas de previdência complementar gerirem a carteira de fundos de investimentos dos quais sejam cotistas únicas e aos requisitos a serem observados para tanto, quais sejam: (i) autorização prévia da CVM, restrita para a gestão de carteiras de fundos exclusivos que, em seu conjunto, tenham patrimônio líquido mínimo de R\$ 50 milhões; e (ii) a responsabilidade pela administração da carteira de valores mobiliários deve ser atribuída a um administrador de carteira credenciado na CVM.

272. Quanto aos limites da atuação do cotista único, prevaleceu em certos precedentes do Colegiado da CVM<sup>100</sup> o entendimento de que *“a ingerência direta dos cotistas nas decisões de investimento de um fundo, seja ele exclusivo ou não, deve acontecer por meio* ✓

*Mercatto, após montadas e executadas pelo cotista ou por algum preposto deste, em corretoras indicadas por este e que não operavam normalmente para outros fundos geridos pela Mercatto; que essas operações, informadas ao final do dia pelas corretoras para a mesa de operações da Mercatto e realizadas pelo cotista eram, em geral, operações especulativas em mercados futuros, com muitas compras e vendas”* (fls. 3675-3685).

<sup>99</sup> Antes disso, em relação aos fundos regulados pela CVM, aplicar-se-ia o disposto na Instrução CVM nº 302/99, segundo a qual os gestores de carteira deveriam ser registrados junto à CVM. A respeito, vale ressaltar que o Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 002/99, de 10.6.1999, editado para esclarecer dúvidas acerca da (à época), recém editada Instrução CVM nº 302/99, prevê expressamente que *“o administrador do fundo e o gesto da carteira, mesmo quando administrarem fundos exclusivos, não podem delegar ao cotista a responsabilidade pelas decisões de investimento ou pela transmissão das ordens de compra e venda de ativos do fundo”*.

<sup>100</sup> PAS CVM nº 15/08, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 28.2.2012; PAS 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 6.12.2012.; e PAS CVM nº 30/05, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 11.12.2012.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*de estruturas de governança formalizadas, como comitês de investimento, ou órgãos assemelhados, para que se preserve a imputabilidade dos responsáveis e se possa averiguar a diligência que as cercou” (g.n.), nos termos do voto da Diretora Luciana Dias no âmbito do PAS 15/08<sup>101</sup>.*

273. Ponderou-se, no entanto, que, até aquela ocasião, o Colegiado não teria se manifestado acerca dos “*limites de ingerência de cotistas de fundos exclusivos na gestão direta do patrimônio*”, motivo pelo qual se concluiu pela não aplicação de penalidade ao administrador do fundo e ao seu diretor responsável, acusados no referido processo.

274. Ainda que entenda a relevância da decisão do PAS 15/08 para esclarecer os fundamentos que justificaram a preocupação da CVM em delimitar a delegação da gestão dos fundos exclusivos ao cotista único, entendo que a Deliberação CVM nº 475/04 já trazia os elementos a indicar as circunstâncias em que tal delegação seria possível.

275. Como exposto, em relação à gestão dos fundos exclusivos do Nucleos, Postalis e Prece, não restou demonstrada a observância dos requisitos descritos na Deliberação CVM nº 475/04, aplicáveis a esses fundos a partir de janeiro de 2005, o que dificultou, inclusive, a identificação dos responsáveis pelas decisões de investimento no curso da investigação conduzida no presente processo.

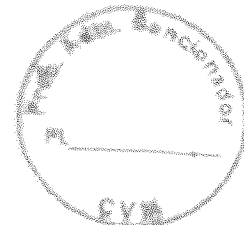
276. No entanto, não foi objeto da acusação a regularidade da delegação às entidades de previdência complementar, mas sim a responsabilidade dos gestores frente às irregularidades detectadas.

277. Diante disso, a respeito do papel a ser desempenhado pelo gestor formalmente contratado em caso de delegação das decisões de investimento ao cotista exclusivo, alinhio-me ao posicionamento adotado recentemente no julgamento do já mencionado PAS 06/2012, oportunidade em que o Diretor Relator destacou que:

“não se eximiriam de culpa os gestores por eventuais investimentos irregulares realizados, uma vez que estes últimos são contratados justamente para realizar a gestão da carteira dos Fundos, de modo que não se isentam de suas obrigações apenas porque seguiram a orientação de seus “clientes”. Certamente podem e devem considerar as observações do quotista único, mas isso não os exime de suas responsabilidades caso verificada alguma irregularidade nas orientações dadas”.

278. Nestas circunstâncias, a diligência do gestor não deve ser avaliada tendo como parâmetro o padrão de conduta daquele que traça e executa determinada estratégia de ✓

<sup>101</sup> Ponderou-se, no entanto, na referida decisão, que, até aquela oportunidade, a CVM ainda não havia se manifestado acerca dos limites de ingerência dos cotistas únicos na gestão de fundos exclusivos, motivo pelo qual o entendimento descrito acima não justificaria a punição de gestores por fatos ocorridos no período de 2003 a 2006, momento em que não se teria clareza quanto à posição da CVM sobre o tema.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

investimento, visto que tal papel, usualmente atribuído ao gestor, neste caso é desempenhado pelo cotista único. Ainda assim, considerando não haver delegação formal da administração das carteiras dos fundos e, por conseguinte, faltar clareza quanto às atribuições assumidas pelo cotista único, entendo que o gestor não se isenta do dever de acompanhar o desempenho dos investimentos realizados, especialmente nos casos em que se admite a realização de “*gestão compartilhada*”.

279. Dito isso, em relação ao Titânio FIA, entendo que havia importante sinal de alerta a chamar a atenção dos gestores para os negócios realizados em nome do fundo: o desempenho no período de maio a julho de 2005, o qual, de acordo com as informações repassadas pelo próprio Nucleos (fls. 2284), estava totalmente descolado da rentabilidade apresentada pelo Ibovespa no mesmo período, intervalo em que o referido índice subiu 6,7%, ao passo que a carteira do Titânio FIA se desvalorizou 9,6%.

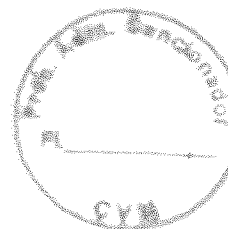
280. Soma-se a isso o fato de que a BMC DTVM não estava afastada das operações do fundo no mercado futuro. Isso porque, muito embora as decisões finais de investimento fossem tomadas pelo cotista único, essas eram repassadas à gestora e por ela transmitidas à CSCM, que, ao final, retornava com as informações do resultado do negócio. Não à toa, Norival Wedekin constou como transmissor de todas as ordens registradas em nome do Titânio FIA.

281. Deste modo, ainda que não se pudesse exigir que a gestora questionasse a estratégia de investimento adotada pelo cotista único, seria perfeitamente possível que, diante dos recorrentes ajustes do dia negativos, ela analisasse o desempenho do intermediário quanto ao momento de entrada e saída das posições com contratos futuros e, a partir disso, identificasse os seus sucessivos equívocos no *market timing* das operações.

282. Idêntica *red flag* está presente no caso dos fundos exclusivos da Prece, Stuttgart FITVM e Hamburg FITVM, conforme se verifica das tabelas constantes do Anexo I ao presente voto, elaborada a partir de informações disponibilizadas no Sistema CVMWeb. Em relação a esses fundos, nota-se uma diferença de 31,31 p.p e 15,78 p.p., respectivamente, frente à rentabilidade acumulada do seu *benchmark* no mesmo período.

283. No que concerne ao Hamburg FITVM, verificou-se situação especialmente grave: a ficha cadastral do fundo assinada por Marcos Lima não indicava “*pessoas autorizadas a emitir ordens*”, tendo figurado como transmissor de todas as ordens registradas em nome do fundo pessoa não vinculada à Quality, gestora e administradora fiduciária à época dos fatos.

284. Conforme apurado, o transmissor das ordens, F.J.R.L., mantinha vínculo não somente com Sérgio Guaraciaba e Lúcio Funaro, envolvidos no esquema fraudulento de



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

transferência de recursos descrito neste voto (“Esquema C”), como também com M.C.C.F., um dos diretores do WestLB, a pedido do qual teria executado ordens em nome de fundos exclusivos da Prece.

285. No caso do Stuttgart FITVM há que se considerar, ainda, elemento adicional: a exposição do fundo ao mercado futuro no mês de abril de 2004, considerando os demais ativos que compunham a sua carteira. No referido mês, as posições compradas e vendidas em mercado futuro representaram, respectivamente, 60,028% e 29,624% do seu patrimônio líquido.

286. Ao longo do período analisado, constaram como gestores do Stuttgart FITVM a Mercatto (até dezembro de 2004) e o WestLB (dezembro de 2004 a julho de 2005).

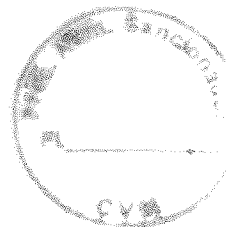
287. A meu ver, a fala do diretor responsável junto à Mercatto, Paulo Monteiro, revela perfeitamente que a gestora recebia informações acerca das operações montadas por Paulo Martins e executadas em nome do fundo e participava da liquidação dos negócios, mas, em vista da atuação do cotista único, permanecia passível frente a seus resultados.

288. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho de seu depoimento:

“9. perguntado quem era o responsável e como era o processo de tomada de decisões de investimento do Stuttgart, o declarante respondeu que o Stuttgart era um fundo particular entre os geridos pela Mercatto, pois sua gestão não era cem por cento discricionária; que parte das operações eram informadas para a Mercatto, após montadas e executadas pelo cotista ou por algum preposto deste (...)22. perguntado a que atribui o desempenho apresentado pelo Stuttgart em operações no mercado futuro de Índice Bovespa, por intermédio da Cruzeiro do Sul, entre abril e outubro de 2004, (...) o declarante respondeu que a Mercatto nunca fez nenhum tipo de avaliação sobre as operações que não eram executadas por ela, sendo apenas informada pelas corretoras, ao final do dia; que, olhando para as operações apresentadas nessa ocasião, as quais desconhece em detalhes, pode dizer que se trata de uma gestão deficiente ou, até mesmo, mal intencionada;”

289. Não me parece ser este o comportamento esperado de um gestor diligente, ainda que não atue diretamente nas decisões de investimento.

290. No que diz respeito aos fundos exclusivos do Postalis, à exceção do Mellon Pride FIA, todos os demais também apresentaram rentabilidades acumuladas muito descoladas do desempenho apresentado pelos seus respectivos *benchmarks* no mesmo período, com destaque para o resultado do Mellon Post FIF. Soma-se a isso o fato de que os quatro fundos, em conjunto, chegaram a ficar quatro meses sem receber ajustes do dia positivos em contratos futuros de IND entre 1.7.2005 e 11.11.2005, tendo atuado em 43 pregões nesse período.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

291. Destaque-se, ainda, que, não obstante a delegação da administração da carteira dos fundos, (i) as fichas cadastrais junto à CSCM foram todas assinadas por representante da BNY Mellon; (ii) figuraram como transmissores das ordens em nome dos fundos pessoas ligadas à área de gestão de investimento do BNY Mellon; e (iii) a declaração do próprio acusado de que *“ainda que efetivamente realizadas pela própria EFPC, [as operações] eram supervisionadas pelo comitê de gestão do BNY Mellon”*, a indicar que a decisão de investimento era tomada pelo cotista único, mas partilhada com o gestor contratado, o qual teria meios, portanto, para, diante de sinal de alerta quanto ao desempenho do fundo, analisar as operações realizadas.

292. Todos esses elementos me levam a crer que, ao delegarem a gestão dos fundos às entidades de previdência complementar, suas cotistas únicas, os gestores contratados simplesmente deixaram de acompanhar, ainda que minimamente, o desempenho dos fundos sob a sua responsabilidade, não mantendo qualquer controle que os permitisse identificar situações de distorção nos resultados apresentados.

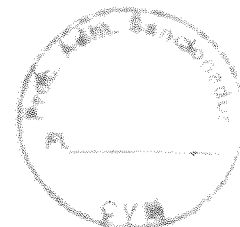
293. Por estas razões, voto pela responsabilização de BMC DTVM, BNY Mellon, Quality, Mercatto e WestLB, na qualidade de gestores dos fundos, pela inobservância ao disposto no inciso II, do art. 14, da ICVM 306/99 e, no caso da gestão do Mellon Post FIF, pela violação ao disposto no art. 2º do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2616, de 18 de setembro de 1995, nos termos da regra de transição prevista na Decisão Conjunta CVM-Bacen nº 10/2002<sup>102</sup>.

294. No que diz respeito à responsabilidade do diretor responsável pelas gestoras acusadas, convém recuperar o entendimento prevalecente nesta CVM<sup>103</sup> a respeito dos centros de imputação de responsabilidade em relação ao cumprimento e fiscalização do

<sup>102</sup> Nos considerandos desta Decisão Conjunta, tem-se que *“enquanto não editadas pela Comissão de Valores Mobiliários normas com base na competência a que se refere o inciso anterior, permanecem em vigor as disposições baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil”*. No PAS CVM 13/05, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 25.6.2012, a imputação dos administradores e gestores de fundos de investimento financeiro se deu pela Instrução CVM nº 320/1999, o que os levou à sua absolvição. No presente processo, nos casos de fundos de investimento financeiro, a imputação se deu adequadamente pelas normas do Bacen vigentes à época, antes da edição da Instrução CVM Nº 409/2004. Acho que precisa explicar melhor a fundamentação de o *enforcement* de uma regra do BCB ser feita pela CVM.

<sup>103</sup> PAS CVM RJ2005/8510, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 4.4.2007; PAS CVM RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. em 9.8.2011; PAS CVM RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 23.10.2012; PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 6.12.2012; PAS CVM 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. em 30.4.2013; PAS CVM 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 9.7.2013; PAS CVM RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 4.8.2015; PAS CVM RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 20.10.2015; PAS CVM 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 24.5.2016; e PAS CVM 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 10.4.2018.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

cumprimento de normas, com vistas a estimular a adoção de conduta diligente por estes profissionais.

295. Sobre o tema, convém reproduzir entendimento do Diretor Otávio Yazbek no julgamento do PAS CVM RJ2010/9129:

*A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções. Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva. Também não é de inversão do ônus da prova que se trata no presente caso, uma vez que a situação, de flagrante irregularidade, restou também comprovada. Não há que se falar em injustiça, então, na atribuição de responsabilidade a uma única pessoa no caso vertente, mas sim no fruto de uma estratégia regulatória que sempre foi clara.*

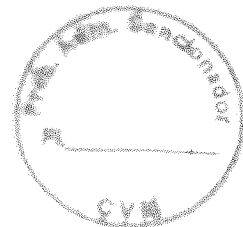
296. Amparado em tal entendimento, concluo pela responsabilização de José Carlos de Oliveira, Marcos Lima, Norival Wedekin, Paulo Monteiro e Aristides Jannini.

297. No que concerne à Perimeter e a Luis Fragali, a acusação formulada pela área técnica é distinta da dos demais gestores e diretores responsáveis, tendo-lhes sido imputado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários em vista de seu papel como gestores do Brasil Sovereign FIDE.

298. Ocorre que não há nos autos elementos que indiquem a conduta de tais acusados, seja ela comissiva ou omissiva, que justificaria a discrepância na imputação a eles atribuída, tampouco há indícios de que estes acusados tenham realizado prática não equitativa em conluio com os operadores da corretora ou com os representantes das *offshores* beneficiadas pelo direcionamento artificial de negócios.

299. No que diz respeito à atuação da Perimeter e de Luís Fragali, entendo que a Acusação não logrou demonstrar sua participação ativa no esquema fraudulento, pelo que devem ser absolvidos da acusação de prática não equitativa.

300. Quanto à responsabilidade do administrador fiduciário, destaco que foi acusado nesta qualidade o BNY Mellon, apenas em relação ao Brasil Sovereign, cuja gestão era formalmente exercida pela Perimeter, tal como acabo de expor.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

301. Em primeiro lugar, há que se destacar que o administrador fiduciário desempenha papel muito distinto daquele atribuído aos gestores, a quem compete, ordinariamente, as decisões de investimento, distinção essa que deve ser considerada com muita cautela quando da análise de sua conduta, especialmente em casos em que as irregularidades identificadas digam respeito justamente a decisões de investimento.

302. Sem me alongar sobre o tema, entendo que a regulamentação conferiu ao administrador fiduciário diversas atribuições voltadas a assegurar o regular funcionamento do fundo, as quais, no entanto, são, usualmente, direcionadas a prestadores de serviços contratados, hipótese em que o regulador impõe ao administrador o dever de supervisionar a atuação desses terceiros contratados. Essa é exatamente a situação vislumbrada no presente caso.

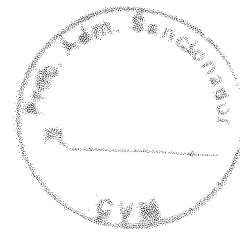
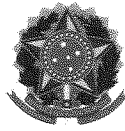
303. Os administradores fiduciários dos fundos exclusivos são acusados no presente processo por deixarem de fiscalizar os serviços prestados pelas gestoras contratadas. Ocorre que, como já sedimentado em precedentes desta autarquia, tal dever não significa que, identificada irregularidade na atuação do gestor contratado, restará configurada, automaticamente, a falha na supervisão conduzida pelo administrador.

304. A respeito, convém destacar o voto do Diretor Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/5456, segundo o qual, em razão de seu dever de fiscalização o administrador possui uma obrigação de meio e não de resultado, cabendo a ele *“estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar regularmente, a eficácia desses procedimentos, com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir aperfeiçoamentos necessários”*.

305. Assim, a avaliação da responsabilidade do administrador fiduciário quanto ao cumprimento do seu dever de fiscalização impõe a condução de diligências pela área técnica no sentido de comprovar que, para além da irregularidade cometida pelo gestor, essa não foi identificada em decorrência de falha nos mecanismos de supervisão mantidos pelo administrador.

306. No presente caso, não identifiquei qualquer esforço da Acusação em demonstrar a inadequação ou mesmo a inexistência de tais controles pelo BNY Mellon, razão pela qual voto pela absolvição do BNY Mellon e de seu diretor responsável, José Carlos de Oliveira, em relação à acusação de violação ao dever de fiscalização.

307. Por fim, com relação à responsabilidade de Paulo Martins pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, entendo ter restado suficientemente demonstrada a participação direta desse acusado, na qualidade de gerente de investimento da Prece, nos negócios realizados pelo Stuttgart FITVM e pelo Hamburg FITVM, sendo ele o responsável pelas decisões de investimento desses fundos. ✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

308. Mais do que isso, verificou-se que caberia a ele a indicação das gestoras e corretoras contratadas para prestar serviços aos fundos, entre elas a Quality, com a qual mantinha vínculo anterior, e o acompanhamento do desempenho desses fundos no âmbito da entidade. Para além disso, verificou-se que Paulo Martins mantinha relação pessoal com Sérgio Guaraciaba, o responsável pelas decisões de investimento da Global Trend, uma das *offshores* beneficiada com o esquema de distribuição artificial de ordens que tinha como “investidores seguradores” os fundos exclusivos da Prece.

309. Assim, concluo pela responsabilização de Paulo Martins pela realização de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, com respeito aos fundos da Prece.

### III.7. LUIS FELIPPE

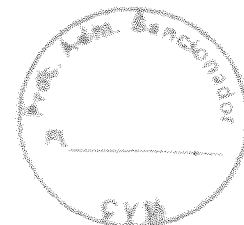
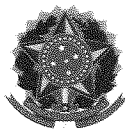
310. Por fim, a última imputação a ser analisada é dirigida a Luís Felipe, sócio da CSCM e seu diretor responsável junto à CVM, acusado de intermediar, por omissão dolosa, negociações que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pela ICVM 8/79.

311. Muito embora tenham sido exaustivamente demonstradas as irregularidades perpetradas no âmbito da CSCM, para as quais foi fundamental a falta de controles da corretora quanto ao registro e à execução de ordens de clientes no mercado futuro, a responsabilidade de Luís Felipe pelas inúmeras falhas identificadas encontra-se refletida na acusação de falta de diligência imputada ao diretor responsável (infração ao art. 4º da ICVM 387/03), já reconhecida anteriormente neste voto.

312. No entanto, entendo que carecem os autos dos elementos necessários à conclusão de que Luís Felipe não somente faltou com a diligência dele esperada na supervisão das atividades da corretora, como, na realidade, teve conhecimento dos esquemas fraudulentos conduzidos e, deliberadamente, omitiu-se em adotar as providências cabíveis para fazer cessar a prática do ilícito.

313. Por esta razão, afasto a acusação de violação à alínea “a”, do item II c/c item I, da ICVM 8/79 formulada contra Luís Felipe.

✓



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### IV. CONCLUSÃO

314. No que diz respeito à dosimetria, entendo por bem distinguir as penalidades a serem aplicadas aos acusados envolvidos em cada uma das modalidades de ilícito analisadas: (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários; e (ii) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários.

315. A despeito da gravidade de ambos os ilícitos e do risco que representam à confiabilidade do mercado de valores mobiliários, há que se levar em consideração o fato de que, em se tratando de operações com seguro, o esquema fraudulento orquestrado por alguns participantes do mercado impôs a entidades de previdência complementar a assunção de recorrentes prejuízos em operações no mercado futuro<sup>104</sup>.

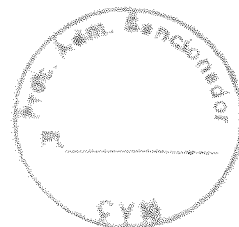
316. Assim, no que concerne aos acusados envolvidos no esquema de transferência de recursos via mercado de valores mobiliários, aos quais se imputou a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, adotarei o critério descrito no inciso I, do §1º, do art. 11, da Lei 6.385/76, ainda com a redação anterior à edição da Lei 13.506/17.

317. Para a individualização das penalidades, considerarei (i) o período ao longo do qual se identificou a prática do ilícito, a demonstrar, a depender do caso, a reiteração da conduta irregular; (ii) o montante objeto das operações irregulares; e (iii) eventualmente, os bons antecedentes dos acusados.

318. Por sua vez, quanto aos comitentes beneficiários das operações com seguro, tomarei como parâmetro o valor da vantagem econômica auferida, ao passo que em relação aos responsáveis pelos negócios de tais comitentes, fixarei a multa com base em percentual do montante das operações irregulares por eles realizadas, conforme autorizado pelo inciso II, do §1º, do art. 11 da Lei 6.385/76.

319. Especialmente no que diz respeito a Felipe Lauand e Marco Alho, levarei em consideração como circunstância agravante à sua conduta o fato de tais operadores terem se valido de suas posições junto à CSCM para viabilizar os esquemas fraudulentos examinados no presente processo.

<sup>104</sup> A respeito da gravidade do ilícito ora analisado, vale reproduzir trecho do voto do Diretor Relator Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM nº 30/2005, realizado em 11.12.2012: “150. Todos os casos que já passaram pela CVM, indistintamente, resultaram na sangria do patrimônio de Fundações, em última instância, na sangria do patrimônio e dos direitos de uma imensidão de participantes dos planos mantidos por essas entidades. A meu ver, o ilícito aqui comprovado, disso não tenho dúvida, tem um alcance que extrapola os limites do mercado de valores mobiliários, pois não lesa investidores decididos a aplicar diretamente seus recursos nas bolsas, mas pessoas que alocaram seus recursos numa entidade de previdência privada com o único objetivo de garantir benefícios sociais, como por exemplo o da complementação de suas aposentadorias”.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

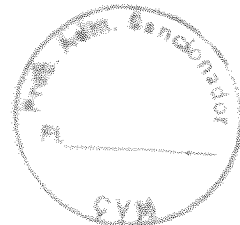
320. Por fim, com relação aos gestores responsáveis pelos fundos exclusivos prejudicados com o direcionamento artificial de negócios, ponderarei, de um lado, caso aplicável, o curto período durante o qual responderem pela administração da carteira do fundo e os seus bons antecedentes, e, de outro, o fato de o acusado atuar como gestor de mais de um fundo envolvido no esquema fraudulento, a corroborar a conclusão pela ausência dos controles necessários ao monitoramento das operações realizadas em nome dos fundos.

321. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto:

- i. Pela **condenação de Abramo Douek à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)**<sup>105</sup> pelas operações irregulares realizadas em nome do Banco Rendimento, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea a, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- ii. Pela **condenação de Banco Rendimento S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)**<sup>106</sup> pela realização de operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- iii. Com respeito à **Alphastar Investment Fund LLC**:
  - pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 18.274.898,21 (dezoito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e ✓  
✓

<sup>105</sup> Considerou-se (i) o período de 3 anos ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de janeiro de 2003 a dezembro de 2005; (ii) o alto montante envolvido: R\$ 18.119.498,50; e (iii) a ausência de condenações anteriores, transitadas em julgado nos últimos cinco anos.

<sup>106</sup> Em linha com o exposto em relação a Abramo Douek, considerou-se, de um lado: (i) o período de 3 anos ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de janeiro de 2003 a dezembro de 2005; e (ii) o alto montante envolvido: R\$ 18.119.498,50; e, de outro, os bons antecedentes do acusado.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

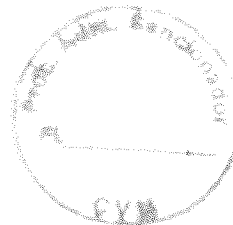
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**<sup>107</sup> pelas operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.
- iv. Pela **condenação de Fenel Serviços S/C Ltda à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- v. Com respeito a **Felipe Neira Lauand**:
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**<sup>108</sup>, pelas operações irregulares realizadas em nome da Fenel Serviços, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
  - Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**<sup>109</sup>, pelas operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,

<sup>107</sup> Considerou-se, de um lado, (i) o período de pouco menos de 1 ano ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de fevereiro de 2005 a dezembro de 2005; (ii) o montante envolvido de R\$ 6.520.792,75, já descontado o valor das operações em que se demonstrou o uso de práticas não equitativas (“Esquema D”); e (iii) os bons antecedentes do acusado.

<sup>108</sup> Considerou-se, de um lado, (i) o período de 3 anos ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de janeiro de 2003 a dezembro de 2005; (ii) o montante envolvido: R\$ 2.500.2800,25, valor absoluto das transferências de recursos identificadas no presente processo; (iii) o fato de o acusado ter se valido de sua posição junto à CSCM para viabilizar as operações irregulares; e (iv) a existência de condenação anterior, já transitada em julgado, também envolvendo infração à ICVM 8/79 (PAS SP2010/178, Multa de R\$ 300.000,00, transitada em julgado em 24.5.2017).

<sup>109</sup> A despeito de as operações irregulares em nome da Alphastar terem ocorrido por um período inferior (Fev/2005 a Dez/2005), quando comparadas aos negócios da Fenel Serviços, o montante transacionado foi bem superior R\$ 6.520.792,75. Ademais, aplicam-se as circunstâncias indicadas na nota de rodapé anterior.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 3.654.979,64 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, correspondente a 40% (quarenta por cento)<sup>110</sup> do valor das operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

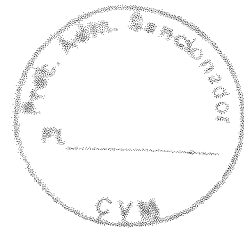
vi. Com respeito a **Francisco Alarcon Coelho Filho**:

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, pelas operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, nas quais restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 2.741.234,73 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor das operações irregulares realizadas em nome da Alphastar, atualizado pelo IPC-A, nas quais restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

vii. Com respeito à **BCS Asset Management S.A.**:

- pela **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 15.069.124,94 (quinze milhões, sessenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios

<sup>110</sup> Atribui-se percentual superior a Felipe Lauand, se comparada à multa aplicada a Francisco Coelho, também responsável pelos negócios da Alphastar, em razão da existência de condenação prévia, já transitada em julgado, por idêntica infração (uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

- pela **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)**<sup>111</sup> pela realização de operações irregulares, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

viii. Com relação a **Flávio Nunes Ferreira Rietmann**:

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)**<sup>112</sup>, pelas operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 2.260.368,74 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

ix. Com respeito a **Luís Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa**<sup>113</sup>:

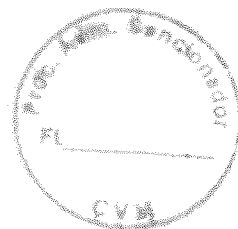
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, pelas operações irregulares ✓

<sup>111</sup> Considerou-se (i) o período de 3 anos ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de janeiro de 2003 a dezembro de 2005; (ii) o alto montante envolvido: R\$ 11.778.835,00, já descontado o valor das operações em que se demonstrou o uso de práticas não equitativas (“Esquema D”); e (iii) os bons antecedentes do acusado.

<sup>112</sup> Vide nota de rodapé 109.

<sup>113</sup> Atribui-se montantes de multa pecuniária superiores a Luís Octavio, se comparadas às multas aplicadas a Flavio Rietmann, também responsável pelos negócios da BCS Asset, em razão da existência de condenação prévia, já transitada em julgado (PAS CVM nº RJ2012/3168, Multa pecuniária de R\$ 300.000,00, transitada em julgado em 23.2.2016).





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

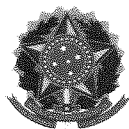
realizadas em nome da BCS Asset, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 3.013.824,99 (três milhões, treze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos)**, correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da BCS Asset, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.
- x. Pela **condenação de Banco Mizuho do Brasil S.A. (sucessor do Banco WestLB do Brasil S/A)**, na qualidade de gestor do Stuttgart FITVM, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**<sup>114</sup>, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xi. Pela **condenação de Aristides Campos Jannini**, na qualidade de diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros do WestLB, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)**<sup>115</sup>, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xii. Pela **condenação de Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>116</sup>, pela realização de operações em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores ✓

<sup>114</sup> Vide nota de rodapé anterior.

<sup>115</sup> Muito embora o acusado já tenha condenação anterior, transitada em julgado (PAS CVM nº RJ2005/8542, Rel. Pedro Marcilio, julg. em 29.8.2006. Decisão confirmada pelo CRSFN em 26.1.2011), considerando que o seu trânsito em julgado já ocorreu há mais de 5 anos, tal condenação não será considerada em desfavor do acusado. Considerou-se, ainda, o fato de o acusado ser responsável pela gestão de apenas um dos fundos envolvidos no “Esquema D” e somente pelo período de dez/04 a jul/05.

<sup>116</sup> Considerou-se (i) o período de 9 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de janeiro a setembro de 2003; (ii) o montante envolvido: R\$ 626.750,00; e (iii) os bons antecedentes do acusado.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

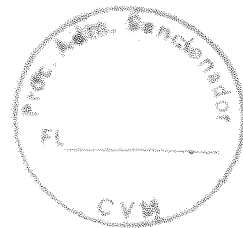


mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

- xiii. Pela **condenação de Luiz Mezavilla Filho à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>117</sup>, pelas operações realizadas em nome da Belmeq Engenharia, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, letra a, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xiv. Pela **condenação de BMC Asset Management DTVM LTDA., na qualidade de gestor do Titânio FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xv. Pela **condenação de Norival Wedekin, na qualidade de diretor responsável junto à BMC Asset, gestora do Titânio FIA, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)**, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xvi. Com respeito ao **BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.:**
- pela sua **absolvição**, na qualidade de administrador fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de violação ao disposto no art. 65, incisos IX e XV, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, pelo não cumprimento da obrigação de fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada;
  - pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**<sup>118</sup>,
    - (a) na qualidade de gestor do Mellon Pride FIA e do Mellon Mamoré FIA, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

<sup>117</sup> Vide nota de rodapé 110.

<sup>118</sup> Considerou-se na penalidade aplicada (i) o fato de o BNY Mellon responder pela gestão de quatro fundos exclusivos do Postalís, além de atuar como seu administrador fiduciário; e (ii) a existência de condenações anteriores, já transitadas em julgado nos últimos cinco anos, a saber: PAS RJ2011/4517, Multa de R\$ 30.000,00, transitada em julgado em 14.3.2017; PAS RJ2012/6987, Advertência, transitada em julgado em 13.2.2019; e RJ2012/12201, Multa de R\$ 200.000,00, transitada em julgado em 29.11.2016.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

(b) na qualidade de gestor do Mellon Rio Negro FIM, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004; e

(c) na qualidade de gestor do Mellon Post FIF, por violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2º, do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18 de setembro de 1995 (13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005).

xvii. Com respeito a **José Carlos Lopes Xavier de Oliveira:**

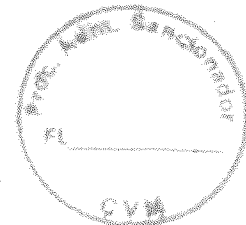
- pela sua **absolvição**, na qualidade de diretor responsável junto ao BNY Mellon, administrador fiduciário do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de violação ao disposto no art. 65, incisos IX e XV, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, pelo não cumprimento da obrigação de fiscalizar os serviços prestados pela gestora contratada;
- pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>119</sup>,

(a) na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Pride FIA e pelo Mellon Mamoré FIA, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;

(b) na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Rio Negro FIM, por violação ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004; e

(c) na qualidade de diretor responsável pelo Mellon Post FIF, por violação ao disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2º, do Regulamento Anexo à Circular BACEN nº 2.616, de 18 de setembro de 1995 (13.8 a 19.11.2004) e ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999, c/c com o inciso IX, art. 65 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 (22.11.2004 a 1.3.2005). ✓

<sup>119</sup> Vide nota de rodapé 109. Em relação às condenações anteriores face ao acusado, transitadas em julgado nos últimos cinco anos, destacam-se: PAS RJ2011/4517, Multa de R\$ 25.000,00, transitada em julgado em 14.3.2017; e PAS RJ2012/6987, Advertência.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

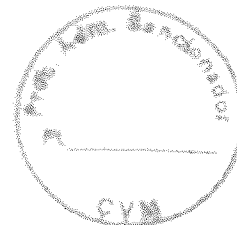
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- xviii. Pela **condenação de Mercatto Gestão de Recursos S/C Ltda.**, na qualidade de gestora do Stuttgart FITVM, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xix. Pela **condenação de Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro**, na qualidade de diretor responsável junto à Mercatto, gestora do Stuttgart FITVM, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)**, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xx. Pela **condenação de Celso da Costa Teixeira à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 732.471,48 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxi. Pela **condenação de Edalbrás Indústria e Comércio Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>120</sup>, pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxii. Pela **condenação de Ezra Harari à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>121</sup>, pelos negócios realizados em nome da Edalbrás em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxiii. Pela **condenação de Emílio Klarnet à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 800.472,13 (oitocentos mil, quatrocentos e setenta e dois reais e treze**

<sup>120</sup> Considerou-se (i) o período de 8 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de fevereiro a setembro de 2003; (ii) o montante envolvido: R\$ 852.867,00; e (iii) os bons antecedentes do acusado.

<sup>121</sup> Vide nota de rodapé 112.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

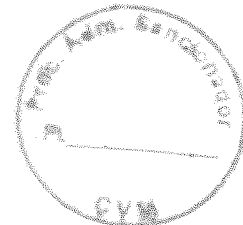
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**centavos**), correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

- xxiv. Pela **absolvição** de **Eric Davy Bello** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxv. Pela **condenação** de **Estre Ambiental S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, pela realização de operações em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxvi. Pela **condenação** de **Gisele Mara de Moraes à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, pelas operações irregulares realizadas em nome da Estre Ambiental, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxvii. Com respeito à **Global Trend Investment LLC**:
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**<sup>122</sup> pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e
  - Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 10.627.287,26 (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de

<sup>122</sup> Considerou-se (i) o curto período de 2 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de março a abril de 2005; (ii) o montante envolvido: R\$ 1.940.190,00; e (iii) os bons antecedentes do acusado.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

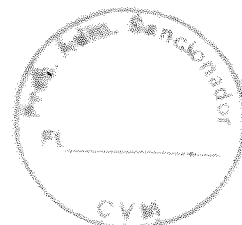
xxviii. Com respeito a **Sérgio Guaraciaba Martins Reinas**:

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**<sup>123</sup>, pelas operações irregulares realizadas em nome da Global Trend, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979; e
- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 1.594.093,09 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, noventa e três reais e nove centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) do montante das operações irregulares realizadas em nome da Global Trend, atualizado pelo IPC-A, em que restou configurado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrita no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

xxix. Pela **condenação de Global Equity Administradora de Recursos S.A. (anteriormente, Globalvest Asset Management S/A) à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 2.486.995,81 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos suportados pelos fundos exclusivos da Copel, Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

xxx. Pela **condenação de Patrícia Araújo Branco**, na qualidade de diretora responsável pela gestão dos fundos Copel no âmbito da Globalvest, **à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 2.486.995,81 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos suportados pelos fundos Latinvest FC FIA e Latinvest FC FIF, atualizado pelo

<sup>123</sup> Considerou-se (i) o curto período de 2 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares em nome da Global Trend, de março a abril de 2005; (ii) o montante envolvido: R\$ 1.940.190,00; e (iii) a ausência de condenações anteriores, transitadas em julgado nos últimos cinco anos.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

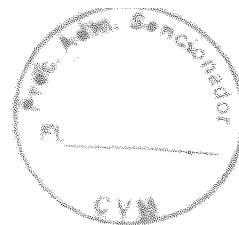
IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no Item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

- xxxii. Pela **condenação de Hélio Renato Laniado à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)** pela realização de negócios que configuraram a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxxiii. Pela **condenação de Horácio Pires Adão à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 740.937,07 (setecentos e quarenta mil, novecentos e trinta e sete reais e sete centavos)**, a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xxxiv. Pela **condenação de Infinity CCTVM S.A. (anteriormente, Quality CCTVM S.A.), na qualidade de gestora do Hamburg FITVM, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**<sup>124</sup>, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xxxv. Pela **condenação de Marcos Cesar de Cassio Lima, na qualidade de diretor responsável junto à Quality, gestora do Hamburg FITVM, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**<sup>125</sup>, por falta de diligência na administração de carteiras, em descumprimento ao inciso II, do art. 14 da Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999;
- xxxvi. Pela **condenação de Lúcio Bolonha Funaro à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**<sup>126</sup>, pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta

<sup>124</sup> Considerou-se a existência de condenação anterior, transitada em julgado nos últimos 5 anos (PAS RJ2010/13301, Multas no montante total de R\$ 400.000,00, transitada em julgado em 31.5.2016).

<sup>125</sup> Considerou-se a existência de condenações anteriores, transitadas em julgado nos últimos cinco anos (PAS 13/2005, Inabilitação temporária pelo período de 10 anos e Multa de R\$ 5.301.858,00, transitada em julgado em 27.6.2017; PAS 06/2012, Multa de R\$ 17.743.949,11, transitada em julgado em 4.1.2019).

<sup>126</sup> Considerou-se (i) o curto período de 3 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares, de março a maio de 2005; (ii) o montante envolvido: R\$ 168.550,00; e (iii) a ausência de condenações anteriores, transitadas em julgado nos últimos cinco anos.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

xxxvi. Com respeito a **Luís Felipe Índio da Costa**, na qualidade de diretor responsável da CSCM:

- Pela sua **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**<sup>127</sup>, por descumprimento ao parágrafo único, do art. 4º da Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003; e
- Pela **absolvição** da acusação de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.

xxxvii. Com respeito a **Marco Antônio Souza Alho**:

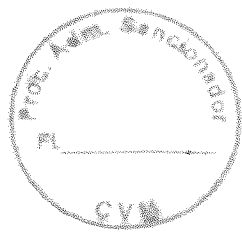
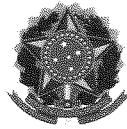
- Pela **condenação à penalidade de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**<sup>128</sup> por ter atuado como agente autônomo de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em infração ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355, de 1º de agosto de 2001;
- Pela **condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 2.175.272,54 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979

xxxviii. Pela **condenação de Spread Consultoria Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, por ter atuado como agente autônomo de investimentos sem prévio registro junto à CVM, em infração ao art. 16, inciso III da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 c/c art. 4º da Instrução CVM nº 355, de 1º de agosto de 2001;

<sup>127</sup> Considerou-se a existência de condenação anterior, transitada em julgado nos últimos cinco anos (PAS SP2010/0178, Multa de R\$ 200.000,00, transitada em julgado em 24.5.2017).

<sup>128</sup> Considerou-se (i) o fato de o acusado ter se valido de sua posição junto à CSCM para viabilizar as operações irregulares; e (ii) os seus bons antecedentes.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- xxxix. Pela **condenação** de **Márcio Rogério Teixeira Francisco** à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 695.757,15 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos)**, correspondente a duas vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizados pelo IPC-A, em negócios em que restou configurado o uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xl. Pela **absolvição** de **Martônio Eurípedes Avelar** da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xli. Pela **condenação** de **Patrícia Matalon** à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo Item I, conforme descrito no Item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xlii. Pela **condenação** de **Paulo Alves Martins**, na qualidade de gerente de investimento da Prece, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 3.414.980,92 (três milhões, quatrocentos e quatorze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e dois centavos)**, correspondente a 30% (trinta por cento) o valor dos prejuízos suportados pelos fundos Stuttgart FITVM e Hamburg FITVM, atualizado pelo IPC-A, em razão da realização de negócios em que restou configurado o uso prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xliii. Pela **absolvição** de **Perimeter Administração de Recursos Ltda.** na qualidade de gestora do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;
- xliv. Pela **absolvição** de **Luís Roberto Aché Maia Fragali**, na qualidade de diretor responsável da Perimeter, gestora do Brasil Sovereign FIDE, da acusação de uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

- xliv. Pela **condenação de Teletrust de Recebíveis S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**<sup>129</sup>, pela realização de negócios em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979.
- xlvi. Pela **condenação de Jorge Gurgel Fernandes Neto à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**<sup>130</sup>, pelas operações irregulares realizadas em nome da Teletrust, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, prática vedada pelo item I, conforme descrito no item II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979;

322. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 10/2015 (fl. 4.738), à Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 11/2015 (fl. 4.739), ao Banco Central do Brasil, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 12/2015 (fl. 4.740), à Previc, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 13/2015 (fls. 4.741), à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em resposta ao OFÍCIO Nº 2262/2017 – IPL 0048/2016-11 SR/PF/RJ – DELECOR (fl. 6.857), e à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, em resposta ao OFÍCIO Nº 0939/2018 – IPL 0204/2015-11 SR/PF/SP (fl. 6.861), para as providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR RELATOR

<sup>129</sup> Vide nota de rodapé nº 119.

<sup>130</sup> Considerou-se (i) o curto período de 2 meses ao longo do qual foram realizadas as operações irregulares em nome da Teletrust, de março a abril de 2005; (ii) o montante envolvido: R\$ 2.327.750,00; e (iii) a ausência de condenações anteriores, transitadas em julgado nos últimos cinco anos.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### ANEXO I – ANÁLISE DA RENTABILIDADE DOS FUNDOS EXCLUSIVOS

| Performance do Fundo Hamburg |                             |                      |                      |                   |                 |                         |                    |                 | Gestor  |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| Mês                          | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | Ibovespa Fechamento² | Variação Ibovespa | Variação em p.p | Rentabilidade Acumulada | Ibovespa Acumulada | Variação em p.p |         |
| dez/04                       | 11,4425252                  |                      | 26.196,25            |                   |                 |                         |                    |                 | Quality |
| jan/05                       | 10,1551907                  | -11,25%              | 24.350,62            | -7,05%            | - 4,21          | -11,25%                 | -7,05%             | - 4,21          |         |
| fev/05                       | 11,5039191                  | 13,28%               | 28.139,13            | 15,56%            | - 2,28          | 0,54%                   | 7,42%              | - 6,88          |         |
| mar/05                       | 10,5946468                  | -7,90%               | 26.610,65            | -5,43%            | - 2,47          | -7,41%                  | 1,58%              | - 8,99          |         |
| abr/05                       | 9,8811243                   | -6,73%               | 24.843,70            | -6,64%            | - 0,09          | -13,65%                 | -5,16%             | - 8,48          |         |
| mai/05                       | 9,8026347                   | -0,79%               | 25.207,07            | 1,46%             | - 2,26          | -14,33%                 | -3,78%             | - 10,56         |         |
| jun/05                       | 9,7164684                   | -0,88%               | 25.051,21            | -0,62%            | - 0,26          | -15,08%                 | -4,37%             | - 10,71         |         |
| jul/05                       | 9,5697545                   | -1,51%               | 26.042,36            | 3,96%             | - 5,47          | -16,37%                 | -0,59%             | - 15,78         |         |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.

² Evolução diária do Ibovespa divulgada no site da BM&FBovespa ([http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm))

| Performance do Fundo Stuttgart |                             |                      |                      |                   |                 |                         |                    |                 |               | Gestor |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|
| Mês                            | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | Ibovespa Fechamento² | Variação Ibovespa | Variação em p.p | Rentabilidade Acumulada | Ibovespa Acumulada | Variação em p.p |               |        |
| abr/04                         | 0,86738                     |                      | 19.607,23            |                   |                 |                         |                    |                 | Mercatto      |        |
| mai/04                         | 0,8518473                   | -1,79%               | 19.544,60            | -0,32%            | - 1,47          | -1,79%                  | -0,32%             | - 1,47          |               |        |
| jun/04                         | 0,8854368                   | 3,94%                | 21.148,90            | 8,21%             | - 4,27          | 2,08%                   | 7,86%              | - 5,78          |               |        |
| jul/04                         | 0,945997                    | 6,84%                | 22.336,87            | 5,62%             | - 1,22          | 9,06%                   | 13,92%             | - 4,86          |               |        |
| ago/04                         | 0,9864894                   | 4,28%                | 22.803,19            | 2,09%             | - 2,19          | 13,73%                  | 16,30%             | - 2,57          |               |        |
| set/04                         | 0,997478                    | 1,11%                | 23.245,20            | 1,94%             | - 0,82          | 15,00%                  | 18,55%             | - 3,56          |               |        |
| out/04                         | 0,9635212                   | -3,40%               | 23.052,18            | -0,83%            | - 2,57          | 11,08%                  | 17,57%             | - 6,49          |               |        |
| nov/04                         | 0,9897091                   | 2,72%                | 25.128,33            | 9,01%             | - 6,29          | 14,10%                  | 28,16%             | - 14,06         |               |        |
| dez/04                         | 1,0340997                   | 4,49%                | 26.196,25            | 4,25%             | - 0,24          | 19,22%                  | 33,61%             | - 14,38         |               |        |
| jan/05                         | 0,9099988                   | -12,00%              | 24.350,62            | -7,05%            | - 4,96          | 4,91%                   | 24,19%             | - 19,28         | Banco Westl.B |        |
| fev/05                         | 1,0333687                   | 13,56%               | 28.139,13            | 15,56%            | - 2,00          | 19,14%                  | 43,51%             | - 24,38         |               |        |
| mar/05                         | 0,9793538                   | -5,23%               | 26.610,65            | -5,43%            | - 0,20          | 12,91%                  | 35,72%             | - 22,81         |               |        |
| abr/05                         | 0,9021941                   | -7,88%               | 24.843,70            | -6,64%            | - 1,24          | 4,01%                   | 26,71%             | - 22,69         |               |        |
| mai/05                         | 0,9021098                   | -0,01%               | 25.207,07            | 1,46%             | - 1,47          | 4,00%                   | 28,56%             | - 24,56         |               |        |
| jun/05                         | 0,899636                    | -0,27%               | 25.051,21            | -0,62%            | - 0,34          | 3,72%                   | 27,77%             | - 24,05         |               |        |
| jul/05                         | 0,880462                    | -2,13%               | 26.042,36            | 3,96%             | - 6,09          | 1,51%                   | 32,82%             | - 31,31         |               |        |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.

² Evolução diária do Ibovespa divulgada no site da BM&FBovespa ([http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm))

| Performance do Fundo Brasil Sovereign |                             |                      |       |          |  |                         |               |          |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|----------|--|-------------------------|---------------|----------|----------|
| Mês                                   | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | CDI²  | % do CDI |  | Rentabilidade Acumulada | CDI Acumulado | % do CDI | Gestor   |
| mai/05                                | 0,9569574                   |                      |       |          |  |                         |               |          | Perimete |
| jun/05                                | 0,9826384                   | 2,68%                | 1,58% | 169,85%  |  | 2,68%                   | 1,58%         | 169,85%  |          |
| jul/05                                | 0,9783059                   | -0,44%               | 1,51% | -29,20%  |  | 2,23%                   | 3,11%         | 71,64%   |          |
| ago/05                                | 0,9767295                   | -0,16%               | 1,65% | -9,77%   |  | 2,07%                   | 4,82%         | 42,91%   |          |
| set/05                                | 0,97534                     | -0,14%               | 1,50% | -9,48%   |  | 1,92%                   | 6,39%         | 30,07%   |          |
| out/05                                | 0,9898463                   | 1,49%                | 1,40% | 106,24%  |  | 3,44%                   | 7,88%         | 43,63%   |          |
| nov/05                                | 0,9950666                   | 0,53%                | 1,38% | 38,22%   |  | 3,98%                   | 9,37%         | 42,52%   |          |
| dez/05                                | 1,0053423                   | 1,03%                | 1,47% | 70,25%   |  | 5,06%                   | 10,97%        | 46%      |          |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.

² Taxa mensal do CDI do período disponível no Portal Finanças: <http://www.portalfinancas.com/cdi0405.html>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

| Performance do Fundo Mellon Pride |                             |                      |                     |                  |                 |                         |                   |                 |            |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Mês                               | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | IBrX-50 Fechamento² | Variação IBrX-50 | Variação em p.p | Rentabilidade Acumulada | IBrX-50 Acumulado | Variação em p.p | Gestor     |
| ago/04                            | 25.230,80                   |                      | 2.853,02            |                  |                 |                         |                   |                 | BNY Mellon |
| set/04                            | 26.571,67                   | 5,31%                | 3.031,78            | 6,27%            | -0,95           | 5,31%                   | 6,27%             | -0,95           |            |
| out/04                            | 26.772,14                   | 0,75%                | 3.084,82            | 1,75%            | -1,00           | 6,11%                   | 8,12%             | -2,02           |            |
| nov/04                            | 27.934,76                   | 4,34%                | 3.257,07            | 5,58%            | -1,24           | 10,72%                  | 14,16%            | -3,45           |            |
| dez/04                            | 29.754,88                   | 6,52%                | 3.493,49            | 7,26%            | -0,74           | 17,93%                  | 22,45%            | -4,52           |            |
| jan/05                            | 28.448,66                   | -4,39%               | 3.357,36            | -3,90%           | -0,49           | 12,75%                  | 17,68%            | -4,92           |            |
| fev/05                            | 32.743,42                   | 15,10%               | 3.881,73            | 15,62%           | -0,52           | 29,78%                  | 36,06%            | -6,28           |            |
| mar/05                            | 31.027,10                   | -5,24%               | 3.655,81            | -5,82%           | 0,58            | 22,97%                  | 28,14%            | -5,17           |            |
| abr/05                            | 29.537,40                   | -4,80%               | 3.357,59            | -8,16%           | 3,36            | 17,07%                  | 17,69%            | -0,62           |            |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM Web.

² Evolução diária do IBrX-50 divulgada no site da B3 ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-brasil-50-ibrx-50-estatisticas-historicas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-brasil-50-ibrx-50-estatisticas-historicas.htm))

| Performance do Fundo Mellon Post |                             |                      |            |                |                         |                     |           |            |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------|
| Mês                              | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | INPC/IBGE² | % do INPC/IBGE | Rentabilidade Acumulada | INPC/IBGE Acumulado | % do INPC | Gestor     |
| ago/04                           | 1,0612457                   |                      |            |                |                         |                     |           | BNY Mellon |
| set/04                           | 1,067245                    | 0,60%                | 0,17%      | 0,43%          | 0,60%                   | 0,17%               | 352,90%   |            |
| out/04                           | 1,0646372                   | -0,26%               | 0,17%      | -0,43%         | 0,34%                   | 0,34%               | 99,21%    |            |
| nov/04                           | 1,0099976                   | -5,46%               | 0,44%      | -5,90%         | -5,14%                  | 0,78%               | -658,09%  |            |
| dez/04                           | 1,0265404                   | 1,65%                | 0,86%      | 0,79%          | -3,58%                  | 1,65%               | -216,90%  |            |
| jan/05                           | 1,0130279                   | -1,35%               | 0,57%      | -1,92%         | -4,88%                  | 2,23%               | -218,98%  |            |
| fev/05                           | 1,0187363                   | 0,57%                | 0,44%      | 0,13%          | -4,34%                  | 2,68%               | -161,91%  |            |
| mar/05                           | 0,9863577                   | -3,24%               | 0,73%      | -3,97%         | -7,43%                  | 3,43%               | -216,88%  |            |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM Web.

² Taxa mensal do INPC/IBGE do período disponível no Portal Brasil: <https://www.portalbrasil.net/inpc.htm>

| Performance do Fundo Mellon Mamoré |                             |                      |                     |                  |                 |                         |                   |                 |            |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Mês                                | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | IBrX-50 Fechamento² | Variação IBrX-50 | Variação em p.p | Rentabilidade Acumulada | IBrX-50 Acumulado | Variação em p.p | Gestor     |
| abr/05                             | 0,9420737                   |                      | 7.493,06            |                  |                 |                         |                   |                 | BNY Mellon |
| mai/05                             | 0,9640006                   | 2,33%                | 7.612,31            | 1,59%            | 0,74            | 2,33%                   | 1,59%             | 0,74            |            |
| jun/05                             | 0,9688497                   | 0,50%                | 7.765,72            | 2,02%            | -1,51           | 2,84%                   | 3,64%             | -0,80           |            |
| jul/05                             | 1,0057171                   | 3,81%                | 8.114,93            | 4,50%            | -0,69           | 6,76%                   | 8,30%             | -1,54           |            |
| ago/05                             | 1,0660292                   | 6,00%                | 8.915,85            | 9,87%            | -3,87           | 13,16%                  | 18,99%            | -5,83           |            |
| set/05                             | 1,1619296                   | 9,00%                | 9.981,34            | 11,95%           | -2,95           | 23,34%                  | 33,21%            | -9,87           |            |
| out/05                             | 1,1131596                   | -4,20%               | 9.566,08            | -4,16%           | -0,04           | 18,16%                  | 27,67%            | -9,51           |            |
| nov/05                             | 1,1635095                   | 4,52%                | 10.195,28           | 6,58%            | -2,05           | 23,51%                  | 36,06%            | -12,56          |            |
| dez/05                             | 1,2247878                   | 5,27%                | 10.706,55           | 5,01%            | 0,25            | 30,01%                  | 42,89%            | -12,88          |            |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM Web.

² Evolução diária do IBrX-50 divulgada no site da B3 ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-brasil-50-ibrx-50-estatisticas-historicas.htm](http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-brasil-50-ibrx-50-estatisticas-historicas.htm))

| Performance do Fundo Mellon Rio Negro |                             |                      |       |          |  |                         |               |          |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|----------|--|-------------------------|---------------|----------|------------|
| Mês                                   | Quota no último dia do mês¹ | Rentabilidade mensal | CDI²  | % do CDI |  | Rentabilidade Acumulada | CDI Acumulado | % do CDI | Gestor     |
| mar/05                                | 0,9945804                   |                      |       |          |  |                         |               |          | BNY Mellon |
| abr/05                                | 0,9794783                   | -1,52%               | 1,41% | -107,69% |  | -1,52%                  | 1,41%         | -107,69% |            |
| mai/05                                | 0,9569574                   | -2,30%               | 1,50% | -153,29% |  | -3,78%                  | 2,93%         | -129,06% |            |
| jun/05                                | 0,9826384                   | 2,68%                | 1,58% | 169,85%  |  | -1,20%                  | 4,56%         | -26,35%  |            |
| jul/05                                | 0,9783059                   | -0,44%               | 1,51% | -29,20%  |  | -1,64%                  | 6,14%         | -26,67%  |            |
| ago/05                                | 0,9767295                   | -0,16%               | 1,65% | -9,77%   |  | -1,79%                  | 7,89%         | -22,76%  |            |
| set/05                                | 0,97534                     | -0,14%               | 1,50% | -9,48%   |  | -1,93%                  | 9,51%         | -20,35%  |            |
| out/05                                | 0,9898463                   | 1,49%                | 1,40% | 106,24%  |  | -0,48%                  | 11,04%        | -4,31%   |            |
| nov/05                                | 0,9950666                   | 0,53%                | 1,38% | 38,22%   |  | 0,05%                   | 12,57%        | 0,39%    |            |
| dez/05                                | 1,0053423                   | 1,03%                | 1,47% | 70,25%   |  | 1,08%                   | 14,23%        | 7,61%    |            |

¹ Informações disponíveis no Sistema CVM Web.

² Taxa mensal do CDI do período disponível no Portal Finanças: <http://www.portalfinancas.com/cdi0405.html>



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### ANEXO II - ATUALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS AUFERIDOS E PREJUÍZOS SUPOSTOS

#### Negócios de Alphastar no mercado de DOL ("Esquema D")

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |             | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor       |                               |
| 2/3/2005           | 27.750,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 31.618,35   | 59.368,35                     |
| 12/5/2005          | 23.925,00          | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | 26.571,11   | 50.496,11                     |
| 31/5/2005          | 3.750,00           | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | 4.164,75    | 7.914,75                      |
| 31/5/2005          | 1.000,00           | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | 1.110,60    | 2.110,60                      |
| 1/6/2005           | 5.250,00           | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 5.832,75    | 11.082,75                     |
| 6/6/2005           | 179.250,00         | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 199.146,75  | 378.396,75                    |
| 7/6/2005           | 32.875,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 36.524,13   | 69.399,13                     |
| 14/6/2005          | 26.893,75          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 29.878,96   | 56.772,71                     |
| 22/6/2005          | 34.662,50          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 38.510,04   | 73.172,54                     |
| 23/6/2005          | (14.785,00)        | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | (16.426,14) | (31.211,14)                   |
| 30/6/2005          | (82.925,00)        | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | (92.129,68) | (175.054,68)                  |
| 8/7/2005           | 41.500,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 45.890,70   | 87.390,70                     |
| 14/7/2005          | 547,50             | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 605,43      | 1.152,93                      |
| 15/7/2005          | 21.750,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 24.051,15   | 45.801,15                     |
| 18/7/2005          | 500,00             | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 552,90      | 1.052,90                      |
| 19/7/2005          | 15.675,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 17.333,42   | 33.008,42                     |
| 20/7/2005          | 12.200,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 13.490,76   | 25.690,76                     |
| 21/7/2005          | 33.825,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 37.403,69   | 71.228,69                     |
| 28/7/2005          | 203.310,25         | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 224.820,47  | 428.130,72                    |
| 29/7/2005          | 57.850,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 63.970,53   | 121.820,53                    |
| 1/8/2005           | 79.582,50          | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 87.715,83   | 167.298,33                    |
| 3/8/2005           | 178.250,00         | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 196.467,15  | 374.717,15                    |
| 5/8/2005           | 43.365,00          | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 47.796,90   | 91.161,90                     |
| 11/8/2005          | 78.750,00          | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 86.798,25   | 165.548,25                    |
| 12/8/2005          | 32.250,00          | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 35.545,95   | 67.795,95                     |
| 15/8/2005          | 8.082,00           | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 8.907,98    | 16.989,98                     |
| 17/8/2005          | (16.000,00)        | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | (17.635,20) | (33.635,20)                   |
| 19/8/2005          | 348.875,00         | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 384.530,03  | 733.405,03                    |
| 22/8/2005          | 4.500,00           | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 4.959,90    | 9.459,90                      |
| 25/8/2005          | 6.250,00           | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 6.888,75    | 13.138,75                     |
| 26/8/2005          | 129.000,00         | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 142.183,80  | 271.183,80                    |
| 31/8/2005          | 50.125,00          | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | 55.247,78   | 105.372,78                    |
| 31/8/2005          | (500,00)           | set/2005 a jul/2019             | 110,22% | (551,10)    | (1.051,10)                    |
| 1/9/2005           | 2.250,00           | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 2.463,30    | 4.713,30                      |
| 2/9/2005           | 42.125,00          | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 46.118,45   | 88.243,45                     |
| 6/9/2005           | 36.550,00          | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 40.014,94   | 76.564,94                     |
| 9/9/2005           | 60.500,00          | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 66.235,40   | 126.735,40                    |
| 22/9/2005          | 2.750,00           | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 3.010,70    | 5.760,70                      |
| 26/9/2005          | 875,00             | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 957,95      | 1.832,95                      |
| 28/9/2005          | (2.750,00)         | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | (3.010,70)  | (5.760,70)                    |
| 29/9/2005          | 63.750,00          | out/2005 a jul/2019             | 109,48% | 69.793,50   | 133.543,50                    |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                     |                     |         |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 4/10/2005    | (4.200,00)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (4.533,06)          | (8.733,06)          |
| 6/10/2005    | 28.750,00           | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 31.029,88           | 59.779,88           |
| 11/10/2005   | 5.250,00            | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 5.666,33            | 10.916,33           |
| 13/10/2005   | 17.500,00           | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 18.887,75           | 36.387,75           |
| 14/10/2005   | (4.125,00)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (4.452,11)          | (8.577,11)          |
| 18/10/2005   | (9.617,50)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (10.380,17)         | (19.997,67)         |
| 20/10/2005   | (1.250,00)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (1.349,13)          | (2.599,13)          |
| 31/10/2005   | (1.736,50)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (1.874,20)          | (3.610,70)          |
| 7/11/2005    | (40.750,00)         | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (43.516,93)         | (84.266,93)         |
| 8/11/2005    | (152.375,00)        | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (162.721,26)        | (315.096,26)        |
| 17/11/2005   | 48.767,00           | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 52.078,28           | 100.845,28          |
| 22/11/2005   | 16.242,00           | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 17.344,83           | 33.586,83           |
| 23/11/2005   | (5.809,25)          | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (6.203,70)          | (12.012,95)         |
| 8/12/2005    | (46.500,00)         | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | (49.313,25)         | (95.813,25)         |
| 9/12/2005    | (140.500,00)        | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | (149.000,25)        | (289.500,25)        |
| 19/12/2005   | 50.730,00           | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 53.799,17           | 104.529,17          |
| 20/12/2005   | 35.539,00           | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 37.689,11           | 73.228,11           |
| 23/12/2005   | 71.825,00           | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 76.170,41           | 147.995,41          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.641.123,25</b> |                     |         | <b>1.816.681,90</b> | <b>3.457.805,15</b> |

### Negócios de Alphastar no mercado de IND ("Esquema D")

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |             | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor       |                               |
| 25/2/2005          | 8.100,00           | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 9.334,44    | 17.434,44                     |
| 1/3/2005           | 39.990,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 45.564,61   | 85.554,61                     |
| 4/3/2005           | 2.625,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 2.990,93    | 5.615,93                      |
| 15/3/2005          | 102.750,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 117.073,35  | 219.823,35                    |
| 16/3/2005          | 20.700,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 23.585,58   | 44.285,58                     |
| 17/3/2005          | 450,00             | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 512,73      | 962,73                        |
| 21/3/2005          | 9.900,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 11.280,06   | 21.180,06                     |
| 22/3/2005          | 232.860,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 265.320,68  | 498.180,68                    |
| 24/3/2005          | 12.855,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 14.646,99   | 27.501,99                     |
| 28/3/2005          | (1.950,00)         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | (2.221,83)  | (4.171,83)                    |
| 29/3/2005          | 346.950,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 395.314,83  | 742.264,83                    |
| 30/3/2005          | 8.400,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 9.570,96    | 17.970,96                     |
| 31/3/2005          | 134.925,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 153.733,55  | 288.658,55                    |
| 1/4/2005           | 141.900,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 159.055,71  | 300.955,71                    |
| 4/4/2005           | 9.600,00           | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 10.760,64   | 20.360,64                     |
| 5/4/2005           | 229.875,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 257.666,89  | 487.541,89                    |
| 7/4/2005           | (35.100,00)        | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (39.343,59) | (74.443,59)                   |
| 8/4/2005           | 45.150,00          | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 50.608,64   | 95.758,64                     |
| 11/4/2005          | (6.900,00)         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (7.734,21)  | (14.634,21)                   |
| 13/4/2005          | (14.850,00)        | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (16.645,37) | (31.495,37)                   |
| 14/4/2005          | 102.450,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 114.836,21  | 217.286,21                    |
| 22/4/2005          | 69.450,00          | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 77.846,51   | 147.296,51                    |
| 25/4/2005          | 1.500,00           | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 1.681,35    | 3.181,35                      |
| 27/4/2005          | 2.760,00           | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 3.093,68    | 5.853,68                      |



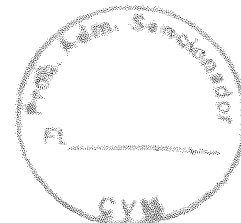
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |              |                     |         |              |                |
|-----------|--------------|---------------------|---------|--------------|----------------|
| 28/4/2005 | 47.730,00    | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | 53.500,56    | 101.230,56     |
| 4/5/2005  | 129.900,00   | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 144.266,94   | 274.166,94     |
| 5/5/2005  | 93.600,00    | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 103.952,16   | 197.552,16     |
| 9/5/2005  | 18.750,00    | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 20.823,75    | 39.573,75      |
| 12/5/2005 | 170.700,00   | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 189.579,42   | 360.279,42     |
| 17/5/2005 | 74.250,00    | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 82.462,05    | 156.712,05     |
| 20/5/2005 | (11.400,00)  | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | (12.660,84)  | (24.060,84)    |
| 23/5/2005 | 31.500,00    | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 34.983,90    | 66.483,90      |
| 24/5/2005 | 6.255,00     | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 6.946,80     | 13.201,80      |
| 27/5/2005 | (125.850,00) | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | (139.769,01) | (265.619,01)   |
| 30/5/2005 | 1.050,00     | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | 1.166,13     | 2.216,13       |
| 1/6/2005  | (60.420,00)  | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | (67.126,62)  | (127.546,62)   |
| 6/6/2005  | (56.355,00)  | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | (62.610,41)  | (118.965,41)   |
| 7/6/2005  | 153.600,00   | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 170.649,60   | 324.249,60     |
| 15/6/2005 | 67.605,00    | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 75.109,16    | 142.714,16     |
| 20/6/2005 | 10.800,00    | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 11.998,80    | 22.798,80      |
| 21/6/2005 | 33.600,00    | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 37.329,60    | 70.929,60      |
| 22/6/2005 | 9.900,00     | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 10.998,90    | 20.898,90      |
| 24/6/2005 | (8.595,00)   | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | (9.549,05)   | (18.144,05)    |
| 28/6/2005 | (6.600,00)   | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | (7.332,60)   | (13.932,60)    |
| 29/6/2005 | (2.700,00)   | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | (2.999,70)   | (5.699,70)     |
| 30/6/2005 | 4.650,00     | jul/2005 a jul/2019 | 111,10% | 5.166,15     | 9.816,15       |
| 1/7/2005  | (5.835,00)   | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (6.452,34)   | (12.287,34)    |
| 4/7/2005  | 4.050,00     | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 4.478,49     | 8.528,49       |
| 5/7/2005  | 154.200,00   | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 170.514,36   | 324.714,36     |
| 6/7/2005  | 16.740,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 18.511,09    | 35.251,09      |
| 7/7/2005  | 254.700,00   | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 281.647,26   | 536.347,26     |
| 8/7/2005  | (61.725,00)  | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (68.255,51)  | (129.980,51)   |
| 11/7/2005 | (181.995,00) | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (201.250,07) | (383.245,07)   |
| 12/7/2005 | 63.000,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 69.665,40    | 132.665,40     |
| 13/7/2005 | 23.040,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 25.477,63    | 48.517,63      |
| 14/7/2005 | 217.605,00   | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 240.627,61   | 458.232,61     |
| 15/7/2005 | 22.950,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 25.378,11    | 48.328,11      |
| 18/7/2005 | 37.500,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 41.467,50    | 78.967,50      |
| 19/7/2005 | 17.400,00    | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 19.240,92    | 36.640,92      |
| 20/7/2005 | (12.645,00)  | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (13.982,84)  | (26.627,84)    |
| 25/7/2005 | (1.350,00)   | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (1.492,83)   | (2.842,83)     |
| 26/7/2005 | 1.950,00     | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 2.156,31     | 4.106,31       |
| 2/8/2005  | 93.600,00    | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | 103.165,92   | 196.765,92     |
| 4/8/2005  | (68.850,00)  | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (75.886,47)  | (144.736,47)   |
| 9/8/2005  | 101.850,00   | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | 112.259,07   | 214.109,07     |
| 12/8/2005 | (623.700,00) | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (687.442,14) | (1.311.142,14) |
| 19/8/2005 | (23.700,00)  | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (26.122,14)  | (49.822,14)    |
| 22/8/2005 | (44.325,00)  | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (48.855,02)  | (93.180,02)    |
| 23/8/2005 | (92.760,00)  | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (102.240,07) | (195.000,07)   |
| 29/8/2005 | (21.540,00)  | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (23.741,39)  | (45.281,39)    |
| 1/9/2005  | 65.160,00    | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | 71.337,17    | 136.497,17     |
| 2/9/2005  | (38.805,00)  | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | (42.483,71)  | (81.288,71)    |
| 6/9/2005  | (129.540,00) | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | (141.820,39) | (271.360,39)   |
| 8/9/2005  | (3.330,00)   | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | (3.645,68)   | (6.975,68)     |
| 9/9/2005  | 12.300,00    | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | 13.466,04    | 25.766,04      |





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                     |                     |         |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 28/9/2005    | 144.750,00          | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | 158.472,30          | 303.222,30          |
| 29/9/2005    | (300,00)            | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | (328,44)            | (628,44)            |
| 30/9/2005    | 300,00              | out/2005 a jul/2019 | 109,48% | 328,44              | 628,44              |
| 3/10/2005    | 600,00              | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 647,58              | 1.247,58            |
| 4/10/2005    | (300,00)            | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (323,79)            | (623,79)            |
| 5/10/2005    | (4.800,00)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (5.180,64)          | (9.980,64)          |
| 10/10/2005   | (1.800,00)          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (1.942,74)          | (3.742,74)          |
| 13/10/2005   | (81.300,00)         | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | (87.747,09)         | (169.047,09)        |
| 14/10/2005   | 23.250,00           | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 25.093,73           | 48.343,73           |
| 20/10/2005   | 600,00              | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 647,58              | 1.247,58            |
| 24/10/2005   | 68.550,00           | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 73.986,02           | 142.536,02          |
| 25/10/2005   | 127.650,00          | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 137.772,65          | 265.422,65          |
| 27/10/2005   | 21.450,00           | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 23.150,99           | 44.600,99           |
| 28/10/2005   | 120,00              | nov/2005 a jul/2019 | 107,93% | 129,52              | 249,52              |
| 1/11/2005    | (57.570,00)         | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (61.479,00)         | (119.049,00)        |
| 8/11/2005    | 34.650,00           | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 37.002,74           | 71.652,74           |
| 11/11/2005   | 11.445,00           | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 12.222,12           | 23.667,12           |
| 14/11/2005   | 11.550,00           | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 12.334,25           | 23.884,25           |
| 17/11/2005   | (1.200,00)          | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (1.281,48)          | (2.481,48)          |
| 24/11/2005   | (9.975,00)          | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | (10.652,30)         | (20.627,30)         |
| 28/11/2005   | 1.095,00            | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 1.169,35            | 2.264,35            |
| 30/11/2005   | 105.840,00          | dez/2005 a jul/2019 | 106,79% | 113.026,54          | 218.866,54          |
| 1/12/2005    | 291.960,00          | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 309.623,58          | 601.583,58          |
| 6/12/2005    | 176.730,00          | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 187.422,17          | 364.152,17          |
| 7/12/2005    | (20.865,00)         | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | (22.127,33)         | (42.992,33)         |
| 19/12/2005   | 51.990,00           | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 55.135,40           | 107.125,40          |
| 21/12/2005   | (42.150,00)         | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | (44.700,08)         | (86.850,08)         |
| 23/12/2005   | 5.700,00            | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 6.044,85            | 11.744,85           |
| 27/12/2005   | 9.600,00            | jan/2006 a jul/2019 | 106,05% | 10.180,80           | 19.780,80           |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.689.875,00</b> |                     |         | <b>2.989.768,95</b> | <b>5.679.643,95</b> |

### Negócios de BCS Asset no mercado de IND ("Esquema D")

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |             | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor       |                               |
| 5/4/2004           | 46.650,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 60.281,13   | 106.931,13                    |
| 13/4/2004          | 14.100,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 18.220,02   | 32.320,02                     |
| 22/4/2004          | 7.200,00           | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 9.303,84    | 16.503,84                     |
| 26/4/2004          | 74.985,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 96.895,62   | 171.880,62                    |
| 28/4/2004          | (29.490,00)        | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | (38.106,98) | (67.596,98)                   |
| 3/5/2004           | 79.050,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 101.223,53  | 180.273,53                    |
| 4/5/2004           | 2.220,00           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 2.842,71    | 5.062,71                      |
| 7/5/2004           | 5.880,00           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 7.529,34    | 13.409,34                     |
| 14/5/2004          | 5.235,00           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 6.703,42    | 11.938,42                     |
| 24/5/2004          | (480,00)           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | (614,64)    | (1.094,64)                    |
| 28/5/2004          | 40.800,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 52.244,40   | 93.044,40                     |
| 3/6/2004           | 3.840,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 4.855,30    | 8.695,30                      |
| 7/6/2004           | 1.620,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 2.048,33    | 3.668,33                      |
| 8/6/2004           | 36.960,00          | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 46.732,22   | 83.692,22                     |





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|            |              |                     |         |              |              |
|------------|--------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 23/6/2004  | 161.700,00   | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 204.453,48   | 366.153,48   |
| 7/7/2004   | (30.240,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (37.618,56)  | (67.858,56)  |
| 19/7/2004  | 74.400,00    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 92.553,60    | 166.953,60   |
| 26/7/2004  | (120.150,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (149.466,60) | (269.616,60) |
| 5/8/2004   | 9.600,00     | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 11.794,56    | 21.394,56    |
| 6/8/2004   | (3.000,00)   | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.685,80)   | (6.685,80)   |
| 9/8/2004   | 70.350,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 86.432,01    | 156.782,01   |
| 10/8/2004  | (255,00)     | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (313,29)     | (568,29)     |
| 13/8/2004  | 10.950,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 13.453,17    | 24.403,17    |
| 16/8/2004  | (300,00)     | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (368,58)     | (668,58)     |
| 18/8/2004  | 165.735,00   | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 203.622,02   | 369.357,02   |
| 20/8/2004  | (75.600,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (92.882,16)  | (168.482,16) |
| 23/8/2004  | 51.300,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 63.027,18    | 114.327,18   |
| 24/8/2004  | (7.800,00)   | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.583,08)   | (17.383,08)  |
| 26/8/2004  | 58.830,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 72.278,54    | 131.108,54   |
| 27/8/2004  | 15.675,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 19.258,31    | 34.933,31    |
| 30/8/2004  | (36.750,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (45.151,05)  | (81.901,05)  |
| 31/8/2004  | 27.600,00    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 33.909,36    | 61.509,36    |
| 1/9/2004   | (5.400,00)   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (6.595,02)   | (11.995,02)  |
| 2/9/2004   | 87.600,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 106.985,88   | 194.585,88   |
| 8/9/2004   | 103.200,00   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 126.038,16   | 229.238,16   |
| 10/9/2004  | 42.600,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 52.027,38    | 94.627,38    |
| 14/9/2004  | 112.500,00   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 137.396,25   | 249.896,25   |
| 15/9/2004  | (4.425,00)   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (5.404,25)   | (9.829,25)   |
| 16/9/2004  | (7.200,00)   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (8.793,36)   | (15.993,36)  |
| 17/9/2004  | 32.790,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 40.046,43    | 72.836,43    |
| 20/9/2004  | 103.200,00   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 126.038,16   | 229.238,16   |
| 21/9/2004  | 58.875,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 71.904,04    | 130.779,04   |
| 22/9/2004  | (270.000,00) | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (329.751,00) | (599.751,00) |
| 28/9/2004  | 143.700,00   | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 175.500,81   | 319.200,81   |
| 29/9/2004  | 10.800,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 13.190,04    | 23.990,04    |
| 30/9/2004  | 30.000,00    | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | 36.639,00    | 66.639,00    |
| 1/10/2004  | 101.925,00   | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 123.492,33   | 225.417,33   |
| 4/10/2004  | 8.310,00     | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 10.068,40    | 18.378,40    |
| 5/10/2004  | 21.900,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 26.534,04    | 48.434,04    |
| 6/10/2004  | 11.400,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 13.812,24    | 25.212,24    |
| 8/10/2004  | (167.850,00) | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (203.367,06) | (371.217,06) |
| 13/10/2004 | 232.500,00   | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 281.697,00   | 514.197,00   |
| 13/10/2004 | 87.705,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 106.263,38   | 193.968,38   |
| 14/10/2004 | (38.700,00)  | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (46.888,92)  | (85.588,92)  |
| 15/10/2004 | 46.350,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 56.157,66    | 102.507,66   |
| 19/10/2004 | 256.530,00   | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 310.811,75   | 567.341,75   |
| 21/10/2004 | (29.325,00)  | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (35.530,17)  | (64.855,17)  |
| 22/10/2004 | 73.800,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 89.416,08    | 163.216,08   |
| 25/10/2004 | (10.170,00)  | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (12.321,97)  | (22.491,97)  |
| 26/10/2004 | 11.520,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 13.957,63    | 25.477,63    |
| 27/10/2004 | 24.825,00    | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 30.077,97    | 54.902,97    |
| 28/10/2004 | 8.100,00     | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | 9.813,96     | 17.913,96    |
| 1/11/2004  | (15.900,00)  | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | (19.022,76)  | (34.922,76)  |

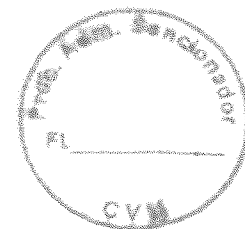


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                     |                     |         |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 5/11/2004    | 33.405,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 39.965,74           | 73.370,74           |
| 8/11/2004    | 22.695,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 27.152,30           | 49.847,30           |
| 9/11/2004    | 56.700,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 67.835,88           | 124.535,88          |
| 10/11/2004   | 45.585,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 54.537,89           | 100.122,89          |
| 11/11/2004   | 78.675,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 94.126,77           | 172.801,77          |
| 12/11/2004   | (50.895,00)         | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | (60.890,78)         | (111.785,78)        |
| 16/11/2004   | 30.075,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 35.981,73           | 66.056,73           |
| 17/11/2004   | 108.045,00          | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 129.265,04          | 237.310,04          |
| 18/11/2004   | 60.750,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 72.681,30           | 133.431,30          |
| 19/11/2004   | 54.225,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 64.874,79           | 119.099,79          |
| 22/11/2004   | 63.360,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 75.803,90           | 139.163,90          |
| 23/11/2004   | 21.825,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 26.111,43           | 47.936,43           |
| 24/11/2004   | 27.150,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 32.482,26           | 59.632,26           |
| 25/11/2004   | 56.100,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 67.118,04           | 123.218,04          |
| 26/11/2004   | 49.200,00           | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 58.862,88           | 108.062,88          |
| 29/11/2004   | 110.100,00          | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | 131.723,64          | 241.823,64          |
| 30/11/2004   | (99.075,00)         | dez/2004 a jul/2019 | 119,64% | (118.533,33)        | (217.608,33)        |
| 2/12/2004    | 39.750,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 46.813,58           | 86.563,58           |
| 3/12/2004    | 10.275,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 12.100,87           | 22.375,87           |
| 7/12/2004    | 61.950,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 72.958,52           | 134.908,52          |
| 8/12/2004    | 15.600,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 18.372,12           | 33.972,12           |
| 9/12/2004    | 84.360,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 99.350,77           | 183.710,77          |
| 10/12/2004   | 11.220,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 13.213,79           | 24.433,79           |
| 13/12/2004   | (126.825,00)        | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | (149.361,80)        | (276.186,80)        |
| 14/12/2004   | (6.600,00)          | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | (7.772,82)          | (14.372,82)         |
| 15/12/2004   | 52.350,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 61.652,60           | 114.002,60          |
| 20/12/2004   | 133.200,00          | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 156.869,64          | 290.069,64          |
| 21/12/2004   | 49.650,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 58.472,81           | 108.122,81          |
| 22/12/2004   | 31.500,00           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | 37.097,55           | 68.597,55           |
| 3/1/2005     | 89.670,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 104.474,52          | 194.144,52          |
| 4/1/2005     | 78.450,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 91.402,10           | 169.852,10          |
| 7/1/2005     | 37.800,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 44.040,78           | 81.840,78           |
| 10/1/2005    | 139.800,00          | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 162.880,98          | 302.680,98          |
| 11/1/2005    | 10.950,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 12.757,85           | 23.707,85           |
| 12/1/2005    | 19.500,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 22.719,45           | 42.219,45           |
| 13/1/2005    | (58.380,00)         | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | (68.018,54)         | (126.398,54)        |
| 17/1/2005    | 49.800,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 58.021,98           | 107.821,98          |
| 18/1/2005    | 17.430,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 20.307,69           | 37.737,69           |
| 19/1/2005    | 31.455,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 36.648,22           | 68.103,22           |
| 20/1/2005    | -                   | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | -                   | -                   |
| 21/1/2005    | 12.150,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 14.155,97           | 26.305,97           |
| 24/1/2005    | 87.150,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 101.538,47          | 188.688,47          |
| 26/1/2005    | (3.600,00)          | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | (4.194,36)          | (7.794,36)          |
| 27/1/2005    | 126.075,00          | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 146.889,98          | 272.964,98          |
| 28/1/2005    | 15.600,00           | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | 18.175,56           | 33.775,56           |
| 31/1/2005    | (23.820,00)         | fev/2005 a jul/2019 | 116,51% | (27.752,68)         | (51.572,68)         |
| 1/2/2005     | 11.700,00           | mar/2005 a jul/2019 | 115,24% | 13.483,08           | 25.183,08           |
| 3/2/2005     | 1.800,00            | mar/2005 a jul/2019 | 115,24% | 2.074,32            | 3.874,32            |
| 4/2/2005     | 12.420,00           | mar/2005 a jul/2019 | 115,24% | 14.312,81           | 26.732,81           |
| 9/2/2005     | 12.840,00           | mar/2005 a jul/2019 | 115,24% | 14.796,82           | 27.636,82           |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.414.915,00</b> |                     |         | <b>4.119.647,47</b> | <b>7.534.562,47</b> |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Negócios de Celso da Costa no mercado de IND

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 20/1/2004          | 3.000,00           | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 3.976,50          | 6.976,50                      |
| 22/1/2004          | 6.450,00           | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 8.549,48          | 14.999,48                     |
| 29/1/2004          | 2.850,00           | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 3.777,68          | 6.627,68                      |
| 18/2/2004          | 14.400,00          | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 18.884,16         | 33.284,16                     |
| 25/3/2004          | 17.400,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 22.630,44         | 40.030,44                     |
| 5/4/2004           | (5.850,00)         | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | (7.559,37)        | (13.409,37)                   |
| 24/5/2004          | 14.400,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 18.439,20         | 32.839,20                     |
| 26/5/2004          | (3.000,00)         | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | (3.841,50)        | (6.841,50)                    |
| 16/6/2004          | 6.000,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 7.586,40          | 13.586,40                     |
| 21/6/2004          | 750,00             | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 948,30            | 1.698,30                      |
| 22/6/2004          | 8.100,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 10.241,64         | 18.341,64                     |
| 24/6/2004          | 150,00             | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 189,66            | 339,66                        |
| 25/6/2004          | (2.550,00)         | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | (3.224,22)        | (5.774,22)                    |
| 6/7/2004           | 4.800,00           | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 5.971,20          | 10.771,20                     |
| 8/7/2004           | 20.100,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 25.004,40         | 45.104,40                     |
| 22/7/2004          | 14.850,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 18.473,40         | 33.323,40                     |
| 30/7/2004          | (3.000,00)         | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | (3.732,00)        | (6.732,00)                    |
| 6/8/2004           | 21.900,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 26.906,34         | 48.806,34                     |
| 9/8/2004           | 6.750,00           | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 8.293,05          | 15.043,05                     |
| 10/8/2004          | 12.600,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 15.480,36         | 28.080,36                     |
| 12/8/2004          | (3.000,00)         | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | (3.685,80)        | (6.685,80)                    |
| 13/8/2004          | 25.050,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 30.776,43         | 55.826,43                     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>162.150,00</b>  |                                 |         | <b>204.085,74</b> | <b>366.235,74</b>             |

### Negócios de Emílio Klarnet no mercado de IND

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 4/9/2003           | 16.950,00          | out/2003 a jul/2019             | 137,03% | 23.226,59         | 40.176,59                     |
| 10/2/2004          | 16.350,00          | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 21.441,39         | 37.791,39                     |
| 11/2/2004          | 10.650,00          | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 13.966,41         | 24.616,41                     |
| 17/2/2004          | (4.500,00)         | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | (5.901,30)        | (10.401,30)                   |
| 18/2/2004          | 32.100,00          | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 42.095,94         | 74.195,94                     |
| 19/2/2004          | (6.450,00)         | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | (8.458,53)        | (14.908,53)                   |
| 20/2/2004          | 35.250,00          | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 46.226,85         | 81.476,85                     |
| 3/3/2004           | 6.300,00           | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 8.193,78          | 14.493,78                     |
| 9/3/2004           | 1.500,00           | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 1.950,90          | 3.450,90                      |
| 16/3/2004          | 28.050,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 36.481,83         | 64.531,83                     |
| 17/3/2004          | 5.400,00           | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 7.023,24          | 12.423,24                     |
| 19/3/2004          | 28.200,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 36.676,92         | 64.876,92                     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>169.800,00</b>  |                                 |         | <b>222.924,02</b> | <b>392.724,02</b>             |

### Negócios de Emílio Klarnet no mercado de DOL

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                 | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor           |                               |
| 10/2/2004          | 3.250,00           | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 4.262,05        | 7.512,05                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3.250,00</b>    |                                 |         | <b>4.262,05</b> | <b>7.512,05</b>               |



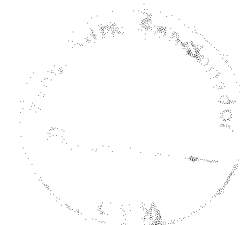
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Negócios de Global Trend no mercado de IND

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |              | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor        |                               |
| 14/2/2005          | (94.200,00)        | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | (108.556,08) | (202.756,08)                  |
| 16/2/2005          | 149.550,00         | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 172.341,42   | 321.891,42                    |
| 16/2/2005          | 10.050,00          | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 11.581,62    | 21.631,62                     |
| 18/2/2005          | 38.700,00          | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 44.597,88    | 83.297,88                     |
| 21/2/2005          | 37.950,00          | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 43.733,58    | 81.683,58                     |
| 22/2/2005          | 138.510,00         | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 159.618,92   | 298.128,92                    |
| 23/2/2005          | 18.720,00          | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 21.572,93    | 40.292,93                     |
| 25/2/2005          | 780,00             | mar/2005 a jul/2019             | 115,24% | 898,87       | 1.678,87                      |
| 9/3/2005           | 8.700,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 9.912,78     | 18.612,78                     |
| 15/3/2005          | 8.400,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 9.570,96     | 17.970,96                     |
| 16/3/2005          | 171.600,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 195.521,04   | 367.121,04                    |
| 17/3/2005          | 66.825,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 76.140,41    | 142.965,41                    |
| 21/3/2005          | 31.500,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 35.891,10    | 67.391,10                     |
| 22/3/2005          | 377.700,00         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 430.351,38   | 808.051,38                    |
| 24/3/2005          | 27.600,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 31.447,44    | 59.047,44                     |
| 28/3/2005          | 54.945,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 62.604,33    | 117.549,33                    |
| 29/3/2005          | 90.390,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 102.990,37   | 193.380,37                    |
| 30/3/2005          | 24.480,00          | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 27.892,51    | 52.372,51                     |
| 31/3/2005          | (6.525,00)         | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | (7.434,59)   | (13.959,59)                   |
| 1/4/2005           | 265.560,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 297.666,20   | 563.226,20                    |
| 4/4/2005           | (1.770,00)         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (1.983,99)   | (3.753,99)                    |
| 5/4/2005           | 228.810,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 256.473,13   | 485.283,13                    |
| 7/4/2005           | (30.300,00)        | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (33.963,27)  | (64.263,27)                   |
| 8/4/2005           | 79.800,00          | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 89.447,82    | 169.247,82                    |
| 11/4/2005          | 44.550,00          | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 49.936,10    | 94.486,10                     |
| 13/4/2005          | 707.850,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 793.429,07   | 1.501.279,07                  |
| 14/4/2005          | 316.050,00         | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 354.260,45   | 670.310,45                    |
| 25/4/2005          | (450,00)           | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | (504,41)     | (954,41)                      |
| 27/4/2005          | 27.600,00          | mai/2005 a jul/2019             | 112,09% | 30.936,84    | 58.536,84                     |
| 4/5/2005           | (119.700,00)       | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | (132.938,82) | (252.638,82)                  |
| 5/5/2005           | 9.060,00           | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | 10.062,04    | 19.122,04                     |
| 9/5/2005           | 14.850,00          | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | 16.492,41    | 31.342,41                     |
| 30/5/2005          | (32.850,00)        | jun/2005 a jul/2019             | 111,06% | (36.483,21)  | (69.333,21)                   |
| 6/6/2005           | (218.880,00)       | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | (243.175,68) | (462.055,68)                  |
| 7/6/2005           | 28.200,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 31.330,20    | 59.530,20                     |
| 15/6/2005          | (42.645,00)        | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | (47.378,60)  | (90.023,60)                   |
| 21/6/2005          | 7.350,00           | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 8.165,85     | 15.515,85                     |
| 22/6/2005          | 65.100,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 72.326,10    | 137.426,10                    |
| 24/6/2005          | 31.050,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 34.496,55    | 65.546,55                     |
| 28/6/2005          | (1.350,00)         | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | (1.499,85)   | (2.849,85)                    |
| 29/6/2005          | 50.550,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 56.161,05    | 106.711,05                    |
| 30/6/2005          | 11.760,00          | jul/2005 a jul/2019             | 111,10% | 13.065,36    | 24.825,36                     |
| 1/7/2005           | 24.150,00          | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 26.705,07    | 50.855,07                     |
| 6/7/2005           | 4.920,00           | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | 5.440,54     | 10.360,54                     |
| 8/7/2005           | (14.325,00)        | ago/2005 a jul/2019             | 110,58% | (15.840,59)  | (30.165,59)                   |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                     |                     |         |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 11/7/2005    | (116.625,00)        | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (128.963,93)        | (245.588,93)        |
| 12/7/2005    | (5.400,00)          | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (5.971,32)          | (11.371,32)         |
| 13/7/2005    | 7.200,00            | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 7.961,76            | 15.161,76           |
| 25/7/2005    | 10.500,00           | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | 11.610,90           | 22.110,90           |
| 29/8/2005    | (14.550,00)         | set/2005 a jul/2019 | 110,22% | (16.037,01)         | (30.587,01)         |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.491.740,00</b> |                     |         | <b>2.821.903,63</b> | <b>5.313.643,63</b> |

### Negócios de Horácio Adão no mercado de IND

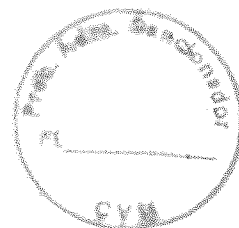
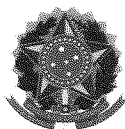
| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 12/4/2004          | 10.200,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 13.180,44         | 23.380,44                     |
| 17/5/2004          | 12.450,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 15.942,23         | 28.392,23                     |
| 19/5/2004          | 8.550,00           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 10.948,28         | 19.498,28                     |
| 27/5/2004          | 6.000,00           | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 7.683,00          | 13.683,00                     |
| 27/5/2004          | 12.750,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 16.326,38         | 29.076,38                     |
| 3/6/2004           | 7.800,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 9.862,32          | 17.662,32                     |
| 17/6/2004          | 18.150,00          | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 22.948,86         | 41.098,86                     |
| 21/6/2004          | 6.000,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 7.586,40          | 13.586,40                     |
| 24/6/2004          | 9.150,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 11.569,26         | 20.719,26                     |
| 25/6/2004          | 34.950,00          | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 44.190,78         | 79.140,78                     |
| 12/7/2004          | 16.350,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 20.339,40         | 36.689,40                     |
| 13/7/2004          | (3.300,00)         | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | (4.105,20)        | (7.405,20)                    |
| 16/7/2004          | 20.400,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 25.377,60         | 45.777,60                     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>159.450,00</b>  |                                 |         | <b>201.849,74</b> | <b>361.299,74</b>             |

### Negócios de Horácio Adão no mercado de DOL

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                 | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor           |                               |
| 12/4/2004          | 4.000,00           | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 5.168,80        | 9.168,80                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4.000,00</b>    |                                 |         | <b>5.168,80</b> | <b>9.168,80</b>               |

### Negócios de Márcio Francisco no mercado de IND

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 29/7/2004          | 13.650,00          | ago/2004 a jul/2019             | 126,44% | 17.259,06         | 30.909,06                     |
| 30/7/2004          | 15.900,00          | ago/2004 a jul/2019             | 126,44% | 20.103,96         | 36.003,96                     |
| 2/8/2004           | 14.550,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 17.876,13         | 32.426,13                     |
| 3/8/2004           | 13.500,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 16.586,10         | 30.086,10                     |
| 4/8/2004           | 16.650,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 20.456,19         | 37.106,19                     |
| 5/8/2004           | 19.500,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 23.957,70         | 43.457,70                     |
| 11/8/2004          | 19.350,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 23.773,41         | 43.123,41                     |
| 12/8/2004          | 20.700,00          | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 25.432,02         | 46.132,02                     |
| 16/8/2004          | 7.050,00           | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 8.661,63          | 15.711,63                     |
| 9/9/2004           | 5.250,00           | out/2004 a jul/2019             | 122,13% | 6.411,83          | 11.661,83                     |
| 17/3/2005          | 1.200,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 1.367,28          | 2.567,28                      |
| 22/3/2005          | 4.050,00           | abr/2005 a jul/2019             | 113,94% | 4.614,57          | 8.664,57                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>151.350,00</b>  |                                 |         | <b>186.499,88</b> | <b>337.849,88</b>             |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Negócios de Márcio Francisco no mercado de DOL

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                 | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor           |                               |
| 16/8/2004          | 4.500,00           | set/2004 a jul/2019             | 122,86% | 5.528,70        | 10.028,70                     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4.500,00</b>    |                                 |         | <b>5.528,70</b> | <b>10.028,70</b>              |

### Negócios de Marco Alho no mercado de IND

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 2/9/2003           | 9.300,00           | out/2003 a jul/2019             | 137,03% | 12.743,79         | 22.043,79                     |
| 5/9/2003           | (16.800,00)        | out/2003 a jul/2019             | 137,03% | (23.021,04)       | (39.821,04)                   |
| 9/12/2003          | 16.350,00          | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 21.961,32         | 38.311,32                     |
| 11/12/2003         | 13.500,00          | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 18.133,20         | 31.633,20                     |
| 22/12/2003         | 8.100,00           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 10.879,92         | 18.979,92                     |
| 23/12/2003         | 11.550,00          | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 15.513,96         | 27.063,96                     |
| 26/12/2003         | 5.850,00           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 7.857,72          | 13.707,72                     |
| 7/1/2004           | 6.150,00           | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 8.151,83          | 14.301,83                     |
| 15/1/2004          | 21.150,00          | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 28.034,33         | 49.184,33                     |
| 29/1/2004          | 10.950,00          | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 14.514,23         | 25.464,23                     |
| 4/2/2004           | 8.400,00           | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 11.015,76         | 19.415,76                     |
| 25/2/2004          | 6.900,00           | mar/2004 a jul/2019             | 131,14% | 9.048,66          | 15.948,66                     |
| 23/3/2004          | 18.900,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 24.581,34         | 43.481,34                     |
| 24/3/2004          | 19.050,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 24.776,43         | 43.826,43                     |
| 25/3/2004          | (12.000,00)        | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | (15.607,20)       | (27.607,20)                   |
| 26/3/2004          | 24.300,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 31.604,58         | 55.904,58                     |
| 29/3/2004          | 14.850,00          | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 19.313,91         | 34.163,91                     |
| 30/3/2004          | (2.400,00)         | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | (3.121,44)        | (5.521,44)                    |
| 1/4/2004           | 23.325,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 30.140,57         | 53.465,57                     |
| 5/4/2004           | 32.100,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 41.479,62         | 73.579,62                     |
| 6/4/2004           | (7.350,00)         | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | (9.497,67)        | (16.847,67)                   |
| 13/4/2004          | 26.775,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 34.598,66         | 61.373,66                     |
| 29/4/2004          | 13.800,00          | mai/2004 a jul/2019             | 129,22% | 17.832,36         | 31.632,36                     |
| 26/5/2004          | 15.750,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 20.167,88         | 35.917,88                     |
| 31/5/2004          | 17.700,00          | jun/2004 a jul/2019             | 128,05% | 22.664,85         | 40.364,85                     |
| 9/6/2004           | 8.100,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 10.241,64         | 18.341,64                     |
| 18/6/2004          | 13.950,00          | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 17.638,38         | 31.588,38                     |
| 30/6/2004          | 11.700,00          | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 14.793,48         | 26.493,48                     |
| 2/7/2004           | 10.350,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 12.875,40         | 23.225,40                     |
| 15/7/2004          | 11.700,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 14.554,80         | 26.254,80                     |
| 16/7/2004          | (3.300,00)         | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | (4.105,20)        | (7.405,20)                    |
| 23/7/2004          | 24.150,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 30.042,60         | 54.192,60                     |
| 15/9/2004          | 16.350,00          | out/2004 a jul/2019             | 122,13% | 19.968,26         | 36.318,26                     |
| 19/11/2004         | 1.500,00           | dez/2004 a jul/2019             | 119,64% | 1.794,60          | 3.294,60                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>380.700,00</b>  |                                 |         | <b>491.571,50</b> | <b>872.271,50</b>             |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil – Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### Negócios de Marco Alho no mercado de DOL

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |                   | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor             |                               |
| 29/1/2004          | 32.250,00          | fev/2004 a jul/2019             | 132,55% | 42.747,38         | 74.997,38                     |
| 24/3/2004          | 2.750,00           | abr/2004 a jul/2019             | 130,06% | 3.576,65          | 6.326,65                      |
| 9/6/2004           | 3.625,00           | jul/2004 a jul/2019             | 126,44% | 4.583,45          | 8.208,45                      |
| 1/7/2004           | 8.375,00           | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 10.418,50         | 18.793,50                     |
| 2/7/2004           | 47.700,00          | ago/2004 a jul/2019             | 124,40% | 59.338,80         | 107.038,80                    |
| <b>TOTAL</b>       | <b>94.700,00</b>   |                                 |         | <b>120.664,78</b> | <b>215.364,78</b>             |

### Negócios de Hamburg FITVM no mercado de IND

| Data das operações | Prejuízo suportado    | Prejuízo atualizado pelo IPC-A |         |                       | Prejuízo suportado atualizado |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|                    |                       | Período                        | Índice  | Valor                 |                               |
| 20/12/2004         | (99.450,00)           | jan/2005 a jul/2019            | 117,77% | (117.122,27)          | (216.572,27)                  |
| 16/2/2005          | (46.200,00)           | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | (53.240,88)           | (99.440,88)                   |
| 18/2/2005          | (68.700,00)           | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | (79.169,88)           | (147.869,88)                  |
| 21/2/2005          | (17.850,00)           | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | (20.570,34)           | (38.420,34)                   |
| 22/2/2005          | (33.600,00)           | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | (38.720,64)           | (72.320,64)                   |
| 23/2/2005          | 5.700,00              | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | 6.568,68              | 12.268,68                     |
| 25/2/2005          | (11.400,00)           | mar/2005 a jul/2019            | 115,24% | (13.137,36)           | (24.537,36)                   |
| 4/3/2005           | (28.200,00)           | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | (32.131,08)           | (60.331,08)                   |
| 9/3/2005           | (89.400,00)           | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | (101.862,36)          | (191.262,36)                  |
| 15/3/2005          | (5.040,00)            | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | (5.742,58)            | (10.782,58)                   |
| 16/3/2005          | (651.750,00)          | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | (742.603,95)          | (1.394.353,95)                |
| 21/3/2005          | 192.825,00            | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | 219.704,81            | 412.529,81                    |
| 22/3/2005          | (309.750,00)          | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | (352.929,15)          | (662.679,15)                  |
| 31/3/2005          | 1.050,00              | abr/2005 a jul/2019            | 113,94% | 1.196,37              | 2.246,37                      |
| 1/4/2005           | (9.450,00)            | mai/2005 a jul/2019            | 112,09% | (10.592,51)           | (20.042,51)                   |
| 7/4/2005           | (806.955,00)          | mai/2005 a jul/2019            | 112,09% | (904.515,86)          | (1.711.470,86)                |
| 8/4/2005           | (6.750,00)            | mai/2005 a jul/2019            | 112,09% | (7.566,08)            | (14.316,08)                   |
| 11/4/2005          | 18.390,00             | mai/2005 a jul/2019            | 112,09% | 20.613,35             | 39.003,35                     |
| 14/4/2005          | (338.400,00)          | mai/2005 a jul/2019            | 112,09% | (379.312,56)          | (717.712,56)                  |
| 1/7/2005           | (10.800,00)           | ago/2005 a jul/2019            | 110,58% | (11.942,64)           | (22.742,64)                   |
| 4/7/2005           | (16.650,00)           | ago/2005 a jul/2019            | 110,58% | (18.411,57)           | (35.061,57)                   |
| <b>TOTAL</b>       | <b>(2.332.380,00)</b> |                                |         | <b>(2.641.488,48)</b> | <b>(4.973.868,48)</b>         |

### Negócios de Stuttgart FITVM no mercado de IND

| Data das operações | Prejuízo suportado | Prejuízo atualizado pelo IPC-A |         |              | Prejuízo suportado atualizado |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                        | Índice  | Valor        |                               |
| 5/4/2004           | (59.610,00)        | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | (77.028,04)  | (136.638,04)                  |
| 6/4/2004           | 14.520,00          | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | 18.762,74    | 33.282,74                     |
| 7/4/2004           | (106.350,00)       | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | (137.425,47) | (243.775,47)                  |
| 13/4/2004          | 8.550,00           | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | 11.048,31    | 19.598,31                     |
| 22/4/2004          | (47.550,00)        | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | (61.444,11)  | (108.994,11)                  |
| 26/4/2004          | (116.400,00)       | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | (150.412,08) | (266.812,08)                  |
| 28/4/2004          | (8.700,00)         | mai/2004 a jul/2019            | 129,22% | (11.242,14)  | (19.942,14)                   |
| 3/5/2004           | 11.250,00          | jun/2004 a jul/2019            | 128,05% | 14.405,63    | 25.655,63                     |
| 4/5/2004           | 10.140,00          | jun/2004 a jul/2019            | 128,05% | 12.984,27    | 23.124,27                     |
| 7/5/2004           | (5.700,00)         | jun/2004 a jul/2019            | 128,05% | (7.298,85)   | (12.998,85)                   |
| 14/5/2004          | 23.340,00          | jun/2004 a jul/2019            | 128,05% | 29.886,87    | 53.226,87                     |





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                       |                     |         |                       |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 24/5/2004    | (4.650,00)            | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (5.954,33)            | (10.604,33)           |
| 28/5/2004    | 21.300,00             | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 27.274,65             | 48.574,65             |
| 3/6/2004     | (4.050,00)            | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.120,82)            | (9.170,82)            |
| 7/6/2004     | (149.760,00)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (189.356,54)          | (339.116,54)          |
| 8/6/2004     | 11.250,00             | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 14.224,50             | 25.474,50             |
| 23/6/2004    | (281.040,00)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (355.346,98)          | (636.386,98)          |
| 5/7/2004     | (43.500,00)           | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (54.114,00)           | (97.614,00)           |
| 6/7/2004     | (58.650,00)           | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (72.960,60)           | (131.610,60)          |
| 7/7/2004     | (54.900,00)           | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (68.295,60)           | (123.195,60)          |
| 19/7/2004    | (227.100,00)          | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (282.512,40)          | (509.612,40)          |
| 26/7/2004    | 21.900,00             | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 27.243,60             | 49.143,60             |
| 30/7/2004    | (30.240,00)           | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (37.618,56)           | (67.858,56)           |
| 26/8/2004    | (13.680,00)           | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (16.807,25)           | (30.487,25)           |
| 31/8/2004    | 12.450,00             | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 15.296,07             | 27.746,07             |
| 20/9/2004    | (83.550,00)           | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (102.039,62)          | (185.589,62)          |
| 21/9/2004    | (24.000,00)           | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (29.311,20)           | (53.311,20)           |
| 28/9/2004    | (9.000,00)            | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (10.991,70)           | (19.991,70)           |
| 29/9/2004    | (14.250,00)           | out/2004 a jul/2019 | 122,13% | (17.403,53)           | (31.653,53)           |
| 1/10/2004    | (113.250,00)          | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (137.213,70)          | (250.463,70)          |
| 5/10/2004    | (810,00)              | nov/2004 a jul/2019 | 121,16% | (981,40)              | (1.791,40)            |
| 9/12/2004    | (85.620,00)           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | (100.834,67)          | (186.454,67)          |
| 10/12/2004   | (96.090,00)           | jan/2005 a jul/2019 | 117,77% | (113.165,19)          | (209.255,19)          |
| 24/3/2005    | (37.200,00)           | abr/2005 a jul/2019 | 113,94% | (42.385,68)           | (79.585,68)           |
| 30/3/2005    | (25.800,00)           | abr/2005 a jul/2019 | 113,94% | (29.396,52)           | (55.196,52)           |
| 5/4/2005     | (308.850,00)          | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | (346.189,97)          | (655.039,97)          |
| 7/4/2005     | (570.300,00)          | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | (639.249,27)          | (1.209.549,27)        |
| 8/4/2005     | (33.450,00)           | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | (37.494,11)           | (70.944,11)           |
| 11/4/2005    | 16.425,00             | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | 18.410,78             | 34.835,78             |
| 13/4/2005    | (361.500,00)          | mai/2005 a jul/2019 | 112,09% | (405.205,35)          | (766.705,35)          |
| 30/5/2005    | (81.750,00)           | jun/2005 a jul/2019 | 111,06% | (90.791,55)           | (172.541,55)          |
| 1/7/2005     | (9.600,00)            | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (10.615,68)           | (20.215,68)           |
| 4/7/2005     | (17.550,00)           | ago/2005 a jul/2019 | 110,58% | (19.406,79)           | (36.956,79)           |
| <b>TOTAL</b> | <b>(2.933.325,00)</b> |                     |         | <b>(3.476.076,26)</b> | <b>(6.409.401,26)</b> |

### Negócios dos Fundos Copel no mercado de DOL

| Data das operações | Benefício auferido | Benefício atualizado pelo IPC-A |         |            | Benefício auferido atualizado |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                         | Índice  | Valor      |                               |
| 25/11/2003         | (2.557,25)         | dez/2003 a jul/2019             | 135,54% | (3.466,10) | (6.023,35)                    |
| 25/11/2003         | (1.557,25)         | dez/2003 a jul/2019             | 135,54% | (2.110,70) | (3.667,95)                    |
| 25/11/2003         | (1.557,25)         | dez/2003 a jul/2019             | 135,54% | (2.110,70) | (3.667,95)                    |
| 25/11/2003         | (557,25)           | dez/2003 a jul/2019             | 135,54% | (755,30)   | (1.312,55)                    |
| 4/12/2003          | (749,75)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (1.007,06) | (1.756,81)                    |
| 4/12/2003          | (749,75)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (1.007,06) | (1.756,81)                    |
| 4/12/2003          | (499,75)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (671,26)   | (1.171,01)                    |
| 5/12/2003          | (1.452,25)         | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (1.950,66) | (3.402,91)                    |
| 5/12/2003          | (952,25)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (1.279,06) | (2.231,31)                    |
| 5/12/2003          | (827,25)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (1.111,16) | (1.938,41)                    |
| 5/12/2003          | 47,75              | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 64,14      | 111,89                        |
| 5/12/2003          | (452,25)           | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | (607,46)   | (1.059,71)                    |
| 5/12/2003          | 547,75             | jan/2004 a jul/2019             | 134,32% | 735,74     | 1.283,49                      |



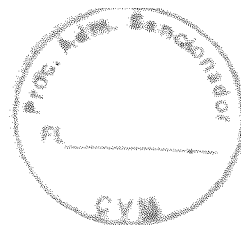


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|            |            |                     |         |             |             |
|------------|------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 10/12/2003 | 390,50     | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 524,52      | 915,02      |
| 10/12/2003 | 390,50     | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 524,52      | 915,02      |
| 10/12/2003 | 640,50     | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 860,32      | 1.500,82    |
| 11/12/2003 | (1.176,75) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.580,61)  | (2.757,36)  |
| 11/12/2003 | (1.426,75) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.916,41)  | (3.343,16)  |
| 11/12/2003 | (801,75)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.076,91)  | (1.878,66)  |
| 11/12/2003 | (1.301,75) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.748,51)  | (3.050,26)  |
| 12/12/2003 | (1.387,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.863,02)  | (3.250,02)  |
| 12/12/2003 | (387,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (519,82)    | (906,82)    |
| 12/12/2003 | (637,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (855,62)    | (1.492,62)  |
| 12/12/2003 | (1.262,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.695,12)  | (2.957,12)  |
| 12/12/2003 | (387,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (519,82)    | (906,82)    |
| 12/12/2003 | (637,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (855,62)    | (1.492,62)  |
| 16/12/2003 | 6,50       | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 8,73        | 15,23       |
| 16/12/2003 | 253,25     | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 340,17      | 593,42      |
| 17/12/2003 | (1.312,50) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.762,95)  | (3.075,45)  |
| 17/12/2003 | (812,50)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.091,35)  | (1.903,85)  |
| 17/12/2003 | (562,50)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (755,55)    | (1.318,05)  |
| 17/12/2003 | 562,50     | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 755,55      | 1.318,05    |
| 19/12/2003 | (890,75)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.196,46)  | (2.087,21)  |
| 19/12/2003 | (640,75)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (860,66)    | (1.501,41)  |
| 19/12/2003 | (15,75)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (21,16)     | (36,91)     |
| 23/12/2003 | (2.378,50) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.194,80)  | (5.573,30)  |
| 23/12/2003 | (1.378,50) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.851,60)  | (3.230,10)  |
| 30/12/2003 | (3.300,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (4.432,56)  | (7.732,56)  |
| 30/12/2003 | (1.050,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.410,36)  | (2.460,36)  |
| 30/12/2003 | (800,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.074,56)  | (1.874,56)  |
| 30/12/2003 | (550,00)   | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (738,76)    | (1.288,76)  |
| 9/1/2004   | (4.269,75) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.659,55)  | (9.929,30)  |
| 9/1/2004   | (2.769,75) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.671,30)  | (6.441,05)  |
| 14/1/2004  | (2.151,50) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.851,81)  | (5.003,31)  |
| 14/1/2004  | (2.901,50) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.845,94)  | (6.747,44)  |
| 14/1/2004  | (7.303,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.680,13)  | (16.983,13) |
| 14/1/2004  | (7.303,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.680,13)  | (16.983,13) |
| 14/1/2004  | (651,50)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (863,56)    | (1.515,06)  |
| 26/1/2004  | (356,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (471,88)    | (827,88)    |
| 26/1/2004  | (1.106,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (1.466,00)  | (2.572,00)  |
| 5/2/2004   | (5.271,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.912,39)  | (12.183,39) |
| 6/2/2004   | (189,00)   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (247,85)    | (436,85)    |
| 9/2/2004   | (2.658,75) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.486,68)  | (6.145,43)  |
| 9/2/2004   | (2.908,75) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.814,53)  | (6.723,28)  |
| 10/2/2004  | (1.399,25) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.834,98)  | (3.234,23)  |
| 10/2/2004  | (399,25)   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (523,58)    | (922,83)    |
| 11/2/2004  | (5.438,25) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (7.131,72)  | (12.569,97) |
| 11/2/2004  | (5.188,25) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.803,87)  | (11.992,12) |
| 11/2/2004  | (3.813,25) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.000,70)  | (8.813,95)  |
| 17/2/2004  | (1.900,75) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.492,64)  | (4.393,39)  |
| 17/2/2004  | (3.150,75) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.131,89)  | (7.282,64)  |
| 17/2/2004  | (801,50)   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.051,09)  | (1.852,59)  |
| 20/2/2004  | (9.186,50) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (12.047,18) | (21.233,68) |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 20/2/2004 | (9.936,50)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (13.030,73) | (22.967,23) |
| 20/2/2004 | (9.686,50)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (12.702,88) | (22.389,38) |
| 27/2/2004 | (2.781,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.647,00)  | (6.428,00)  |
| 27/2/2004 | (1.531,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.007,75)  | (3.538,75)  |
| 27/2/2004 | (1.031,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.352,05)  | (2.383,05)  |
| 27/2/2004 | (781,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.024,20)  | (1.805,20)  |
| 27/2/2004 | (1.800,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.360,52)  | (4.160,52)  |
| 1/3/2004  | (597,75)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (777,43)    | (1.375,18)  |
| 1/3/2004  | (597,75)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (777,43)    | (1.375,18)  |
| 2/3/2004  | (2.530,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.290,52)  | (5.820,52)  |
| 2/3/2004  | (2.280,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.965,37)  | (5.245,37)  |
| 3/3/2004  | (1.304,50)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.696,63)  | (3.001,13)  |
| 5/3/2004  | (4.102,25)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.335,39)  | (9.437,64)  |
| 9/3/2004  | (1.113,75)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.448,54)  | (2.562,29)  |
| 10/3/2004 | (514,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (668,51)    | (1.182,51)  |
| 10/3/2004 | 986,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 1.282,39    | 2.268,39    |
| 12/3/2004 | (1.864,25)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.424,64)  | (4.288,89)  |
| 12/3/2004 | (2.364,25)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.074,94)  | (5.439,19)  |
| 16/3/2004 | (295,25)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (384,00)    | (679,25)    |
| 17/3/2004 | (1.559,75)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.028,61)  | (3.588,36)  |
| 17/3/2004 | (369,50)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (480,57)    | (850,07)    |
| 22/3/2004 | (213,25)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (277,35)    | (490,60)    |
| 22/3/2004 | 36,75       | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 47,80       | 84,55       |
| 23/3/2004 | (1.546,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.010,73)  | (3.556,73)  |
| 24/3/2004 | (233,50)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (303,69)    | (537,19)    |
| 24/3/2004 | (233,50)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (303,69)    | (537,19)    |
| 25/3/2004 | (709,75)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (923,10)    | (1.632,85)  |
| 30/3/2004 | (6.097,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.929,76)  | (14.026,76) |
| 30/3/2004 | (6.197,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (8.059,82)  | (14.256,82) |
| 30/3/2004 | (3.972,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.165,98)  | (9.137,98)  |
| 31/3/2004 | (650,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (845,39)    | (1.495,39)  |
| 31/3/2004 | (900,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.170,54)  | (2.070,54)  |
| 31/3/2004 | (2.046,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.661,03)  | (4.707,03)  |
| 31/3/2004 | (1.546,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.010,73)  | (3.556,73)  |
| 31/3/2004 | (2.546,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.311,33)  | (5.857,33)  |
| 5/4/2004  | (226,50)    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (292,68)    | (519,18)    |
| 12/4/2004 | (331,00)    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (427,72)    | (758,72)    |
| 13/4/2004 | (2.760,75)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (3.567,44)  | (6.328,19)  |
| 13/4/2004 | (2.385,75)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (3.082,87)  | (5.468,62)  |
| 8/6/2004  | (3.284,50)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.152,92)  | (7.437,42)  |
| 9/6/2004  | (4.842,50)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (6.122,86)  | (10.965,36) |
| 9/6/2004  | (10.935,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (13.826,21) | (24.761,21) |
| 9/6/2004  | (5.967,50)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (7.545,31)  | (13.512,81) |
| 15/6/2004 | (19.808,50) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (25.045,87) | (44.854,37) |
| 15/6/2004 | (16.308,50) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (20.620,47) | (36.928,97) |
| 15/6/2004 | (1.654,25)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.091,63)  | (3.745,88)  |
| 15/6/2004 | (1.654,25)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.091,63)  | (3.745,88)  |
| 24/6/2004 | (3.562,50)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.504,43)  | (8.066,93)  |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

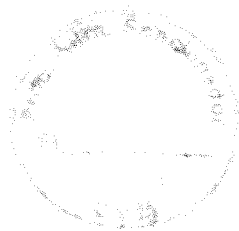
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                     |                     |         |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 24/6/2004    | (3.062,50)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.872,23)          | (6.934,73)          |
| 25/6/2004    | (3.101,50)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.921,54)          | (7.023,04)          |
| 25/6/2004    | (3.101,50)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.921,54)          | (7.023,04)          |
| 28/6/2004    | (2.750,00)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.477,10)          | (6.227,10)          |
| 28/6/2004    | (2.250,00)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.844,90)          | (5.094,90)          |
| 29/6/2004    | (10.786,00)         | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (13.637,82)         | (24.423,82)         |
| 30/6/2004    | (3.670,50)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.640,98)          | (8.311,48)          |
| 30/6/2004    | (3.335,25)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.217,09)          | (7.552,34)          |
| 30/6/2004    | (3.335,25)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.217,09)          | (7.552,34)          |
| 30/6/2004    | (4.670,50)          | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.905,38)          | (10.575,88)         |
| 2/7/2004     | (594,00)            | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (738,94)            | (1.332,94)          |
| 16/8/2004    | (9.057,00)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (11.127,43)         | (20.184,43)         |
| 17/8/2004    | (668,25)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (821,01)            | (1.489,26)          |
| 17/8/2004    | (668,25)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (821,01)            | (1.489,26)          |
| 18/8/2004    | (12.614,00)         | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (15.497,56)         | (28.111,56)         |
| 19/8/2004    | (3.176,25)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.902,34)          | (7.078,59)          |
| 19/8/2004    | (3.176,25)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.902,34)          | (7.078,59)          |
| 20/8/2004    | (5.625,50)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.911,49)          | (12.536,99)         |
| 23/8/2004    | (22,00)             | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (27,03)             | (49,03)             |
| 24/8/2004    | (1.578,00)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.938,73)          | (3.516,73)          |
| 24/8/2004    | (2.656,00)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.263,16)          | (5.919,16)          |
| 24/8/2004    | (1.578,00)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.938,73)          | (3.516,73)          |
| 24/8/2004    | (1.906,00)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (2.341,71)          | (4.247,71)          |
| 25/8/2004    | (6.695,50)          | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (8.226,09)          | (14.921,59)         |
| <b>TOTAL</b> | <b>(339.992,75)</b> |                     |         | <b>(437.560,42)</b> | <b>(777.553,17)</b> |

### Negócios dos Fundos Copel no mercado de IND

| Data das operações | Prejuízo suportado | Prejuízo atualizado pelo IPC-A |         |            | Prejuízo suportado atualizado |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
|                    |                    | Período                        | Índice  | Valor      |                               |
| 26/11/2003         | (3.450,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (4.676,13) | (8.126,13)                    |
| 26/11/2003         | (2.775,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (3.761,24) | (6.536,24)                    |
| 26/11/2003         | (2.625,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (3.557,93) | (6.182,93)                    |
| 26/11/2003         | (3.750,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (5.082,75) | (8.832,75)                    |
| 26/11/2003         | (1.575,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (2.134,76) | (3.709,76)                    |
| 26/11/2003         | (1.275,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.728,14) | (3.003,14)                    |
| 26/11/2003         | (1.125,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.524,83) | (2.649,83)                    |
| 26/11/2003         | 150,00             | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | 203,31     | 353,31                        |
| 26/11/2003         | (225,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (304,97)   | (529,97)                      |
| 26/11/2003         | (2.100,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (2.846,34) | (4.946,34)                    |
| 26/11/2003         | (3.150,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (4.269,51) | (7.419,51)                    |
| 26/11/2003         | (2.925,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (3.964,55) | (6.889,55)                    |
| 26/11/2003         | (1.425,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.931,45) | (3.356,45)                    |
| 26/11/2003         | (975,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.321,52) | (2.296,52)                    |
| 26/11/2003         | (825,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.118,21) | (1.943,21)                    |
| 26/11/2003         | (1.275,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.728,14) | (3.003,14)                    |
| 26/11/2003         | (2.250,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (3.049,65) | (5.299,65)                    |
| 26/11/2003         | (1.275,00)         | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (1.728,14) | (3.003,14)                    |
| 26/11/2003         | (525,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (711,59)   | (1.236,59)                    |
| 27/11/2003         | (720,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (975,89)   | (1.695,89)                    |
| 27/11/2003         | (720,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (975,89)   | (1.695,89)                    |
| 27/11/2003         | (720,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (975,89)   | (1.695,89)                    |
| 27/11/2003         | (570,00)           | dez/2003 a jul/2019            | 135,54% | (772,58)   | (1.342,58)                    |

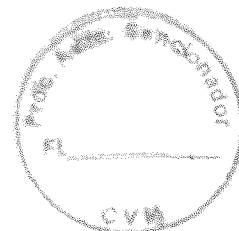


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|            |             |                     |         |             |             |
|------------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 27/11/2003 | (1.320,00)  | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (1.789,13)  | (3.109,13)  |
| 27/11/2003 | (720,00)    | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (975,89)    | (1.695,89)  |
| 27/11/2003 | (840,00)    | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (1.138,54)  | (1.978,54)  |
| 27/11/2003 | 180,00      | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | 243,97      | 423,97      |
| 28/11/2003 | (6.150,00)  | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (8.335,71)  | (14.485,71) |
| 28/11/2003 | (3.225,00)  | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (4.371,17)  | (7.596,17)  |
| 28/11/2003 | (3.675,00)  | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (4.981,10)  | (8.656,10)  |
| 28/11/2003 | (4.650,00)  | dez/2003 a jul/2019 | 135,54% | (6.302,61)  | (10.952,61) |
| 2/12/2003  | (1.980,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.659,54)  | (4.639,54)  |
| 2/12/2003  | (330,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (443,26)    | (773,26)    |
| 2/12/2003  | (930,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.249,18)  | (2.179,18)  |
| 2/12/2003  | (480,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (644,74)    | (1.124,74)  |
| 2/12/2003  | 270,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 362,66      | 632,66      |
| 2/12/2003  | (1.380,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.853,62)  | (3.233,62)  |
| 2/12/2003  | (1.380,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.853,62)  | (3.233,62)  |
| 2/12/2003  | (1.530,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.055,10)  | (3.585,10)  |
| 2/12/2003  | (2.460,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.304,27)  | (5.764,27)  |
| 2/12/2003  | (1.530,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.055,10)  | (3.585,10)  |
| 3/12/2003  | (375,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (503,70)    | (878,70)    |
| 3/12/2003  | (375,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (503,70)    | (878,70)    |
| 3/12/2003  | 225,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 302,22      | 527,22      |
| 4/12/2003  | (915,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.229,03)  | (2.144,03)  |
| 4/12/2003  | (1.515,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.034,95)  | (3.549,95)  |
| 4/12/2003  | (165,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (221,63)    | (386,63)    |
| 4/12/2003  | (765,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.027,55)  | (1.792,55)  |
| 5/12/2003  | (8.040,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (10.799,33) | (18.839,33) |
| 5/12/2003  | (16.080,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (21.598,66) | (37.678,66) |
| 5/12/2003  | (7.740,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (10.396,37) | (18.136,37) |
| 5/12/2003  | (7.440,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.993,41)  | (17.433,41) |
| 5/12/2003  | (7.440,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.993,41)  | (17.433,41) |
| 5/12/2003  | (6.540,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (8.784,53)  | (15.324,53) |
| 5/12/2003  | (5.040,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.769,73)  | (11.809,73) |
| 5/12/2003  | (5.190,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.971,21)  | (12.161,21) |
| 5/12/2003  | (13.380,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (17.972,02) | (31.352,02) |
| 5/12/2003  | (4.290,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.762,33)  | (10.052,33) |
| 5/12/2003  | (5.490,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (7.374,17)  | (12.864,17) |
| 5/12/2003  | 210,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 282,07      | 492,07      |
| 8/12/2003  | (1.710,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.296,87)  | (4.006,87)  |
| 8/12/2003  | (1.710,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.296,87)  | (4.006,87)  |
| 8/12/2003  | 240,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 322,37      | 562,37      |
| 8/12/2003  | (360,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (483,55)    | (843,55)    |
| 8/12/2003  | (1.020,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.370,06)  | (2.390,06)  |
| 8/12/2003  | (510,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (685,03)    | (1.195,03)  |
| 9/12/2003  | 1.830,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 2.458,06    | 4.288,06    |
| 9/12/2003  | 1.680,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 2.256,58    | 3.936,58    |
| 9/12/2003  | 480,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 644,74      | 1.124,74    |
| 9/12/2003  | 930,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 1.249,18    | 2.179,18    |
| 10/12/2003 | (4.305,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.782,48)  | (10.087,48) |
| 10/12/2003 | (3.855,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.178,04)  | (9.033,04)  |
| 10/12/2003 | (4.305,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.782,48)  | (10.087,48) |

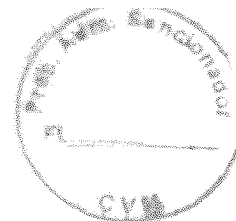


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|            |             |                     |         |             |             |
|------------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 10/12/2003 | (4.305,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.782,48)  | (10.087,48) |
| 10/12/2003 | (3.705,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (4.976,56)  | (8.681,56)  |
| 10/12/2003 | (2.610,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.505,75)  | (6.115,75)  |
| 10/12/2003 | (1.305,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.752,88)  | (3.057,88)  |
| 10/12/2003 | (1.005,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.349,92)  | (2.354,92)  |
| 10/12/2003 | (1.455,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.954,36)  | (3.409,36)  |
| 10/12/2003 | (555,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (745,48)    | (1.300,48)  |
| 10/12/2003 | (1.455,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.954,36)  | (3.409,36)  |
| 10/12/2003 | (5.805,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (7.797,28)  | (13.602,28) |
| 10/12/2003 | (5.805,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (7.797,28)  | (13.602,28) |
| 10/12/2003 | (4.905,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.588,40)  | (11.493,40) |
| 10/12/2003 | (4.905,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.588,40)  | (11.493,40) |
| 10/12/2003 | (5.055,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.789,88)  | (11.844,88) |
| 10/12/2003 | (4.755,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.386,92)  | (11.141,92) |
| 11/12/2003 | (675,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (906,66)    | (1.581,66)  |
| 11/12/2003 | (2.325,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.122,94)  | (5.447,94)  |
| 11/12/2003 | (2.325,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.122,94)  | (5.447,94)  |
| 11/12/2003 | (4.650,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.245,88)  | (10.895,88) |
| 12/12/2003 | (6.450,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (8.663,64)  | (15.113,64) |
| 12/12/2003 | (5.850,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (7.857,72)  | (13.707,72) |
| 12/12/2003 | (4.500,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (6.044,40)  | (10.544,40) |
| 12/12/2003 | (3.300,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (4.432,56)  | (7.732,56)  |
| 12/12/2003 | (1.950,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.619,24)  | (4.569,24)  |
| 12/12/2003 | (150,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (201,48)    | (351,48)    |
| 12/12/2003 | (6.300,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (8.462,16)  | (14.762,16) |
| 12/12/2003 | (5.400,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (7.253,28)  | (12.653,28) |
| 12/12/2003 | (3.450,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (4.634,04)  | (8.084,04)  |
| 12/12/2003 | (2.550,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.425,16)  | (5.975,16)  |
| 12/12/2003 | (750,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.007,40)  | (1.757,40)  |
| 15/12/2003 | 8.025,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 10.779,18   | 18.804,18   |
| 15/12/2003 | 8.025,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 10.779,18   | 18.804,18   |
| 15/12/2003 | 8.175,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 10.980,66   | 19.155,66   |
| 15/12/2003 | 8.325,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 11.182,14   | 19.507,14   |
| 15/12/2003 | 8.175,00    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 10.980,66   | 19.155,66   |
| 17/12/2003 | (14.580,00) | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (19.583,86) | (34.163,86) |
| 17/12/2003 | (6.840,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.187,49)  | (16.027,49) |
| 17/12/2003 | (3.840,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.157,89)  | (8.997,89)  |
| 17/12/2003 | (3.990,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.359,37)  | (9.349,37)  |
| 17/12/2003 | (7.290,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.791,93)  | (17.081,93) |
| 17/12/2003 | (7.290,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.791,93)  | (17.081,93) |
| 17/12/2003 | (6.840,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (9.187,49)  | (16.027,49) |
| 17/12/2003 | (3.840,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.157,89)  | (8.997,89)  |
| 17/12/2003 | (3.990,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.359,37)  | (9.349,37)  |
| 18/12/2003 | (1.365,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.833,47)  | (3.198,47)  |
| 18/12/2003 | (765,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.027,55)  | (1.792,55)  |
| 18/12/2003 | (465,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (624,59)    | (1.089,59)  |
| 18/12/2003 | (1.515,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.034,95)  | (3.549,95)  |
| 18/12/2003 | 585,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 785,77      | 1.370,77    |
| 18/12/2003 | (1.515,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.034,95)  | (3.549,95)  |
| 18/12/2003 | (465,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (624,59)    | (1.089,59)  |
| 18/12/2003 | (765,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.027,55)  | (1.792,55)  |
| 18/12/2003 | 135,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 181,33      | 316,33      |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|            |             |                     |         |             |             |
|------------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 19/12/2003 | (2.355,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.163,24)  | (5.518,24)  |
| 19/12/2003 | (2.355,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.163,24)  | (5.518,24)  |
| 19/12/2003 | (2.355,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.163,24)  | (5.518,24)  |
| 19/12/2003 | (2.505,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (3.364,72)  | (5.869,72)  |
| 19/12/2003 | (2.205,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.961,76)  | (5.166,76)  |
| 19/12/2003 | (7.710,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (10.356,07) | (18.066,07) |
| 19/12/2003 | 495,00      | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | 664,88      | 1.159,88    |
| 22/12/2003 | (240,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (322,37)    | (562,37)    |
| 22/12/2003 | (690,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (926,81)    | (1.616,81)  |
| 22/12/2003 | (240,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (322,37)    | (562,37)    |
| 30/12/2003 | (840,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (1.128,29)  | (1.968,29)  |
| 30/12/2003 | (1.590,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (2.135,69)  | (3.725,69)  |
| 30/12/2003 | (3.780,00)  | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (5.077,30)  | (8.857,30)  |
| 30/12/2003 | (540,00)    | jan/2004 a jul/2019 | 134,32% | (725,33)    | (1.265,33)  |
| 2/1/2004   | 75,00       | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 99,41       | 174,41      |
| 5/1/2004   | 9.885,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 13.102,57   | 22.987,57   |
| 6/1/2004   | (12.840,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (17.019,42) | (29.859,42) |
| 6/1/2004   | (11.340,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (15.031,17) | (26.371,17) |
| 6/1/2004   | (6.120,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (8.112,06)  | (14.232,06) |
| 6/1/2004   | (15.240,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (20.200,62) | (35.440,62) |
| 6/1/2004   | (14.640,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (19.405,32) | (34.045,32) |
| 6/1/2004   | (6.420,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (8.509,71)  | (14.929,71) |
| 6/1/2004   | (6.870,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.106,19)  | (15.976,19) |
| 6/1/2004   | (2.370,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.141,44)  | (5.511,44)  |
| 6/1/2004   | (6.120,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (8.112,06)  | (14.232,06) |
| 6/1/2004   | (2.370,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.141,44)  | (5.511,44)  |
| 6/1/2004   | 30.600,00   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 40.560,30   | 71.160,30   |
| 6/1/2004   | 30.600,00   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 40.560,30   | 71.160,30   |
| 8/1/2004   | (6.750,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (8.947,13)  | (15.697,13) |
| 12/1/2004  | (4.665,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.183,46)  | (10.848,46) |
| 12/1/2004  | (9.330,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (12.366,92) | (21.696,92) |
| 12/1/2004  | (5.895,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (7.813,82)  | (13.708,82) |
| 12/1/2004  | (2.115,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.803,43)  | (4.918,43)  |
| 12/1/2004  | (765,00)    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (1.014,01)  | (1.779,01)  |
| 12/1/2004  | (2.115,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.803,43)  | (4.918,43)  |
| 12/1/2004  | (1.215,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (1.610,48)  | (2.825,48)  |
| 13/1/2004  | (15.180,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (20.121,09) | (35.301,09) |
| 13/1/2004  | (6.840,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.066,42)  | (15.906,42) |
| 13/1/2004  | (7.290,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.662,90)  | (16.952,90) |
| 13/1/2004  | (7.140,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.464,07)  | (16.604,07) |
| 13/1/2004  | (7.440,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.861,72)  | (17.301,72) |
| 13/1/2004  | (1.590,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.107,55)  | (3.697,55)  |
| 13/1/2004  | (990,00)    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (1.312,25)  | (2.302,25)  |
| 14/1/2004  | (11.145,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (14.772,70) | (25.917,70) |
| 14/1/2004  | (12.120,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (16.065,06) | (28.185,06) |
| 14/1/2004  | (12.195,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (16.164,47) | (28.359,47) |
| 14/1/2004  | (10.245,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (13.579,75) | (23.824,75) |
| 14/1/2004  | (7.545,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (10.000,90) | (17.545,90) |
| 14/1/2004  | (5.745,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (7.615,00)  | (13.360,00) |
| 14/1/2004  | (3.045,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (4.036,15)  | (7.081,15)  |
| 14/1/2004  | (3.495,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (4.632,62)  | (8.127,62)  |



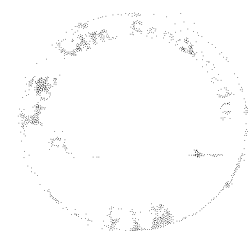


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |              |                     |         |              |              |
|-----------|--------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| 14/1/2004 | (10.995,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (14.573,87)  | (25.568,87)  |
| 14/1/2004 | (10.995,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (14.573,87)  | (25.568,87)  |
| 16/1/2004 | (3.120,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (4.135,56)   | (7.255,56)   |
| 16/1/2004 | (2.970,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.936,74)   | (6.906,74)   |
| 16/1/2004 | (2.820,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.737,91)   | (6.557,91)   |
| 16/1/2004 | (2.070,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.743,79)   | (4.813,79)   |
| 16/1/2004 | 960,00       | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 1.272,48     | 2.232,48     |
| 16/1/2004 | 2.280,00     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 3.022,14     | 5.302,14     |
| 19/1/2004 | (9.330,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (12.366,92)  | (21.696,92)  |
| 19/1/2004 | (4.365,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.785,81)   | (10.150,81)  |
| 19/1/2004 | (4.365,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.785,81)   | (10.150,81)  |
| 19/1/2004 | (4.065,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.388,16)   | (9.453,16)   |
| 19/1/2004 | (2.565,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.399,91)   | (5.964,91)   |
| 19/1/2004 | (2.265,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.002,26)   | (5.267,26)   |
| 19/1/2004 | (615,00)     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (815,18)     | (1.430,18)   |
| 19/1/2004 | (615,00)     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (815,18)     | (1.430,18)   |
| 19/1/2004 | (4.965,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.581,11)   | (11.546,11)  |
| 21/1/2004 | (4.920,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.521,46)   | (11.441,46)  |
| 21/1/2004 | (4.920,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.521,46)   | (11.441,46)  |
| 21/1/2004 | (4.470,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.924,99)   | (10.394,99)  |
| 21/1/2004 | (4.920,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.521,46)   | (11.441,46)  |
| 21/1/2004 | (7.740,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (10.259,37)  | (17.999,37)  |
| 21/1/2004 | (4.470,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.924,99)   | (10.394,99)  |
| 21/1/2004 | (3.720,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (4.930,86)   | (8.650,86)   |
| 21/1/2004 | (120,00)     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (159,06)     | (279,06)     |
| 21/1/2004 | 480,00       | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 636,24       | 1.116,24     |
| 21/1/2004 | (3.840,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.089,92)   | (8.929,92)   |
| 21/1/2004 | (5.820,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (7.714,41)   | (13.534,41)  |
| 21/1/2004 | (5.820,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (7.714,41)   | (13.534,41)  |
| 21/1/2004 | (4.170,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.527,34)   | (9.697,34)   |
| 21/1/2004 | (4.170,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.527,34)   | (9.697,34)   |
| 23/1/2004 | (101.925,00) | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (135.101,59) | (237.026,59) |
| 23/1/2004 | (11.325,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (15.011,29)  | (26.336,29)  |
| 26/1/2004 | (15.270,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (20.240,39)  | (35.510,39)  |
| 26/1/2004 | (4.035,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.348,39)   | (9.383,39)   |
| 27/1/2004 | (4.950,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (6.561,23)   | (11.511,23)  |
| 27/1/2004 | (2.550,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (3.380,03)   | (5.930,03)   |
| 27/1/2004 | 75,00        | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 99,41        | 174,41       |
| 27/1/2004 | (825,00)     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (1.093,54)   | (1.918,54)   |
| 27/1/2004 | 375,00       | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 497,06       | 872,06       |
| 27/1/2004 | (675,00)     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (894,71)     | (1.569,71)   |
| 27/1/2004 | 2.775,00     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 3.678,26     | 6.453,26     |
| 27/1/2004 | 4.275,00     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 5.666,51     | 9.941,51     |
| 28/1/2004 | (14.610,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (19.365,56)  | (33.975,56)  |
| 28/1/2004 | (4.155,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (5.507,45)   | (9.662,45)   |
| 28/1/2004 | (7.455,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (9.881,60)   | (17.336,60)  |
| 28/1/2004 | (3.705,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (4.910,98)   | (8.615,98)   |
| 28/1/2004 | (1.605,00)   | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (2.127,43)   | (3.732,43)   |
| 29/1/2004 | (13.920,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (18.450,96)  | (32.370,96)  |
| 30/1/2004 | 8.370,00     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 11.094,44    | 19.464,44    |
| 30/1/2004 | 4.485,00     | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 5.944,87     | 10.429,87    |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 30/1/2004 | 4.185,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 5.547,22    | 9.732,22    |
| 30/1/2004 | 3.585,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 4.751,92    | 8.336,92    |
| 30/1/2004 | 5.685,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 7.535,47    | 13.220,47   |
| 30/1/2004 | 7.485,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 9.921,37    | 17.406,37   |
| 30/1/2004 | 8.985,00    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | 11.909,62   | 20.894,62   |
| 30/1/2004 | (8.685,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (11.511,97) | (20.196,97) |
| 30/1/2004 | (5.385,00)  | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (7.137,82)  | (12.522,82) |
| 30/1/2004 | (735,00)    | fev/2004 a jul/2019 | 132,55% | (974,24)    | (1.709,24)  |
| 2/2/2004  | (1.215,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.593,35)  | (2.808,35)  |
| 2/2/2004  | (4.965,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.511,10)  | (11.476,10) |
| 2/2/2004  | (4.965,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.511,10)  | (11.476,10) |
| 2/2/2004  | (930,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.219,60)  | (2.149,60)  |
| 2/2/2004  | 135,00      | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 177,04      | 312,04      |
| 2/2/2004  | (1.815,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.380,19)  | (4.195,19)  |
| 2/2/2004  | (1.965,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.576,90)  | (4.541,90)  |
| 2/2/2004  | (2.265,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.970,32)  | (5.235,32)  |
| 2/2/2004  | (4.530,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.940,64)  | (10.470,64) |
| 2/2/2004  | 1.035,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 1.357,30    | 2.392,30    |
| 2/2/2004  | (165,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (216,38)    | (381,38)    |
| 3/2/2004  | 3.120,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 4.091,57    | 7.211,57    |
| 3/2/2004  | 3.120,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 4.091,57    | 7.211,57    |
| 3/2/2004  | (13.620,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (17.861,27) | (31.481,27) |
| 4/2/2004  | (13.065,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (17.133,44) | (30.198,44) |
| 4/2/2004  | (12.465,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (16.346,60) | (28.811,60) |
| 4/2/2004  | (10.815,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (14.182,79) | (24.997,79) |
| 4/2/2004  | (10.815,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (14.182,79) | (24.997,79) |
| 4/2/2004  | (3.165,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.150,58)  | (7.315,58)  |
| 5/2/2004  | (7.095,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (9.304,38)  | (16.399,38) |
| 5/2/2004  | (7.395,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (9.697,80)  | (17.092,80) |
| 6/2/2004  | (6.975,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (9.147,02)  | (16.122,02) |
| 6/2/2004  | (6.975,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (9.147,02)  | (16.122,02) |
| 6/2/2004  | (16.275,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (21.343,04) | (37.618,04) |
| 6/2/2004  | (16.125,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (21.146,33) | (37.271,33) |
| 6/2/2004  | (16.125,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (21.146,33) | (37.271,33) |
| 6/2/2004  | (15.825,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (20.752,91) | (36.577,91) |
| 9/2/2004  | (6.300,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (8.261,82)  | (14.561,82) |
| 9/2/2004  | (6.300,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (8.261,82)  | (14.561,82) |
| 9/2/2004  | (5.400,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (7.081,56)  | (12.481,56) |
| 9/2/2004  | (4.500,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.901,30)  | (10.401,30) |
| 9/2/2004  | (6.600,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (8.655,24)  | (15.255,24) |
| 10/2/2004 | (2.250,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (2.950,65)  | (5.200,65)  |
| 10/2/2004 | (4.650,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.098,01)  | (10.748,01) |
| 10/2/2004 | (3.150,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.130,91)  | (7.280,91)  |
| 10/2/2004 | (2.475,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.245,72)  | (5.720,72)  |
| 10/2/2004 | (3.675,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.819,40)  | (8.494,40)  |
| 10/2/2004 | (225,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (295,07)    | (520,07)    |
| 10/2/2004 | (675,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (885,20)    | (1.560,20)  |
| 11/2/2004 | (8.400,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (11.015,76) | (19.415,76) |
| 12/2/2004 | (15.990,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (20.969,29) | (36.959,29) |
| 12/2/2004 | (6.645,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (8.714,25)  | (15.359,25) |





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 12/2/2004 | (15.090,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (19.789,03) | (34.879,03) |
| 12/2/2004 | (5.145,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.747,15)  | (11.892,15) |
| 12/2/2004 | (5.145,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (6.747,15)  | (11.892,15) |
| 12/2/2004 | (14.190,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (18.608,77) | (32.798,77) |
| 12/2/2004 | (16.890,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (22.149,55) | (39.039,55) |
| 12/2/2004 | (2.895,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.796,50)  | (6.691,50)  |
| 12/2/2004 | (3.045,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.993,21)  | (7.038,21)  |
| 13/2/2004 | (7.995,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (10.484,64) | (18.479,64) |
| 13/2/2004 | (2.655,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (3.481,77)  | (6.136,77)  |
| 13/2/2004 | (105,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (137,70)    | (242,70)    |
| 13/2/2004 | (255,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (334,41)    | (589,41)    |
| 17/2/2004 | (600,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (786,84)    | (1.386,84)  |
| 18/2/2004 | (13.500,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (17.703,90) | (31.203,90) |
| 18/2/2004 | (3.375,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.425,98)  | (7.800,98)  |
| 18/2/2004 | (3.375,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (4.425,98)  | (7.800,98)  |
| 18/2/2004 | 13.140,00   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 17.231,80   | 30.371,80   |
| 18/2/2004 | 7.020,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 9.206,03    | 16.226,03   |
| 18/2/2004 | 7.020,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 9.206,03    | 16.226,03   |
| 18/2/2004 | 14.040,00   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 18.412,06   | 32.452,06   |
| 18/2/2004 | 13.140,00   | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 17.231,80   | 30.371,80   |
| 18/2/2004 | (960,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.258,94)  | (2.218,94)  |
| 18/2/2004 | (960,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (1.258,94)  | (2.218,94)  |
| 18/2/2004 | 5.475,00    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 7.179,92    | 12.654,92   |
| 18/2/2004 | 75,00       | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 98,36       | 173,36      |
| 18/2/2004 | (375,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (491,78)    | (866,78)    |
| 18/2/2004 | (8.070,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (10.583,00) | (18.653,00) |
| 18/2/2004 | (8.820,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (11.566,55) | (20.386,55) |
| 18/2/2004 | (8.070,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (10.583,00) | (18.653,00) |
| 19/2/2004 | (10.500,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (13.769,70) | (24.269,70) |
| 19/2/2004 | (10.350,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (13.572,99) | (23.922,99) |
| 19/2/2004 | (11.250,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (14.753,25) | (26.003,25) |
| 20/2/2004 | (34.710,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (45.518,69) | (80.228,69) |
| 20/2/2004 | (17.355,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (22.759,35) | (40.114,35) |
| 20/2/2004 | (17.355,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (22.759,35) | (40.114,35) |
| 20/2/2004 | (34.710,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (45.518,69) | (80.228,69) |
| 20/2/2004 | (34.710,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (45.518,69) | (80.228,69) |
| 20/2/2004 | (28.710,00) | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (37.650,29) | (66.360,29) |
| 26/2/2004 | (4.515,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.920,97)  | (10.435,97) |
| 26/2/2004 | (4.515,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.920,97)  | (10.435,97) |
| 26/2/2004 | (4.215,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.527,55)  | (9.742,55)  |
| 26/2/2004 | (4.215,00)  | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (5.527,55)  | (9.742,55)  |
| 27/2/2004 | (735,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (963,88)    | (1.698,88)  |
| 27/2/2004 | (735,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (963,88)    | (1.698,88)  |
| 27/2/2004 | (435,00)    | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | (570,46)    | (1.005,46)  |
| 27/2/2004 | 765,00      | mar/2004 a jul/2019 | 131,14% | 1.003,22    | 1.768,22    |
| 1/3/2004  | (10.980,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (14.280,59) | (25.260,59) |
| 1/3/2004  | (10.080,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (13.110,05) | (23.190,05) |
| 1/3/2004  | (4.590,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.969,75)  | (10.559,75) |
| 2/3/2004  | (17.520,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (22.786,51) | (40.306,51) |
| 2/3/2004  | (7.710,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (10.027,63) | (17.737,63) |
| 2/3/2004  | (6.660,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (8.662,00)  | (15.322,00) |
| 2/3/2004  | (5.610,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.296,37)  | (12.906,37) |
| 2/3/2004  | (6.660,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (8.662,00)  | (15.322,00) |

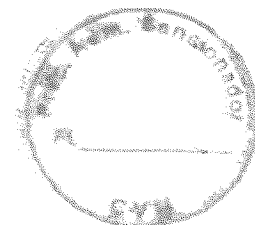


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |              |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|--------------|
| 2/3/2004  | (4.860,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.320,92)  | (11.180,92)  |
| 3/3/2004  | (2.655,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.453,09)  | (6.108,09)   |
| 3/3/2004  | (2.655,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.453,09)  | (6.108,09)   |
| 3/3/2004  | (705,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (916,92)    | (1.621,92)   |
| 3/3/2004  | (705,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (916,92)    | (1.621,92)   |
| 3/3/2004  | (405,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (526,74)    | (931,74)     |
| 3/3/2004  | 5.595,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 7.276,86    | 12.871,86    |
| 3/3/2004  | 5.595,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 7.276,86    | 12.871,86    |
| 4/3/2004  | 1.170,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 1.521,70    | 2.691,70     |
| 4/3/2004  | 1.080,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 1.404,65    | 2.484,65     |
| 4/3/2004  | 2.580,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 3.355,55    | 5.935,55     |
| 4/3/2004  | 390,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 507,23      | 897,23       |
| 5/3/2004  | (960,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.248,58)  | (2.208,58)   |
| 5/3/2004  | (5.985,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.784,09)  | (13.769,09)  |
| 5/3/2004  | (5.460,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.101,28)  | (12.561,28)  |
| 5/3/2004  | (960,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.248,58)  | (2.208,58)   |
| 8/3/2004  | (10.620,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (13.812,37) | (24.432,37)  |
| 8/3/2004  | (7.620,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.910,57)  | (17.530,57)  |
| 8/3/2004  | (3.210,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.174,93)  | (7.384,93)   |
| 8/3/2004  | (3.060,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.979,84)  | (7.039,84)   |
| 9/3/2004  | (3.105,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.038,36)  | (7.143,36)   |
| 10/3/2004 | (29.340,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (38.159,60) | (67.499,60)  |
| 10/3/2004 | (15.360,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (19.977,22) | (35.337,22)  |
| 10/3/2004 | (7.080,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.208,25)  | (16.288,25)  |
| 10/3/2004 | (3.930,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.111,36)  | (9.041,36)   |
| 11/3/2004 | (49.380,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (64.223,63) | (113.603,63) |
| 11/3/2004 | (74.070,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (96.335,44) | (170.405,44) |
| 11/3/2004 | (4.095,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.325,96)  | (9.420,96)   |
| 11/3/2004 | (4.095,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.325,96)  | (9.420,96)   |
| 12/3/2004 | (41.700,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (54.235,02) | (95.935,02)  |
| 12/3/2004 | (20.250,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (26.337,15) | (46.587,15)  |
| 12/3/2004 | (9.525,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (12.388,22) | (21.913,22)  |
| 12/3/2004 | (6.975,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.071,69)  | (16.046,69)  |
| 12/3/2004 | (15.450,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (20.094,27) | (35.544,27)  |
| 12/3/2004 | (7.875,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (10.242,23) | (18.117,23)  |
| 12/3/2004 | (7.875,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (10.242,23) | (18.117,23)  |
| 12/3/2004 | (7.125,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.266,78)  | (16.391,78)  |
| 12/3/2004 | (3.075,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.999,35)  | (7.074,35)   |
| 12/3/2004 | (1.275,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.658,27)  | (2.933,27)   |
| 12/3/2004 | (1.125,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.463,18)  | (2.588,18)   |
| 12/3/2004 | (75,00)     | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (97,55)     | (172,55)     |
| 15/3/2004 | (4.890,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.359,93)  | (11.249,93)  |
| 15/3/2004 | (4.290,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.579,57)  | (9.869,57)   |
| 15/3/2004 | (9.780,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (12.719,87) | (22.499,87)  |
| 15/3/2004 | (4.890,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.359,93)  | (11.249,93)  |
| 15/3/2004 | (3.690,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.799,21)  | (8.489,21)   |
| 15/3/2004 | (690,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (897,41)    | (1.587,41)   |
| 15/3/2004 | (690,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (897,41)    | (1.587,41)   |
| 15/3/2004 | (3.990,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.189,39)  | (9.179,39)   |
| 16/3/2004 | (1.875,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.438,63)  | (4.313,63)   |
| 16/3/2004 | (1.875,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.438,63)  | (4.313,63)   |
| 16/3/2004 | (3.675,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.779,71)  | (8.454,71)   |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |            |                     |         |             |             |
|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 16/3/2004 | (3.675,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.779,71)  | (8.454,71)  |
| 16/3/2004 | (1.275,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.658,27)  | (2.933,27)  |
| 16/3/2004 | (1.125,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.463,18)  | (2.588,18)  |
| 16/3/2004 | (1.275,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.658,27)  | (2.933,27)  |
| 16/3/2004 | (1.125,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.463,18)  | (2.588,18)  |
| 16/3/2004 | 75,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 97,55       | 172,55      |
| 16/3/2004 | (1.875,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.438,63)  | (4.313,63)  |
| 16/3/2004 | (1.875,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.438,63)  | (4.313,63)  |
| 16/3/2004 | (975,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.268,09)  | (2.243,09)  |
| 16/3/2004 | (975,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.268,09)  | (2.243,09)  |
| 16/3/2004 | (3.975,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.169,89)  | (9.144,89)  |
| 16/3/2004 | (1.875,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.438,63)  | (4.313,63)  |
| 18/3/2004 | (480,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (624,29)    | (1.104,29)  |
| 19/3/2004 | (5.130,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.672,08)  | (11.802,08) |
| 19/3/2004 | (1.830,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.380,10)  | (4.210,10)  |
| 19/3/2004 | (1.365,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.775,32)  | (3.140,32)  |
| 19/3/2004 | (315,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (409,69)    | (724,69)    |
| 19/3/2004 | (1.515,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.970,41)  | (3.485,41)  |
| 19/3/2004 | (930,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.209,56)  | (2.139,56)  |
| 19/3/2004 | 585,00     | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 760,85      | 1.345,85    |
| 19/3/2004 | (615,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (799,87)    | (1.414,87)  |
| 22/3/2004 | (3.210,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.174,93)  | (7.384,93)  |
| 22/3/2004 | (3.210,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.174,93)  | (7.384,93)  |
| 22/3/2004 | (2.910,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.784,75)  | (6.694,75)  |
| 22/3/2004 | (2.910,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.784,75)  | (6.694,75)  |
| 22/3/2004 | (2.160,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.809,30)  | (4.969,30)  |
| 22/3/2004 | (720,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (936,43)    | (1.656,43)  |
| 22/3/2004 | (3.360,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.370,02)  | (7.730,02)  |
| 23/3/2004 | 2.025,00   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 2.633,72    | 4.658,72    |
| 23/3/2004 | 2.775,00   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 3.609,17    | 6.384,17    |
| 23/3/2004 | 1.575,00   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 2.048,45    | 3.623,45    |
| 23/3/2004 | 4.350,00   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 5.657,61    | 10.007,61   |
| 23/3/2004 | 75,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 97,55       | 172,55      |
| 23/3/2004 | (225,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (292,64)    | (517,64)    |
| 23/3/2004 | (750,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (975,45)    | (1.725,45)  |
| 23/3/2004 | (150,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (195,09)    | (345,09)    |
| 23/3/2004 | 675,00     | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 877,91      | 1.552,91    |
| 23/3/2004 | 825,00     | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 1.073,00    | 1.898,00    |
| 24/3/2004 | 2.310,00   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 3.004,39    | 5.314,39    |
| 24/3/2004 | (2.280,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.965,37)  | (5.245,37)  |
| 24/3/2004 | (840,00)   | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.092,50)  | (1.932,50)  |
| 24/3/2004 | (3.810,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.955,29)  | (8.765,29)  |
| 25/3/2004 | (1.455,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.892,37)  | (3.347,37)  |
| 26/3/2004 | (8.220,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (10.690,93) | (18.910,93) |
| 26/3/2004 | (7.470,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.715,48)  | (17.185,48) |
| 26/3/2004 | (5.670,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.374,40)  | (13.044,40) |
| 26/3/2004 | (5.220,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.789,13)  | (12.009,13) |
| 26/3/2004 | (5.370,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.984,22)  | (12.354,22) |
| 26/3/2004 | (2.820,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.667,69)  | (6.487,69)  |
| 26/3/2004 | (1.320,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.716,79)  | (3.036,79)  |
| 26/3/2004 | (8.370,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (10.886,02) | (19.256,02) |
| 26/3/2004 | (1.470,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.911,88)  | (3.381,88)  |
| 29/3/2004 | (7.260,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.442,36)  | (16.702,36) |

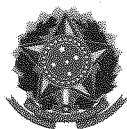


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 29/3/2004 | (3.030,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.940,82)  | (6.970,82)  |
| 29/3/2004 | (3.030,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.940,82)  | (6.970,82)  |
| 29/3/2004 | (2.880,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.745,73)  | (6.625,73)  |
| 29/3/2004 | (3.630,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (4.721,18)  | (8.351,18)  |
| 29/3/2004 | (3.960,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.150,38)  | (9.110,38)  |
| 29/3/2004 | (1.530,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.989,92)  | (3.519,92)  |
| 29/3/2004 | (1.530,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.989,92)  | (3.519,92)  |
| 29/3/2004 | (30,00)     | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (39,02)     | (69,02)     |
| 29/3/2004 | (4.080,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.306,45)  | (9.386,45)  |
| 30/3/2004 | (5.610,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (7.296,37)  | (12.906,37) |
| 30/3/2004 | (10.620,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (13.812,37) | (24.432,37) |
| 30/3/2004 | (10.920,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (14.202,55) | (25.122,55) |
| 30/3/2004 | (10.320,00) | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (13.422,19) | (23.742,19) |
| 30/3/2004 | (7.320,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (9.520,39)  | (16.840,39) |
| 30/3/2004 | (1.320,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.716,79)  | (3.036,79)  |
| 30/3/2004 | (1.320,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.716,79)  | (3.036,79)  |
| 30/3/2004 | (5.310,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.906,19)  | (12.216,19) |
| 30/3/2004 | (5.010,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (6.516,01)  | (11.526,01) |
| 31/3/2004 | (1.935,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.516,66)  | (4.451,66)  |
| 31/3/2004 | (4.170,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (5.423,50)  | (9.593,50)  |
| 31/3/2004 | (1.935,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.516,66)  | (4.451,66)  |
| 31/3/2004 | (1.785,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.321,57)  | (4.106,57)  |
| 31/3/2004 | (1.185,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.541,21)  | (2.726,21)  |
| 31/3/2004 | (1.335,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (1.736,30)  | (3.071,30)  |
| 31/3/2004 | (285,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (370,67)    | (655,67)    |
| 31/3/2004 | 165,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 214,60      | 379,60      |
| 31/3/2004 | (570,00)    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (741,34)    | (1.311,34)  |
| 31/3/2004 | 2.865,00    | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 3.726,22    | 6.591,22    |
| 31/3/2004 | 915,00      | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | 1.190,05    | 2.105,05    |
| 31/3/2004 | (2.535,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (3.297,02)  | (5.832,02)  |
| 31/3/2004 | (1.935,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.516,66)  | (4.451,66)  |
| 31/3/2004 | (1.935,00)  | abr/2004 a jul/2019 | 130,06% | (2.516,66)  | (4.451,66)  |
| 1/4/2004  | (3.045,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (3.934,75)  | (6.979,75)  |
| 1/4/2004  | (5.790,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (7.481,84)  | (13.271,84) |
| 1/4/2004  | (3.195,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (4.128,58)  | (7.323,58)  |
| 1/4/2004  | (6.990,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (9.032,48)  | (16.022,48) |
| 1/4/2004  | (5.190,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (6.706,52)  | (11.896,52) |
| 1/4/2004  | (3.195,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (4.128,58)  | (7.323,58)  |
| 1/4/2004  | (1.845,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (2.384,11)  | (4.229,11)  |
| 1/4/2004  | (1.245,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (1.608,79)  | (2.853,79)  |
| 1/4/2004  | 1.155,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.492,49    | 2.647,49    |
| 1/4/2004  | (7.245,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (9.361,99)  | (16.606,99) |
| 1/4/2004  | 255,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 329,51      | 584,51      |
| 2/4/2004  | 630,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 814,09      | 1.444,09    |
| 2/4/2004  | 2.715,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 3.508,32    | 6.223,32    |
| 2/4/2004  | 2.715,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 3.508,32    | 6.223,32    |
| 2/4/2004  | 11.130,00   | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 14.382,19   | 25.512,19   |
| 2/4/2004  | (6.315,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (8.160,24)  | (14.475,24) |
| 2/4/2004  | (6.315,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (8.160,24)  | (14.475,24) |
| 5/4/2004  | 4.365,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 5.640,45    | 10.005,45   |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 5/4/2004  | 135,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 174,45      | 309,45      |
| 5/4/2004  | 15,00       | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 19,38       | 34,38       |
| 6/4/2004  | 1.260,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.628,17    | 2.888,17    |
| 6/4/2004  | 930,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.201,75    | 2.131,75    |
| 6/4/2004  | 1.560,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 2.015,83    | 3.575,83    |
| 6/4/2004  | 630,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 814,09      | 1.444,09    |
| 6/4/2004  | 630,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 814,09      | 1.444,09    |
| 6/4/2004  | 1.830,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 2.364,73    | 4.194,73    |
| 6/4/2004  | 930,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.201,75    | 2.131,75    |
| 6/4/2004  | 480,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 620,26      | 1.100,26    |
| 7/4/2004  | (1.725,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (2.229,05)  | (3.954,05)  |
| 7/4/2004  | 825,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.066,07    | 1.891,07    |
| 7/4/2004  | 1.275,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.647,56    | 2.922,56    |
| 7/4/2004  | 525,00      | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 678,41      | 1.203,41    |
| 7/4/2004  | 1.125,00    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | 1.453,73    | 2.578,73    |
| 7/4/2004  | (3.675,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (4.748,84)  | (8.423,84)  |
| 8/4/2004  | (945,00)    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (1.221,13)  | (2.166,13)  |
| 12/4/2004 | (1.545,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (1.996,45)  | (3.541,45)  |
| 13/4/2004 | (11.910,00) | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (15.390,10) | (27.300,10) |
| 13/4/2004 | (11.910,00) | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (15.390,10) | (27.300,10) |
| 13/4/2004 | (9.510,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (12.288,82) | (21.798,82) |
| 13/4/2004 | (555,00)    | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (717,17)    | (1.272,17)  |
| 13/4/2004 | (6.105,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (7.888,88)  | (13.993,88) |
| 13/4/2004 | (6.105,00)  | mai/2004 a jul/2019 | 129,22% | (7.888,88)  | (13.993,88) |
| 17/5/2004 | 180,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 230,49      | 410,49      |
| 18/5/2004 | 690,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 883,55      | 1.573,55    |
| 18/5/2004 | 690,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 883,55      | 1.573,55    |
| 18/5/2004 | (960,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.229,28)  | (2.189,28)  |
| 18/5/2004 | (1.260,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.613,43)  | (2.873,43)  |
| 18/5/2004 | (510,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (653,06)    | (1.163,06)  |
| 18/5/2004 | (960,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.229,28)  | (2.189,28)  |
| 19/5/2004 | (5.295,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (6.780,25)  | (12.075,25) |
| 19/5/2004 | (5.295,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (6.780,25)  | (12.075,25) |
| 19/5/2004 | (10.590,00) | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (13.560,50) | (24.150,50) |
| 19/5/2004 | (8.190,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (10.487,30) | (18.677,30) |
| 19/5/2004 | (2.745,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (3.514,97)  | (6.259,97)  |
| 19/5/2004 | (2.745,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (3.514,97)  | (6.259,97)  |
| 19/5/2004 | 705,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 902,75      | 1.607,75    |
| 19/5/2004 | 705,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 902,75      | 1.607,75    |
| 24/5/2004 | (7.560,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (9.680,58)  | (17.240,58) |
| 24/5/2004 | (2.730,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (3.495,77)  | (6.225,77)  |
| 24/5/2004 | (1.830,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (2.343,32)  | (4.173,32)  |
| 24/5/2004 | 720,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 921,96      | 1.641,96    |
| 28/5/2004 | (1.635,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (2.093,62)  | (3.728,62)  |
| 28/5/2004 | (1.035,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.325,32)  | (2.360,32)  |
| 28/5/2004 | (2.670,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (3.418,94)  | (6.088,94)  |
| 28/5/2004 | (1.185,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.517,39)  | (2.702,39)  |
| 28/5/2004 | (1.635,00)  | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (2.093,62)  | (3.728,62)  |
| 28/5/2004 | (285,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (364,94)    | (649,94)    |
| 28/5/2004 | (885,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (1.133,24)  | (2.018,24)  |



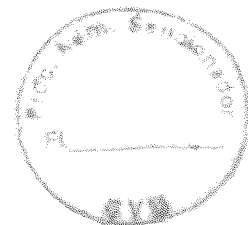
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 28/5/2004 | (735,00)    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | (941,17)    | (1.676,17)  |
| 28/5/2004 | 615,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 787,51      | 1.402,51    |
| 28/5/2004 | 1.665,00    | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 2.132,03    | 3.797,03    |
| 28/5/2004 | 165,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 211,28      | 376,28      |
| 31/5/2004 | 390,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 499,40      | 889,40      |
| 31/5/2004 | 345,00      | jun/2004 a jul/2019 | 128,05% | 441,77      | 786,77      |
| 4/6/2004  | (1.200,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.517,28)  | (2.717,28)  |
| 4/6/2004  | (1.050,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.327,62)  | (2.377,62)  |
| 4/6/2004  | (2.700,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.413,88)  | (6.113,88)  |
| 4/6/2004  | (600,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (758,64)    | (1.358,64)  |
| 4/6/2004  | (150,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (189,66)    | (339,66)    |
| 4/6/2004  | (600,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (758,64)    | (1.358,64)  |
| 8/6/2004  | 1.560,00    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 1.972,46    | 3.532,46    |
| 8/6/2004  | 2.520,00    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 3.186,29    | 5.706,29    |
| 9/6/2004  | (6.270,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (7.927,79)  | (14.197,79) |
| 9/6/2004  | (6.270,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (7.927,79)  | (14.197,79) |
| 9/6/2004  | (5.220,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (6.600,17)  | (11.820,17) |
| 9/6/2004  | (5.370,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (6.789,83)  | (12.159,83) |
| 9/6/2004  | (4.470,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.651,87)  | (10.121,87) |
| 9/6/2004  | (4.470,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.651,87)  | (10.121,87) |
| 9/6/2004  | (3.720,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.703,57)  | (8.423,57)  |
| 9/6/2004  | (3.420,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.324,25)  | (7.744,25)  |
| 9/6/2004  | (1.320,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.669,01)  | (2.989,01)  |
| 9/6/2004  | (6.420,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.117,45)  | (14.537,45) |
| 9/6/2004  | (13.140,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (16.614,22) | (29.754,22) |
| 9/6/2004  | (8.340,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.545,10) | (18.885,10) |
| 9/6/2004  | (3.540,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.475,98)  | (8.015,98)  |
| 11/6/2004 | (300,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (379,32)    | (679,32)    |
| 11/6/2004 | 150,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 189,66      | 339,66      |
| 11/6/2004 | 150,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 189,66      | 339,66      |
| 14/6/2004 | 180,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 227,59      | 407,59      |
| 14/6/2004 | 180,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 227,59      | 407,59      |
| 14/6/2004 | (270,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (341,39)    | (611,39)    |
| 14/6/2004 | (570,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (720,71)    | (1.290,71)  |
| 14/6/2004 | (570,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (720,71)    | (1.290,71)  |
| 14/6/2004 | (720,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (910,37)    | (1.630,37)  |
| 14/6/2004 | (720,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (910,37)    | (1.630,37)  |
| 14/6/2004 | (720,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (910,37)    | (1.630,37)  |
| 14/6/2004 | 30,00       | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 37,93       | 67,93       |
| 14/6/2004 | (570,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (720,71)    | (1.290,71)  |
| 14/6/2004 | (1.740,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.200,06)  | (3.940,06)  |
| 14/6/2004 | (570,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (720,71)    | (1.290,71)  |
| 14/6/2004 | (1.020,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.289,69)  | (2.309,69)  |
| 14/6/2004 | (1.170,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.479,35)  | (2.649,35)  |
| 15/6/2004 | (615,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (777,61)    | (1.392,61)  |
| 15/6/2004 | (615,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (777,61)    | (1.392,61)  |
| 16/6/2004 | (1.845,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.332,82)  | (4.177,82)  |
| 16/6/2004 | (1.845,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.332,82)  | (4.177,82)  |
| 16/6/2004 | (1.395,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.763,84)  | (3.158,84)  |
| 18/6/2004 | (2.295,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.901,80)  | (5.196,80)  |





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 18/6/2004 | (1.545,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.953,50)  | (3.498,50)  |
| 18/6/2004 | (2.445,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.091,46)  | (5.536,46)  |
| 18/6/2004 | (3.945,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.988,06)  | (8.933,06)  |
| 18/6/2004 | (3.345,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.229,42)  | (7.574,42)  |
| 18/6/2004 | (4.245,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.367,38)  | (9.612,38)  |
| 18/6/2004 | (2.745,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.470,78)  | (6.215,78)  |
| 18/6/2004 | (3.645,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.608,74)  | (8.253,74)  |
| 18/6/2004 | (1.695,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.143,16)  | (3.838,16)  |
| 18/6/2004 | (2.190,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.769,04)  | (4.959,04)  |
| 18/6/2004 | 555,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 701,74      | 1.256,74    |
| 21/6/2004 | (225,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (284,49)    | (509,49)    |
| 21/6/2004 | (450,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (568,98)    | (1.018,98)  |
| 22/6/2004 | (2.250,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.844,90)  | (5.094,90)  |
| 22/6/2004 | (1.950,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.465,58)  | (4.415,58)  |
| 22/6/2004 | (825,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.043,13)  | (1.868,13)  |
| 22/6/2004 | (825,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.043,13)  | (1.868,13)  |
| 22/6/2004 | (825,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.043,13)  | (1.868,13)  |
| 22/6/2004 | (825,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.043,13)  | (1.868,13)  |
| 22/6/2004 | 225,00      | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 284,49      | 509,49      |
| 23/6/2004 | (3.420,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.324,25)  | (7.744,25)  |
| 23/6/2004 | (1.710,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.162,12)  | (3.872,12)  |
| 23/6/2004 | (7.740,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (9.786,46)  | (17.526,46) |
| 23/6/2004 | (8.040,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.165,78) | (18.205,78) |
| 23/6/2004 | (7.740,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (9.786,46)  | (17.526,46) |
| 23/6/2004 | (8.190,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.355,44) | (18.545,44) |
| 23/6/2004 | (8.040,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.165,78) | (18.205,78) |
| 23/6/2004 | (8.190,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.355,44) | (18.545,44) |
| 24/6/2004 | (1.935,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.446,61)  | (4.381,61)  |
| 24/6/2004 | (1.785,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.256,95)  | (4.041,95)  |
| 24/6/2004 | (1.785,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.256,95)  | (4.041,95)  |
| 24/6/2004 | (1.935,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.446,61)  | (4.381,61)  |
| 24/6/2004 | (9.855,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (12.460,66) | (22.315,66) |
| 24/6/2004 | (3.285,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.153,55)  | (7.438,55)  |
| 24/6/2004 | (3.285,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.153,55)  | (7.438,55)  |
| 24/6/2004 | (8.370,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.583,03) | (18.953,03) |
| 24/6/2004 | (3.285,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (4.153,55)  | (7.438,55)  |
| 25/6/2004 | (2.280,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (2.882,83)  | (5.162,83)  |
| 25/6/2004 | (6.840,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.648,50)  | (15.488,50) |
| 25/6/2004 | (2.580,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.262,15)  | (5.842,15)  |
| 25/6/2004 | (2.580,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (3.262,15)  | (5.842,15)  |
| 25/6/2004 | (10.920,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (13.807,25) | (24.727,25) |
| 28/6/2004 | (15.000,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (18.966,00) | (33.966,00) |
| 28/6/2004 | (16.200,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (20.483,28) | (36.683,28) |
| 28/6/2004 | (7.350,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (9.293,34)  | (16.643,34) |
| 28/6/2004 | (7.950,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (10.051,98) | (18.001,98) |
| 28/6/2004 | (7.050,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.914,02)  | (15.964,02) |
| 28/6/2004 | (5.250,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (6.638,10)  | (11.888,10) |
| 28/6/2004 | (5.400,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (6.827,76)  | (12.227,76) |
| 28/6/2004 | (13.500,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (17.069,40) | (30.569,40) |
| 29/6/2004 | (5.775,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (7.301,91)  | (13.076,91) |
| 29/6/2004 | (23.100,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (29.207,64) | (52.307,64) |
| 29/6/2004 | (21.300,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (26.931,72) | (48.231,72) |
| 29/6/2004 | (5.775,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (7.301,91)  | (13.076,91) |



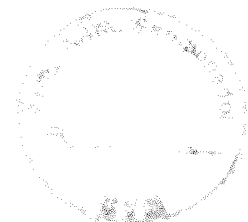
## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 29/6/2004 | (10.950,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (13.845,18) | (24.795,18) |
| 29/6/2004 | (12.750,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (16.121,10) | (28.871,10) |
| 29/6/2004 | (10.350,00) | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (13.086,54) | (23.436,54) |
| 29/6/2004 | (4.425,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (5.594,97)  | (10.019,97) |
| 29/6/2004 | (525,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (663,81)    | (1.188,81)  |
| 29/6/2004 | (525,00)    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (663,81)    | (1.188,81)  |
| 29/6/2004 | (6.525,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.250,21)  | (14.775,21) |
| 29/6/2004 | (6.525,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.250,21)  | (14.775,21) |
| 29/6/2004 | (6.825,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.629,53)  | (15.454,53) |
| 29/6/2004 | (6.825,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (8.629,53)  | (15.454,53) |
| 30/6/2004 | 10.140,00   | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 12.821,02   | 22.961,02   |
| 30/6/2004 | 9.840,00    | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | 12.441,70   | 22.281,70   |
| 30/6/2004 | (1.560,00)  | jul/2004 a jul/2019 | 126,44% | (1.972,46)  | (3.532,46)  |
| 5/7/2004  | (5.850,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.277,40)  | (13.127,40) |
| 5/7/2004  | (5.850,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.277,40)  | (13.127,40) |
| 6/7/2004  | (2.490,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.097,56)  | (5.587,56)  |
| 6/7/2004  | (2.490,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.097,56)  | (5.587,56)  |
| 6/7/2004  | (2.340,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.910,96)  | (5.250,96)  |
| 6/7/2004  | (2.340,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.910,96)  | (5.250,96)  |
| 6/7/2004  | (5.280,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (6.568,32)  | (11.848,32) |
| 6/7/2004  | (4.680,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.821,92)  | (10.501,92) |
| 6/7/2004  | (2.190,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.724,36)  | (4.914,36)  |
| 6/7/2004  | (2.190,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.724,36)  | (4.914,36)  |
| 6/7/2004  | (4.380,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.448,72)  | (9.828,72)  |
| 6/7/2004  | (990,00)    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (1.231,56)  | (2.221,56)  |
| 6/7/2004  | (840,00)    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (1.044,96)  | (1.884,96)  |
| 6/7/2004  | (6.180,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.687,92)  | (13.867,92) |
| 7/7/2004  | (4.890,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (6.083,16)  | (10.973,16) |
| 12/7/2004 | (12.660,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (15.749,04) | (28.409,04) |
| 12/7/2004 | (5.580,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (6.941,52)  | (12.521,52) |
| 12/7/2004 | (6.030,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.501,32)  | (13.531,32) |
| 12/7/2004 | (5.580,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (6.941,52)  | (12.521,52) |
| 12/7/2004 | (5.580,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (6.941,52)  | (12.521,52) |
| 12/7/2004 | (6.480,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.061,12)  | (14.541,12) |
| 12/7/2004 | (6.030,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.501,32)  | (13.531,32) |
| 12/7/2004 | (6.480,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.061,12)  | (14.541,12) |
| 12/7/2004 | (12.060,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (15.002,64) | (27.062,64) |
| 12/7/2004 | (5.880,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.314,72)  | (13.194,72) |
| 12/7/2004 | (5.880,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (7.314,72)  | (13.194,72) |
| 12/7/2004 | (6.480,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.061,12)  | (14.541,12) |
| 12/7/2004 | (6.480,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.061,12)  | (14.541,12) |
| 19/7/2004 | (4.665,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.803,26)  | (10.468,26) |
| 19/7/2004 | (4.665,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.803,26)  | (10.468,26) |
| 19/7/2004 | (4.515,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.616,66)  | (10.131,66) |
| 19/7/2004 | (4.515,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (5.616,66)  | (10.131,66) |
| 19/7/2004 | (9.030,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (11.233,32) | (20.263,32) |
| 19/7/2004 | (9.030,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (11.233,32) | (20.263,32) |
| 19/7/2004 | (3.015,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.750,66)  | (6.765,66)  |
| 20/7/2004 | (3.270,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.067,88)  | (7.337,88)  |
| 20/7/2004 | (3.270,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.067,88)  | (7.337,88)  |
| 20/7/2004 | (3.270,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.067,88)  | (7.337,88)  |



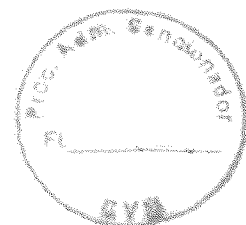


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 20/7/2004 | (3.120,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.881,28)  | (7.001,28)  |
| 20/7/2004 | (3.120,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.881,28)  | (7.001,28)  |
| 20/7/2004 | (3.120,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.881,28)  | (7.001,28)  |
| 20/7/2004 | (3.120,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.881,28)  | (7.001,28)  |
| 20/7/2004 | (3.120,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (3.881,28)  | (7.001,28)  |
| 20/7/2004 | (1.320,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (1.642,08)  | (2.962,08)  |
| 20/7/2004 | (870,00)    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (1.082,28)  | (1.952,28)  |
| 21/7/2004 | (18.210,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (22.653,24) | (40.863,24) |
| 21/7/2004 | (17.310,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (21.533,64) | (38.843,64) |
| 21/7/2004 | (17.610,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (21.906,84) | (39.516,84) |
| 21/7/2004 | 90,00       | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 111,96      | 201,96      |
| 22/7/2004 | (3.330,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.142,52)  | (7.472,52)  |
| 22/7/2004 | (2.340,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.910,96)  | (5.250,96)  |
| 22/7/2004 | (2.340,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (2.910,96)  | (5.250,96)  |
| 22/7/2004 | (930,00)    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (1.156,92)  | (2.086,92)  |
| 23/7/2004 | 2.295,00    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 2.854,98    | 5.149,98    |
| 23/7/2004 | 90,00       | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 111,96      | 201,96      |
| 23/7/2004 | 690,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 858,36      | 1.548,36    |
| 23/7/2004 | 390,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 485,16      | 875,16      |
| 23/7/2004 | 1.290,00    | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 1.604,76    | 2.894,76    |
| 23/7/2004 | 90,00       | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 111,96      | 201,96      |
| 23/7/2004 | 645,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 802,38      | 1.447,38    |
| 23/7/2004 | 645,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 802,38      | 1.447,38    |
| 23/7/2004 | 795,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 988,98      | 1.783,98    |
| 23/7/2004 | 495,00      | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 615,78      | 1.110,78    |
| 23/7/2004 | 45,00       | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | 55,98       | 100,98      |
| 26/7/2004 | (17.760,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (22.093,44) | (39.853,44) |
| 26/7/2004 | (15.960,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (19.854,24) | (35.814,24) |
| 26/7/2004 | (16.260,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (20.227,44) | (36.487,44) |
| 26/7/2004 | (7.980,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (9.927,12)  | (17.907,12) |
| 26/7/2004 | (7.980,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (9.927,12)  | (17.907,12) |
| 26/7/2004 | (15.960,00) | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (19.854,24) | (35.814,24) |
| 27/7/2004 | (3.885,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.832,94)  | (8.717,94)  |
| 27/7/2004 | (3.435,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.273,14)  | (7.708,14)  |
| 27/7/2004 | (3.285,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.086,54)  | (7.371,54)  |
| 27/7/2004 | (3.285,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (4.086,54)  | (7.371,54)  |
| 28/7/2004 | (7.080,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.807,52)  | (15.887,52) |
| 28/7/2004 | (7.080,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (8.807,52)  | (15.887,52) |
| 28/7/2004 | (9.030,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (11.233,32) | (20.263,32) |
| 28/7/2004 | (8.430,00)  | ago/2004 a jul/2019 | 124,40% | (10.486,92) | (18.916,92) |
| 2/8/2004  | (7.560,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.288,22)  | (16.848,22) |
| 2/8/2004  | (7.560,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.288,22)  | (16.848,22) |
| 2/8/2004  | (7.410,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.103,93)  | (16.513,93) |
| 2/8/2004  | (5.760,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (7.076,74)  | (12.836,74) |
| 2/8/2004  | (2.610,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.206,65)  | (5.816,65)  |
| 3/8/2004  | 360,00      | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 442,30      | 802,30      |
| 3/8/2004  | (840,00)    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.032,02)  | (1.872,02)  |
| 3/8/2004  | (1.140,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.400,60)  | (2.540,60)  |
| 3/8/2004  | (540,00)    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (663,44)    | (1.203,44)  |
| 3/8/2004  | (390,00)    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (479,15)    | (869,15)    |
| 3/8/2004  | (540,00)    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (663,44)    | (1.203,44)  |

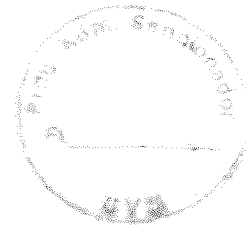


## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|           |             |                     |         |             |             |
|-----------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 5/8/2004  | (11.340,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.932,32) | (25.272,32) |
| 5/8/2004  | (11.340,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.932,32) | (25.272,32) |
| 5/8/2004  | (21.780,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (26.758,91) | (48.538,91) |
| 5/8/2004  | (10.140,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (12.458,00) | (22.598,00) |
| 5/8/2004  | (9.390,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (11.536,55) | (20.926,55) |
| 5/8/2004  | (7.590,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.325,07)  | (16.915,07) |
| 5/8/2004  | (7.140,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (8.772,20)  | (15.912,20) |
| 6/8/2004  | (7.650,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.398,79)  | (17.048,79) |
| 6/8/2004  | (7.650,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.398,79)  | (17.048,79) |
| 6/8/2004  | (8.250,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (10.135,95) | (18.385,95) |
| 6/8/2004  | (2.325,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (2.856,50)  | (5.181,50)  |
| 6/8/2004  | (1.425,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.750,76)  | (3.175,76)  |
| 9/8/2004  | (11.490,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (14.116,61) | (25.606,61) |
| 9/8/2004  | (5.295,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.505,44)  | (11.800,44) |
| 9/8/2004  | (11.190,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.748,03) | (24.938,03) |
| 9/8/2004  | (5.295,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.505,44)  | (11.800,44) |
| 9/8/2004  | (5.745,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (7.058,31)  | (12.803,31) |
| 9/8/2004  | (10.590,00) | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.010,87) | (23.600,87) |
| 9/8/2004  | (3.345,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.109,67)  | (7.454,67)  |
| 9/8/2004  | (4.245,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.215,41)  | (9.460,41)  |
| 9/8/2004  | (3.345,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.109,67)  | (7.454,67)  |
| 10/8/2004 | (8.010,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.841,09)  | (17.851,09) |
| 10/8/2004 | (3.405,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.183,38)  | (7.588,38)  |
| 10/8/2004 | (7.410,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (9.103,93)  | (16.513,93) |
| 10/8/2004 | (3.855,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.736,25)  | (8.591,25)  |
| 10/8/2004 | (3.405,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.183,38)  | (7.588,38)  |
| 10/8/2004 | (3.555,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.367,67)  | (7.922,67)  |
| 10/8/2004 | (3.555,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.367,67)  | (7.922,67)  |
| 10/8/2004 | (2.655,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.261,93)  | (5.916,93)  |
| 10/8/2004 | (2.655,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.261,93)  | (5.916,93)  |
| 10/8/2004 | (3.705,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (4.551,96)  | (8.256,96)  |
| 11/8/2004 | (1.545,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.898,19)  | (3.443,19)  |
| 11/8/2004 | (1.545,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.898,19)  | (3.443,19)  |
| 11/8/2004 | (1.545,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.898,19)  | (3.443,19)  |
| 11/8/2004 | (1.545,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.898,19)  | (3.443,19)  |
| 11/8/2004 | (2.145,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (2.635,35)  | (4.780,35)  |
| 11/8/2004 | (6.090,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (7.482,17)  | (13.572,17) |
| 11/8/2004 | (1.590,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.953,47)  | (3.543,47)  |
| 11/8/2004 | (2.145,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (2.635,35)  | (4.780,35)  |
| 11/8/2004 | 555,00      | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | 681,87      | 1.236,87    |
| 13/8/2004 | (8.340,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (10.246,52) | (18.586,52) |
| 13/8/2004 | (8.640,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (10.615,10) | (19.255,10) |
| 13/8/2004 | (6.840,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (8.403,62)  | (15.243,62) |
| 13/8/2004 | (6.240,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (7.666,46)  | (13.906,46) |
| 13/8/2004 | (2.520,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.096,07)  | (5.616,07)  |
| 13/8/2004 | (2.520,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (3.096,07)  | (5.616,07)  |
| 13/8/2004 | (720,00)    | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (884,59)    | (1.604,59)  |
| 16/8/2004 | (5.520,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.781,87)  | (12.301,87) |
| 16/8/2004 | (5.520,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.781,87)  | (12.301,87) |
| 16/8/2004 | (5.520,00)  | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (6.781,87)  | (12.301,87) |



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil – Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|              |                       |                     |         |                       |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 16/8/2004    | (4.320,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.307,55)            | (9.627,55)            |
| 18/8/2004    | (10.905,00)           | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.397,88)           | (24.302,88)           |
| 19/8/2004    | (4.800,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.897,28)            | (10.697,28)           |
| 19/8/2004    | (8.700,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (10.688,82)           | (19.388,82)           |
| 19/8/2004    | (4.800,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.897,28)            | (10.697,28)           |
| 20/8/2004    | (10.920,00)           | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (13.416,31)           | (24.336,31)           |
| 20/8/2004    | (4.110,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.049,55)            | (9.159,55)            |
| 20/8/2004    | (4.110,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (5.049,55)            | (9.159,55)            |
| 20/8/2004    | (6.720,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (8.256,19)            | (14.976,19)           |
| 23/8/2004    | (29.100,00)           | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (35.752,26)           | (64.852,26)           |
| 24/8/2004    | (8.610,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (10.578,25)           | (19.188,25)           |
| 25/8/2004    | (630,00)              | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (774,02)              | (1.404,02)            |
| 25/8/2004    | (1.065,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.308,46)            | (2.373,46)            |
| 25/8/2004    | (1.065,00)            | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (1.308,46)            | (2.373,46)            |
| 25/8/2004    | (765,00)              | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (939,88)              | (1.704,88)            |
| 25/8/2004    | (765,00)              | set/2004 a jul/2019 | 122,86% | (939,88)              | (1.704,88)            |
| <b>TOTAL</b> | <b>(3.282.000,00)</b> |                     |         | <b>(4.230.432,88)</b> | <b>(7.512.432,88)</b> |